

CONVENTION
COLLECTIVE
ENTRE
L'ASSOCIATION DES
PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITE LAURENTIENNE
ET
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS
DE L'UNIVERSITE LAURENTIENNE
1 JUILLET 2011 AU 30 JUIN 2014

Convention collective 2011-14

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Article 1.10 – Titre 1

Article 1.15 – Langues Officielles 1

Article 1.20 – Objectifs de la Convention 1
Collective

Article 1.25 – Objectifs de l'Université 1

Article 1.30 – Définitions 2

Article 1.35 – Copies 5

RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT

Article 2.10 – Reconnaissance de l'Employeur 6

Article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de 6 négociation

Article 2.20 – Emploi de personnes qui ne 6 sont pas membres

Article 2.25 – Administrateurs universitaires 7 supérieurs

Article 2.30 – La pratique courante 8

Article 2.35 – Modifications au statut légal de l'Université 9

Article 2.40 – Droits et privilèges du Syndicat 9

Article 2.45 – Retenue des cotisations 11

Article 2.50 – Information 12

Article 2.55 – Correspondance 16

Article 2.60 – Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective 17 ii

Convention collective 2011-14

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3.10 – Liberté académique 19

Article 3.15 – Absence de discrimination, de harcèlement ou d'intimidation 19

Article 3.20 – Milieu de travail 21

Article 3.25 – Santé, sécurité et sûreté 22

Article 3.30 – Bilinguisme 23

Article 3.35 – Conflit d'intérêts 24

MEMBRES CHARGÉS DE COURS

Article 4.10 – Dispositions visant les 26 membres chargés de cours

Article 4.15 – Nomination et renouvellement 26 de contrat des Membres chargés de cours

Article 4.20 – Membres chargés de cours 31 permanents

Article 4.25 – Charge de travail des Membres 33 chargés de cours

Article 4.30 – Droits et responsabilités des 34

Membres chargés de cours

Article 4.35 – Compte rendu annuel des 35

Membres chargés de cours

Article 4.40 – Perte de droits d'ancienneté 36 pour les Membres chargés de cours

Article 4.45 – Maladie physique et mentale 37 pour les Membres chargés de cours

Article 4.50 – Responsabilité familiale pour 38 les Membres chargés de cours

Article 4.55 – Taux de rémunération pour les 38

Membres chargés de cours

Article 4.60 – Accès au Centre d'éducation 41 physique pour les Membres chargés de cours

Article 4.65 – Exemption des frais de scolarité 41 pour les Membres chargés de cours iii

Convention collective 2011-14

Article 4.70 – Dépenses de développement 41 professionnel pour les Membres chargés de cours

CARRIÈRE UNIVERSITAIRE

Article 5.10 – Lignes directrices touchant les 42 titres universitaires

Article 5.15 – Droits, obligations et 47 responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels

Article 5.20 – Nomination et renouvellement 55 de contrat

Article 5.25 – Équité en matière d'emploi 64

Article 5.30 – Initiative d'équité en matière 66 d'emploi des autochtones

Article 5.35 – Membres nouvellement 66 engagés

Article 5.40 – Charge de travail universitaire 66

Article 5.45 – Compte rendu annuel des 75

Membres

Article 5.50 – Évaluation des services rendus 75

Article 5.55 – Comités du corps professoral et 85 comité des bibliothécaires et archivistes professionnels

Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue 91 de la permanence

Article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue 94 d'une promotion

Article 5.70 – Dossiers personnels 96

Article 5.75 – Mesures disciplinaires 99

Article 5.80 – Suspension et renvoi 101

Article 5.85 – Démission 103

Article 5.90 – Retraite 103 iv

Convention collective 2011-14

RECHERCHE, CRÉATIVITÉ ET

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNELLE

Article 6.10 – Recherche et créativité 105

Article 6.15 – Bureau de la recherche, du 105 développement et de la créativité

Article 6.20 – Soutien à la recherche et au 106 développement

Article 6.25 – Fonds de recherche de 106 l'Université (FRUL)

Article 6.30 – Brevets 108

Article 6.35 – Droits d'auteur 110

Article 6.40 – Comité des brevets et droits 113 d'auteur

Article 6.45 – Dépenses de développement 115 professionnel

CONGÉS

Article 7.10 – Jours fériés statutaires et autres 117

Article 7.15 – Vacances 117

Article 7.20 – Absences - Généralités 118

Article 7.25 – Congé sabbatique 119

Article 7.30 – Congé d'études 130

Article 7.35 – Réduction Volontaire de la 133

Charge de Travail

Article 7.40 – Congé Non Rémunéré 135

Article 7.45 – Congé pour Comparution 136

Article 7.50 – Congé Politique 137

Article 7.55 – Maladie Physique et Mentale 138

Article 7.60 – Congés de Maternité, Congés 142

Parentaux et Congés

D'adoption

Article 7.65 – Congés Spéciaux 147

Article 7.70 – Congé pour Raisons Familiales 147 v

Convention collective 2011-14

ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET

AVANTAGES SOCIAUX

Article 8.10 – Échelles de Traitement 148

Article 8.15 – Augmentations Progressives au 150

Même Rang

Article 8.20 – Mécanisme D'obtention ou de 151

Refus de L'augmentation

Progressive au Même Rang

Article 8.25 – Augmentation au Mérite 153

Article 8.30 – Augmentation pour 154

Qualifications Supplémentaires

Article 8.35 – Surcharges de Travail 155

Article 8.40 – Cours de Formation à Distance 156

Article 8.45 – Avantages Sociaux 157

Article 8.50 – Exemption des Droits de 161

Scolarité et Carte de

Bibliothèque pour le Conjoint

Article 8.55 – Frais de Déménagement 163

Article 8.60 – Accès au Centre D'éducation 163

Physique

Article 8.65 – Assurance de Responsabilité 164

Civile

Article 8.70 – Stationnement 164

Article 8.75 – Remboursement des Dépenses 164

Article 8.80 – Politique et Procédure en Cas 165 de Décès

Article 8.85 – Rémunération Versée au 167

Bénéficiaire en Cas de Décès d'un Membre du Corps

Professoral

OBLIGATIONS DES DIRECTEURS

Article 9.10 – Obligations des Directeurs 168

Article 9.15 – Sélection des Directeurs 170

Article 9.20 – Durée du Mandat des 173

Directeurs

Article 9.25 – Réduction de la Charge 173

D'enseignement et

Rémunération des Directeurs vi

Convention collective 2011-14

Article 9.30 – Révocation des Directeurs 174

POSTES EN EXCÉDENT ET SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUES

Article 10.10 – Postes en Excédent 176

Article 10.15 – Situation Financière Critique 183

GRIEF ET ARBITRAGE

Article 11.10 – Procédure de Grief 189

Article 11.15 – Procédure d'arbitrage 192

GRÈVE ET LOCK-OUT

Article 12.10 – Grève et Lock-Out 194

VALIDITÉ, DURÉE ET CONTINUATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Article 13.10 – Validité de la Convention 194

Collective

Article 13.15 – Durée et Continuation de la 194

Présente Convention

Collective

ANNEXES

A-1 Désignation de l'unité de 196 négociation par la crt en 1995

A-2 Désignation de l'unité de 198 négociation par la crt en 1979

(Uniquement pour référence)

A-3 Désignation de la crt en 1979 199

(Uniquement pour référence)

A-4 (1) Désignation de l'unité de 204 négociation des professeurs à temps partiel par la crt en 1994

(Uniquement pour référence)

A-4 (2) Notes d'introduction dans les 206 clauses du protocole d'entente ajoutée à la Convention collective de 1992-1995
au sujet de l'emploi de professeurs à temps partiel (Uniquement pour référence) vii

Convention collective 2011-14

B Membres du corps professoral 208 employés par l'Université

Laurentienne dans des campus autres que celui de Sudbury

C Professeurs de l'Université 210

Laurentienne Programme spécial de retraite anticipée volontaire

D Comité conjoint pour examiner 216 les craintes raisonnables de partialité

E Comité conjoint sur les 217 coordonnateurs

F Modèle de lettre de nomination 218

G Comité éditorial de la Convention 223 collective

H Comité conjoint sur la mise en 224 banque et la redevance de crédits d'enseignement

I Processus accéléré de grief et 225 d'arbitrage

J Formulaires d'évaluation 227

K Évaluation du département/école 228

– renouvellement de contrat

L Évaluation du département/école 230

– Permanence

M Évaluation du département/école 232

– Promotion au rang de

Professeur(e) / Bibliothécaire adjointe(e)

N Évaluation du département/école 234

– Promotion au rang de

Professeur(e) / Bibliothécaire agrégé(e)

O Évaluation du département/école 236

– Promotion au rang de

Professeur(e) / Bibliothécaire titulaire

P Évaluation du département/école – 238

Augmentation au mérite

Q Formulaire d'évaluation du 241

CCPF/CCPLF/CBAP

Comité mixte de révision des

R 243 évaluations de cours par les étudiants viii

INTRODUCTION

ARTICLE 1.10 – TITRE

1.10.1 Le titre officiel de la présente Convention collective est : « La Convention collective conclue entre l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne et le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne ». Ce titre sera cité ci-dessous sous la forme de « la Convention collective ».

ARTICLE 1.15 – LANGUES OFFICIELLES

1.15.1 Les versions anglaise et française de la Convention collective sont toutes deux officielles et définitives.

Les deux Parties peuvent utiliser la version anglaise ou la version française lorsqu'elles prennent des mesures en rapport avec la Convention collective, et elles appliquent la version de la Convention collective dans laquelle est amorcée la procédure officielle de grief ou d'arbitrage.

1.15.2 Les Parties conviennent de collaborer pour que la version élaborée au cours des négociations soit traduite, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, dans l'autre langue officielle du Canada, et de partager également le coût de la traduction.

ARTICLE 1.20 – OBJECTIFS DE LA CONVENTION

COLLECTIVE

1.20.1 Les buts de la présente Convention collective sont les suivants :

(a) L'établissement des règles gouvernant l'emploi, la rémunération et les prestations.

(b) Le maintien des liens harmonieux entre le

Syndicat et l'Employeur en leur procurant les moyens de résoudre à l'amiable les différends éventuels.

(c) La poursuite efficace et responsable de la vie et du travail universitaires.

(d) Le maintien d'un milieu de travail qui incite les membres à réaliser les objectifs et les fins de l'Université.

ARTICLE 1.25 – OBJECTIFS DE L'UNIVERSITÉ

1.25.1 Les buts de l'Université, tels qu'énoncés dans la Loi, sont :

(a) L'avancement de la connaissance et la diffusion du savoir.

(b) L'épanouissement de ses Membres sur le plan intellectuel, social, moral et physique et l'amélioration de la société.

1.25.2 Les Parties conviennent de coopérer à la poursuite de ces objectifs.

ARTICLE 1.30 – DÉFINITIONS

1.30.1 Pour les fins de la présente Convention collective, les termes suivants auront l'acception définie ci-dessous, sauf indication contraire :

(a) La Loi de l'Université Laurentienne de

Sudbury signifie la Loi de l'Université

Laurentienne de Sudbury, c'est-à-dire le chapitre 151 des Statuts de l'Ontario de l'année 1960, compte tenu des modifications apportées par le chapitre 154, 1961-1962.

(b) Université signifie l'Université Laurentienne de Sudbury.

(c) Employeur ou Conseil des gouverneurs signifie le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne, ou son mandataire, conformément aux dispositions de la Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury.

(d) Syndicat ou APPUL signifie l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne, celle-ci étant accréditée comme ayant seule le droit de négocier pour le compte des professeurs et bibliothécaires à temps plein et des professeurs et bibliothécaires à temps partiel de l'Université, conformément aux diverses décisions de la Commission des relations du travail de l'Ontario à ce sujet.

(e) Les Parties signifient le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne de Sudbury et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne.

(f) Sénat signifie le Sénat de l'Université

Laurentienne de Sudbury tel qu'il est constitué par la Loi de l'Université

Laurentienne de Sudbury.

(g) Recteur signifie le Recteur de l'Université

Laurentienne de Sudbury ou son mandataire.

(h) Vice-recteur aux études et provost signifie le

Vice-recteur aux études et provost de l'Université Laurentienne de Sudbury, ou son mandataire.

Convention collective 2011-14

(i) Doyen signifie le Doyen d'une faculté nommé en bonne et due forme ou son mandataire.

(j) Bibliothécaire en chef signifie la personne qui est responsable de la bibliothèque et des archives de l'Université.

(k) Faculté signifie tout regroupement identifié comme tel par le Sénat de l'Université avec l'approbation de l'Employeur, selon la Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury.

(l) Directeur signifie le Directeur d'un département d'enseignement, d'une école professionnelle ou de la bibliothèque.

(m) Membre ou Employé signifie un Membre de l'unité de négociation dont le Syndicat est le seul agent-négociateur accrédité comme tel, sauf là où le contexte le veut autrement.

(n) Les Membres du corps professoral à temps plein de l'Université signifient les employés nommés selon les modalités d'un contrat permanent, à l'essai, ou à durée limitée, en vue de remplir les fonctions suivantes (a) enseignement, y compris la supervision, les fonctions de bibliothécaire professionnel / la gestion des archives (b) travaux d'érudition et (c) les fonctions touchant la régie et l'administration de l'Université en vertu de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(o) À moins d'indications précises dans les articles pertinents de la présente Convention collective, les termes bibliothécaire professionnel et bibliothéconomie désignent respectivement les bibliothécaires et archivistes professionnels d'une part, et la bibliothéconomie professionnelle et la gestion professionnelle des archives d'autre part.

(p) Membre chargés de cours signifie un employé ayant jusqu'ici fait partie de l'unité de négociation établie par le certificat de la

Commission des relations du travail de l'Ontario daté du 28 mars 1994 et qui est maintenant Membre de l'unité de négociation provenant du regroupement de l'unité de négociation des enseignants à temps plein et de l'unité de négociation des professeurs à temps partiel.

(q) Les membres associés du corps professoral signifient les personnes externes à l'Université dont les travaux d'érudition ou les réalisations professionnelles méritent d'être associés avec l'Université. Les membres

Convention collective 2011-14 associés du corps professoral sont nommés pour une période définie comportant des privilèges précis et les travaux d'érudition de leur choix. Les membres associés n'ont pas de rang ou droit de vote sur les décisions prises par le Département/l'École.

(r) Année universitaire signifie la période de douze (12) mois qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin suivant et qui comprend les sessions d'automne, d'hiver et du printemps suivant l'annuaire de l'Université, même lorsque la session du printemps se prolonge au-delà du 30 juin.

(s) Session signifie l'un des deux semestres de la session d'hiver ou les deux (de septembre à décembre et de janvier à avril) ou la session de printemps (d'avril à juillet) suivant l'annuaire des cours affiché sur le site Web de l'Université Laurentienne.

(t) Crédits universitaires signifient le nombre de crédits accordés à un cours par le Sénat de l'Université et indiqués dans l'annuaire de l'Université Laurentienne.

(u) Les crédits universitaires qui contribuent à l'ancienneté des Chargés de cours sont les crédits accordés aux cours pour lesquels le nom du professeur à temps partiel figure sur la liste officielle des cours, les bulletins, les évaluations d'enseignement ou les lettres de nomination. Exclues sont les cours offerts par le Centre d'éducation permanente, à l'exception des cours qui ne sont pas offerts à distance mais sur un campus de l'Université Laurentienne.

(v) Famille immédiate signifie un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un parent, un fils ou une fille, par lien de sang, d'adoption, de mariage ou de relation de conjoint de fait.

(w) Un conflit d'intérêt signifie une situation où une personne a la possibilité de bénéficier d'une décision qui vise un membre de sa famille immédiate ou qui vise quelqu'un avec qui la personne a actuellement ou a eu dans le passé une relation de nature intime et/ou financière et/ou d'affaires, y inclus une relation étudiant-superviseur ou toute autre relation actuelle ou passée, et que cette possibilité de bénéficier est en conflit ou semble être en conflit avec la responsabilité de la personne envers l'Université et comporte un conflit d'intérêts actuel, apparent et/ou perçu.

(x) Comité du corps professoral de la faculté signifie CCPF/CCPLF/CBAP

ARTICLE 1.35 – COPIES

- 1.35.1 L'Employeur s'engage à fournir gratuitement à chaque Membre du Syndicat, dans les trente (30) jours qui suivent l'approbation de la traduction de la Convention collective par les comités respectifs de négociation, une copie papier de ladite Convention collective dans les deux langues officielles, et sur demande, aux Chargés de cours pendant les trois (3) années précédentes.
- 1.35.2 L'Employeur s'engage également à fournir sans frais une copie de la présente Convention collective, au plus tard lors de l'offre d'emploi, à chaque personne nouvellement nommée et qui relèvera de l'unité de négociation.
- 1.35.3 Si l'une des Parties demande d'autres copies, la Partie requérante est responsable des coûts.

RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT

ARTICLE 2.10 – RECONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR

2.10.1 Composition

L'Université Laurentienne de Sudbury doit son existence au chapitre 151 des Statuts de la province d'Ontario de l'année 1960, avec les modifications apportées en 1961-62 au chapitre 154.

2.10.2 Droits

Le Syndicat reconnaît que l'Employeur retient, possède et continue d'exercer tous les droits, fonctions, pouvoirs, privilèges, et toute l'autorité dont il jouissait selon les dispositions de la Loi constitutive avant le passage de la présente Convention collective avec le Syndicat, mais selon les limites spécifiques de cette Convention collective ou les modifications de la Loi. L'Employeur accepte d'exercer ses droits, fonctions, privilèges et son autorité en respectant les dispositions de la présente

Convention collective.

ARTICLE 2.15 – RECONNAISSANCE DE L'UNITÉ DE
NÉGOCIATION

2.15.1 L'Employeur reconnaît que le Syndicat est l'agent négociateur exclusif des unités de négociation selon les dispositions des certificats de la Commission des relations du travail de l'Ontario datés du 9 juillet 1979, du 28 mars 1994 et du 31 octobre 1995 (qui se trouvent en annexe de ce protocole d'entente) et de tout amendement à ces certificats.

ARTICLE 2.20 – EMPLOI DE PERSONNES QUI NE SONT
PAS MEMBRES

2.20.1 Il est convenu que, sauf dans les cas prévus plus loin au présent article, l'Employeur n'embauche pas de personnes qui ne soient pas Membres du Syndicat comme enseignants ou bibliothécaires.

L'appartenance à l'unité de négociation est définie à l'article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation.

2.20.2 Malgré la règle générale énoncée à la clause 2.20.1 ci-dessus, rien dans cette Convention collective n'empêche l'Employeur d'attribuer une charge d'enseignement aux personnes qui, selon les dispositions des certificats de la Commission des relations du travail de l'Ontario indiqués dans l'article

2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation, ne peuvent pas faire partie de l'unité de négociation en raison de leur fonction. Le Syndicat adoptera une attitude raisonnable lors de la négociation de lettres d'entente en vue de permettre l'attribution occasionnelle d'une charge d'enseignement aux

Convention collective 2011-14 personnes qualifiées qui occupent un poste supérieur dans l'administration de l'Université et dont les fonctions officielles pourraient raisonnablement être considérées comme étant incompatibles avec celles d'un Membre du Syndicat.

2.20.3 Selon les dispositions du Certificat de la Commission des relations de travail de l'Ontario, les professeurs et bibliothécaires invités ou participant à un échange peuvent travailler à l'extérieur de l'unité de négociation.

2.20.4 Nonobstant la clause 2.20.3 ci-dessus, les personnes qui ne sont pas membres de l'unité de négociation ne doivent pas participer aux décisions du Département/de l'École touchant le personnel, sauf ainsi qu'il est stipulé dans la présente

Convention collective.

ARTICLE 2.25 – ADMINISTRATEURS UNIVERSITAIRES SUPÉRIEURS

2.25.1 Sélection

Tout en se réservant le droit de nommer les administrateurs universitaires supérieurs, y compris le Recteur, l'Employeur convient qu'il est à la fois utile et désirable de les nommer après consultation des Membres, des Départements/Écoles et des

Divisions, et convient de suivre les processus de sélection et de nomination qui ont été approuvés par le Conseil des gouverneurs et le Sénat. Dans les cas où les candidats aux postes supérieurs de l'administration universitaire viennent de l'extérieur, ils sont nommés au rang approprié à leurs titres et en accord avec les critères établis à l'article 5.20 –

Nomination et renouvellement de contrat.

2.25.2 Révocation

L'Employeur est tenu de considérer toute plainte sérieuse au sujet d'un administrateur supérieur et de prendre les mesures qui s'imposent, en envisageant jusqu'à la révocation. Il est entendu que si la majorité des Membres de l'unité de négociation ressortissant de l'administrateur en cause se prononcent peu satisfaits de sa direction, ceci constitue aux yeux de l'Université un exemple de plainte grave.

2.25.3 Réintégration dans l'unité de négociation

(a) Les administrateurs supérieurs qui, en cette qualité, sont exclus de l'unité de négociation, redeviennent Membres de l'unité de négociation dès qu'ils cessent d'être administrateurs par suite de leur démission, retraite ou révocation ou du fait que leur poste est éliminé ou déclaré excédentaire.

(b) Les Membres faisant déjà partie d'un

Département/d'une École ne peuvent pas être

Convention collective 2011-14 déplacés pour faire place aux anciens administrateurs. S'il n'y a pas de poste vacant dans le Département/l'École en question, un poste supplémentaire ne peut pas être créé aux dépens d'un autre Département/École.

(c) Les Membres provisoirement exclus de l'unité de négociation pendant qu'ils sont administrateurs universitaires supérieurs bénéficient néanmoins de toutes les dispositions de la présente Convention collective comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être Membres.

(d) Les administrateurs universitaires supérieurs qui réintègrent l'unité de négociation sont considérés comme Membres enseignant pour la première fois (aux termes de l'alinéa 5.40.8

(d) de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire) et reçoivent des charges d'enseignement ou de travail de bibliothèque en rapport avec les pratiques en vigueur dans leurs Départements/Écoles respectifs.

2.25.4 Membres affectés à des fonctions administratives supérieures à titre intérimaire

(a) L'Université peu de temps à autre nommer des Membres de l'unité de négociation pour remplir des fonctions administratives supérieures à titre intérimaire.

Dans ces conditions, ces Membres n'ont aucune compétence en matière de personnel.

(b) S'il s'agit d'une période de deux (2) mois ou plus, le remplaçant investi d'une responsabilité totale cesse d'être Membre de l'unité de négociation pendant l'intérim et est payé au prorata.

2.25.5 Relations entre les administrateurs universitaires supérieurs et les Départements/Écoles

Les administrateurs universitaires supérieurs sont considérés comme Membres de plein droit des Départements/Écoles où ils exercent comme enseignant ou bibliothécaire professionnel, sous réserve qu'ils ne peuvent pas participer aux décisions du Département/de l'École sur les questions de personnel.

ARTICLE 2.30 – LA PRATIQUE COURANTE

2.30.1 Avant de modifier ou de terminer des conditions d'emploi non couvertes par la Convention collective mais dont jouissent la totalité des Membres de l'unité de négociation (ou l'un des groupes), l'Employeur

Convention collective 2011-14 s'engage à aviser le Syndicat d'une telle modification ou cessation.

2.30.2 Il est entendu que le Syndicat aura l'occasion de faire une démarche auprès de l'Employeur par l'intermédiaire du Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective avant que les changements dont il est question à la clause 2.30.1 ci-dessus soient effectués; après quoi l'Employeur a le droit de passer à l'action, pourvu que la modification ou la cessation soit urgente et raisonnable.

ARTICLE 2.35 – MODIFICATIONS AU STATUT LÉGAL DE L'UNIVERSITÉ

2.35.1 Modification de la Loi constitutive

Avant de soumettre à l'Assemblée législative de la province de l'Ontario tout projet visant à modifier la Loi de 1960 constituant l'Université Laurentienne de Sudbury, l'Employeur consultera le Syndicat.

2.35.2 Fusion, consolidation, intégration ou expansion de l'Université

(a) En cas de fusion, d'intégration ou de transfert de juridiction, les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario s'appliquent, en particulier les articles 62 et 63.

(b) La présente Convention collective lie les cessionnaires de l'Université ou du Syndicat.

ARTICLE 2.40 – DROITS ET PRIVILÈGES DU SYNDICAT

2.40.1 (a) L'Employeur consent à affecter à l'usage du

Syndicat un bureau équipé dans une aire d'enseignement de l'Université.

(b) L'Employeur accepte de mettre à la disposition du Syndicat la salle L-303 (à l'exclusion de la salle L-305) en tant que salon réservé à l'usage des Membres, des administrateurs supérieurs et de leurs invités.

2.40.2 Il est convenu que le Syndicat peut utiliser le service de courrier interne de l'Université. Comme par le passé, le Syndicat est responsable des frais du courrier extérieur.

2.40.3 L'Employeur permet au Syndicat de se servir des locaux universitaires comme salles de réunion selon les mêmes conditions que les autres organisations universitaires.

2.40.4 L'Employeur autorise le Syndicat à utiliser les services d'imprimerie et d'informatique de l'Université ainsi que l'équipement audiovisuel au même titre que

Convention collective 2011-14 les autres usagers de l'Université, pourvu que les services en question soient disponibles.

2.40.5 L'Employeur continue de porter à un compte mensuel, payable sur présentation, les frais encourus par le Syndicat.

2.40.6 Le Syndicat peut demander avant le 8 mai que les

Membres soient dispensés, dans l'année suivante, par le Doyen/Bibliothécaire en chef d'un maximum de douze (12)

crédits d'enseignement, ou de l'équivalent dans le cas de la Bibliothèque, au cours d'une année universitaire. Ces

demandes ne seront pas refusées sans raison. Au cours d'une année universitaire, les réductions autorisées de la charge d'enseignement ne dépassent pas trente-six (36) crédits au total.

S'il est nécessaire, sur la recommandation du

Doyen/Bibliothécaire en chef et en consultation avec le Département/l'École, de confier à un remplaçant les fonctions dont un Membre a été dispensé, le

Syndicat rembourse à l'Employeur le maximum d'un

(1) paiement de Chargé de cours par réduction demandée équivalant à six (6) crédits, sur la base de l'échelle de traitement des Membres chargés de cours sans statut prioritaire, tel qu'indiqué à l'article

4.55 – Taux de rémunération pour les Membres chargés de cours.

Si un remplacement n'est pas nécessaire, le

Syndicat rembourse cependant à l'Employeur le maximum d'un (1) paiement de Chargé de cours par réduction demandée équivalant à six (6) crédits, sur la base de l'échelle de traitement Membres chargés de cours sans statut prioritaire, tel qu'indiqué à l'article 4.55 – Taux de rémunération pour les

Membres chargés de cours et dans ce cas, ce montant est transféré par l'Employeur aux

Départements/Écoles affectés par les réductions de la charge d'enseignement, montant que le

Département/l'École utilise de façon appropriée et généralement acceptée par les règlements universitaires.

Le paiement à l'Employeur est effectué par le

Syndicat dans les trente (30) jours ouvrables après qu'elle a été informée de la façon dont les fonds sont utilisés. Si les fonds servent à assurer un remplacement, le Syndicat est informé du nom de l'enseignant et du titre du cours à donner, ou son équivalent dans le cas de la bibliothèque.

2.40.7 Le Syndicat a en tout temps le droit d'avoir recours à l'aide de représentants de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université et de l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario. Ces représentants et tout autre représentant ou conseiller dûment nommé par le Syndicat ont accès aux lieux de l'Université Laurentienne pour consulter les Membres, les

Convention collective 2011-14 représentants du Syndicat ou l'Employeur. Les représentants nommés par le Syndicat participent aux discussions ou aux négociations avec les représentants de l'Employeur après que le Syndicat a informé l'Employeur qu'ils sont habilités à y participer.

2.40.8 Le Président du Syndicat, ou son mandataire, et un deuxième Membre désigné par le Président du Syndicat continuent d'être membres du Conseil des gouverneurs, sans pour autant avoir le droit de vote.

2.40.9 Le Président du Syndicat, ou son mandataire, continue d'être membre sans droit de vote du Comité des finances du Conseil des gouverneurs.

2.40.10 L'Employeur consent à poursuivre la pratique actuelle en ce qui concerne la réduction de la charge de travail d'un Membre pour des tâches au sein du Syndicat, à condition que ces pratiques soient connues et raisonnables.

2.40.11 Le Syndicat conserve le nombre actuel de membres au Comité consultatif sur les services de sécurité soit un (1).

2.40.12 Le Président du Syndicat, ou son mandataire, et deux (2) Membres désignés par le Président du Syndicat, continuent d'être membres ayant droit de vote au Comité des pensions de l'Université. En raison de l'importance des pensions, particulièrement des questions de fond, le Conseil du Syndicat se réserve le droit de ratifier les recommandations de ses représentants.

ARTICLE 2.45 – RETENUE DES COTISATIONS

2.45.1 L'adhésion au Syndicat n'est pas une condition d'emploi. Sauf indication contraire ci-dessous, il est prévu que tant que la présente Convention collective reste en vigueur, l'Employeur retient du traitement mensuel de chaque Membre de l'unité de négociation une somme représentant la cotisation mensuelle, ou d'autres sommes perçues à des fins générales et payables sous forme de mensualités par les Membres du Syndicat ainsi qu'il est prévu dans les Statuts et Règlements du Syndicat.

L'autorisation certifiée conforme est transmise par le Syndicat à l'Employeur.

2.45.2 Au moment de l'entrée en vigueur de la Convention collective, le Syndicat est tenue d'aviser l'Employeur par écrit du montant de la cotisation mensuelle; le

Syndicat doit ensuite, par écrit, maintenir l'Université au courant des changements éventuels touchant les mensualités.

L'avis concernant ces changements doit être donné au moins trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification. Le Syndicat s'engage à limiter le nombre de changements à la

Convention collective 2011-14 cotisation à trois (3) par an.

2.45.3 Sauf indication contraire, les mensualités ainsi retenues doivent être remises au Syndicat le quinze (15) du mois suivant la date où les retenues ont été effectuées, ainsi qu'une liste indiquant les noms des Membres du Syndicat dont les cotisations ont été retenues et le montant individuel des cotisations de chaque Membre. L'Employeur doit annexer à cette liste le nom de tous les Membres qui ont cessé d'être employés par l'Université.

2.45.4 Dans le cas où un Membre de l'unité de négociation aura obtenu de la Commission des relations du travail de l'Ontario, conformément à l'article 47 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario, un ordre dispensant ledit Membre de l'obligation de payer au Syndicat des cotisations ou autres mensualités par suite de ses convictions ou de ses croyances religieuses, l'Employeur doit retenir une somme égale à la cotisation ou autre mensualité exigée par le Syndicat à des fins générales et la remettre, au nom du dit Membre, au Fonds de Bourses de l'Université.

2.45.5 Au cas où le Syndicat reçoit par erreur des cotisations auxquelles il n'a pas droit, s'il s'agit d'un employé qui n'est pas Membre du Syndicat, ou dans le cas contraire, si le montant retenu est excessif, le Syndicat convient de rembourser ou de créditer, suivant le cas, l'employé de la somme indûment retenue. Le Syndicat tient l'Université indemne et prend le fait et cause de l'Université dans les éventuelles actions en justice qui pourraient être intentées contre l'Université par suite d'autorisation fautive de précompte et du refus de la part du Syndicat de rembourser l'employé dans les soixante (60) jours suivant la déposition de sa plainte.

2.45.6 L'Université est tenue d'indiquer à chaque Membre du Syndicat, sur son feuillet d'impôt T4 ou dans un document à part, le montant des cotisations qui ont été retenues de son traitement, en vertu du présent article.

ARTICLE 2.50 – INFORMATION

2.50.1 Les deux parties reconnaissent que leurs buts communs, indiqués à l'article 1.20 – Objectifs de la Convention collective, ne sont réalisables qu'à condition d'avoir toutes deux accès à l'information nécessaire à la négociation et à l'application de la présente Convention collective. Les deux parties s'engagent à faire preuve de discrétion professionnelle en utilisant ces renseignements qui sont présentés sur copie papier et, si possible, en format électronique.

2.50.2 À cette fin, l'Employeur s'engage à fournir au Syndicat les renseignements suivants aux moments indiqués :

- (a) Chaque année, en octobre et février, une liste (copie papier et format électronique) précisant le nom, le sexe, la date de naissance, la langue, l'unité, la faculté/bibliothèque, le campus, le rang (s'il y a lieu), le salaire réel et le salaire nominal, le type de nomination (permanente, à l'essai ou à durée limitée), la date de nomination et la fin de la nomination (s'il y a lieu), les années de service, le plus haut diplôme, l'année du plus haut diplôme, la date de nomination au rang actuel et le type de congé actuel (le cas échéant) de chaque membre à plein temps de l'unité de négociation.
- (b) Chaque année, en octobre, février et mai, une liste (copie papier et format électronique) précisant le nom, le salaire, le statut prioritaire et les cours donnés qui comptent envers l'ancienneté des chargés de cours de tous les membres de l'unité de négociation en emploi pendant l'année universitaire en cours.
- (c) Chaque année, en octobre, une liste (copie papier et format électronique) de toutes les nominations à durée limitée, de même que les raisons de ces nominations classées conformément aux alinéas 5.20.10 (a) à (e) de l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.
- (d) Chaque année, en octobre et février, une liste (copie papier et format électronique) précisant le nom des membres à plein temps et le nombre de crédits et cours qu'ils donnent, y compris les cours de formation à distance, dans le cadre de leur charge normale d'enseignement.
- (e) Chaque année, en octobre, février et mai, une liste (copie papier et format électronique) précisant le nom des membres chargés de cours et des membres à plein temps ainsi que le nombre de crédits et de cours de formation à distance qu'ils donnent en plus de leur charge normale d'enseignement.
- (f) Chaque année, en octobre, février et mai, une liste (copie papier et format électronique) précisant le nom des membres à plein temps de l'unité de négociation et les cours qu'ils donnent en surcharge ou les services professionnels de bibliothécaire qu'ils rendent ainsi que le montant de la rémunération pendant le trimestre universitaire actuel.

Convention collective 2011-14

(g) Chaque année, en octobre, février et mai, une liste (copie papier et format électronique) précisant le nom des personnes non syndiquées et les cours qu'ils donnent en surcharge/les services professionnels de bibliothécaire qu'ils rendent ainsi que le montant de la rémunération pendant le trimestre universitaire actuel.

(h) Chaque année, en octobre et février, une liste

(copie papier et format électronique) précisant le nom de tous les membres à plein temps dégagés de l'enseignement ou du travail pendant l'année universitaire en cours ainsi que la raison du dégagement et le montant accordé.

(i) Chaque année, en octobre, un relevé du nombre de membres à plein temps de l'unité de négociation qui n'ont pas dépensé toute l'allocation professionnelle mise à leur disposition en vertu de l'article 6.45 –

Dépenses de perfectionnement professionnel et la somme totale des fonds non dépensés en date du 30 juin de l'année précédente.

(j) Dans les quinze (15) jours suivant la réception des lettres de nomination de tous les nouveaux membres à plein temps du corps professoral qui acceptent un poste à l'Université à la suite de la signature par les deux parties de la présente Convention collective, on présentera au Syndicat une copie de ces lettres.

(k) Dans les quinze (15) jours suivant la réception des lettres de nomination de tous les chargés de cours qui acceptent un poste à l'Université à la suite de la signature par les deux parties de la présente Convention collective, on présentera au Syndicat une copie de ces lettres.

(l) Une copie des contrats de tous les membres du corps professoral à qui on a accordé un congé sabbatique ou un autre congé. Ces contrats doivent être présentés au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant l'acceptation du membre.

(m) Une copie des contrats de brevet et de droits d'auteur en vertu de l'Article 6.30 – Brevets ainsi que de l'article 6.35 – Droits d'auteur.

(n) En octobre chaque année, le total de l'affectation réservée aux salaires et le traitement médian pour :

(i) les cadres supérieurs;

- (ii) les membres à temps partiel du personnel non syndiqué selon l'unité;
- (iii) les autres membres non syndiqués faisant de l'enseignement ou de la recherche; et
- (iv) les membres du personnel non syndiqué de la Bibliothèque.
- (o) Un exemplaire de la liste principale des cours et des mises à jour à cette liste lorsqu'elles sont effectuées.
- (p) Un exemplaire des états financiers annuels vérifiés de même que les tableaux complémentaires, après que ceux-ci sont approuvés par le Conseil des gouverneurs.
- (q) Un exemplaire des données sur l'équité en emploi, y compris le nombre de femmes et d'hommes ayant demandé des postes annoncés ainsi que le sexe, le plus haut diplôme obtenu et les années d'expérience de chaque candidat convoqué en entrevue. Ces renseignements sont présentés au Syndicat avant le 30 septembre chaque année.
- (r) Un exemplaire des annonces de postes d'enseignement est envoyé au Syndicat après qu'elles sont approuvées par le Bureau du Vice-recteur aux études et provost.
- (s) Un exemplaire de tous les envois de l'Employeur aux membres qu'il faut envoyer en même temps au Syndicat.
- (t) Un exemplaire de tous les procès-verbaux, rapports actuariels et rapports des avantages sociaux du Comité des pensions et du Comité des avantages sociaux.
- (u) Trente (30) jours après la signature de cette convention collective, un exemplaire de toutes les ententes d'articulation en vigueur entre l'Employeur et tout établissement d'enseignement public ou privé.
- (v) Un exemplaire de toutes les nouvelles ententes d'articulation entre l'Employeur et les établissements d'enseignement public ou privé dans les trente (30) jours suivant la signature de telle entente.

2.50.3 Le Syndicat s'engage à présenter les documents ci-dessous à l'Employeur :

- (a) Un exemplaire des déclarations ou démarches faites ou devant être faites

Convention collective 2011-14 publiquement par le Syndicat.

(b) Un exemplaire à jour des statuts du Syndicat.

(c) Une liste à jour des membres du conseil de direction du Syndicat.

2.50.4 Tout membre qui ne l'a pas déjà fait est tenu de remettre sur demande un (1) exemplaire de son acte de naissance (ou d'un autre document analogue attestant la date de naissance) au Service des ressources humaines.

2.50.5 Il est entendu que le présent article ne doit pas être interprété de façon à exiger de l'une ou l'autre des parties la divulgation d'information confidentielle relative aux relations de travail.

2.50.6 Tout en l'informant de la nature de l'information demandée ou présentée, chacune des parties s'engage à informer l'autre si, d'après les dispositions de la loi ou sur la demande d'un organisme gouvernemental, certaines données statistiques au sujet des membres sont divulguées. Sauf lorsqu'astreint par la loi, l'Employeur convient de ne pas divulguer sous forme globale, à une personne, un organisme ou un établissement quelconque, des données statistiques concernant les membres qui pourraient révéler leur identité, sans avoir obtenu au préalable l'accord par écrit du Syndicat.

2.50.7 Chaque partie choisira une (1) personne qui sera chargée de coordonner l'échange de renseignements et de faire la liaison entre les deux parties.

2.50.8 Aucune disposition du présent article n'empêche l'une ou l'autre des parties de demander à l'occasion des renseignements supplémentaires. Les deux parties s'engagent à faire suite à de telles demandes raisonnables.

ARTICLE 2.55 – CORRESPONDANCE

2.55.1 Conformément à l'article 113 de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario, et sauf disposition contraire expresse de la présente Convention collective, il suffit, pour les besoins de notification selon les conditions de la présente Convention collective, de communiquer par écrit avec la personne désignée en utilisant soit le courrier interne, soit Postes Canada, ou encore en livrant personnellement à domicile et en obtenant un reçu en bonne et due forme.

2.55.2 La correspondance officielle, y compris les avis, à l'intention du Syndicat doit être adressée au président du Syndicat ou à son représentant.

2.55.3 La correspondance officielle, y compris les avis, à

Convention collective 2011-14 l'intention de l'Employeur, doit être adressée au Vice- recteur aux études et provost.

ARTICLE 2.60 – COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE SUR

L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

2.60.1 Le Président du Syndicat et le Vice-recteur aux études et provost ou leurs représentants respectifs doivent assurer la liaison entre les deux Parties, comme l'exige cette Convention collective, ainsi que coordonner et échanger des renseignements, comme prévu à l'article 2.50 – Information.

2.60.2 Si l'une des Parties le juge nécessaire, son représentant peut être accompagné d'un (1) ou de plusieurs conseillers.

2.60.3 De temps à autre, les Parties sont autorisées à conclure un protocole d'entente concernant la Convention collective. De même, les Parties peuvent autoriser d'autres représentants, en plus du Vice- recteur aux études et provost et du Président du Syndicat, à signer ces protocoles d'entente.

2.60.4 Les Parties conviennent de former un Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective composé des trois (3) représentants de chaque partie que voici : le Président du Syndicat et le Vice-recteur aux études et provost ou leurs représentants respectifs, un (1) dirigeant du Syndicat, un (1) Doyen nommé par le Vice-recteur aux études et provost et une (1) personne nommée par chaque partie.

2.60.5 Objectifs du Comité :

(a) Entretenir et développer un esprit de coopération et de respect mutuel entre les Parties.

(b) Faciliter l'amélioration des relations de travail entre l'Employeur, le Syndicat et ses Membres.

(c) Discuter, étudier et faire des recommandations aux Parties sur des questions qui concernent l'une ou l'autre.

2.60.6 Le comité se réunit une fois en novembre, une fois en février et en d'autres temps si les deux Parties conviennent de la nécessité de convoquer une réunion.

2.60.7 Un représentant de l'Employeur et un représentant du Syndicat assument la présidence du comité à tour de rôle. Le président du comité doit préparer et distribuer les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions.

2.60.8 Le comité détermine ses propres mécanismes, étant

Convention collective 2011-14 entendu que le quorum se compose d'au moins deux
(2) représentants de chaque Partie.

2.60.9 Le comité n'a aucun pouvoir d'augmenter ou de modifier les termes de la présente Convention collective.

18 de 243

CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.10 – LIBERTÉ ACADÉMIQUE

3.10.1 En plus des droits de citoyen que leur confèrent les lois, les membres jouissent de la liberté académique, à savoir le droit de chercher la vérité, la connaissance et la compréhension et d'exprimer librement leurs opinions. À titre d'établissement, l'Université et l'ensemble de ses chercheurs se doivent de protéger et de défendre la recherche du savoir et de la vérité par toutes les personnes œuvrant sous ses auspices, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'enseignement, de la bibliothéconomie, ou comme étudiant. Ils sont libres de faire des recherches et d'en publier les résultats, d'enseigner, de discuter et de critiquer tant l'Université que la société qu'elle sert.

3.10.2 La liberté académique comporte l'obligation de fonder la recherche et l'enseignement sur une recherche responsable de la vérité et de la connaissance. Cette liberté oblige celui qui en jouit de s'acquitter de ses responsabilités envers ses collègues et les étudiants. Il doit reconnaître le travail des autres et accepter la responsabilité de ses convictions et paroles. La liberté académique ne confère pas l'immunité judiciaire.

3.10.3 Pour assurer la liberté académique dans l'établissement, il est essentiel d'observer des principes et pratiques de gouvernance collégiale. Les membres ont le droit de siéger et d'être représentés aux corps administratifs conformément à leur rôle d'accomplir la mission éducative et de recherche de l'Université.

3.10.4 Les Parties conviennent de protéger, dans la mesure du possible, la nature privée des renseignements (format papier ou électronique) que possèdent les membres ou se rapportant à eux de manière personnelle, ou les deux.

ARTICLE 3.15 – ABSENCE DE DISCRIMINATION, DE
HARCÈLEMENT OU D'INTIMIDATION

3.15.1 L'Employeur reconnaît la nécessité d'un milieu de travail sans discrimination ni harcèlement, y compris l'intimidation. Dans ce but, l'Employeur a mis en place un Bureau des droits de la personne ayant à sa tête un Conseiller en droits de la personne. Le

Syndicat reconnaît la « Politique pour un milieu respectueux de travail et d'étude » de l'Employeur.

L'Employeur suit cette politique lorsqu'il s'occupe de tout incident où il y a allégation de discrimination, de harcèlement ou d'intimidation à l'Université

Laurentienne.

3.15.2 Le Syndicat veille et contribue à l'application des règlements qui protègent les employés et la

Convention collective 2011-14 communauté universitaire contre la discrimination et le harcèlement (y inclus l'intimidation).

3.15.3 (a) Il est convenu par les deux Parties que les

Membres ne peuvent pas faire l'objet de discrimination, de harcèlement, d'intimidation, d'ingérence, de restriction ni de coercition en ce qui concerne les traitement, rang, nomination, promotion, permanence, renouvellement de nomination, licenciement, congés, avantages sociaux, ou sur toute autre question relevant de la présente

Convention collective, en raison de l'âge (sauf pour la retraite, comme il est prévu dans la présente Convention collective ou la législation), la race, la langue (sauf si le manque de compétence dans une langue donnée nuirait incontestablement à l'exécution des fonctions requises), la croyance, la couleur, l'ascendance, l'origine ethnique ou le groupe culturel, l'origine nationale, l'affiliation ou l'opinion politique ou religieuse, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, les relations familiales, le style de vie ou le comportement personnel ou social, l'appartenance au clergé ou à la laïcité, un handicap (sauf dans le cas d'une condition physique, émotive ou mentale qui empêcherait incontestablement l'exécution des fonctions requises).

(b) Il est toutefois convenu par les deux Parties qu'aucun Membre ou aucune personne qui agit comme préposé de l'Université ne peut participer à des discussions formelles ou à un vote ayant trait à la durée ou aux conditions d'embauche d'un membre de sa famille immédiate selon la définition donnée dans l'article 1.30 – Définitions.

3.15.4 La sélection de la personne la plus compétente pour combler un poste ayant fait l'objet d'une annonce approuvée formellement par le Vice-recteur aux études et provost en collaboration avec le

Département/l'École ne constitue pas un cas de discrimination.

3.15.5 Dans le cas de l'évaluation de candidats en vue d'une nomination, d'un renouvellement de nomination, de la permanence ou d'une promotion, les critères utilisés ne doivent pas être systématiquement discriminatoires contre les membres de groupes désignés et feront périodiquement l'objet d'une révision pour veiller à ce que les travaux effectués principalement par les membres de groupes désignés ne soient pas sous- estimés.

3.15.6 Un Membre ne subira aucune discrimination à cause de son adhésion ou de sa participation au Syndicat ni de son refus d'adhérer ou de participer au Syndicat.

3.15.7 Cet article n'exclut aucune mesure visant la représentation équitable des groupes désignés visés par la politique d'égalité d'emploi dans la communauté universitaire.

ARTICLE 3.20 – MILIEU DE TRAVAIL

3.20.1 L'Employeur reconnaît sa responsabilité d'offrir et de maintenir des installations, services et conditions de travail qui favorisent l'exercice efficace des fonctions des membres à plein temps telles que définies à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Compte tenu des ressources financières de l'Université, l'Employeur détermine comment et dans quelle mesure il offre les installations et services aux membres. De plus, l'Employeur offre de façon juste et équitable à chaque membre à plein temps au moins un bureau individuel qui se ferme à clef et aux membres chargés de cours un bureau partagé qui se ferme à clef, ainsi que le mobilier de bureau ergonomique, l'éclairage et la ventilation appropriés. L'Employeur assure aussi la disponibilité d'une quantité raisonnable d'aires de travail, de services de secrétariat et d'autres services de soutien dont l'accès au téléphone, à l'ordinateur, à l'imprimerie, à la bibliothèque, aux services techniques et aux ressources pédagogiques et de recherche, ainsi qu'à un laboratoire au besoin.

L'Employeur paie toutes les dépenses qu'occasionne le déménagement des membres à l'intérieur de l'Université.

3.20.2 L'Employeur reconnaît l'importance d'offrir des espaces de travail bien conçus, sécuritaires et salubres et de laisser aux membres un rôle substantif en ce qui concerne leur milieu de travail, surtout les bureaux, locaux d'enseignement, ateliers, laboratoires et aires de recherche. Pour la durée de la présente Convention collective, l'Employeur accordera un budget de trente-cinq mille dollars (35 000 \$) par année aux fins d'approvisionnement en mobilier, postes de travail et équipement selon les recommandations du

Comité sur les espaces de travail. Ce comité sera formé de deux (2) membres nommés par le

Syndicat et de deux (2) membres nommés par l'Employeur. Aux fins du présent article, « le mobilier, les postes de travail et l'équipement » incluent, sans en exclure d'autres, les chaises, les bureaux, les tables informatiques, l'éclairage, les repose-pieds et les périphériques tels que les claviers, souris, filtres antireflet pour écran et appui-poignets, tous de très bonne qualité.

3.20.3 Tous les membres, y compris les retraités, obtiennent sur demande une carte-photo d'identité de la

Bibliothèque. Les nouvelles cartes sont gratuites, mais les cartes de remplacement, émises si nécessaire, coûtent quinze dollars (15 \$) chacune.

Les détenteurs reçoivent chaque année un autocollant de renouvellement.

3.20.4 Tous les quatre (4) ans, les membres reçoivent pour leur bureau « un ordinateur de base » tel que décrit par le Comité d'attribution des ordinateurs, raccordé à un réseau et à une imprimante réseau. L'entretien de ce matériel est fourni gratuitement aux membres et aux unités pendant quatre (4) ans. Le Comité d'attribution des ordinateurs est composé de deux (2) membres nommés par le Syndicat et deux (2) membres choisis par l'Employeur. Le Comité révisé et met à jour le plan de mise en œuvre de cette politique, y compris l'attribution et l'entretien des ordinateurs des membres chargés de cours, à raison d'au moins un (1) ordinateur de base dans chaque bureau partagé par ces ceux-ci.

3.20.5 Il faut offrir aux membres à plein temps un bureau privé qui se ferme à clef, à une distance raisonnable du bureau principal de l'unité. Seul le personnel autorisé de l'Université peut pénétrer dans le bureau d'un membre.

3.20.6 Tous les membres à plein temps qui enseignent à l'École des sciences de l'activité physique auront gratuitement un casier à l'extérieur de l'aire publique ainsi qu'un abonnement au centre. Tous les membres chargés de cours qui donnent des cours d'activité et des cours axés sur l'expérience à l'École des sciences de l'activité physique ont droit aux mêmes avantages pendant le ou les trimestres de leur emploi.

ARTICLE 3.25 – SANTÉ, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

3.25.1 L'Employeur se charge de pourvoir les employés d'un milieu propre à protéger leur santé, leur sécurité et leur sûreté pendant qu'ils s'acquittent de leurs fonctions. À ces fins, les Parties reconnaissent qu'elles sont tenues de respecter la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. de 1990, telle que modifiée et entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

L'Employeur convient de participer à la mise sur pied d'un Comité mixte de santé et de sécurité, lequel est mandaté pour considérer de façon indépendante les questions concernant la santé et la sécurité des employés et des étudiants. Ce Comité sera composé de deux (2) membres représentant tous les groupes syndiqués de l'Université dont l'APPUL, un membre représentant le Comité de sécurité des Sciences et du Génie, un représentant de l'Employeur, et il sera autorisé à coopter d'autres membres.

Ce Comité est chargé, entre autres d'examiner les

Convention collective 2011-14 opérations et les conditions physiques relativement à la santé, à la sécurité et à la sûreté dont il aura été saisi.

3.25.2 Le Syndicat est tenu de veiller et de contribuer à la mise en application des règles adoptées pour protéger la santé et la sécurité des employés et pour protéger les personnes et les locaux.

3.25.3 Les Membres qui ont motif de croire qu'une situation au travail présente un danger ont le droit de refuser un travail dangereux en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario et conformément à ses provisions.

ARTICLE 3.30 – BILINGUISME

3.30.1 Conformément aux dispositions de la Loi de l'Université Laurentienne, il incombe à l'Université de remplir son rôle d'établissement d'enseignement postsecondaire bilingue. L'Employeur et le Syndicat s'engagent à maintenir et à promouvoir les deux langues officielles, le français et l'anglais, ainsi que les deux cultures.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'Employeur et le Syndicat reconnaissent le rôle distinct et l'importante contribution des langues et cultures autochtones dans certains programmes de l'Université Laurentienne. En outre, l'Employeur et le Syndicat reconnaissent que dans l'ensemble de l'Université, les professeurs autochtones sont sous- représentés et conviennent, conformément à l'Article 5.30 – Initiative d'équité en matière d'emploi pour les autochtones, de mettre sur pied une

Initiative d'équité en matière d'emploi pour autochtones et de renoncer à l'exigence du bilinguisme français-anglais de façon à reconnaître aussi comme bilinguisme la connaissance et/ou l'étude confirmée d'une langue autochtone et d'une (1) des deux (2) langues officielles de l'Université

Laurentienne.

3.30.2 Conformément à l'engagement précisé dans la clause 3.30.1 ci-dessus, l'Employeur reconnaît le droit de tous les Membres de communiquer

(oralement ou par écrit) avec tous les Départements, les Écoles, et les unités de recherche et d'administration de l'Université dans la langue officielle de leur choix pour toute transaction officielle.

3.30.3 Les deux Parties ont le droit d'être entendues dans l'une ou l'autre des deux langues officielles et d'exiger la traduction de tout document officiel. Les

Membres ont le droit de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix.

3.30.4 Les Parties conviennent de faire tout leur possible pour fournir une traduction de documents, autres qu'officiels, si l'autre partie la demande.

3.30.5 (a) Un comité conjoint formé de deux (2) membres représentant l'Employeur et de deux (2) membres du Syndicat, répartis équitablement entre les deux langues officielles, est responsable de préparer les directives et les exigences de la compétence requise afin de permettre à chaque Membre de remplir les conditions du bilinguisme précisées dans leur lettre de nomination en vertu de la clause 5.20.8 de l'article 5.20 –

Nomination et renouvellement de contrat. Les recommandations du comité conjoint sont sujettes à l'approbation de l'Employeur et du

Syndicat. Le comité conjoint se réunit avant le

1er janvier 2009 et présente ses recommandations avant le 1er juillet 2009.

(b) L'Employeur s'engage à rendre disponible sans frais la formation linguistique, tout au long de l'année, aux niveaux débutant, intermédiaire et avancé afin de permettre aux

Membres : a) de remplir les conditions de bilinguisme précisées dans leur lettre de nomination en vertu de la clause 5.20.8 de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, b) de maintenir et de perfectionner leurs acquis.

(c) L'Employeur s'engage à faire connaître, à chaque année jusqu'à l'obtention de la permanence, l'exigence linguistique des deux langues officielles à tous les nouveaux

Membres afin de leur permettre de se préparer adéquatement à atteindre l'exigence linguistique requise pour l'obtention de leur permanence.

3.30.6 Les plans de cours du Membre du corps professoral, ses notes de cours de même que ses présentations (sous quelque forme que ce soit), qu'ils soient distribués, projetés ou diffusés sur quelque médium que ce soit, sont rédigés dans la langue du cours. Le

Membre s'assure aussi de mettre à la disposition des étudiants une liste terminologique dans la langue du cours si certaines lectures obligatoires ne sont pas dans cette langue.

ARTICLE 3.35 – CONFLIT D'INTÉRÊTS

3.35.1 Nul ne participe sciemment à une décision ayant trait à l'enseignement, à la recherche ou à l'administration universitaire – y compris les décisions ayant trait à des contrats ou à des transactions commerciales – qui l'avantage, qui affecte ou avantage une personne dont il peut obtenir des considérations financières ou qui affecte ou avantage une personne dont la situation est décrite dans l'article 1.30 – Définitions.

3.35.2 Lorsqu'une personne constate qu'elle a un conflit d'intérêts assez sérieux pour compromettre l'intégrité du processus décisionnel, cette personne doit

Convention collective 2011-14 déclarer la nature et la portée de l'intérêt aussitôt que possible, au plus tard lors de la réunion ou des réunions où le sujet est abordé, et cette personne :

- (a) se retire de la réunion où l'on discute du sujet;
- (b) ne participe à aucune autre discussion du sujet; et
- (c) ne participe pas au vote sur le sujet.

Dans les cas où il y a désaccord sur l'existence d'un conflit d'intérêts, le Vice-recteur aux études et provost ou son mandataire tranche la question et la décision s'en suivra. On peut contester ces décisions du Vice-recteur aux études et provost ou de son mandataire par la procédure de règlement des griefs.

3.35.3 Le présent article s'applique aux Membres de l'unité de négociation et aux représentants de l'administration.

ARTICLE 4.10 – DISPOSITIONS VISANT LES MEMBRES
CHARGÉS DE COURS

4.10.1 Les Parties reconnaissent que l'Université s'acquitte le mieux de sa mission si le corps professoral est constitué en grande partie de professeurs à temps plein, et qu'il n'est en général pas souhaitable de recourir à des nominations à temps partiel à la place des professeurs à temps plein.

4.10.2 Parallèlement, les Parties reconnaissent que grâce à leur expertise et à leur expérience pratique, les Chargés de cours ajoutent une dimension significative de diversité à l'enseignement, et que leur contribution doit être appréciée dans les procédures de gestion et de prise de décision, ainsi que dans le fonctionnement habituel de l'Université.

4.10.3 Les fonctions d'enseignant ou de bibliothécaire professionnel sont les seules qui puissent être attribuées à des Chargés de cours.

ARTICLE 4.15 – NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE
CONTRAT DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

Nomination des Membres chargés de cours de l'unité de négociation

4.15.1 Il appartient au Vice-recteur aux études et provost ou à son mandataire de nommer les Chargés de cours au nom de l'Employeur, sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, et du Département/de l'École en question. La recommandation peut être faite par le Département/l'École dans son ensemble ou par un comité constitué d'au moins trois (3) Membres.

4.15.2 Les Départements/Écoles maintiennent des listes de candidats que l'on consulte lors de la nomination de professeurs ou de bibliothécaires professionnels à temps partiel, et d'autres attributions de cours à l'extérieur du Département/de l'École. Les nominations peuvent ainsi se faire d'une façon rapide qui permet également de tenir compte de l'ancienneté et autres droits des Membres chargés de cours.

4.15.3 Les Membres chargés de cours dont le nom figure dans la liste de l'Université sont informés, par le 15 avril, des cours que leur(s) Département(s)/École(s) prévoient offrir au cours de toutes les sessions de l'année suivante. Cet avis indique clairement le/les cours et le type de cours prévus. Les Membres chargés de cours qui s'intéressent à enseigner un ou plusieurs des cours disponibles font parvenir au

Directeur du Département/de l'École une lettre de demande avant le 15 mai.

4.15.4 Avant les dates susmentionnées, il faut faire parvenir au Département/à l'École une lettre de demande d'emploi, un curriculum vitae à jour, un dossier d'enseignement à jour, ainsi que toute documentation pertinente à l'appui. Un simple avis suffit si une lettre de demande d'emploi a déjà été envoyée pour des sessions antérieures, mais le curriculum vitae et le dossier d'enseignement doivent être mis à jour.

4.15.5 Les Membres chargés de cours peuvent faire ajouter leur nom à la liste après les dates susmentionnées, mais dans ce cas l'ancienneté et autres droits ne peuvent être exercés.

4.15.6 Les Départements/Écoles ont également le droit, avant ou après les dates indiquées ci-dessus, de solliciter des demandes d'emploi, par voie d'annonce ou autre.

4.15.7 Lorsque les cours ne peuvent pas faire partie de la charge normale d'enseignement des Membres à temps plein, ces cours sont offerts par le

Département/l'École au moyen de contrats de surcharge ou de contrats de chargés de cours. Les Membres chargés de cours, les Membres à temps partiel (actuels et anciens), les professeurs retraités et tout autre candidat qualifié ont la possibilité de faire une demande pour obtenir l'un de ces contrats.

Lors de l'attribution des contrats, le Directeur du

Département/de l'École, après consultation du

Doyen/Bibliothécaire en chef approprié, applique les critères de statut prioritaire et d'ancienneté dans les clauses 4.15.12 à 4.15.21 ci-dessous, et pour les surcharges ceux de l'alinéa 5.40.6 (b) de l'article 5.40

– Charge de travail universitaire.

4.15.8 Chaque année au mois d'octobre, l'Employeur est tenu de communiquer aux Département/Écoles, au Syndicat et à la Bibliothèque, une liste des cours enseignés en surcharge pendant les deux (2) années universitaires précédentes par des Membres du corps enseignant à temps plein ou par des Membres chargés de cours. La liste paraîtra également dans le site Web des Ressources humaines de l'Université

Laurentienne. Les Départements/Écoles afficheront cette liste dans leurs sites Web respectifs. On considérera que tous les cours figurant sur la liste auront été affichés.

4.15.9 Lorsqu'il s'agit de nommer un Chargé de cours pour tout autre cours, une annonce est affichée par le Département/l'École, qui en fait également parvenir une copie au Syndicat. L'annonce paraît aussi dans le site Web des Ressources humaines de l'Université

Laurentienne. Les listes de noms de candidats restent ouvertes pendant les dix (10) jours ouvrables qui suivent l'annonce du poste par le

Département/l'École. On peut publier une annonce dans la presse locale pour tout cours non attribué.

4.15.10 Les Membres employés à temps plein qui désirent enseigner un cours relevant d'un Département/d'une École autre que la leur doivent suivre les mêmes procédures et respecter les mêmes délais que les Membres chargés de cours. L'attribution de ces cours est également régie par l'article 5.40 – Charge de travail universitaire et l'article 8.35 – Surcharges de travail.

4.15.11 Dans les cas exceptionnels où il faut nommer un professeur juste avant, ou même après le commencement d'un cours, et si le temps manque pour suivre à la lettre les procédures décrites ci-dessus, (par exemple en cas de maladie du Membre qui devait enseigner le cours, lorsqu'il faut ouvrir une section supplémentaire pour un cours ou si un Membre doit prendre un congé imprévu, etc.), il n'est pas nécessaire d'attendre que les dix (10) jours soient écoulés pour effectuer la nomination, mais l'Employeur s'engage à faire tous les efforts raisonnables pour ne pas violer les droits et tenir compte de l'ancienneté des Membres de la façon décrite ci-dessus. L'Employeur est tenu de signaler sur le champ le Syndicat chaque nomination faite dans ces conditions et d'en préciser les circonstances. La personne qui est ainsi nommée est tenue de fournir une lettre de demande et son curriculum vitae à jour.

Statut prioritaire des Membres chargés de cours

4.15.12 Un Membre chargé de cours reçoit le statut prioritaire pour un cours donné lorsqu'il est nommé pour une troisième (3e) année d'enseignement dudit cours.

Ces contrats de Chargés de cours ne s'appliquent pas nécessairement à des années universitaires consécutives, mais en aucun cas ne remontent à plus des six (6) années universitaires précédentes.

4.15.13 Les professeurs retraités sont considérés comme ayant acquis le statut prioritaire pour un cours en particulier, soit parce qu'ils ont enseigné ce cours pour la troisième (3e) année avec un contrat de Chargés de cours, soit parce qu'ils l'ont enseigné deux (2) fois comme partie de leur charge d'enseignement, et au moins une (1) fois avec de

Chargés de cours. Un tel contrat ou enseignement de Chargés de cours ne doit pas nécessairement avoir eu lieu pendant trois (3) années consécutives, mais en aucun cas ne peut remonter à plus des six (6) années précédentes.

4.15.14 Le nom des Chargés de cours ayant le statut prioritaire figure dans la liste du corps enseignant du Département/de l'École qui paraît dans l'annuaire de l'Université Laurentienne de l'année qui suit la nomination.

Ancienneté des Membres chargés de cours

4.15.15 Un Membre chargé de cours accumule des droits d'ancienneté pour le cours qu'il enseigne. Aux fins de cet article, il faut distinguer les cours enseignés en anglais des cours enseignés en français, et les crédits d'ancienneté sont comptés séparément pour chaque langue pour ce qui pourrait être considéré comme étant le même cours. Même au cas où un cours reçoit un autre nom ou un autre numéro ou s'il fait l'objet d'une révision, mais reste essentiellement le même cours, ou s'il est remplacé par un autre cours qui remplit la même fonction dans le programme du Département/de l'École, le statut d'ancienneté s'applique à ce nouveau cours.

4.15.16 Les Membres de Chargés de cours accumulent un droit d'ancienneté chaque fois qu'ils enseignent un cours. Les Membres enseignant un cours particulier plus d'une (1) fois par année universitaire accumulent un droit d'ancienneté chaque fois qu'ils enseignent ce cours. Ceci inclut les cours d'un (1) semestre et les cours enseignés à la session de printemps ou d'autres sessions de la même année universitaire.

4.15.17 Les Membres de Chargés de cours ayant le statut prioritaire et le plus d'ancienneté ont la priorité pour le renouvellement de leur nomination, sous réserve de notification de ce droit pour un semestre donné, comme indiqué ci-dessus. Durant les sessions d'automne, d'hiver et de printemps, l'utilisation du droit d'ancienneté se limite à une section par semestre pour chaque cours pour lequel le Membre détient un droit d'ancienneté. (Ces droits sont également régis par les restrictions décrites dans la clause 4.25.3 de l'article 4.25 – Charge de travail des Membres chargés de cours.)

4.15.18 Le nombre d'années d'ancienneté est le nombre d'années à partir de 1984 pour lesquelles un Membre a droit à l'ancienneté. Il incombe au Membre d'établir le nombre de ses années d'ancienneté avant la date limite d'inscription sur la liste des candidats pour une session donnée. Le Membre est tenu de présenter certaines preuves à l'appui, par exemple lettres de nomination, bulletins de paie, annuaires de l'Université et du Centre d'éducation permanente, évaluations de cours, relevés de notes, lettres administratives se rapportant au cours, etc. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef dont relève le cours en question peut fournir sur demande une confirmation écrite du nombre d'années d'ancienneté déclaré.

4.15.19 Au cours des années universitaires où sa nomination n'est pas renouvelée, le Chargé de cours conserve ses droits d'ancienneté, sans les augmenter. Il perd cependant tous ses droits d'ancienneté si on ne lui offre pas de renouvellement de contrat pendant trois

(3) années consécutives.

4.15.20 Toutefois, le Chargé de cours perd ses droits d'ancienneté s'il enlève son nom de la liste de candidats, ou s'il refuse une nomination deux (2) années de suite.

4.15.21 Néanmoins, un Chargé de cours peut enlever son nom de la liste de candidats pendant deux (2) années consécutives au maximum, à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant, ou pour poursuivre des études supérieures à temps plein ou à temps partiel, ou en vertu de l'article 7.40 – Congé non rémunéré. La demande se fait pour une (1) année à la fois et est accordée dans des limites raisonnables. Dans ces cas, le droit d'ancienneté augmente en fonction des années d'absence.

Offres écrites de nomination pour Membres chargés de cours

4.15.22 Les Parties conviennent que les offres de nomination seront envoyées aux Chargés de cours le plus tôt possible avant le commencement des cours. Sauf pour les cas dont il est question dans la clause

4.15.11 ci-dessus, l'Employeur s'efforce d'envoyer les offres de nomination avant les dates suivantes : le 15 juillet pour la session d'automne, le 15 novembre pour la session d'hiver et le 15 mars pour la session de printemps.

Chaque offre de nomination doit préciser le ou les numéros de cours, le nombre de crédits, les conditions d'emploi, dont le salaire, les avantages sociaux, les droits d'ancienneté des Membres chargés de cours et, le cas échéant, les conditions d'annulation.

4.15.23 Un exemplaire de la Convention collective actuelle doit accompagner toute offre d'emploi, sauf si l'auteur de la demande en possède déjà un.

4.15.24 Une copie de chaque offre d'emploi dûment acceptée doit être aussitôt envoyée au Syndicat.

Griefs touchant les décisions en matière de nominations pour Membres chargés de cours

4.15.25 Au cas où un candidat à un poste d'enseignant de

Chargé de cours estime que le fait d'avoir accordé le poste à quelqu'un d'autre constitue une violation de la présente Convention collective, il a le droit, dans un délai d'un (1) mois suivant la prise de décision, d'exiger que celle-ci soit réexaminée, afin de déterminer si l'Employeur a agi conformément aux dispositions de la Convention collective en ne lui offrant pas le cours en question.

4.15.26 La requête est adressée au Doyen/Bibliothécaire en chef et/ou au Syndicat. Lors de l'étape informelle, le Doyen/Bibliothécaire en chef et un délégué chargé

Convention collective 2011-14 des griefs nommé par le Syndicat ont l'occasion d'examiner le dossier. Si le grief n'est pas réglé à cette étape informelle, la question est traitée en vertu de la procédure de grief indiquée à l'article 11.10 – Procédure de grief.

ARTICLE 4.20 – MEMBRES CHARGÉS DE COURS

PERMANENTS

4.20.1 Définition : Un chargé de cours permanent avec nomination continue et dont les responsabilités sont l'enseignement au premier cycle / l'enseignement ou la supervision clinique / l'enseignement de langue / l'enseignement de compétences / l'entraînement sportif / l'aide à la rédaction et d'autres tâches assignées par l'Employeur. Dans la présente définition, rien n'empêche l'Employeur de collaborer avec les Conseils des trois (3) universités fédérées afin de créer un tel poste financé conjointement par les partenaires.

4.20.2 Études : au minimum une maîtrise ou des qualifications professionnelles appropriées, et des compétences démontrées en enseignement.

4.20.3 Nomination : Tout nouveau poste permanent de chargé de cours est annoncé à l'interne avant d'être annoncé à l'externe et il faut observer le même processus d'embauche que celui des membres à plein temps. Pour pourvoir à un poste permanent de chargé de cours, on accorde la priorité aux membres chargés de cours avec statut prioritaire pour un minimum de douze (12) crédits ou quatre (4) cours de trois (3) crédits.

Dans le cas où l'unité détermine qu'il n'y a aucun candidat qualifié à l'interne, l'Université peut annoncer le poste à l'externe. Un membre nommé à un poste permanent de chargé de cours sans statut prioritaire pour au moins douze (12) crédits à l'Université Laurentienne obtient une nomination à l'essai de trois (3) ans.

L'évaluation d'un candidat à l'essai suit le processus normal d'évaluation des membres à plein temps comme il est défini à l'article 5.50 – Évaluation du rendement de membre, mais ne tient compte que des responsabilités d'enseignement.

4.20.4 Charge de travail : Une charge de travail normale maximale est de vingt-quatre (24) crédits, dont un maximum de neuf (9) peut être attribué au trimestre du printemps. Il n'y a aucune obligation ni attente en matière de recherche ou de service à la collectivité, mais rien n'empêche un chargé de cours permanent d'y prendre part de son propre gré.

4.20.5 Intégration aux rangs normaux du corps professoral : un chargé de cours permanent peut être nommé à

Convention collective 2011-14 un poste à plein temps d'enseignement sans que le poste ne soit affiché si :

- (a) le vice-recteur aux études et provost a autorisé le poste à combler dans l'unité;
- (b) la direction de l'unité a mis à la disposition de tous ses membres le dossier de candidature, a organisé des entrevues et des rencontres entre le candidat et les membres de l'unité, sur le campus ou au moyen de technologie de télécommunications;
- (c) La majorité des enseignants à plein temps de l'unité concernée a voté pour la recommandation, y compris la durée de la nomination, le cas échéant.

4.20.6 Au 1er juillet, le salaire du chargé de cours permanent comprend le salaire de base de chaque membre au 30 juin de la même année qui est rajusté en fonction de ce qui suit :

- (a) Une augmentation selon l'échelle de traitement conforme à l'alinéa 8.10.1 (a) de l'Article 8.10 – Échelles de traitement pour l'année visée;
- (b) Une augmentation selon le progrès dans les rangs conforme à l'alinéa 8.10.1 (b) de l'Article 8.10 – Échelles de traitement pour l'année visée;
- (c) Une augmentation au mérite attribuée conformément à l'Article 8.25 – Augmentation au mérite.
- (d) Le 1er juillet 2011, une augmentation de 2 000 \$ au salaire normal du membre.

L'échelle de traitement de 2011-2012, de 2012-2013 et de 2013-2014 est, pour l'année visée, le plancher du poste de chargé de cours / bibliothécaire général comme indiqué à l'Article 8.10 – Échelles de traitement.

4.20.7 Traitement et avantages sociaux initiaux : fondés sur les qualifications et l'expérience de l'enseignement au niveau universitaire, commençant au plancher des traitements qu'est le rang de chargé de cours, avec augmentations conformes à l'Article 8.10 –

Échelles de traitement, ainsi que tous les avantages sociaux aux termes de l'Article 8.45 – Avantages sociaux, les vacances aux termes de l'Article 7.15 –

Vacances et les conditions normales de travail aux termes de l'Article 3.20 – Milieu de travail. Le traitement initial d'un candidat ayant de l'expérience préalable d'enseignement se base sur une (1)

Convention collective 2011-14 augmentation pour chaque année d'équivalent plein temps d'enseignement au niveau universitaire. Le poste ne comporte pas de rang ni de promotion. Les chargés de cours permanents ont droit à l'allocation liée au perfectionnement professionnel selon les modalités de l'Article 6.45 – Dépenses de perfectionnement professionnel.

4.20.8 Article 3.10 – Liberté universitaire, Article 5.75 –

Mesures disciplinaires, sauf l'alinéa 5.75.7, et Article

5.80 – Suspension et renvoi s'appliquent aux chargés de cours permanents.

4.20.9 Si un chargé de cours permanent est déclaré excédentaire, le membre a droit à une indemnité de départ équivalant à un (1) mois de traitement par année de service, avec un minimum de trois (3) mois et un maximum de dix-huit (18) mois.

4.20.10 L'Université peut nommer un maximum de trente (30) chargés de cours permanents.

4.20.11 Situation financière critique : Article 10.15 –

Situation financière critique s'applique aux chargés de cours permanents. Dans une unité, le contrat d'un chargé de cours permanent n'est pas résilié pour accorder la préférence à un membre qui n'a pas la permanence. Si l'unité compte plus d'un chargé de cours permanent, l'unité retient le membre ayant le plus d'ancienneté (selon la date du début de la permanence à l'Université), sauf si, après avoir mis en application les critères de l'Article 10.15 – Situation financière critique, il existe une raison évidente et importante de procéder autrement.

ARTICLE 4.25 – CHARGE DE TRAVAIL DES MEMBRES

CHARGÉS DE COURS

4.25.1 (a) Au cas où la charge de travail d'un Chargé de cours doit être modifiée alors que son contrat a été dûment signé, ceci ne peut être fait sans son accord.

(b) Lorsqu'un contrat a été signé avec un Chargé de cours, ce contrat ne peut pas être annulé en vue de confier les tâches qu'il vise à un

Membre à temps plein.

(c) Au cas où il faut annuler avant qu'il ne commence un cours pour lequel un contrat avec un Chargé de cours a été signé, il faut respecter les dispositions contenues à cet effet dans le contrat.

(d) Les dispositions d'annulation d'un cours ne sont appliquées que si le nombre d'inscriptions est insuffisant. Au cas où le

Convention collective 2011-14 cours doit être annulé, l'Employeur est tenu :

- (i) d'essayer de procurer à l'enseignant en question un poste équivalent et pour lequel il a la compétence voulue; sinon
- (ii) pour les cours enseignés pendant la session d'automne et la session d'hiver, de payer des frais d'annulation équivalant à quinze pour cent (15 %) du salaire convenu, comme il est indiqué dans la lettre de nomination, ou
- (iii) pour les cours enseignés pendant la session de printemps, un montant fixe de deux cent cinquante dollars (250 \$) par cours de trois (3) crédits, comme il est établi dans la lettre de nomination.

Les cours annulés comptent en vue de l'ancienneté des Chargés de cours une fois que ceux-ci ont obtenu le statut prioritaire.

Les cours annulés ne comptent pas lorsqu'il s'agit d'obtenir le statut prioritaire.

4.25.2 Les contrats passés avec les bibliothécaires à temps partiel doivent préciser les heures de travail dans des limites raisonnables. Celles-ci ne peuvent être modifiées sans l'accord de l'employé. L'équivalence de salaire des bibliothécaires est estimée à (____) heures correspondant à un crédit payé quand il s'agit d'enseignement (les Parties doivent convenir du montant en question ici avant de faire appel à cette disposition).

4.25.3 La charge de travail d'un Membre chargé de cours ne doit normalement pas dépasser douze (12) crédits pendant la session d'automne/hiver (septembre à avril) ou neuf (9) crédits pendant la session de printemps (mai à août). Les crédits des cours enseignés hors campus par les Membres chargés de cours ne sont pas compris dans ces totaux.

ARTICLE 4.30 – DROITS ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.30.1 Les Chargés de cours sont couverts par les dispositions dans les clauses 5.15.5 à 5.15.18 de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels se rapportant aux Membres du personnel enseignant et aux bibliothécaires professionnels, sauf quand il s'agit de dispositions précises qui s'appliquent seulement aux Membres du personnel enseignant à temps plein.

4.30.2 Le Directeur du Département/de l'École applique raisonnablement les procédures nécessaires reliées

Convention collective 2011-14 à cette responsabilité.

4.30.3 Le Directeur du Département/de l'École est tenu de mettre par écrit les procédures se rapportant aux Membres chargés de cours.

4.30.4 Lorsqu'il s'agit de prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un Membre chargé de cours, ces mesures sont prises par le Conseil du Département/de l'École dans sa totalité, même si la supervision en est déléguée au Directeur, à un coordonnateur ou à un comité.

4.30.5 Les Membres chargés de cours ont le droit de participer aux réunions du Département/de l'École.

Quant à leur droit de vote, les Membres chargés de cours ont droit à un maximum de deux (2) représentants ayant droit de vote qui sont élus annuellement par les Membres chargés de cours qui enseignent dans le Département/l'École. Le nombre de représentants ayant droit de vote qu'ont les

Membres chargés de cours est établi en fonction du nombre de Membres employés à temps plein dans le Département/l'École, comme suit :

Un (1) à neuf (9) : Un (1) représentant des

Chargés de cours ayant droit de vote

Dix (10) ou plus de dix (10) : Deux (2) représentants des

Chargés de cours ayant droit de vote

4.30.6 Le Doyen/Bibliothécaire en chef met des exemplaires des évaluations de cours des Membres chargés de cours à la disposition des Membres du

Département/de l'École qui ont la responsabilité de nommer ou de renouveler la nomination des

Membres chargés de cours. Les évaluations de cours par les étudiants ne sont pas la seule façon de déterminer la qualité des services rendus en enseignement par le Membre chargé de cours.

L'ensemble du dossier d'enseignement du Membre chargé de cours est pris en considération.

ARTICLE 4.35 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES

CHARGÉS DE COURS

4.35.1 Les Membres chargés de cours sont tenus de soumettre un compte rendu annuel (copie papier et format électronique) concis à leur Département/École respectif. Ces rapports comprennent un curriculum vitae à jour de même qu'un dossier d'enseignement à jour tel que défini à l'article 5.50 – Evaluation des services rendus. S'ils le désirent, les Membres chargés de cours peuvent aussi inclure de la documentation ayant trait à leur travaux d'érudition ou de création, à leur développement professionnel, à leur participation à la gouvernance de l'Université, à leurs activités professionnelles à l'extérieur de l'Université et à leur service à la communauté.

4.35.2 Les Départements/Écoles fournissent des exemplaires de ces rapports au Doyen/Bibliothécaire en chef sur demande.

ARTICLE 4.40 – PERTE DE DROITS D'ANCIENNETÉ POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.40.1 Les droits d'ancienneté établis selon les dispositions décrites ci-dessus peuvent être modifiés ou annulés lorsque le rendement d'un Membre employé à temps partiel n'est pas satisfaisant. À la demande du Directeur du Département/de l'École ou du

Doyen/Bibliothécaire en chef, des mesures sont envisagées, mais elles ne sont normalement mises en vigueur qu'après qu'une enquête préalable a établi le bien-fondé d'une procédure officielle. Lors de l'enquête préalable, le Membre est mis au courant des préoccupations causées par son rendement et on lui offre l'occasion de présenter ses arguments réfutant la tenue d'une procédure officielle. On lui signale également qu'il a le droit d'être représenté par son Syndicat.

4.40.2 Si à la suite de l'enquête préalable le Directeur du

Département/de l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef conviennent que la procédure officielle est justifiée, une enquête est menée par le conseil du

Département/de l'École, ou par un comité spécial relevant du conseil. Le Syndicat doit être avisée que l'on a recours à cette procédure. Les

Départements/Écoles doivent jouir d'une latitude raisonnable lorsqu'elles constituent le comité chargé de l'enquête. Dans tous les cas, le comité est composé d'au moins quatre (4) membres qui sont tenus d'assister à toutes les réunions convoquées.

Parmi les membres du comité, il doit y avoir le

Directeur du Département/de l'École, au moins un (1) autre Membre du Département/l'École enseignant à temps plein, au moins un (1) Membre chargé de cours du Département/de l'École (s'il y en a un qui soit prêt à siéger au comité), et un (1) représentant désigné par le Membre chargé de cours qui fait l'objet de l'enquête (ce représentant doit être un Membre enseignant à temps plein ou à temps partiel dans le Département/l'École pendant l'année universitaire en cours).

4.40.3 Le Membre qui fait l'objet de l'enquête a le droit d'exiger du Département/de l'École une déclaration détaillée et raisonnable des motifs qui ont poussé à entreprendre l'enquête. Il a également le droit d'étudier toutes les preuves présentées contre lui, au moins dix (10) jours ouvrables avant qu'une décision finale ne soit prise, et de se défendre par écrit ou en personne ou de ces deux façons. Il a le droit de se faire accompagner par un collègue.

4.40.4 Le comité d'enquête présente ensuite ses résultats au conseil du Département/de l'École; il déclare les

Convention collective 2011-14 motifs de ses conclusions en incluant leur détail de manière raisonnable. Le conseil fait alors part de ses recommandations au Doyen/Bibliothécaire en chef pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires. Les recommandations du conseil ne sont pas nécessairement les mêmes que celles du comité d'enquête.

4.40.5 Le conseil du Département/de l'École peut recommander que le Membre reçoive un avertissement, ou qu'il perde ses droits d'ancienneté, ou qu'il soit mis à l'essai jusqu'à la fin d'un (1) cours et que son cas soit réétudié à ce moment-là.

4.40.6 Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut accepter la recommandation, la rejeter ou la faire réexaminer par le Département/l'École.

4.40.7 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef décide d'annuler les droits d'ancienneté du Membre, il doit en aviser celui-ci par écrit ainsi que le Syndicat, en donnant les raisons de sa décision. Le Membre a le droit de faire appel de cette décision dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent réception de l'avis. L'appel est présenté à un C.P.F. spécial composé des membres habituels du C.P.F. plus un (1) Chargé de cours nommé par le Syndicat, sans droit de vote. Le Chargé de cours a le droit de se faire entendre, de se faire accompagner par un collègue, d'étudier toutes les preuves présentées contre lui dans un délai d'au moins dix (10) jours et de présenter ses arguments. Les membres du comité d'appel procèdent alors au vote à majorité simple. Suite à cette décision le Membre et l'Employeur n'ont plus le droit de faire appel ou de soumettre la question à l'arbitrage.

4.40.8 Lorsque la décision du comité est prise en faveur du

Membre chargé de cours, le cours qu'il enseigne, s'il est prévu pour l'année universitaire suivante, lui est attribué, sous réserve des droits d'ancienneté, et il touche la rémunération prévue. Tout autre Membre chargé de cours qui aurait déjà été nommé en remplacement d'un Membre menacé de perte d'ancienneté a le droit de recevoir une compensation.

4.40.9 Les mesures visant à annuler les droits d'ancienneté doivent être prises avant le 1er juin pour pouvoir être mises en vigueur l'année universitaire suivante (voir la clause 4.40.1 ci-dessus).

ARTICLE 4.45 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.45.1 Le Chargé de cours a le droit de recevoir jusqu'à deux (2) semaines de congé de maladie payé au cours de chaque semestre. Le Chargé de cours doit sur demande fournir un certificat médical pour

Convention collective 2011-14 justifier son absence. En cas de maladie prolongée, il n'y a pas de déduction de salaire lorsque l'Employeur n'a pas à payer de frais de remplacement pour l'enseignement.

ARTICLE 4.50 – RESPONSABILITÉ FAMILIALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.50.1 La Loi de 2000 sur les normes d'emploi de l'Ontario décrit les droits et responsabilités en matière de congés liés aux responsabilités familiales. Les dispositions de cette loi s'appliquent aux Chargés de cours.

ARTICLE 4.55 – TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.55.1 Les chargés de cours sont rémunérés au taux ci- dessous pour chaque cours de trois (3) crédits qui commence après la date indiquée; les autres cours sont rémunérés d'après le nombre de crédits auxquels ils donnent droit.

(a) Membres chargés de cours sans statut prioritaire

Quatre Quatre pour cent pour cent

Traitement (4%) (4%) Total du de base tenant lieu tenant lieu Traitement de d'avantages vacances sociaux

1er juillet

2011 5 993 \$ 240 \$ 240 \$ 6 473 \$

1er juillet

2012 6 112 \$ 244 \$ 244 \$ 6 600 \$

1er juillet

2013 6 235 \$ 249 \$ 249 \$ 6 733 \$

(b) Membres chargés de cours ayant le statut prioritaire et Membres à la retraite

Quatre Quatre pour cent pour cent

Traitement (4%) (4%) Total du de base tenant lieu tenant lieu Traitement de d'avantages vacances sociaux

1er juillet

2011 6 292 \$ 252 \$ 252 \$ 6 796 \$

1er juillet

2012 6 418 \$ 257 \$ 257 \$ 6 932 \$

1er juillet

2013 6 547 \$ 262 \$ 262 \$ 7 071 \$

Les membres chargés de cours ont le même droit que les membres à plein temps de bénéficier d'un auxiliaire à l'enseignement ou d'un adjoint chargé des corrections.

4.55.2 Si un cours d'éducation permanente risque d'être annulé, un membre peut accepter de donner le cours pour un montant moindre que le traitement prévu pour un cours en surcharge. Ce montant doit au moins être égal au traitement prévu pour le cours en surcharge divisé par douze (12) et multiplié par le nombre d'étudiants inscrits au cours au début du trimestre. Une copie du contrat doit être envoyée à l'APUL au même moment que le contrat est offert au membre.

4.55.3 Les parties conviennent que les membres chargés de cours qui ont reçu le statut prioritaire pour un (1) cours, en vertu de l'Article 4.15 – Nomination et renouvellement de contrat des membres chargés de cours, seront rémunérés au taux pour les membres chargés de cours avec statut prioritaire pour tout autre cours qu'ils donnent. Toutefois, ce traitement ne signifie pas que le statut prioritaire a été conféré pour les autres cours en question.

4.55.4 Les parties conviennent que la rémunération des membres chargés de cours qui donnent un cours « didactique » à l'École des sciences de l'éducation ou un cours « teachable » à la School of Education est fixée proportionnellement à six cent douze dollars (612 \$) par étudiant jusqu'à concurrence de la rémunération maximale pour un chargé de cours avec statut prioritaire pour ce type de cours.

4.55.5 Les parties conviennent que la rémunération des membres chargés de cours qui donnent un cours d'activité à l'École des sciences de l'activité physique est la suivante :

(a) Membres chargés de cours sans statut prioritaire qui enseignent à l'École des sciences de l'activité physique
Quatre Quatre pour cent pour cent

Traitement (4%) (4%) Total du de base tenant lieu tenant lieu Traitement de d'avantages vacances sociaux

1er juillet

2011 3 366 \$ 135 \$ 135 \$ 3 636 \$

1er juillet

2012 3 433 \$ 137 \$ 137 \$ 3 707 \$

1er juillet

2013 3 502 \$ 140 \$ 140 \$ 3 782 \$

Convention collective 2011-14

(b) Membres chargés de cours ayant le statut prioritaire qui enseignent à l'École d'activité physique

Quatre Quatre pour cent pour cent

Traitement (4%) (4%) Total du de base tenant lieu tenant lieu Traitement de d'avantages vacances sociaux

1er juillet

2011 3 570 \$ 143 \$ 143 \$ 3 856 \$

1er juillet

2012 3 641 \$ 146 \$ 146 \$ 3 933 \$

1er juillet

2013 3 714 \$ 149 \$ 149 \$ 4 012 \$

4.55.6 Les parties conviennent que la rémunération des membres chargés de cours qui donnent des cours d'interprétation musicale est la suivante :

(a) Membres chargés de cours sans statut prioritaire qui donnent des cours d'interprétation musicale

Traitement Quatre Quatre Total du horaire de pour cent pour cent traitement base (4 %) (4 %) horaire tenant lieu tenant lieu de d'avantage vacances s sociaux

1er juillet

2011 58,92 \$ 2,36 \$ 2,36 \$ 63,64 \$

1er juillet

2012 60,10 \$ 2,40 \$ 2,40 \$ 64,90 \$

1er juillet

2013 61,30 \$ 2,45 \$ 2,45 \$ 66,20 \$

(b) Membres chargés de cours ayant le statut prioritaire qui donnent des cours d'interprétation musicale

Quatre Quatre pour cent pour cent

Traitement Total du

(4%) (4%) horaire Traitement tenant lieu tenant lieu de base horaire de d'avantages vacances sociaux

1er juillet

2011 62,13 \$ 2,49 \$ 2,49 \$ 67,11 \$

1er juillet

2012 63,37 \$ 2,53 \$ 2,53 \$ 68,43 \$

1er juillet

2013 64,64 \$ 2,59 \$ 2,59 \$ 69,82 \$

(c) Les taux de traitement ci-dessus s'appliquent aux membres chargés de cours qui sont nommés pour siéger à des jurys de musique, superviser des cours de maître et diriger des ensembles.

Statut prioritaire

À la troisième (3e) année où un membre chargé de cours est nommé pour donner un cours d'interprétation musicale, le membre obtient le statut prioritaire conformément à l'Article 4.15 – Nomination et renouvellement de contrat des membres chargés de cours.

Rémunération des directeurs d'ensembles

Pour les grands ensembles de l'Université

Laurentienne (Chorale de l'Université Laurentienne et Ensemble symphonique d'instruments à vent de l'Université Laurentienne), la rémunération totale est de trois (3) heures par semaine pour vingt-quatre

(24) semaines aux taux horaires indiqués ci-dessus.

Pour tous les autres ensembles, la rémunération totale est de deux (2) heures par semaine pour vingt-quatre (24) semaines aux taux horaires ci-dessus.

ARTICLE 4.60 – ACCÈS AU CENTRE D'ÉDUCATION

PHYSIQUE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.60.1 Les Membres chargés de cours, leurs conjoints et leurs personnes à charge selon la définition qui s'applique aux Membres à temps plein sont admissibles comme membres au Centre d'éducation physique et ont accès à un petit casier dans l'année universitaire où ils sont employés, à condition de payer les frais annuels de service et les frais de location d'un petit casier établis par le Service d'éducation physique.

ARTICLE 4.65 – EXEMPTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ

POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.65.1 Les chargés de cours ont droit à une dispense des droits de scolarité pour les cours suivis à l'Université Laurentienne et donnant droit à des crédits. La dispense correspond au nombre de crédits des cours qu'ils donnent et peut s'accumuler sur une période de cinq (5) ans au maximum, en partant du moment que leur cours est donné. Les chargés de cours peuvent transmettre à leur conjoint ou personne à charge jusqu'à six (6) des crédits de dispense à utiliser pendant une année universitaire quelconque.

ARTICLE 4.70 – DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.70.1 Afin de poursuivre les objectifs de l'Université, soit la création et la diffusion du savoir, les activités de chaque Chargé de cours sont appuyées par une allocation pour dépenses professionnelles. En vertu de l'article 6.45 – Dépenses de développement professionnel, chaque Chargé de cours reçoit une allocation de cent vingt-cinq dollars (125 \$) pour chaque cours de trois (3) crédits qu'il enseigne. Les portions non utilisées du maximum accordé aux

Convention collective 2011-14 dépenses de développement professionnel peuvent être reportées de deux (2) ans.

CARRIÈRE UNIVERSITAIRE

ARTICLE 5.10 – LIGNES DIRECTRICES TOUCHANT LES TITRES UNIVERSITAIRES

5.10.1 Les définitions ci-dessous s'appliquent aux fins de la présente Convention collective :

(a) « Doctorat » signifie un Ph.D. ou un autre grade officiellement reconnu comme l'équivalent d'un Ph.D. obtenu à la suite d'études.

(b) « Expérience pertinente » signifie toute combinaison d'enseignement et de travaux d'érudition définis à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, et/ou d'expérience professionnelle équivalente.

(c) « Titre professionnel » signifie un diplôme obtenu à la suite d'expérience ou d'études supplémentaires et de la réussite d'examen d'admissibilité tels que C.A., R.I.A., C.G.A. et C.R.E.D.I.F., ou d'autres examens acceptés par les Parties.

(d) Dans le cas des bibliothécaires, les services professionnels ou, lorsqu'il y a lieu, la gestion d'une bibliothèque remplacent l'enseignement.

Les articles énumérés ci-dessous s'appliquent dans l'interprétation des présentes lignes directrices.

(a) Article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires.

(b) Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(c) Article 5.50 – Évaluation des services rendus.

(d) Dans le cas des personnes nommées avant le 1er juillet 2002, l'article 2.20 de la Convention collective 1999-2002 est en vigueur.

5.10.2 Lignes directrices touchant les titres universitaires pour la nomination ou la promotion des Membres du corps professoral.

(a) Au rang de Chargé d'enseignement

(i) Maîtrise ou grade universitaire équivalent; ou

Convention collective 2011-14

(ii) Baccalauréat et titre professionnel approprié

(b) Au rang de Professeur adjoint

(i) Grade universitaire doctoral; ou

(ii) Maîtrise ou son équivalent et exécution satisfaisante des fonctions et tâches du

Membre pendant une période de cinq (5) ans selon l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang et preuve de travaux d'érudition selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels; ou

(iii) Dans le Département de droit et justice, huit (8) ans de formation universitaire à temps plein (ou l'équivalent) pendant lesquels le Membre devra avoir obtenu un LL.B. et un grade universitaire de maîtrise approprié.

(c) Au rang de Professeur agrégé

(i) Grade universitaire doctoral; et

(ii) Enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la

Convention collective; et

(iii) Preuves de travaux d'érudition (selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) qui sont de bonne qualité; et

(iv) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur agrégé, justifier au moins cinq (5) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou au moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire.

(v) L'exigence de travaux d'érudition, telle que stipulée sous (iii), peut être remplacée, dans des cas exceptionnels, par une qualité d'enseignement et des travaux dirigés dont la qualité a été établie comme nettement exceptionnelle selon la méthode d'évaluation généralement acceptée.

(d) Au rang de Professeur titulaire

(i) Grade universitaire doctoral; et

(ii) Enseignement dont la qualité est satisfaisante en se basant exclusivement sur la méthode d'évaluation de l'enseignement exigée dans la Convention collective; et

(iii) Des preuves de travaux d'érudition

(selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) au cours de la carrière entière du Membre et après sa promotion au rang de Professeur agrégé qui comptent comme une contribution reconnue au domaine de connaissance ou à l'activité professionnelle en cause.

Ces travaux doivent être jugés par au moins quatre (4) arbitres de l'extérieur qui sont normalement des professeurs titulaires dans un établissement universitaire; le candidat peut désigner au moins deux (2) de ces arbitres s'il le désire; et

(iv) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur titulaire, avoir normalement accumulé au moins dix (10) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou avoir accumulé au moins dix (10) années d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire.

Alternatives aux exigences pour la promotion au rang de Professeur titulaire:

L'exigence de travaux d'érudition, telle que stipulée sous (iii), peut être remplacée, dans des cas exceptionnels, par l'exigence que le

Membre doit avoir démontré d'une façon soutenue des qualités exceptionnelles dans son enseignement et produit des travaux d'érudition de bonne qualité.

5.10.3 Lignes directrices touchant les titres universitaires pour la nomination ou la promotion des bibliothécaires professionnels et des archivistes.

(a) Au rang de Bibliothécaire général ou d'Archiviste général

(i) Maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique

(b) Au rang de Bibliothécaire adjoint ou d'Archiviste

Convention collective 2011-14 adjoint

(i) Grade universitaire doctoral, étant entendu que s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou

(ii) Maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique et service professionnel et capacités de gestion de bibliothèque ou d'archives se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires, dont la qualité est établie comme nettement satisfaisante suivant la méthode d'évaluation généralement acceptée, au cours d'une période de quatre (4) ans; et preuves de travaux d'érudition selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(c) Au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé

(i) Grade universitaire doctoral approprié, étant entendu que s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou

Dans des cas exceptionnels, maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique et service professionnel et capacités de gestion de bibliothèque ou d'archives se rapportant à la bibliothéconomie ou en archivistique universitaire, dont la qualité est établie comme nettement satisfaisante suivant la méthode d'évaluation généralement acceptée, au cours d'une période de quatre (4) ans; et preuves de travaux d'érudition en vertu de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, depuis la dernière promotion; et

(ii) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé, au moins cinq (5) ans de service professionnel à temps plein se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires.

(d) Au rang de Bibliothécaire titulaire ou d'Archiviste titulaire

(i) Grade universitaire doctoral approprié, étant entendu que, s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou

Dans des cas exceptionnels, une maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique, et des services professionnels et des compétences pertinentes de supervision en matière de bibliothèque universitaire ou de gestion d'archives, et dont la qualité est reconnue sur une période de quatre (4) ans comme étant entièrement satisfaisante, par toute méthode d'évaluation généralement acceptée, ainsi que la preuve évidente de recherche et d'érudition depuis la dernière promotion, en vertu de l'article

5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels; et

(ii) Avoir démontré un rendement exceptionnel dans l'exercice de la profession et, de plus, avoir fourni des preuves de travaux d'érudition continus de bonne qualité (selon l'article 5.15 –

Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) tout au long de la carrière du Membre et après sa promotion au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé. Ces travaux doivent être jugés par au moins quatre (4) arbitres de l'extérieur; le candidat peut désigner au moins deux

(2) de ces arbitres s'il le désire; et

(iii) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Bibliothécaire titulaire ou d'Archiviste titulaire, avoir normalement accumulé au moins dix

(10) années de service professionnel à temps plein se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires.

5.10.4 Bilinguisme

(a) L'Employeur peut, en consultation avec les

Départements/Écoles :

(i) Stipuler, en sollicitant des candidatures

- Convention collective 2011-14 et en nommant des Membres, qu'un candidat bilingue est préféré ou exigé;
- (ii) Exiger la nomination de candidats capables de travailler dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles, afin d'améliorer l'équilibre entre les cours offerts en anglais et les cours offerts en français dans un Département/une École ou un Faculté;
 - (iii) Exiger la nomination de candidats capables de travailler dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles à la Bibliothèque;
 - (iv) Considérer le bilinguisme comme une qualification souhaitable dans le cas des Membres qui sont choisis pour assumer des responsabilités précises.
- (b) Les lettres de nomination doivent indiquer clairement toutes les exigences en matière de bilinguisme qui seront un critère d'octroi de la permanence et toute aide que l'Employeur pourrait accorder au Membre pour lui permettre de satisfaire à ces exigences.
- (c) Le rendement des Membres en français et en anglais entrera en ligne de compte dans les questions telles que la promotion et la permanence.

5.10.5 Un Membre qui a régulièrement démontré un rendement clairement exceptionnel dans les domaines de l'enseignement ou de la bibliothéconomie, de la recherche et/ou de la régie et l'administration de l'Université peut, dans des circonstances extraordinaires, être promu au rang suivant sans avoir satisfait au critère relatif aux années d'expérience stipulé aux alinéas 5.10.2 (b), (c) et (d) et aux alinéas

5.10.3 (b), (c) et (d) ci-dessus. Il incombe au candidat de fournir la preuve de son rendement exceptionnel.

ARTICLE 5.15 – DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES BIBLIOTHÉCAIRES PROFESSIONNELS

5.15.1 Les membres à plein temps de l'unité de négociation ont des droits, obligations et responsabilités qui découlent de leur emploi d'enseignants/bibliothécaires professionnels et chercheurs au sein de la communauté universitaire, et qui reflètent les attentes raisonnables des membres et de la communauté universitaire, ainsi que les attentes contractuelles de l'Employeur. Dans le présent article, le terme

« membre » désigne les membres à plein temps, sauf indication contraire.

5.15.2 Les membres ont le droit de s'adonner aux activités suivantes :

Priorité un

A) Enseignement / Exercice de la profession de bibliothécaire / Gestion des archives

B) Travaux d'érudition

Priorité deux

C) Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Priorité trois

D) Activités professionnelles hors de l'Université

E) Service à la collectivité

Priorité quatre

F) Autres activités rémunérées (correspondant à l'alinéa 5.15.38)

5.15.3 Les membres ont des responsabilités en ce qui concerne les activités A, B et C et on s'attend à ce qu'ils y participent activement, mais pas nécessairement à toutes les trois (3) au cours d'une (1) même année. Les responsabilités du membre par rapport à l'activité A sont les tâches d'enseignement ou de bibliothéconomie que lui attribue le

Doyen/Bibliothécaire en chef conformément à l'Article

5.40 – Charge de travail universitaire. Les responsabilités du membre par rapport aux activités B et C sont inhérentes à son statut d'universitaire et en découlent donc naturellement. Certaines fonctions précises reliées aux activités B et C peuvent également être attribuées par le Doyen/Bibliothécaire en chef à titre spécial dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'Université. Le membre assume volontairement des responsabilités reliées aux activités D, E et F.

5.15.4 Quelques caractéristiques des responsabilités universitaires sont énumérées dans les paragraphes suivants.

Priorité un

A) Première partie – Enseignement

5.15.5 Les membres sont tenus de perfectionner et de maintenir leur compétence et leur efficacité de savants et d'enseignants dans leur domaine de spécialisation.

Ils doivent informer leurs étudiants de la méthode d'évaluation qui sera appliquée, celle-ci ayant été approuvée par l'unité et le doyen, conformément aux politiques du Sénat. Ils doivent également informer leurs étudiants de leur méthode pédagogique et ne peuvent pas, sans avoir obtenu l'approbation préalable de l'unité et du doyen, apporter des modifications importantes aux méthodes pédagogiques qui

Convention collective 2011-14 nécessiteraient une hausse significative dans les coûts

. ou un changement de la ligne d'action établie de l'unité (par exemple, transformer un cours magistral en un cours dirigé).

5.15.6 Malgré la nécessité de consulter autant que possible le membre et l'unité au sujet de l'attribution des cours, le membre est tenu, une fois l'attribution effectuée de façon équitable par le doyen, de donner les cours dont il est chargé aux étudiants qui s'y sont inscrits, à l'heure et à l'endroit fixés par le doyen. L'enseignement doit refléter l'aire du domaine faisant l'objet du cours sanctionné par l'unité conformément à la description de cours figurant à l'annuaire. Un membre ne peut pas déléguer ses responsabilités d'enseignement à une autre personne, hormis un conférencier à l'occasion. L'attribution des cours à donner doit se conformer aux dispositions de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire. Selon cet article, le membre du corps professoral doit être disposé à rencontrer ses étudiants qui veulent le consulter sur le campus. Pendant le trimestre normal, il doit être libre pour les consultations étudiantes au moins une (1) heure par semaine pour un cours de trois crédits et préciser les heures de bureau ou de communication dans le plan de cours. L'unité affichera aussi cet horaire.

5.15.7 Un membre ne peut pas être tenu de partager sans son consentement l'enseignement d'un cours avec un autre membre.

5.15.8 Les membres respectent tous les règlements dûment établis par l'Université et qui ne contredisent pas la présente Convention collective. Ils doivent accepter de participer au fonctionnement de l'Université y compris les tâches d'orientation scolaire, d'agrément, d'inscription et de surveillance attribuées de façon appropriée par l'unité, le doyen ou le secrétaire général, conformément à la pratique établie par le

Sénat. Pendant les examens, seul le surveillant en chef est membre du corps professoral. Le surveillant en chef est choisi au hasard parmi les membres à plein temps de l'APUL, puis le nom des personnes qui ont rempli ce rôle est enlevé de la liste jusqu'à ce que tous les membres aient été sélectionnés. Les noms des membres dont les examens ne sont pas organisés par le Bureau du secrétaire général ne sont pas inclus dans la liste pour la période d'examens en question.

5.15.9 Il incombe aux membres d'assurer que tous les échanges tant avec leurs collègues que les membres de la population étudiante soient éthiques, justes et sans discrimination. Les membres doivent également favoriser le libre échange d'idées en permettant la discussion d'opinions divergentes, éviter toute discrimination, assurer la confidentialité sans préjudice de l'exécution de leur fonction au sein de l'Université, et

Convention collective 2011-14 reconnaître leur obligation envers les étudiants et les collègues en ce qui touche à leur enseignement.

5.15.10 Chaque membre a la liberté des modes d'expression.

Par contre, en jouissant de cette liberté en salle de classe, il doit s'exprimer avec retenue lorsqu'il présente des sujets n'ayant aucun rapport à la matière ou discipline.

5.15.11 Les membres sont libres d'organiser et de structurer les activités en classe et de laboratoire et de faire en sorte que le milieu d'apprentissage soit fructueux et discipliné. Ils décident si les étudiants ont le droit ou non d'employer des appareils électroniques tels que les magnétophones, les calculatrices et les portatifs en classe, au laboratoire ou dans toute situation d'enseignement. Nonobstant l'autorité décisionnelle des membres, les étudiants désignés par le Bureau des besoins spéciaux ont accès aux appareils électroniques autorisés par ce dernier. Les membres sont informés de cette adaptation et, au besoin, peuvent communiquer avec le Bureau des besoins spéciaux afin d'y apporter des modifications éventuelles.

5.15.12 Sauf dans des conditions exceptionnelles, les membres ne peuvent ni changer l'horaire ni annuler du temps d'enseignement sans avoir obtenu au préalable la permission du doyen. Une telle permission ne doit pas être refusée sans raison. Les deux parties s'engagent à faire leur possible pour en aviser les étudiants concernés. Le doyen doit autoriser au préalable les modifications à l'horaire qui seront permanentes. Les absences sont régies par l'Article

7.20 – Absences - Généralités.

5.15.13 Dans les quatorze (14) jours civils suivant l'examen final ou suivant la date limite pour la remise du travail final, tel que précisé dans le plan de cours, les membres doivent présenter les notes finales.

A) Deuxième partie – Exercice de la profession de bibliothécaire / Gestion des archives

5.15.14 Les membres bibliothécaires sont tenus de développer et de maintenir compétence et efficacité dans leur spécialité.

5.15.15 Même si les deux parties reconnaissent qu'une consultation suffisante est essentielle dans la mesure du possible entre le membre et le bibliothécaire en chef au sujet de l'attribution de la charge de travail, le membre est tenu, une fois l'attribution faite de manière juste et équitable par le bibliothécaire en chef, d'exécuter ses fonctions à l'heure et à l'endroit désignés par ce dernier. L'attribution de la charge de travail (bibliothèque et gestion des archives) doit être conforme à l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire.

5.15.16 Les membres sont tenus d'agir de façon éthique et juste avec les étudiants et les collègues auxquels ils rendent un service professionnel. Les membres doivent également favoriser le libre échange d'idées, éviter la discrimination, assurer la confidentialité sans préjudice de l'exécution de leur fonction universitaire, et reconnaître leur obligation envers les collègues universitaires en ce qui touche à leur activité professionnelle.

5.15.17 Les membres ont le droit et la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour maintenir un milieu d'apprentissage fructueux et discipliné dans la bibliothèque et la section des archives.

5.15.18 S'ils doivent participer à des activités professionnelles prévues à l'horaire, les membres ne peuvent ni les changer ni les annuler sans la permission du bibliothécaire en chef, sauf dans les cas exceptionnels.

Cette permission ne doit pas être refusée sans raison.

Les deux parties conviennent de faire un effort raisonnable pour en aviser les personnes concernées.

Les absences sont régies par l'Article 7.20 – Absences

: Généralités.

B) Travaux d'érudition

5.15.19 Les membres ont le droit et le devoir de consacrer une partie raisonnable de leur temps aux travaux d'érudition.

5.15.20 Il est entendu que, aux fins de la présente Convention collective, le « travail d'érudition » signifie :

(a) la recherche en vue de contribuer au savoir et la diffusion de ses résultats;

(b) la participation aux travaux intellectuels qui contribuent à l'élargissement, à la création et à la diffusion du savoir; ou

(c) Les activités créatrices et professionnelles qui apportent une contribution à la discipline.

5.15.21 Les travaux d'érudition peuvent comprendre des activités décrites dans la liste ci-dessous, sans en exclure d'autres. Il est entendu que cette liste ne suppose pas d'ordre de priorité. Il est également convenu que les travaux d'érudition énumérés n'ont pas forcément la même importance ni le même rôle dans chaque discipline lorsque le membre est évalué en vue d'une augmentation annuelle, d'une augmentation au mérite, de la permanence ou d'une promotion. Dans chaque cas, le membre doit faire preuve d'un travail de bonne qualité qui correspond à la contribution au savoir décrite à l'alinéa 5.15.20 ci-dessus.

(a) La rédaction ou la direction et la publication de

Convention collective 2011-14 livres, manuels pédagogiques, revues spécialisées et articles, qui pourraient être évaluées à l'externe.

(b) L'obtention d'autres compétences universitaires ou professionnelles appropriées.

(c) Les travaux de recherche sous contrat.

(d) La rédaction d'études de cas.

(e) L'élaboration d'aides didactiques ou de bibliothèque qui sont innovatrices et ont un champ d'application plus vaste que les activités didactiques ou de bibliothèque du membre.

(f) La compilation et la publication de bibliographies savantes ou d'œuvres littéraires.

(g) La traduction et la publication de travaux d'érudition ou d'œuvres littéraires.

(h) Les travaux littéraires et artistiques, y compris les enregistrements et les représentations publiques.

(i) Un leadership manifeste dans le domaine de la formation professionnelle, y compris la présentation d'ateliers.

(j) L'application innovatrice de connaissances existantes par l'intermédiaire d'activités d'expert-conseil ou d'ateliers.

5.15.22 Les parties conviennent que, normalement, les travaux d'érudition ne comprennent pas la recherche directement reliée à la préparation immédiate et habituelle des cours.

5.15.23 Le membre est tenu de reconnaître dans ses publications, à l'endroit convenable, son affiliation à l'Université et de remercier, s'il y a lieu, les étudiants ou collègues en ce qui touche à leurs propres recherches.

5.15.24 Les parties encouragent tous les membres de l'unité de négociation à déposer à la bibliothèque de l'Université un

(1) exemplaire signé de leurs monographies ou rapports publiés. L'Université consent à rembourser les dépenses raisonnables engagées par le membre pour mettre ces publications à la disposition de la bibliothèque. On les incite aussi

à présenter leurs travaux d'érudition au dépositaire électronique de l'Université f 5.15.25 Les membres ont le droit de participer aux activités d'associations professionnelles ou de sociétés savantes ou d'autres groupements pourvu que de telles activités ne fassent pas obstacle à l'exécution raisonnable des tâches assignées.

Priorité deux

52 de 243

C) Participation à la régie et à l'administration de l'Université

5.15.26 Dans la mesure du possible en assurant leurs responsabilités d'enseignant ou de bibliothécaire et de savant, les membres doivent contribuer à la régie de l'Université en siégeant aux corps administratifs appropriés. Il est entendu qu'aux fins du présent article, le service à l'APUL est équivalent à la participation aux comités de l'unité ou du Sénat.

5.15.27 En s'acquittant des tâches de gouvernance ou d'administration universitaire, les membres adoptent un comportement éthique auprès des membres du personnel ou de la population étudiante de l'Université afin de demeurer impartiaux, justes et non discriminatoires dans toutes leurs délibérations, y compris l'évaluation du rendement d'un employé ou d'un étudiant. Les membres ne doivent ni usurper sur la liberté d'expression de leurs collègues universitaires ou des étudiants, ni manquer à l'obligation de confidentialité à cet égard.

5.15.28 Afin d'assurer à tout le monde une chance égale de participer à la gouvernance de l'Université, l'Employeur s'engage à faire circuler à tous les membres admissibles, au moins deux (2) semaines avant l'échéance d'un poste à pourvoir, un avis de ce poste à combler dans les corps universitaires figurant à un niveau supérieur à l'unité ou à la bibliothèque.

5.15.29 En vertu de la Loi constitutive de l'Université

Laurentienne de Sudbury, le mandat de l'Université précise qu'elle est un établissement bilingue et, de ce fait, les activités ci-dessous sont aussi prises en compte en tant que participation à la régie et à l'administration de l'Université :

(a) la formation linguistique formelle dans l'une ou l'autre langue officielle (français ou anglais) qui est exigée pour obtenir la permanence, comme prévu à l'Article 3.30 – Bilinguisme;

(b) l'offre de services linguistiques qui apportent une contribution à la régie et à l'administration de l'Université, y compris, sans en exclure d'autres, la traduction, l'interprétation, la représentation et les communications.

Priorité trois –

D) Activités professionnelles hors de l'Université

5.15.30 Les deux Parties encouragent les Membres à se livrer à des activités professionnelles hors de l'Université.

5.15.31 L'envergure et la nature de toutes activités professionnelles d'importance, qu'elles soient payées ou non, doivent être signalées par écrit au

Doyen/Bibliothécaire en chef dans le compte rendu annuel des Membres. Néanmoins, une activité contractuelle entreprise au cours d'un semestre où le

Membre enseigne ou exerce comme bibliothécaire professionnel, et qui l'occuperait régulièrement pendant plus d'une demi-journée (1/2) par semaine du lundi au vendredi, doit être signifiée par écrit, avant la conclusion du contrat ou le commencement du travail, au Doyen/Bibliothécaire en chef. Ce dernier peut exiger que le Membre n'entreprenne pas cette activité, ou en diminue le rythme, pour la raison que, vu le temps requis, elle risque de nuire à l'exécution de ses responsabilités universitaires telles que définies dans la présente Convention collective. Le Membre dispose d'un délai raisonnable pour se conformer à cette décision. Le bien-fondé de la décision du

Doyen/Bibliothécaire en chef en pareille matière peut faire l'objet d'un grief et d'une procédure d'arbitrage.

5.15.32 En entreprenant des activités professionnelles hors de l'Université, les Membres conservent les droits et les obligations qui se rattachent à la liberté d'expression en milieu universitaire.

5.15.33 Si les activités professionnelles du Membre hors de l'Université nécessitent l'emploi de fournitures, de services ou d'installations universitaires, l'autorisation nécessaire doit être obtenue de l'Administration compétente par écrit ou par courriel. La demande ne doit pas être refusée sans raison. Dans ces conditions, le Membre paie les services en question au taux en vigueur d'usager interne à moins d'être exonéré par écrit en tout ou en partie, des frais encourus.

E) Service à la collectivité

5.15.34 Les Parties encouragent les Membres à offrir leurs services à la collectivité.

5.15.35 Les droits et les obligations des Membres qui se mettent au service de la collectivité sont pareils à ceux dont jouissent les Membres qui participent à des activités professionnelles hors de l'Université, compte tenu de la modification introduite à la clause 5.15.36 ci-dessous.

5.15.36 Si les services offerts par le Membre à la collectivité nécessitent l'usage des installations, de fournitures ou de services de l'Université, l'autorisation nécessaire doit être obtenue de l'Administration compétente par écrit ou par courriel. Cette permission ne peut être refusée sans raison. Dans ces conditions, le Membre paie les services en question au taux en vigueur d'usager externe à moins d'être exonéré par écrit, en tout ou en partie, des frais encourus.

Priorité quatre –

F) Autres activités rémunérées

5.15.37 Les Membres du corps professoral ont le droit de se livrer à d'autres activités rémunérées.

5.15.38 Les conditions se rattachant à ces activités sont spécifiées à la clause 5.15.31 ci-dessus, mais les Membres sont libres de présenter ou non un compte rendu annuel de ces activités.

ARTICLE 5.20 – NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE CONTRAT

Nomination des membres à plein temps de l'unité de négociation

5.20.1 Les postes vacants s'insérant dans l'unité de négociation doivent normalement être annoncés :

(a) au sein de l'Université, et

(b) à l'extérieur de l'Université.

Les annonces se font dans les publications nationales et spécialisées, y compris Affaires universitaires et le Bulletin de l'ACPPU ou autres publications destinées aux professionnels appartenant à l'un des quatre (4) groupes désignés pour ce qui est d'équité en matière d'emploi. Les annonces doivent inclure une disposition stipulant que l'Université souscrit au principe d'équité en matière d'emploi.

5.20.2 (a) Il appartient au vice-recteur aux études et provost de nommer les candidats aux postes, au nom de l'Employeur et sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef ainsi que sur la recommandation écrite de la majorité des membres de l'unité concernée, après qu'ont eu lieu avec ceux-ci une ou des réunions dûment annoncées et comportant un procès-verbal. Chaque membre (y compris ceux en congé) peut choisir de voter en personne, par voie électronique ou télécopieur. Le vote par procuration n'est pas accepté.

(b) La lettre de nomination précise l'unité à laquelle le membre est affecté.

(c) Si un membre doit s'acquitter d'obligations dans plus d'une unité ou d'un programme, le membre est affecté à l'une des unités concernées. Dans tous les cas où, en vertu de la présente

Convention collective, des recommandations ou évaluations du rendement d'un membre sont exigées d'une unité, l'autre ou les autres unités ou programmes présentent leur recommandation ou évaluation en plus de l'unité dont le membre fait partie. Le poids de ces recommandations est à peu près proportionnel aux obligations du membre dans chaque unité ou programme.

(d) Les annonces de tous les postes vacants indiquent le site Web du Syndicat où les candidats peuvent consulter la Convention collective.

5.20.3 Même s'ils sont essentiellement égaux en ce qui concerne les compétences et la spécialisation, les citoyens canadiens, résidents permanents et personnes ayant un permis ministériel ont la priorité sur les autres candidats.

5.20.4 (a) S'il faut choisir entre des candidats également qualifiés, les critères appropriés de nomination doivent inclure leur capacité future en ce qui concerne l'enseignement ou l'activité professionnelle et la recherche et les objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi.

(b) Dans les disciplines où il est difficile d'attirer des professeurs qualifiés et afin d'atteindre les objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi, l'Employeur et le Syndicat collaboreront afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions innovatrices visant à associer la nomination à la possibilité de terminer un doctorat.

(c) Dans une unité, tous les membres permanents, visant la permanence ou chargés de cours permanents ont le droit de participer à toutes les composantes du procédé de nomination. La direction de l'unité envoie un avis aux membres admissibles pour savoir s'ils siégeront au

Comité de recrutement de l'unité, auquel ils doivent faire suite dans les cinq (5) jours ouvrables. Les membres qui siègent au Comité de recrutement de l'unité doivent assister à toutes les réunions et entrevues afin d'être en mesure de prendre part au vote touchant la recommandation à l'unité d'un candidat ou d'une liste restreinte. Le Comité de recrutement de l'unité est formé d'au moins cinq (5) membres admissibles, dont au moins une (1) femme et un (1) homme. S'il est impossible de satisfaire à cette exigence, le

Doyen/Bibliothécaire en chef consultera les membres de l'unité et nommera au Comité un membre convenable d'une autre unité.

(d) Les Comités de recrutement doivent être proactifs en cherchant des candidats des quatre

(4) groupes visés par l'équité en matière d'emploi indiqués à l'Article 5.25 – Équité en matière d'emploi. Si la liste restreinte des

Convention collective 2011-14 candidats ne comprend pas au moins un (1) membre d'un groupe visé par l'équité en matière d'emploi, le Comité de recrutement présentera une explication. Si celle-ci ne satisfait pas le Doyen/Bibliothécaire en chef, il peut modifier la liste restreinte. Si moins de trois

(3) noms figurent sur la liste restreinte, il ne peut qu'ajouter un (1) autre nom. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef pourrait aussi collaborer avec l'unité afin de remplacer un (1) nom dans la liste restreinte.

5.20.5 Les candidats sont nommés exclusivement aux rangs prévus dans la présente Convention collective, soit :

Chargé d'enseignement, Professeur adjoint,

Professeur agrégé, Professeur titulaire, et les rangs correspondants dans le cas des bibliothécaires

(Bibliothécaire/Archiviste général,

Bibliothécaire/Archiviste adjoint,

Bibliothécaire/Archiviste agrégé et

Bibliothécaire/Archiviste titulaire).

5.20.6 Les candidats sont nommés exclusivement aux catégories prévues dans la présente Convention collective, c'est-à-dire à durée limitée, à l'essai (contrat probatoire) et avec permanence. De temps à autre les

Parties peuvent se mettre d'accord sur d'autres catégories.

5.20.7 Les candidats appartenant à l'unité de négociation ont le droit d'être considérés pour tous les postes vacants annoncés.

5.20.8 Les lettres de nomination sont normalement signées avant le début de la session d'enseignement à laquelle le Membre doit commencer à enseigner, c'est-à-dire au plus tard le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Les lettres de nomination suivent le format indiqué à l'Annexe F – Modèle de lettre de nomination. Aucune lettre de nomination ne doit contenir de conditions non conformes à la présente Convention collective. Une copie de la lettre de nomination, ou des révisions apportées à celle-ci, est adressée au Syndicat, en même temps que l'original est envoyé au candidat, les numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de courriel, et toute autre façon de se mettre en rapport avec le candidat, si le candidat les a fournis.

5.20.9 Dès sa nomination, le nouveau Membre fournit au

Vice-recteur aux études et provost des copies de son certificat de naissance ou d'un document analogue et, sur demande, des copies certifiées conformes de ses grades universitaires et professionnels.

Nomination à durée limitée –

5.20.10 Il s'agit de nominations ne comportant aucune obligation de renouvellement ou de continuation au-delà du terme indiqué, ni de considération en vue de l'obtention de la permanence. Les personnes nommées avec un contrat à durée limitée sont

Convention collective 2011-14 obligatoirement affectées à un Département/une École et sont considérées comme Membres, à moins d'être exclues selon les dispositions de l'article 2.15 –

Reconnaissance de l'unité de négociation. Les nominations à durée limitée permettent :

(a) De faire venir des personnalités à l'Université.

(b) De faire des échanges avec d'autres universités.

(c) De remplacer des Membres en congé.

(d) De trouver une solution intérimaire là où l'Employeur a décidé, pour des raisons budgétaires ou de programme d'enseignement, de ne pas créer de poste menant à la permanence. L'Employeur est tenu en pareil cas de consulter au préalable le Syndicat qui ne doit pas lui refuser son consentement sans raison valable.

(e) D'engager du personnel pour des programmes expérimentaux ou financés provisoirement.

5.20.11 En cas d'urgence, le Vice-recteur aux études et provost peut autoriser, avec le consentement des Parties, des exceptions à la façon de procéder décrite aux clauses

5.20.1 et 5.20.4 ci-dessus. Dans ces conditions, le consentement ne peut pas être refusé sans raison valable.

5.20.12 Le Vice-recteur aux études et provost peut à sa discrétion et de concert avec le Département/l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef, nommer, sans publier d'annonce, le détenteur d'un contrat à durée limitée. Au cas où l'Employeur décide d'annoncer de nouveau le poste, le titulaire peut poser sa candidature mais n'a aucun droit préférentiel par rapport aux autres candidats. La façon normale de procéder à la nomination s'applique.

5.20.13 Les personnes qui détiennent un contrat limité ne peuvent faire une demande de promotion pendant la dernière année de leur nomination à durée limitée, à moins qu'elles n'aient été empêchées de le faire l'année précédente. Si la nomination à durée limitée est renouvelée, ou si la personne obtient une nomination à l'essai, elle sera nommée de nouveau au rang qu'elle occupait pendant sa nomination antérieure. Après sa nouvelle nomination, ce Membre peut aussi faire une demande de promotion en vertu de l'article 5.65 –

Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion. Si la promotion est accordée, la promotion est rétroactive et entre en vigueur à la date de la nouvelle nomination.

5.20.14 Les nominations à durée limitée ne doivent pas dépasser trois (3) ans à moins d'accord des Parties.

Dans les cas où il s'agit du remplacement d'un

Convention collective 2011-14 administrateur universitaire, la durée de la nomination peut être d'un maximum de cinq (5) ans. Le terme initial peut être de moins d'une année universitaire mais les renouvellements sont normalement d'une année complète de douze (12) mois. Les limites (de trois (3) et cinq (5) ans) s'appliquent, qu'il s'agisse ou non de nominations qui se succèdent avec ou sans interruption.

5.20.15 Le non-renouvellement d'une nomination à durée limitée ne peut pas faire l'objet d'un grief.

5.20.16 Pendant la durée de la présente Convention collective, l'Employeur convient que le nombre total de nominations à durée limitée ne doit jamais excéder quinze pourcent (15%) de la totalité des Membres, sauf avec l'accord des Parties.

Nomination à l'essai et nomination avec permanence –

5.20.17 Les nominations à l'essai sont définies de la façon suivante : nominations ayant une durée de cinq (5) ans au plus pendant lesquels l'Employeur et l'Employé ont l'occasion de s'évaluer mutuellement.

5.20.18 La mention « à l'essai » ne signifie pas que l'Employeur accorde automatiquement la permanence à l'expiration de la période probatoire mais qu'il envisagera sérieusement de l'accorder.

5.20.19 Si un Employé qui a reçu un contrat à durée limitée désire poser sa candidature à un poste à l'essai, sa demande doit être considérée avec toutes les autres demandes et en procédant de la façon usuelle. S'il est nommé à l'essai, il peut, s'il le désire, faire réduire sa période à l'essai du nombre d'années pendant lesquelles il a servi avec un/des contrat(s) à durée limitée, jusqu'à un maximum de trois (3) ans.

5.20.20 Les Membres du personnel enseignant ou du personnel de bibliothèque nommés à l'essai servent pendant une période probatoire maximale établie en fonction du rang auquel ils sont nommés. Les rangs de Chargé d'enseignement ou de Bibliothécaire général et de Professeur adjoint ou de Bibliothécaire adjoint comportent une période probatoire de cinq (5) ans; ceux de Professeur agrégé ou de Bibliothécaire agrégé et de Professeur titulaire ou Bibliothécaire titulaire comportent une période probatoire de trois (3) ans.

Dans le cas d'une nomination au rang de Professeur titulaire ou de Bibliothécaire titulaire, l'Employeur peut accorder la permanence dès la nomination initiale.

Exceptionnellement et sur recommandation du

Département/de l'École et du Vice-recteur aux études et provost, lorsqu'un Membre est nommé au rang de Professeur agrégé ou de Bibliothécaire agrégé, l'Université peut accorder la permanence dès la nomination initiale, à condition que le nouveau Membre

Convention collective 2011-14 possède déjà la permanence dans une autre université reconnue.

5.20.21 Un Professeur ou Bibliothécaire agrégé ou titulaire avec un minimum de trois (3) ans de service à l'Université et qui est candidat à un poste à l'essai est considéré pour un tel poste en tenant compte des critères décrits à l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence. S'il est nommé au poste, il s'agit d'une nomination à l'essai d'un (1) an et menant à la permanence, l'évaluation en vue de la permanence commençant le 30 septembre de la même année.

5.20.22 Les rangs de Chargé d'enseignement ou Bibliothécaire général et de Professeur adjoint ou Bibliothécaire adjoint comportent d'abord une période probatoire de trois (3) ans.

(a) Tous les Membres ayant un contrat initial menant à la permanence sont informés dans la lettre initiale de nomination du Vice-recteur aux études et provost, ainsi que par les

Doyens/Bibliothécaire en chef dans la lettre annuelle d'évaluation, que leur évaluation par le

Comité du corps professoral de la faculté

(CCPF) ou le Comité du corps professoral de langue française (CCPLF) ou le Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels

(CBAP) en vue du renouvellement de leur contrat commencera au plus tard le 30 septembre de l'année finale du contrat initial menant à la permanence.

(b) A la suite d'un rendement satisfaisant tel que décrit à l'alinéa 5.20.22 (c) ci-dessous, le contrat initial menant à la permanence est suivi d'un autre contrat de deux (2) ans à l'essai, l'évaluation en vue de la permanence ayant lieu la dernière année de la seconde nomination, ou en vertu de l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.

(c) La décision d'offrir ou de ne pas offrir un second contrat de deux (2) ans se base sur une évaluation de rendement satisfaisant selon la façon de procéder indiquée à l'article 5.45 –

Compte rendu annuel des Membres, l'article

5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence et l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

(d) Lors de l'évaluation du rendement du Membre en vue d'atteindre les exigences de la permanence aux alinéas 5.60.3

(d) et (e) de l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, le Comité du corps professoral de la faculté commente chaque aspect des critères indiqués. Le Comité du

Convention collective 2011-14 corps professoral de la faculté se prononce sur la progression du rendement réalisé pendant la période initiale d'essai. Si le Comité du corps professoral de la faculté considère que le rendement est non satisfaisant, il lui est possible de recommander de ne pas offrir une seconde nomination menant à la permanence.

5.20.23 Les rangs de Professeur agrégé ou Bibliothécaire agrégé et de Professeur titulaire ou Bibliothécaire titulaire comportent un contrat initial probatoire de trois

(3) ans avec une évaluation en vue de la permanence au cours de la dernière année du contrat, sans préjudice des stipulations de la clause 5.20.20 ci-dessus.

5.20.24 L'évaluation en vue de la permanence doit se conformer aux stipulations de l'article 5.60 –

Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, et doit nécessairement être suivie d'une décision. Si celle-ci est positive, la permanence est accordée; sinon, le contrat est résilié.

Nomination des professeurs associés –

5.20.25 Pour des raisons valables se rapportant à la recherche ou à des motifs professionnels, le Vice-recteur aux études et provost peut, selon la recommandation des

Départements/Écoles et des Doyens, nommer pour une période donnée une personne à un poste en tant que professeur associé ayant des privilèges définis et des responsabilités de travaux d'érudition librement assumées. Tous les mois au Sénat, le Vice-recteur aux études et provost présente à titre d'article d'information distinct une liste de toutes les nouvelles nominations de professeurs associés qui comprend le nom, l'affiliation à un Département/une École, la durée de la nomination et la justification de chaque nomination, le plus élevé des diplômes détenus, l'année de l'obtention de ce diplôme, l'institution actuelle et le rang (poste) dans cette institution. Tous les professeurs associés sont inclus dans la liste du personnel qui figure dans les sites Web des Départements/des Écoles.

5.20.26 Les personnes nommées comme professeurs associés deviennent des Membres chargés de cours si elles s'acquittent de n'importe quelle des responsabilités décrites dans la présente Convention collective. Ces Membres sont rémunérés pour la supervision de thèses conformément à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire. Cependant, les Membres associés peuvent collaborer à des travaux d'érudition avec les Membres sans devenir des Membres chargés de cours.

5.20.27 Aucune autre nomination ne se fera dans la catégorie actuelle de professeur attaché de recherche. Les professeurs ayant actuellement le titre d'attaché de recherche ont la possibilité d'être transférés dans la catégorie de professeur associé à l'expiration du terme de leur nomination actuelle.

Nomination conjointe –

5.20.28 Pour des raisons valables se rapportant à l'enseignement/la recherche universitaires ou à des motifs professionnels, un Membre peut être nommé dans plus d'un (1) Département ou plus d'une (1) École de l'Université, de sorte que la rémunération du

Membre relève des comptes financiers d'un (1)

Département/une École tandis que le Membre est affecté à un autre Département ou à une autre École qui correspond à ses intérêts soutenus en matière d'enseignement/de recherche universitaires ou à ses intérêts professionnels soutenus.

Ces nominations sont désignées par le terme « nomination conjointe ».

5.20.29 Une nomination conjointe requiert le consentement des

Membres de tous les Départements/Écoles concernés.

5.20.30 Une nomination conjointe est faite par l'Employeur pour une période établie qui ne dépasse pas cinq (5) ans et peut être renouvelée ou modifiée avec le consentement du Membre et sur la recommandation des Départements/des Écoles concernés. La fin ou la modification d'une nomination conjointe, à moins que ce soit pour un motif déterminé, ne compromet pas la nomination du professeur dans son

Département/École de responsabilité principale, comme le précise la clause 5.20.33 ci-dessous.

Nonobstant tout ce qui précède, une nomination conjointe se termine quand prend fin la nomination au

Département/École de responsabilité principale, comme il est précisé à la clause 5.20.33 ci-dessous.

5.20.31 Les sources et le niveau de soutien à l'administration, à l'enseignement et à la recherche dont peut disposer le Membre ayant une nomination conjointe sont établis par entente du Membre et du Département/de l'École intéressé, que le Directeur confirme par écrit.

Lorsque l'un ou l'autre Département/École recommande que le Membre à nomination conjointe enseigne dans le Département/l'École où il a été nommé conjointement, il revient au Doyen principal du Membre d'attribuer la tâche d'enseignement, mais seulement par entente avec l'autre Doyen (si ce cas s'applique) et après consultation avec les deux

Directeurs.

5.20.32 Dans le cas d'une nomination conjointe, les mécanismes et critères à utiliser pour l'évaluation du Membre en matière de renouvellement de nomination, de permanence et de promotion sont ceux du Département/de l'École où le Membre a sa responsabilité principale, tels qu'indiqués aux alinéas

5.50.6 (b), 5.50.6 (c), 5.50.6 (d), 5.50.6 (e), 5.50.6 (f),

5.50.6 (g) et 5.50.6 (i) de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus seulement, et sont sujets à la clause 5.20.33 ci-dessous.

5.20.33 Le Directeur et les Membres admissibles des

Départements/Écoles où il y a une nomination conjointe

Convention collective 2011-14 sont consultés de façon formelle au cours de l'évaluation pour le renouvellement de contrat, la permanence et la promotion. Cette consultation ne comporte pas l'examen du dossier universitaire; elle se limite à l'évaluation par écrit des contributions du

Membre à son Département/École conjoint/e dans les domaines indiqués par l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le

CPF/CPPLF/CBAP pondère cette évaluation par référence à l'alinéa 5.50.6 (k) de l'article 5.50 –

Évaluation des services rendus. Les Membres qui ont droit de vote et de participation pour l'évaluation des demandes le font dans le Département/l'École où ils ont leurs responsabilités principales. Dans les cas où un Membre admissible du Département/de l'École où le demandeur est en nomination conjointe agit comme évaluateur dans le Département/l'École où le demandeur a ses premières responsabilités conformément à l'alinéa 5.50.6 (j) de l'article 5.50 –

Évaluation des services rendus, le Membre admissible n'a pas le droit de voter ou de participer à l'évaluation du demandeur menée dans le

Département/l'École où il a sa nomination conjointe, étant donné qu'un Membre n'a dans aucun cas le droit de voter et de participer à l'évaluation à plus d'une fois.

5.20.34 La lettre de nomination conjointe indique les privilèges et, le cas échéant, le partage des obligations et responsabilités entre les

Départements/Écoles concernés.

5.20.35 Le Membre ayant une nomination conjointe peut assister aux réunions de tous les

Départements/Écoles où il est nommé, mais n'a pas le droit de voter, d'être élu ou nommé à des comités ailleurs que dans son Département/École de responsabilité principale.

5.20.36 Une personne qualifiée de l'École de médecine du

Nord de l'Ontario peut obtenir une nomination conjointe dans des Départements/Écoles de l'Université Laurentienne avec l'approbation du

Département/de l'École. Cette personne est Membre de l'APPUL si elle assume une tâche visée par la présente Convention collective. Tel Membre est rémunéré pour la supervision de thèse conformément à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.

Nomination/Engagement du conjoint –

5.20.37 Au cas où un Département/une École a recommandé un candidat pour un poste menant à la permanence ou un poste avec la permanence, et que le conjoint du candidat a les qualifications requises pour un poste universitaire, le Département/l'École correspondant à la discipline du conjoint peut recommander une nomination avec contrat à durée limitée de un (1) à trois (3) ans, sans faire de publicité préalable, et dans les conditions suivantes :

(a) Le Vice-recteur aux études et provost a confirmé l'existence d'un poste à combler dans le Département/l'École en question.

(b) Le Directeur a mis à la disposition de tous les

Membres du Département/de l'École le dossier de candidature, a organisé des entrevues et rencontres entre le candidat et les Membres du

Département/de l'École, sur le campus ou par le biais de la technologie des télécommunications.

(c) La majorité des Membres à temps plein du

Département/de l'École concerné/e a voté en faveur de la recommandation, ainsi que de la durée de la nomination le cas échéant.

(d) La nomination a été approuvée par le Vice-recteur aux études et provost après son examen du dossier de candidature et de la recommandation du Département/de l'École.

(e) La décision du Vice-recteur aux études et provost ne peut pas faire l'objet d'un grief.

5.20.38 Nonobstant les dispositions de la clause 5.20.14 ci-dessus, une nomination faite dans ces conditions peut être prolongée, avec l'approbation du Département/de l'École, pour une période d'un maximum de cinq (5) ans.

5.20.39 À tout moment donné, le total des nominations de conjoints ne peut dépasser le nombre de dix (10).

Nominations et engagements à l'École des études supérieures –

5.20.40 Tous les Membres ayant le grade de Ph.D. ou l'équivalent peuvent donner des cours du niveau supérieur ou des cours conjoints du premier cycle et des études supérieures. Cependant, pour la supervision des thèses au niveau supérieur, les

Membres doivent être nommés à l'École des études supérieures. Les Membres peuvent faire une demande en tout temps au Directeur des études supérieures.

Les critères de nomination sont librement accessibles à tous les Membres. Toutes les demandes de nomination sont évaluées en conformité avec la politique du

Conseil de l'École des études supérieures.

ARTICLE 5.25 – ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

5.25.1 Les Parties appuient le principe d'équité en matière d'emploi tel que défini par les lois provinciales et fédérales et par la politique du Sénat/Conseil des gouverneurs en matière d'équité.

5.25.2 Équité en matière d'emploi

(a) Les Parties s'engagent à s'efforcer d'augmenter dans une mesure équitable la proportion de membres du corps professoral qui appartiennent aux quatre (4) groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles).

(b) Afin de déterminer la proportion équitable de membres des quatre (4) groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi dans chaque discipline, les Parties doivent étudier, entre autres facteurs, le nombre de candidates et de candidats ayant un doctorat dans les universités canadiennes, nombre indiqué dans les données de Statistique Canada.

5.25.3 Le Vice-recteur aux études et provost soutient l'équité en matière d'emploi comme suit :

(a) par la sensibilisation à l'engagement de l'Université envers la non-discrimination et la promotion de l'égalité du statut professionnel des Membres dans les groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi;

(b) en assurant la formation appropriée en matière de pratiques d'équité en matière d'emploi pour tous les Département/Écoles qui embauchent du nouveau personnel;

(c) en fournissant à l'Employeur et au Syndicat un rapport annuel qui porte sur :

(i) le nombre total de postulants et le nombre de postulants qui se sont identifiés aux groupes visés par l'équité en matière d'emploi pour chaque poste vacant qui a fait l'objet d'une recherche de candidats;

(ii) la répartition des Membres de chaque

Département/École selon leur appartenance librement déclarée aux groupes visés par l'équité en matière d'emploi, avec l'indication de leur rang et du statut de leur nomination;

(iii) le pourcentage des groupes visées par l'équité en matière d'emploi selon la discipline dans les programmes aux études supérieures cycle au Canada, si ces données sont connues;

(iv) d'autres informations jugées nécessaires pour assurer le contrôle de la mise en œuvre du présent Article.

5.25.4 Pour mieux faire connaître les objectifs de l'Université en matière d'équité d'emploi et pour favoriser les pratiques d'entrevue et d'embauche non

Convention collective 2011-14 discriminatoires, les Membres à temps plein font tous les efforts raisonnables pour participer aux sessions de formation portant sur les pratiques équitables en matière d'emploi que l'Université offre à leur Département/École.

ARTICLE 5.30 – INITIATIVE D'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI DES AUTOCHTONES

5.30.1 À la suite du rapport de 2007 du Comité sur l'équité en matière d'emploi des autochtones dont la Convention collective de 2005-08 a établi le mandat, l'Employeur et le Syndicat conviennent qu'il faut une série de mesures actives pour nommer un plus grand nombre de professeurs et de bibliothécaires autochtones à l'Université Laurentienne, notamment dans des programmes qui ne s'adressent pas spécifiquement aux autochtones.

5.30.2 L'Employeur s'engage à développer un programme de préparation de candidats à l'interne en recrutant et en nommant des autochtones à des postes de professeur et de bibliothécaire menant à la permanence et en les soutenant dans leurs démarches en vue d'obtenir les qualifications requises pour la permanence (selon l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires), à condition qu'ils s'engagent à travailler comme professeur ou bibliothécaire à la Laurentienne pour un minimum de trois (3) ans. L'Employeur et le Syndicat conviendront des détails du programme en consultation avec le Bureau de l'enseignement et de la recherche (Affaires autochtones). Chaque année en septembre, l'Employeur fait la prospection de candidats auprès des Départements/Écoles où l'ont prévoit la disponibilité de postes menant à la permanence et, la participation du Département/de l'École à ce programme étant présumée, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour nommer au moins deux (2) candidats autochtones annuellement dans le cadre de ce programme à compter du 1er juillet 2009.

ARTICLE 5.35 – MEMBRES NOUVELLEMENT ENGAGÉS

5.35.1 Au cours de l'année pendant laquelle la Convention collective est négociée, tous les professeurs nouvellement engagés dont la nomination commence le 1er juillet, ou avant la signature ratifiant la nouvelle Convention collective, reçoivent toutes les augmentations de rémunération s'appliquant à partir du 1er juillet, excepté l'augmentation progressive au même rang, l'augmentation au mérite ou toute autre augmentation explicitement exclue par la nouvelle

Convention collective, quelle que soit la date de commencement de l'emploi.

ARTICLE 5.40 – CHARGE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE

5.40.1 Les charges de travail doivent être réparties de manière juste et équitable. Pour aider à assurer l'atteinte de cet objectif, chaque membre d'une unité reçoit un exemplaire des recommandations de la

Convention collective 2011-14 direction en ce qui concerne la charge de travail du membre et un résumé des recommandations concernant celle de tous les autres membres de l'unité, y compris les recommandations sur les surcharges, avant que ces recommandations soient envoyées au Doyen/Bibliothécaire en chef. Avant le 15 juin, chaque membre reçoit un exemplaire de la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef touchant ces recommandations.

5.40.2 Pendant l'année universitaire, la charge de travail d'un membre à plein temps comporte : (a) l'enseignement ou l'exercice de la fonction de bibliothécaire ou d'archiviste, y compris la supervision d'étudiants de tous les cycles; (b) les travaux d'érudition ainsi que les engagements envers les organismes subventionnaires externes; (c) la régie, les tâches administratives et les autres contributions à l'Université. Normalement, la distribution de la charge de travail parmi les trois (3) composantes principales est la suivante : quarante pour cent (40 %) à l'enseignement ou aux fonctions de bibliothécaire ou d'archiviste; quarante pour cent (40

%) aux travaux d'érudition, y compris les engagements envers les organismes subventionnaires externes; et vingt pour cent (20 %) à la régie de l'Université, aux tâches administratives et aux autres contributions à l'Université.

5.40.3 Le Doyen/Bibliothécaire en chef est tenu de transmettre par écrit au membre, avant le 15 juin, une indication suffisamment détaillée de la charge de travail qui lui est assignée. Avant le 15 avril, le Doyen/Bibliothécaire en chef demande l'avis écrit de l'unité, que la direction présentera avant le 1er mai et qu'observe généralement le Doyen/Bibliothécaire en chef. L'emploi du temps relatif à l'enseignement/au travail de bibliothèque est communiqué par écrit au membre par le Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 15 juillet, après consultation du secrétaire général.

Pendant la durée de la présente Convention collective, le secrétaire général prend la décision sans appel concernant l'horaire de tous les cours.

5.40.4 La composition de la charge de travail d'un membre peut varier selon sa discipline et elle tient compte des aptitudes du membre, de la nécessité d'augmenter ses compétences et des fonctions dont il est chargé dans le cadre du fonctionnement de l'Université, conformément aux dispositions de la présente

Convention collective. Lors de l'attribution des charges d'enseignement, les doyens, en consultation avec les unités, tiennent compte non seulement du nombre de cours que donne un membre, mais aussi de l'effectif et du type de cours, ainsi que des responsabilités administratives et autres. La charge de travail des membres est également soumise aux normes maximales ci-dessous touchant les charges attribuées :

(a) Membres enseignants : En ce qui concerne l'attribution de la charge d'enseignement par le

Convention collective 2011-14 doyen en consultation avec les unités, la charge normale maximale d'enseignement par année universitaire est de deux (2) cours complets ou l'équivalent de douze (12) crédits dans la Faculté des sciences et de génie, et de deux et demi (2 ½) cours complets ou l'équivalent de quinze (15) crédits dans les autres facultés.

(b) Membres bibliothécaires professionnels et archivistes : Dans l'attribution de la charge de travail par le bibliothécaire en chef, les heures normales de travail auprès des étudiants ne dépassent pas douze (12) heures par semaine, selon un horaire juste et équitable et sur la recommandation de l'unité.

(c) Nonobstant l'alinéa 5.40.4 (a) ci-dessus, les membres dont la nomination est à durée limitée de douze (12) mois peuvent avoir une charge d'enseignement de trois (3) crédits de plus que la charge normale d'enseignement. Cette charge d'enseignement supérieure à la normale s'étend sur une période maximale de douze

(12) mois. Toute prolongation de la nomination à durée limitée ou toute nouvelle nomination à durée limitée de ce membre est pour une charge normale d'enseignement établie à l'alinéa 5.40.4 (a) ci-dessus.

5.40.5 Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut attribuer au membre toute charge relative à sa discipline en tant qu'enseignant, bibliothécaire ou archiviste, ou toute responsabilité administrative que le

Doyen/Bibliothécaire en chef juge indispensable au fonctionnement de la faculté, de la bibliothèque ou du programme universitaire en cause. Quant à la charge de travail d'enseignement, de bibliothécaire ou d'archiviste professionnel, la pratique déjà établie s'applique, sauf si cette charge résulte de surcharges entreprises volontairement par les membres dans le but de maintenir l'intégrité des programmes ou des services dans les unités dont le personnel est réduit à la suite de restrictions budgétaires, ou à moins de dispositions contraires dans la présente Convention collective.

5.40.6 La détermination de la charge de travail est assujettie aux conditions suivantes :

(a) Conformément à l'Article 3.10 – Liberté universitaire, le Doyen/Bibliothécaire en chef ne doit pas imposer de tâches d'enseignement et de recherche autres que celles précisées à l'alinéa 5.40.5 ci-dessus. Il ou elle ne peut pas non plus imposer de responsabilités relatives à la gestion interne de l'unité, sauf quand il s'agit de nommer un directeur intérimaire, selon l'Article 9.15 – Sélection des directeurs d'unités et l'Article 9.20 – Durée du mandat des directeurs. Il ou elle peut, après consultation du membre intéressé, attribuer des responsabilités

Convention collective 2011-14 précises se rapportant à un service à la collectivité lié à l'Université. Dans ce cas, le membre ne peut pas refuser sans raison valable.

(b) Le Doyen/Bibliothécaire en chef ne doit pas normalement imposer à un employé une charge de travail supérieure aux normes en cours dans la faculté ou la bibliothèque où il travaille. Les parties conviennent qu'une surcharge excessive d'enseignement ou de travail bibliothécaire n'est pas souhaitable et pour cette raison, la rémunération de toutes les surcharges d'enseignement, y compris pour les cours administrés par le Centre d'éducation permanente, se limite au maximum de douze

(12) crédits par année, dont tout au plus neuf

(9) crédits dans une session automne-hiver ou printemps-été. Les parties conviennent aussi que l'allocation de douze

(12) crédits en surcharge se limite à trois (3) années consécutives.

Lorsque les restrictions ci-dessus sur la rémunération totale d'un membre touchent une composante de supervision de cours de formation à distance, aux termes de l'alinéa

8.40.5 de l'Article 8.40 – Cours de formation à distance, l'Université offre l'aide requise pour la correction, en accord avec le degré de restriction.

(c) À l'occasion, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut, de concert avec l'unité, demander à un membre d'accepter des responsabilités au-delà de la charge normale de travail. Dans ce cas, une surcharge est payée selon l'Article 8.35 – Surcharges de travail. Le membre ne peut sans raison valable refuser cette responsabilité. Les membres qui se croient en droit de recevoir un paiement de surcharge adressent leur demande au Vice-recteur aux études et provost dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'attribution de la surcharge en la présentant au

Doyen/Bibliothécaire en chef. Le Vice-recteur aux études et provost répond par écrit au membre dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande. Une décision défavorable est accompagnée d'une justification.

(d) Si une charge de travail, en ce qui concerne les cours à donner, les responsabilités à la bibliothèque ou les autres affectations, n'est pas acceptable selon le membre ou l'unité, il est alors possible au membre ou à l'unité après en avoir discuté avec le Doyen/Bibliothécaire en chef d'en interjeter appel avant le 15 juillet au Vice-recteur aux études et provost. La décision du Vice-recteur aux études et provost est

Convention collective 2011-14 transmise par écrit au membre ou à l'unité avant le 1er août.

(e) Les crédits des cours approuvés par le Sénat

(Council on English Language Programmes

(CELP) et Conseil des programmes en français

(CPF)) ne sont pas modifiés lorsque le doyen attribue à un membre l'enseignement d'un de ces cours.

(f) Lorsqu'un membre est chargé de donner deux

(2) cours ou plus en même temps et lieu, sa charge de travail reconnue est celle du cours comportant le maximum de crédits.

5.40.7 Une fois attribuées, les charges de travail ne peuvent pas être modifiées, sauf en cas d'urgence. S'il est indispensable d'y apporter une modification, il faut en tenir compte lors de l'évaluation annuelle du rendement. Toutefois, des modifications aux cours des trimestres d'hiver et du printemps qui sont motivées par les exigences du programme et le faible nombre d'inscriptions sont permises jusqu'au 1er octobre.

Si un doyen, pour des raisons qui ne sont pas urgentes, estime qu'il est nécessaire de changer la charge de travail d'un membre une fois que celle-ci lui a été attribuée, il doit obtenir le consentement du membre.

Tout changement à la charge de travail d'un membre, y compris les paiements de surcharge qui y sont associés, est communiqué à chaque membre de l'unité dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le membre a été formellement informé du changement.

Nonobstant les dispositions du présent article, si un cours attribué est annulé parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit, le Membre se voit dans l'obligation d'assumer une charge de travail supplémentaire afin de maintenir l'équité au sein du Département/de l'École. La nature et l'ampleur de cette charge de travail sont déterminées par des discussions entre le Membre, la direction du Département/de l'École et le

Doyen. Si le Membre devait recevoir un paiement de surcharge, le montant de ce paiement sera réduit en conséquence.

Si la surcharge de travail consiste en l'enseignement d'un cours, il doit s'agir d'un cours que le Membre a enseigné au cours des deux (2) dernières années, à moins que le Membre n'ait accepté d'autres dispositions.

5.40.8 L'établissement de la charge de travail des membres du corps professoral est également assujéti aux conditions suivantes :

(a) Un membre a le droit de passer un (1) trimestre sans charge d'enseignement parmi les

Convention collective 2011-14 trimestres d'automne, d'hiver et de printemps dans le cadre de sa charge de travail normale.

Les tâches d'enseignement dans le cadre de la charge normale de travail du membre sont habituellement pendant les trimestres d'automne et d'hiver de l'année universitaire.

(b) Dans le cas de cours donnés par correspondance ou à l'extérieur du campus, on prévoit des heures de consultation dans la salle d'enseignement de manière à répondre aux exigences de la matière à l'étude. Le directeur établit les normes en consultation avec l'unité.

(c) Dans le cas des cours du soir, le doyen ne doit pas attribuer de cours qui commence dans les douze (12) heures qui suivent la fin du cours du soir, à moins d'avoir reçu par écrit l'accord préalable du membre.

(d) À l'exception des membres qui enseignent pour la première fois à l'Université ou dans un nouveau programme, on n'exigera pas qu'un membre prépare pendant une année universitaire plus d'un (1) cours complet ou deux (2) demi-cours (1/2) (ou l'équivalent) qu'il n'a pas donnés au moins une (1) fois durant les quatre (4) années précédentes. Généralement, on ne peut pas exiger qu'un membre effectue une telle préparation de cours plus d'une (1) fois tous les deux (2) ans et on ne peut pas non plus exiger qu'il prépare un nouveau cours s'il n'a pas été informé avant le 1er juin. Lorsque le titre ou le numéro d'un cours est remplacé, mais que le contenu du cours demeure essentiellement le même et est enseigné dans la même langue, ce cours est considéré comme étant le même aux fins de cet article.

(e) Les membres peuvent être tenus de superviser ou d'élaborer des cours de formation à distance dans le cadre de leur charge normale de travail, selon les dispositions de l'Article 8.40 – Cours de formation à distance. Les membres dont les conditions d'embauche incluent spécifiquement l'élaboration de cours de formation à distance comme partie intégrante de leur charge normale de travail peuvent devoir accomplir ces tâches pour la durée de leur(s) contrat(s).

(f) Pour que les membres puissent mieux effectuer des travaux d'érudition, il est souhaitable de préparer des horaires de cours qui laissent aux membres des tranches de temps libre, sans enseignement. Pendant les trimestres d'automne et d'hiver, on établit l'horaire des cours de manière à donner à chaque membre au moins une (1) journée par semaine pour les travaux d'érudition, pendant laquelle on ne s'attend pas à ce qu'il donne de cours à l'horaire. Les membres qui désirent disposer

Convention collective 2011-14 d'un surcroît de jours ou de tranches de temps sans enseignement à l'horaire présentent une demande à cet effet à la direction de l'unité et au doyen qui feront des efforts raisonnables pour répondre favorablement à ces demandes dans les limites imposées par la nécessité d'offrir des programmes et des cours aux étudiants. Lorsque des demandes concurrentes de tranches de temps sans enseignement ne peuvent pas toutes recevoir une réponse favorable, la priorité est accordée aux personnes à qui une demande préalable a été refusée, pourvu que ces demandes soient faites de bonne foi pour l'avancement des activités d'érudition.

(g) Les membres à plein temps qui enseignent dans des programmes comportant la préparation d'une thèse par les étudiants doivent participer à la supervision des thèses s'ils ont la compétence pour le faire. Les parties conviennent cependant que l'étroite relation de travail souhaitable pour la bonne préparation d'une thèse se fait mieux dans des conditions qui permettent la liberté du choix du membre et de l'étudiant avant d'entreprendre ce travail de collaboration.

(h) Nonobstant l'alinéa 5.40.6 (e) ci-dessus, lorsqu'un membre accepte de superviser un étudiant dans le cadre d'un programme offert par l'Université Laurentienne et que ce travail s'ajoute à la charge normale de travail, on reconnaît ce travail de supervision au moment de la réussite de la soutenance ou de l'achèvement, comme suit :

Valeur

Crédits monétaire à

Travail de supervision reconnus 1 000 \$ / crédit

Thèse de doctorat 3 3 000 \$

Thèse de maîtrise ou stage 1 1 000 \$ avancé en Travail social

Ph. D. ou projet de ½ 500 \$ recherche à la maîtrise, mémoire de recherche, lectures dirigées ou études autonomes

Thèse de premier cycle ■ 333 \$ obligatoire

Lectures dirigées ou ¼ 250 \$ études autonomes obligatoires

(i) Deux (2) membres ou plus qui ont contribué à une thèse ou à un travail de

72 de 243

Convention collective 2011-14 supervision peuvent s'entendre sur le partage des crédits indiqués ci-dessus.

En cas de désaccord, le doyen décide de la répartition.

(ii) Un membre peut accumuler les crédits d'enseignement liés aux supervisions individuelles tels que décrits dans le présent alinéa et les appliquer à la réduction de sa charge d'enseignement normale pour obtenir un dégagement maximal de trois (3) crédits par année universitaire. On peut reporter aux années suivantes les crédits non utilisés.

L'horaire du dégagement est établi par entente mutuelle du membre et du doyen.

(iii) Le membre peut aussi faire verser dans son allocation de dépenses pour perfectionnement professionnel un paiement équivalant à la valeur des crédits accumulés pour le travail de supervision. En tout temps, le membre peut transférer la valeur monétaire des crédits accumulés à l'allocation de dépenses pour le perfectionnement professionnel.

(iv) Une fois le travail de supervision complété, il incombe au membre d'en informer le doyen au moyen d'un formulaire portant sa signature et celle de son directeur. Le Bureau du doyen inscrit le crédit au compte de crédits de travail du membre à créer dans Datatel ou transfère les fonds à l'allocation de dépenses pour le perfectionnement professionnel du membre, selon la directive qu'il a reçue de celui-ci.

(v) En fonction des exigences actuelles des programmes, le doyen précise les programmes comportant une supervision obligatoire dont il est question dans l'alinéa 5.40.8 (g) ci-dessus. Tout membre qui compte superviser un étudiant dans un autre programme, moyennant des crédits en vertu de cette disposition, doit d'abord obtenir l'autorisation du doyen.

(vi) Les sous-alinéas 5.40.8 (h) (i) à 5.40.8

(h) (iv) ci-dessus ne s'appliquent pas aux titulaires de Chaires de recherche qui ont déjà une réduction de la charge d'enseignement.

5.40.9 La charge de travail des bibliothécaires professionnels est également assujettie aux modalités qui suivent :

(a) Une soirée de service par semaine peut être demandée aux membres, qui ne peuvent pas refuser sans raison valable, pourvu que les demandes soient faites de façon juste et équitable.

(b) Les bibliothécaires professionnels peuvent être appelés à exercer des fonctions de surveillance au sein de la Bibliothèque.

5.40.10 Dans le but de favoriser à l'Université les travaux d'érudition tels que définis dans la section B) Travaux d'érudition de l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, le membre peut faire modifier sa charge de travail. Les demandes de réduction de la charge de travail à cause d'une autre activité rémunérée sont étudiées en vertu des dispositions de l'Article 7.35 – Réduction volontaire de la charge de travail. Toutefois, un contrat de recherche où le membre touche des honoraires ne dépassant pas vingt mille dollars (20 000 \$) peut être considéré en vertu de la présente disposition.

(a) Sans remboursement à l'Université :

Pour qu'une activité donne lieu à une modification de la charge de travail, elle doit faire l'objet d'une recommandation de l'unité et recevoir l'approbation du Doyen/Bibliothécaire en chef et du Vice-recteur aux études et provost. Les professeurs à qui est accordée une

(1) réduction de cours ou plus pour se consacrer davantage à leurs activités d'érudition, y compris la préparation de matériel didactique pour le Centre d'éducation permanente, n'ont pas droit aux surcharges de travail comme il est indiqué à l'alinéa 5.40.6 (b) ci-dessus. Ces restrictions s'appliquent également aux bibliothécaires dont la charge de travail est aussi réduite pour les travaux d'érudition.

(b) Avec remboursement à l'Université :

Un membre ayant une charge normale d'enseignement peut choisir de demander le rachat d'un maximum de quinze (15) crédits d'enseignement sur cinq (5) ans, avec un maximum de six (6) crédits par an, ou l'équivalent en services professionnels de bibliothécaire, en vue de se consacrer à ses activités de recherche. Il est reconnu que certaines subventions peuvent exiger une réduction de la charge d'enseignement dépassant quinze (15) crédits. Il est tenu de faire la demande de rachat avant le 1er avril précédant l'année universitaire à laquelle le rachat s'applique. Le Doyen/Bibliothécaire en chef ne refuse pas cette demande sans raison

Convention collective 2011-14 valable, et communique sa décision avant le 1er mai. Le rachat couvre le coût réel de remplacement (y compris les avantages sociaux) pour l'enseignement ou les services de bibliothécaire, sans toutefois dépasser le montant d'une surcharge ou l'échelle de traitement des enseignants à temps partiel selon le cas. La demande ne peut être refusée pendant deux (2) années consécutives.

5.40.11 L'Université s'engage à divulguer au Syndicat, sur demande, la charge de travail d'un ou des membres.

5.40.12 Il est reconnu que l'attribution d'auxiliaires à l'enseignement est un facteur à considérer lors de l'attribution des charges de travail. À ce titre, le Vice-recteur aux études et provost assurera au plus haut degré possible la répartition équitable de l'aide à l'enseignement parmi les facultés, conformément aux règlements des conseils universitaires.

ARTICLE 5.45 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES

5.45.1 Tous les membres à plein temps, sauf ceux en congé sabbatique ou congé d'études qui ont informé le Doyen/Bibliothécaire en chef de leur intention de déposer leur rapport à leur retour, doivent présenter un rapport (format papier ou électronique), avant le 15 mai, de leurs activités des douze (12) mois précédents au Doyen/Bibliothécaire en chef par l'intermédiaire de la direction de l'unité. Ce rapport rend compte de toutes les responsabilités, comme indiqué à l'Article 5.15 –

Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

Les Membres en congé sabbatique ou en congé d'études sont visés par l'article 7.25 – Congé sabbatique et l'article 7.30 – Congé d'études respectivement.

5.45.2 Les Membres devront présenter leurs rapports dans les formulaires normalisés préparés à cet effet pour chaque faculté et pour la bibliothèque.

5.45.3 Il incombe également aux Membres de soumettre chaque année un curriculum vitae corrigé et à jour pour leur dossier personnel.

ARTICLE 5.50 – ÉVALUATION DU RENDEMENT DU MEMBRE

5.50.1 Lorsqu'ils feront une évaluation liée au renouvellement de contrat (Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat), à la permanence (Article 5.60 –

Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence), à la promotion (Article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion) et à l'augmentation au mérite

(Article 8.25 – Augmentation au mérite), les évaluateurs tiendront compte du rendement du membre dans les domaines précisés à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des

Convention collective 2011-14 bibliothécaires professionnels.

5.50.2 Les évaluateurs peuvent prendre en considération à titre de facteurs atténuants :

(a) le caractère bilingue et triculturel de l'Université

Laurentienne;

(b) pour les bibliothécaires, le temps dont ils disposent pour les travaux d'érudition.

5.50.3 Les jugements touchant le rendement du membre en matière d'enseignement sont fondés sur les évaluations de cours approuvées par le Sénat et le dossier annuel d'enseignement du membre.

(a) Durant chaque semestre de l'année universitaire, l'Employeur administre les évaluations de cours approuvées par le Sénat de l'Université Laurentienne. Le Vice-recteur aux études et provost est responsable de la distribution et de la collecte des questionnaires.

Il est convenu que les membres auront accès aux résultats des évaluations de cours avant que l'Université s'en serve.

Dans le cas des cours donnés avec un autre professeur, les dispositions suivantes s'appliquent :

(i) Pour les cours donnés de façon séquentielle par des professeurs, les évaluations se font séparément pour chaque professeur avant la fin de la partie du cours qu'il donne.

(ii) Pour tous les autres cas de cours donnés avec un autre professeur, les renseignements offerts aux évaluateurs indiqueront qu'il faut faire preuve de circonspection en tenant compte de l'évaluation.

Si un membre estime qu'un cours doit être dispensé du procédé approuvé d'évaluation, il doit en présenter les raisons au Vice-recteur aux études et provost avant la fin de la première semaine d'enseignement du cours en question.

Avant la date prévue pour l'évaluation du cours, le Vice-recteur aux études et provost fera connaître sa décision en ce qui concerne la demande de dispense.

(b) Il incombe aux membres de tenir à jour leur dossier annuel d'enseignement. Pour chaque cours, le dossier annuel doit comprendre au moins les documents suivants :

(i) Le plan du cours et une documentation suffisante pour permettre l'évaluation de la matière du cours, du processus

Convention collective 2011-14 d'enseignement et d'apprentissage et des moyens prévus pour évaluer le rendement des étudiants.

(ii) Une documentation suffisante pour permettre l'évaluation du rendement du membre en matière d'enseignement tel que perçu par divers groupes, notamment les diplômés, les collègues ou les étudiants.

(iii) Le dossier doit aussi contenir toute autre documentation qui, de l'avis du membre, a trait à son rôle d'enseignement.

(iv) Pour les cours donnés par plus d'un professeur, le membre indique dans le dossier les parties du cours pour lesquelles il était responsable de la préparation, des classes à l'horaire, du temps en laboratoire et des travaux dirigés avec les étudiants, de l'évaluation des étudiants et de l'administration du cours.

(c) Pour l'évaluation, les évaluateurs utiliseront les résultats des évaluations de cours en sachant qu'elles ne constituent qu'une partie du dossier d'enseignement du membre.

5.50.4 Nonobstant les priorités en matière d'enseignement ou d'exercice de la profession de bibliothécaire ou de travaux d'érudition prévues dans les divers articles de la présente Convention collective, les parties admettent que l'Université profite grandement de contributions appréciables du membre dans de nombreux domaines, y compris l'administration et la gouvernance universitaire et la participation continue à une société professionnelle ou savante ou à une activité communautaire directement reliée à la mission de l'Université. Les parties conviennent de tenir compte particulièrement de telles contributions qui peuvent contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine.

Nonobstant les priorités en matière de travaux d'érudition prévues dans les divers articles de la présente Convention collective, les parties admettent que l'Université profite grandement des contributions des membres qui sont des professeurs exceptionnels.

De telles contributions qui peuvent contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine seront prises en considération. Dans le cas des bibliothécaires, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque correspondent à « l'enseignement ».

Procédés d'évaluation

5.50.5 Avant le 1er juillet, le candidat soumet son dossier universitaire au doyen/bibliothécaire en chef, qui met

Convention collective 2011-14 un exemplaire à la disposition de l'unité avant le 1er septembre. Les membres de l'unité ayant droit de participer à l'évaluation ont accès au dossier du candidat qui pourra le mettre à jour jusqu'au moment de l'évaluation par l'unité. Toutes les mises à jour du dossier doivent être signalées au vice-recteur aux études et provost avant qu'une décision ne soit prise.

5.50.6 Au plus tard, le 15 juillet, l'Association recevra de l'Employeur une liste de toutes les demandes présentées par les membres pendant l'année universitaire en cours.

5.50.7 Les évaluateurs présentent leur recommandation par écrit en indiquant leurs observations et la justification de leur recommandation afin que le candidat puisse connaître quels facteurs ont influé sur leur décision.

Pour toutes les demandes de renouvellement, de permanence, de promotion et d'augmentation au mérite, les évaluateurs se fonderont sur les procédés d'évaluation ci-dessous :

Doyen / Bibliothécaire en chef

(a) Le doyen/bibliothécaire en chef prépare une lettre indépendante d'évaluation. Avant de présenter celle-ci, il ou elle ne doit pas prendre connaissance des lettres touchant l'évaluation interne ou externe du candidat.

Sans s'y limiter, le doyen/bibliothécaire en chef peut tenir compte des éléments du dossier du personnel du candidat qui ont rapport à la question discutée. Le candidat recevra la liste des documents du dossier du personnel qui sont à l'étude, mais qui n'accompagnaient pas la demande. Pour ce qui est des candidats qui mettent à jour leur dossier avant le 1er septembre, le doyen ou la bibliothécaire en chef tiendra compte des changements et apportera les modifications requises à la lettre.

Pour les demandes de permanence et de renouvellement de contrat, le doyen/bibliothécaire en chef acheminera simultanément sa lettre indépendante d'évaluation au président du Comité du corps professoral de la faculté et au candidat avant le 1er septembre et pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite, avant le 1er octobre. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de cette lettre, le candidat peut y faire suite par écrit et envoyer sa réponse, s'il y a lieu, directement au président du Comité du corps professoral

Convention collective 2011-14 de la faculté.

Dans le cas de promotion au poste de professeur ou de bibliothécaire titulaire, le doyen ou la bibliothécaire en chef pourra, dans une (1) semaine suivant la réception des rapports des évaluateurs externes, annexer à l'évaluation des commentaires supplémentaires. Les évaluations seront mises à la disposition des membres dès qu'elles sont préparées et au moins une (1) semaine avant que le Comité du corps professoral de la faculté n'étudie le dossier en question.

Comité d'évaluation de l'unité

(b) Seuls les membres permanents de l'unité en question ont le droit de participer au procédé d'évaluation, à l'exception des cas précisés à l'alinéa 5.50.7 (i).

Il incombe à chaque membre permanent d'assumer la responsabilité de participer au procédé d'évaluation et de voter. Les membres qui sont en congé sabbatique ou un autre type de congé, sauf les congés sans solde ou d'invalidité de longue durée, ont aussi le droit de participer au procédé et de voter.

(c) Au moment opportun et avec un préavis suffisant, le directeur de l'unité ou son mandataire convoque une réunion des membres admissibles pour évaluer le dossier universitaire du candidat. Les membres admissibles se réunissent aussi souvent qu'il le faut afin de rédiger une lettre d'évaluation unique et collective. La demande fait l'objet d'un vote inscrit. Le directeur de l'unité fait suivre la lettre d'évaluation unique et collective éventuelle du candidat au président du Comité du corps professoral de la faculté.

(d) Les délibérations ont lieu à huis clos. Il est entendu que le présent article n'empêche aucunement un membre de discuter avec l'Association de préoccupations ayant trait à des possibilités que la Convention collective soit violée.

(e) En des circonstances exceptionnelles, quand un membre admissible n'est pas en mesure de participer aux réunions du comité d'évaluation de l'unité, le membre peut soumettre au comité à titre individuel une lettre d'évaluation avec sa recommandation et son vote, qui sont tous les deux intégrés dans la lettre d'évaluation unique et collective de l'unité. La lettre d'évaluation présentée à titre individuel ainsi que la recommandation et le vote sont présentés et lus au comité d'évaluation de

Convention collective 2011-14 l'unité au cours de ses délibérations.

(f) La lettre d'évaluation unique et collective tient compte des critères énoncés à l'Article 5.15 –

Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant ainsi que dans le formulaire d'évaluation aux Annexes K à Q –

Formulaire d'évaluation de l'unité. La lettre exprime la recommandation, les raisons et les preuves à l'appui de la recommandation, les votes favorables et défavorables, et le nom des membres participant au procédé d'évaluation. L'abstention n'est pas permise.

La lettre d'évaluation unique et collective inclut les recommandations de la majorité et de la minorité des membres et les raisons à l'appui des différentes recommandations lorsque des membres l'exigent. Avant de soumettre la lettre, tous les participants au processus d'évaluation l'examinent et l'approuvent quant à son exactitude.

(g) Le directeur de l'unité fait suivre l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation au président du Comité du corps professoral de la faculté au plus tard le 15 octobre pour les demandes de renouvellement de contrat et de permanence et au plus tard le

15 novembre pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite. Le président du

Comité du corps professoral de la faculté fait suivre l'évaluation au candidat une fois qu'il a vérifié que le processus a été suivi. Le candidat a le droit de répondre par écrit au comité d'évaluation dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au président du Comité du corps professoral de la faculté.

(h) Toutes les lettres d'évaluation interne de l'Université sont signées et les recommandations sont fondées sur des preuves.

(i) Dans les unités où il y a moins de quatre (4) collègues admissibles hormis le candidat, le doyen ou la bibliothécaire en chef du candidat, en collaboration avec l'unité et avec l'approbation de l'Association, ajoute des membres admissibles provenant d'autres unités pour atteindre le minimum de quatre (4) membres admissibles.

(j) Si le candidat est nommé à plus d'une (1) unité, l'unité où il est en nomination conjointe soumet une évaluation écrite des contributions du candidat à celle-ci, conformément aux alinéas 5.20.32 et 5.20.33 de l'Article 5.20 –

Comité du corps professoral de la faculté pondère l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation de l'unité où il a ses responsabilités principales et l'évaluation écrite de l'unité où il est en nomination conjointe de façon à refléter la proportion des responsabilités du membre dans chacune des unités. Le candidat a le droit de répondre par écrit à l'évaluation de l'unité où il est en nomination conjointe dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au président du Comité du corps professoral de la faculté.

Comité du corps professoral de la faculté

(k) Dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de la lettre d'évaluation de l'unité, le président du Comité du corps professoral de la faculté met à la disposition de celui-ci le dossier universitaire du candidat, la lettre d'évaluation de l'unité, la lettre d'évaluation du

Doyen/Bibliothécaire en chef, les déclarations écrites du candidat et toutes les lettres d'évaluation externes.

(l) Toutes les lettres d'évaluation externe requises conformément à l'Article 5.65 –

Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion sont envoyées directement au Vice-recteur aux études et provost, qui les révisé à la seule fin d'assurer l'anonymat des évaluateurs externes. Le Vice-recteur aux études et provost transmet ensuite les lettres d'évaluation externes simultanément au président du Conseil du corps professoral de la faculté et au candidat. Le candidat a le droit de répondre par écrit aux évaluations externes dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent leur réception.

(m) Quand le Comité du corps professoral de la faculté a complété son examen et ses délibérations en conformité avec les responsabilités indiquées à l'Article 5.55 –

Comité du corps professoral et Comité des bibliothécaires et archivistes professionnels, il prépare une lettre indiquant les raisons exhaustives et substantives d'appuyer ou non les observations citées dans le formulaire d'évaluation, selon les Annexes K à Q –

Formulaire du Comité du corps professoral de la faculté pour l'examen des évaluations. S'il y a lieu, la lettre présentera les mentions

Convention collective 2011-14 minoritaires et majoritaires.

Le paragraphe suivant figure dans la lettre de recommandation du Comité du corps professoral : « Le membre peut répondre par écrit au Vice-recteur aux études et provost les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Comité du corps professoral a fait parvenir au membre une copie de la lettre d'évaluation qu'il a envoyée au Vice-recteur aux études et provost. »

Sauf en ce qui concerne les demandes de promotion au rang de professeur ou de bibliothécaire titulaire, le président du Comité du corps professoral enverra au Vice-recteur aux études et provost la lettre d'évaluation, avec copie conforme au candidat, avant le 15 décembre pour les demandes de renouvellement et de permanence et avant le 15 février pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite.

Décision du vice-recteur aux études et provost

5.50.8 En prenant sa décision, le Vice-recteur aux études et provost ne tient compte que du contenu du dossier d'évaluation, à savoir les recommandations des évaluateurs, l'examen du Comité du corps professoral, les prétentions écrites du membre et toutes les lettres d'évaluation externes. La décision du Vice-recteur aux études et provost est transmise par écrit au membre et une copie est envoyée à l'Association. La lettre expose les raisons substantives et exhaustives motivant la décision.

Pour les demandes de renouvellement et de permanence, la décision du Vice-recteur aux études et provost est transmise au membre avant le 1er mars de l'année universitaire pendant laquelle le dossier est à l'étude. Si la décision n'est pas communiquée avant cette date, le membre est assuré d'un emploi pendant l'année universitaire suivante.

Pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite, à l'exception des promotions au rang de professeur ou bibliothécaire titulaire, la décision du

Vice-recteur aux études et provost est transmise au membre Au plus tard, le 15 avril de l'année universitaire pendant laquelle le dossier est à l'étude.

5.50.9 Au plus tard, le 15 mai, l'Association reçoit de l'Employeur un résumé des activités du Comité du corps professoral de la faculté et des décisions du

Vice-recteur aux études et provost pour l'année universitaire en cours.

Convention collective 2011-14

Échéancier

5.50.10 L'échéancier du procédé d'évaluation est le suivant :

Date Étape Article limite pertinent de la
Convention collective

1er mars Le secrétaire du Article 5.55 –

Sénat lance l'appel Comité du de candidatures corps aux postes du professoral de

Comité du corps la faculté et professoral de la Comité des faculté. bibliothécaires et archivistes professionnels

15 avril Le secrétaire du Article 5.55 –

Sénat s'assure que Comité du les sièges sont corps comblés au Comité professoral de du corps la faculté et professoral.

Comité des bibliothécaires et archivistes professionnels

1er mai Le membre peut Article 5.60 – demander un sursis Mécanisme au procédé d'évaluation d'examen allant en vue de la jusqu'à deux (2) permanence ans s'il a assumé de lourdes responsabilités personnelles ou a été victime de circonstances atténuantes.

1er juin Le Vice-recteur aux Article 5.60 – études et provost Mécanisme décide de permettre d'évaluation ou non le sursis au en vue de la procédé d'examen. permanence

83 de 243

Convention collective 2011-14

1er juillet Date limite pour Article 5.50 – présenter au Évaluation du doyen/bibliothécaire rendement du en chef une membre demande de renouvellement, de permanence, de promotion ou d'augmentation au mérite.

15 juillet L'Employeur Article 5.50 – présente à Évaluation du l'Association la liste rendement du des demandes membre d'évaluation.

1er Le doyen ou la Article 5.50 – septembre bibliothécaire en Évaluation du chef envoie ses rendement du lettres d'évaluation membre touchant les demandes de renouvellement et de permanence.

1er Le doyen ou la Article 5.50 – octobre bibliothécaire en Évaluation du chef envoie ses rendement du lettres d'évaluation membre touchant les demandes de promotion ou d'augmentation au mérite.

15 octobre L'unité envoie ses Article 5.50 – lettres d'évaluation Évaluation du touchant les rendement du demandes de membre renouvellement et de permanence.

15 L'unité envoie ses Article 5.50 – novembre lettres d'évaluation Évaluation du touchant les rendement du demandes de membre promotion et d'augmentation au mérite.

15 Le Comité du corps Article 5.50 – décembre professoral de la Évaluation du faculté envoie ses rendement du lettres d'évaluation membre touchant les demandes de renouvellement et de permanence.

84 de 243

Convention collective 2011-14

15 février Le Comité du corps Article 5.50 – professoral de la Évaluation du faculté envoie ses rendement du lettres d'évaluation membre touchant les demandes de promotion et d'augmentation au mérite.

1er mars Le Vice-recteur aux Article 5.50 – études et provost Évaluation du fait connaître ses rendement du décisions touchant membre les demandes de renouvellement et de permanence.

15 avril Le Vice-recteur aux Article 5.50 – études et provost Évaluation du fait connaître ses rendement du décisions touchant membre les demandes de promotion et d'augmentation au mérite, sauf celles de promotion au rang de professeur ou bibliothécaire titulaire.

15 mai L'Employeur Article 5.50 – présente à Évaluation du l'Association un rendement du résumé des membre activités du Comité du corps professoral de la faculté et des décisions du Vice- recteur aux études et provost.

ARTICLE 5.55 – COMITÉ DU CORPS PROFESSORAL DE LA FACULTÉ ET COMITÉ DES BIBLIOTHÉCAIRES ET ARCHIVISTES PROFESSIONNELS

Rôle et responsabilités

5.55.1 Le rôle du Comité du corps professoral de la faculté est d'étudier les évaluations de l'unité et celles du doyen ou de la bibliothécaire universitaire effectuées à la suite des demandes de renouvellement de contrat (Article

5.20 – Nomination et renouvellement de contrat), de permanence (Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence), de promotion (Article 5.65

Convention collective 2011-14

– Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion) et d'augmentation au mérite (Article 8.25 – Augmentation au mérite). Ainsi, le Comité aide à assurer que toutes les demandes ont été évaluées complètement et justement selon les dispositions de la Convention collective.

À la suite de l'étude, le Comité appuie ou n'appuie pas les évaluations et transmet par écrit au Vice-recteur aux études et provost les résultats de son étude, en précisant les raisons importantes et exhaustives. Le Comité du corps professoral de la faculté se servira du formulaire d'étude d'évaluation présenté aux Annexes K à P – Formulaire d'examen de l'évaluation du Comité du corps professoral de la faculté.

Le Vice-recteur aux études et provost tient compte de l'avis du Comité du corps professoral de la faculté en prenant une décision touchant une demande.

5.55.2 En outre, le Comité du corps professoral a la responsabilité de jouer un rôle consultatif pour d'autres questions à la demande de l'Université ou en vertu des dispositions de la présente Convention collective.

Structure du Comité

5.55.3 Dans chaque faculté, il y aura un Comité du corps professoral de la faculté composé de cinq (5) membres élus et de deux (2) membres suppléants. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef nommé par le Vice-recteur aux études et provost préside les réunions, mais n'a pas le droit de vote. Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) membres provenant de la même unité d'enseignement. À l'exception des dispositions de l'alinéa 5.55.7 ci-dessous, au moins trois (3) membres doivent être des professeurs titulaires de la faculté.

5.55.4 Il y a également un Comité du corps professoral de langue française (CCPLF) composé de cinq (5) membres élus et de deux (2) membres suppléants. Les membres élus avec le nombre de voix le moins élevé seront les suppléants. Un doyen/bibliothécaire en chef désigné par le Vice-recteur aux études et provost préside le comité et n'a pas le droit de vote. Tous les membres du CCPLF sont des Francophones compétents, c.-à-d. pour le corps professoral, ils doivent donner ou avoir donné un cours en français à l'UL et, pour ce qui est des bibliothécaires, ils doivent avoir offert le service documentaire en français à l'UL ou figurer à l'horaire pour en offrir. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5.55.7 ci-dessous, deux (2) des six (6) membres sont des membres titulaires. Les candidats potentiels sont désignés par le Bureau du

Vice-recteur aux études et provost.

Chaque formulaire de demande d'évaluation, selon les

Annexes L à N – Modèle de demande d'évaluation, comprend l'énoncé suivant :

86 de 243

« Désirez-vous que votre demande soit étudiée par le
Comité du corps professoral de langue française? OUI ou NON »

Les demandes sont adressées au doyen ou à la bibliothécaire en chef en question qui les fait suivre au président (sans droit de vote) du Comité du corps professoral de langue française. Une fois que le membre a choisi un comité, il n'est plus libre de faire demande à un autre comité pendant l'année universitaire, ni pendant l'année universitaire suivante, si sa demande est refusée.

5.55.5 À la Bibliothèque, il y a un Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CBAP) composé de cinq (5) membres élus et d'un (1) membre suppléant.

Un (1) des six (6) membres doit être affecté à la bibliothèque tandis que cinq (5) doivent être affectés à une faculté. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5.55.7 ci-dessous, deux (2) des six (6) membres du comité doivent être membres titulaires.

Un doyen nommé par le Vice-recteur aux études et provost préside les réunions, mais n'a pas droit de vote.

5.55.6 Dans la Faculté de gestion, il y a un Comité du corps professoral en gestion (CCPG) composé de cinq (5) membres élus et d'un (1) membre suppléant. Un (1) des six (6) membres doit être affecté à l'École de gestion et un (1) à l'École d'administration des sports tandis que quatre (4) sont affectés à une autre faculté ou à la Bibliothèque. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5.55.7 ci-dessous, deux (2) des six (6) membres du comité doivent être membres titulaires.

Un doyen, nommé par le Vice-recteur aux études et provost est président du comité sans droit de vote.

5.55.7 S'il est impossible de satisfaire aux exigences indiquées aux alinéas 5.55.3 à 5.55.6 ci-dessus, il faut régler la question du manque de membres à un rang donné en demandant d'abord aux membres de cette faculté ou de la Bibliothèque de nommer des membres d'une autre faculté ou de la Bibliothèque classés au rang voulu. La deuxième priorité serait de demander aux membres de cette faculté ou de la Bibliothèque de nommer des membres de la même faculté ou de la Bibliothèque classés au rang immédiatement inférieur.

Élection des membres des Comités du corps professoral de la faculté

5.55.8 Avant le 1er mars, le secrétaire du Sénat lance un appel de candidatures aux sièges du Comité du corps professoral de la faculté. Les dossiers sont étudiés pour l'année universitaire suivante. L'Employeur et l'Association nomment un (1) scrutateur pour les élections.

5.55.9 Avant le 15 avril, le secrétaire du Sénat s'assure que tous les sièges au Comité du corps professoral de la faculté sont comblés à partir des demandes qui seront étudiées pour l'année universitaire suivante.

5.55.10 Les membres de chaque faculté et de la Bibliothèque participent aux mises en candidatures et élisent respectivement les membres de leur propre comité.

Les membres francophones admissibles peuvent voter à l'élection des représentants siégeant au CCPF tout comme au CCPLF. Tous les efforts sont faits pour recevoir les candidatures de membres des deux sexes. Les élections sont menées par le Bureau du secrétaire du Sénat par vote secret préférentiel. Le suppléant sera la personne non élue ayant reçu le plus de votes.

5.55.11 Tout membre ayant la permanence peut devenir membre du Comité du corps professoral de la faculté, étant entendu que :

(a) Aucun vice-doyen ne peut siéger au comité.

(b) Le président de l'Association et le délégué en chef de l'Association ne peuvent pas siéger au comité.

(c) Un membre élu ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs.

(d) Un membre ne peut pas siéger au comité pendant l'année universitaire où il est en congé sabbatique.

(e) Aucun membre ne peut siéger à plus d'un (1) Comité du corps professoral de la faculté pendant la même année universitaire.

(f) Un membre du Comité du corps professoral de la faculté n'examine pas les évaluations d'un candidat de sa propre unité, sauf pour ce qui est du

CBAP et du CCPFG. S'il y a lieu, le membre est remplacé par un suppléant et participe plutôt à l'évaluation au niveau de l'unité.

5.55.12 Si des sièges à un Comité du corps professoral de la faculté n'ont pas été comblés par le procédé d'élection indiqué, le doyen ou la bibliothécaire en chef ou dans le cas du CCPLF, le Vice-recteur aux études et provost et une personne nommée par le conseil de l'Association tenteront de trouver, pendant cinq (5) jours ouvrables, un ou des candidats acceptables pour les deux parties et dont les noms

Convention collective 2011-14 seront présentés pour siéger au comité.

Durée du mandat et sièges vacants

5.55.13 Les membres du Comité du corps professoral de la faculté sont élus ou nommés pour deux (2) ans à compter du 1er juillet suivant l'élection. Les mandats sont échelonnés de façon à assurer la continuité.

5.55.14 Un membre de comité qui présente une demande de promotion ou d'augmentation au mérite et fait l'objet d'une évaluation du Comité du corps professoral de la faculté est présumé avoir démissionné de ce comité.

5.55.15 Si des membres suppléants sont requis, le doyen ou la bibliothécaire en chef ou dans le cas du CCPLF, le Vice-recteur aux études et provost et une personne nommée par le conseil de l'Association tenteront de trouver (sous réserve des alinéas 5.55.3 à 5.55.6 ci-dessus) un candidat ayant la permanence qui est acceptable pour les deux parties et dont le nom sera présenté pour siéger au comité.

5.55.16 Un candidat peut demander qu'un membre du Comité du corps professoral de la faculté se récuse s'il existe un conflit d'intérêts ou une crainte raisonnable de partialité, conformément à l'Annexe D – Comité pour examiner les craintes raisonnables de partialité. Le candidat en expose les raisons par écrit au président du comité. Le président rend sa décision et les motifs de celle-ci au candidat et au membre en question si celui-ci est récusé. Même en l'absence d'une demande du candidat, le président du Comité du corps professoral de la faculté peut exiger la récusation d'un membre pour un (1) de ces deux (2) motifs. Un membre peut aussi se récuser de sa propre volonté.

5.55.17 Dans le contexte de la prise de décision collégiale, les antécédents de service dans la même unité, le service commun dans un comité de l'Université ou de l'Association ou d'autres relations normales ne constituent pas nécessairement des raisons de présumer qu'il y a conflit d'intérêts ou partialité.

5.55.18 La totalité des membres constitue le quorum. Le membre suppléant peut remplacer tout membre élu lorsque cela est nécessaire pour obtenir le quorum.

5.55.19 Le membre suppléant doit agir en l'absence d'un membre titulaire afin d'obtenir quorum. Un membre titulaire qui ne peut assister aux réunions doit en informer le président. Celui-ci doit inviter formellement le membre suppléant à remplacer le membre titulaire.

Le membre suppléant doit être informé des démarches du comité, être convoqué aux réunions et se tenir au courant des questions discutées.

5.55.20 Une fois que le Comité du corps professoral de la

Convention collective 2011-14 faculté a commencé l'examen d'un dossier, il lui incombe de l'achever, même si le processus se prolonge pendant plus d'une (1) année universitaire.

Si des membres suppléants sont nécessaires, le doyen ou la bibliothécaire en chef et une personne désignée par le conseil de l'Association (compte tenu des alinéas 5.55.3 à 5.55.6 ci-dessus) tentent de trouver un ou des membres jugés acceptables par les deux parties et ayant la permanence pour siéger au comité.

Fonctionnement, scrutin, consignation des débats et rapport du comité

5.55.21 Les présidents des Comités du corps professoral de la faculté veilleront à ce que tous les membres du comité connaissent bien la politique en matière d'équité d'emploi et les critères d'évaluation précisés dans la Convention collective avant d'entreprendre les évaluations en vue du renouvellement de contrat, de la permanence, de la promotion et des augmentations au mérite.

5.55.22 Avant d'appuyer ou non l'évaluation d'une demande, le Comité du corps professoral de la faculté doit tenir compte des témoignages ci-dessous :

(a) Les évaluations par les membres de l'unité et par le doyen ou la bibliothécaire en chef.

(b) Tout document pertinent précisé dans la lettre de demande du candidat ou dans son curriculum vitae. Le candidat doit fournir, dans la mesure du possible, une copie conforme de tout document qu'il souhaite faire examiner.

(c) Les prétentions écrites présentées par le candidat.

5.55.23 La majorité des voix décide d'appuyer ou non les évaluations. L'abstention n'est pas permise. Chaque membre indique son vote et les raisons le motivant sur le formulaire d'examen des évaluations, à savoir les Annexes K à Q – Formulaire du Comité du corps professoral de la faculté pour l'examen des évaluations.

5.55.24 Le président prépare une lettre énumérant les raisons importantes et exhaustives de l'appui ou non des évaluations, tel qu'indiquent les formulaires d'examen des évaluations. S'il y a lieu, la lettre précise les opinions de la majorité et de la minorité. La lettre indique les résultats du vote et contient le paragraphe suivant : « Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'expédition au membre de la lettre envoyée au Vice-recteur aux études et provost, le membre peut présenter ses prétentions à celui-ci. » Une copie de la lettre est envoyée au membre. Avant que la lettre ne soit envoyée au Vice-recteur aux études et provost, elle

Convention collective 2011-14 est présentée au Comité du corps professoral de la faculté pour examen et approbation.
5.55.25 Le Bureau des relations avec le personnel enseignant conserve la lettre et les formulaires d'examen des évaluations jusqu'à l'achèvement de toutes les procédures, y compris l'arbitrage.

Dates limites

5.55.26 Si, dans l'impossibilité d'atteindre le quorum, un Comité du corps professoral de la faculté n'est pas en mesure de respecter une date limite prévue dans la présente

Convention collective, toutes les dates limites subséquentes de la procédure en question sont reportées selon le délai dont le comité a besoin pour atteindre le quorum et décider d'appuyer ou non l'évaluation.

5.55.27 Nonobstant l'alinéa 5.55.26 ci-dessus, si, avant le 1er mars, le membre ne reçoit pas la décision du Vice-recteur aux études et provost au sujet de sa demande de renouvellement ou de permanence, selon l'Article

5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, l'emploi du membre est assuré pour la prochaine année universitaire.

ARTICLE 5.60 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE DE LA PERMANENCE

5.60.1 La communauté universitaire et la société en général profitent de la liberté d'opinion et de l'indépendance de jugement sanctionnées par la permanence, qui constitue pour cette raison une partie intégrante de la liberté académique établie à l'Article 3.10 – Liberté académique.

5.60.2 Le terme « permanence » désigne la stabilité de la nomination. Une nomination permanente peut prendre fin pour l'une des raisons suivantes : démission, retraite, congédiement justifié à la suite d'une procédure en règle, poste excédentaire ou contraintes financières reconnues selon les termes de la présente Convention collective, ou pour toute autre cause prévue dans la Convention collective. La permanence comporte pour la durée de l'emploi le droit à la liberté académique et à la considération équitable pour ce qui est des augmentations de responsabilité et de traitement et de la promotion dans les rangs.

5.60.3 Normalement, pour le membre nommé à l'essai, on entreprend le processus officiel d'évaluation en vue de la permanence au plus tard le 1er juillet de l'année probatoire finale. Cependant, le membre peut présenter la demande de permanence un (1) an avant la dernière année de probation. La demande de permanence anticipée ne peut pas entraîner la cessation de la nomination. Le membre ayant

Convention collective 2011-14 demandé la permanence à la fin de la période normale d'essai peut l'obtenir ou non, ou, s'il n'a pas déposé de demande anticipée, sa période de probation peut être prolongée d'une (1) année au cours de laquelle il sera évalué une dernière fois en vue de la permanence. Un membre ne peut pas être considéré pour la permanence plus de deux (2) fois.

5.60.4 Toutefois, en reconnaissance du fait que des membres doivent composer avec de très lourdes responsabilités personnelles ou des circonstances extraordinaires, il est possible de demander un sursis d'un maximum de deux (2) ans pour l'évaluation en vue de la permanence. Les membres qui souhaitent reporter l'évaluation finale de la permanence sont tenus d'en faire la demande par écrit au doyen ou à la bibliothécaire en chef en question avant le 1er mai de l'année finale de la nomination à l'essai, en décrivant les circonstances spéciales justifiant un sursis de l'évaluation en vue de la permanence, le domaine particulier du rendement qui serait renforcé par le sursis et les mesures que le membre a l'intention de prendre pour remplir les conditions de la permanence pendant la période de sursis. Après en avoir discuté avec l'unité ou les unités concernées, le doyen ou la bibliothécaire en chef fait parvenir une recommandation au Vice-recteur aux études et provost, qui prend une décision avant le 1er juin. Le

Vice-recteur aux études et provost peut autoriser un sursis d'évaluation de la permanence d'un maximum de deux (2) ans. Si le Vice-recteur aux études et provost n'autorise pas le sursis de l'évaluation en vue de la permanence, cette évaluation a lieu. La décision du Vice-recteur aux études et provost ne peut pas être soumise à la procédure de grief et d'arbitrage.

5.60.5 Le membre qui, pendant la période d'essai, a pris un congé de maternité, parental ou d'adoption en vertu de l'Article 7.60 – Congés de maternité, congés parentaux et congés d'adoption, a la possibilité de reporter les évaluations obligatoires menant à la permanence (à savoir l'évaluation en vue du renouvellement du contrat à l'essai, ou l'évaluation finale en vue de la permanence) d'une (1) année pour chaque période de congé.

Évaluation du personnel enseignant

5.60.6 Si on entreprend l'évaluation du rendement d'un membre, les personnes effectuant l'évaluation ou devant recommander ou non une évaluation doivent se fonder sur ce qui suit :

(a) Un dossier d'enseignement satisfaisant au cours des années qui précèdent la permanence, attesté par le dossier d'enseignement et les évaluations de cours approuvées conformément à l'Article 5.15 –

Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et l'alinéa 5.50.3 de l'Article

5.50 – Évaluation du rendement. L'évaluation du membre tient compte de la nature et de l'envergure de ses activités antérieures d'enseignement. Si le candidat a connu des problèmes en enseignement, les évaluateurs cherchent des indications que le candidat a reconnu les problèmes et a pris des dispositions en vue de s'améliorer et que son rendement a fait preuve d'améliorations.

(b) Un dossier satisfaisant de travaux d'érudition comme il est indiqué à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le candidat doit faire preuve de progrès dans ses activités autonomes savantes ou créatives.

(c) Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de tâches administratives comme il est indiqué à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(d) Le candidat satisfait aux exigences éducationnelles ou professionnelles du rang de professeur adjoint et aux exigences en matière de bilinguisme comme il est indiqué à l'Article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires, à l'alinéa 3.30.5 de l'Article

3.30 – Bilinguisme, et dans la lettre de nomination, en conformité avec la Convention collective.

(e) Les évaluateurs font preuve de souplesse en opposant l'évaluation du rendement plus fort dans certains domaines au rendement plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à l'alinéa 5.50.4 de l'Article 5.50 – Évaluation du rendement du membre. Toutefois, ils ne recommanderont jamais d'accorder la permanence à un candidat s'ils jugent que son rendement en enseignement est largement insatisfaisant ou si le candidat n'a pas entrepris un programme de travaux d'érudition.

Évaluation des bibliothécaires

5.60.7 Si on entreprend l'évaluation du rendement d'un membre, les personnes effectuant l'évaluation ou devant recommander ou non une évaluation doivent se fonder sur ce qui suit :

(a) Un dossier satisfaisant en bibliothéconomie/gestion d'archives au cours des années antérieures à la permanence, appuyé par le dossier universitaire tel que défini à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et à l'Article

5.50 – Évaluation du rendement du membre.

Si le candidat a connu des problèmes en bibliothéconomie/gestion d'archives, les évaluateurs cherchent des indications que le candidat a reconnu les problèmes et a pris des dispositions en vue de s'améliorer et que son rendement fait preuve d'améliorations.

(b) Un dossier satisfaisant de travaux d'érudition comme il est indiqué à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le candidat doit faire preuve de progrès dans ses recherches ou activités créatives autonomes.

(c) Un dossier de contributions à la régie de l'Université et de responsabilités administratives tel qu'indiqué à l'Article 5.15

–

Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(d) Le candidat a satisfait aux exigences éducationnelles/professionnelles/linguistiques du rang de bibliothécaire adjoint ou d'archiviste adjoint et aux exigences en matière de bilinguisme comme il est indiqué à l'Article

5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires, à l'alinéa 3.30.5 de l'Article 3.30

– Bilinguisme, et dans la lettre de nomination, en conformité avec la Convention collective.

(e) Les évaluateurs font preuve de souplesse en opposant l'évaluation du rendement plus fort dans certains domaines au rendement plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à l'alinéa 5.50.3 de l'Article 5.50 – Évaluation du rendement du membre. Toutefois, ils ne recommanderont jamais d'accorder la permanence à un candidat s'ils jugent que son rendement professionnel en bibliothéconomie/gestion d'archives est largement insatisfaisant ou si le candidat n'a pas entrepris un programme d'activités d'érudition.

5.60.8 Tous les membres de l'unité de négociation ayant la permanence en date du 1er juillet 1980 continuent de l'avoir.

5.60.9 Tous les bibliothécaires professionnels à plein temps qui sont membres de l'unité de négociation et ont été évalués précédemment en vue de la permanence à l'Université sont considérés comme membres ayant la permanence à partir du 1er juillet 1980.

ARTICLE 5.65 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE D'UNE PROMOTION

5.65.1 « Promotion » désigne l'avancement du rang de

Convention collective 2011-14 chargé de cours à celui de professeur adjoint, du rang de professeur adjoint à celui de professeur agrégé, et du rang de professeur agrégé à celui de professeur titulaire, ou dans le cas des bibliothécaires, du rang de bibliothécaire général à celui de bibliothécaire adjoint, du rang de bibliothécaire adjoint à celui de bibliothécaire agrégé, et du rang de bibliothécaire agrégé à celui de bibliothécaire titulaire.

5.65.2 Un membre peut demander une promotion pendant qu'il est en congé, mais il lui incombe de maintenir le contact avec l'Université et d'assumer toutes les dépenses nécessaires lorsqu'on lui demande de se présenter.

5.65.3 Généralement, il revient au membre de faire une demande de promotion. Une demande soumise au nom d'un membre par la direction de l'unité, ou du

Doyen/Bibliothécaire en chef est aussi acceptable, pourvu que le membre ait déclaré qu'il a accepté que son dossier soit étudié.

5.65.4 Le candidat présente sa demande sur le formulaire prescrit et la transmet en trois (3) exemplaires au Bureau du Doyen/Bibliothécaire en chef, accompagnée de trois (3) exemplaires de toute la documentation nécessaire et pertinente.

5.65.5 Pour qu'une décision soit prise au cours de la même année universitaire, la demande de promotion doit parvenir au doyen ou à la bibliothécaire en chef au plus tard le 1er juillet. Les membres sont priés de consulter le doyen ou la bibliothécaire en chef bien avant cette date. Si le membre fait une demande avant le 1er juin, le doyen ou la bibliothécaire en chef rédigera, dans la semaine qui suit la réception de la demande, une évaluation écrite préliminaire qui tient compte des dispositions pertinentes de l'Article 5.10 –

Lignes directrices touchant les titres universitaires.

Une copie de cette évaluation sera immédiatement envoyée au membre qui aura alors une (1) semaine pour décider s'il veut ou non que la procédure aille de l'avant.

5.65.6 Les documents ci-dessous sont annexés à la demande de promotion et présentés avec la demande :

(a) Le curriculum vitae à jour du candidat.

(b) Dans le cas d'une demande de promotion au rang de professeur/bibliothécaire titulaire :

(i) Les noms d'au moins trois (3) arbitres de l'extérieur de l'Université qui ont les compétences requises pour évaluer les travaux de recherche et de création du candidat. Deux (2) d'entre eux seront retenus.

(ii) Un exemplaire des travaux de

Convention collective 2011-14 recherche et de création que le candidat désire inclure pour examen avec sa demande. Il est entendu que le candidat peut annexer une description claire et détaillée de ces travaux lorsque ceux-ci sont tels que leur présentation matérielle n'est pas pratique. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, on suppose que les arbitres de l'extérieur de l'Université auront accès à tous les travaux de recherche et de création soumis par le candidat pour les besoins de l'examen.

5.65.7 Les recommandations touchant une demande de promotion sont assujetties à la procédure d'évaluation indiquée à l'Article 5.50 – Évaluation du rendement du membre.

Recommandations des évaluateurs

5.65.8 Dans le cas d'une nomination ou d'une promotion au rang de professeur/bibliothécaire titulaire, les évaluateurs examinent l'appréciation des travaux d'érudition du membre par quatre (4) arbitres externes. Le candidat peut désigner deux de ces arbitres s'il le désire. Si le candidat ne propose pas le ou les arbitres externes, l'unité du membre propose les arbitres nécessaires. Après avoir consulté l'unité du membre, le Vice-recteur aux études et provost nomme les autres arbitres externes. Toutes les évaluations externes que reçoivent les évaluateurs doivent être dûment signées par l'auteur.

5.65.9 Le membre au rang de chargé de cours ou de bibliothécaire général qui reçoit un doctorat est promu au rang de professeur adjoint ou de bibliothécaire adjoint à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, soit la date la plus rapprochée qui suit l'obtention du grade.

Le doctorat est considéré comme reçu lorsque le membre peut fournir un diplôme ou une lettre de l'université où il l'a obtenu indiquant que toutes les conditions pour l'obtention du grade, y compris la soutenance de thèse et les corrections à la thèse, ont été remplies. Avec le formulaire de demande habituel, le membre doit remettre à son doyen ou à la bibliothécaire en chef une copie de son diplôme ou de sa lettre et un curriculum vitae à jour pour que les procédures de promotion soient amorcées. Dans le cas des bibliothécaires, le membre doit également montrer qu'il est titulaire d'une maîtrise en bibliothéconomie si son doctorat n'est pas dans ce domaine.

ARTICLE 5.70 – DOSSIERS PERSONNELS

5.70.1 Les dossiers personnels officiels des Membres sont confiés au Doyen/Bibliothécaire en chef approprié, une

Convention collective 2011-14 copie étant déposée au bureau du Vice-recteur aux études et provost. Il y a deux (2) types de dossiers, les dossiers en cours et les dossiers d'archives. Les dossiers en cours ne renferment que les renseignements autorisés en vertu du présent article.

Les dossiers d'archives renferment des données dont l'emploi a été interdit dans des procédures subséquentes telles que celles mentionnées aux clauses 5.70.5 à 5.70.9 ci-dessous du présent article mais dont l'Université a besoin pour des affaires autres que celles auxquelles se rapporte la Convention collective.

5.70.2 Le Membre a le droit d'examiner, après préavis écrit, et pendant les heures ouvrables, tout son dossier en présence du Doyen/Bibliothécaire en chef ou du mandataire de l'un ou l'autre. Les documents désignés confidentiels selon les dispositions de la présente

Convention collective sont retirés du dossier avant que le Membre ne l'examine. Les documents ainsi retirés doivent être inventoriés et l'inventaire, dûment certifié par le Doyen/Bibliothécaire en chef, est fourni au

Membre; l'inventaire identifie les documents confidentiels par auteur (si cela est opportun), date et objet exclusivement.

5.70.3 Le Membre peut demander au Vice-recteur aux études et provost de lui faire parvenir un (1) exemplaire de son dossier, à l'exception des documents confidentiels selon les dispositions du présent contrat, mais en y joignant l'inventaire. La copie du dossier doit suivre dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, et sans frais pour le Membre. Un (1) exemplaire des documents versés ultérieurement peut également être demandé; ces demandes doivent être accordées dès que possible par le Vice-recteur aux études et provost quand il le peut.

5.70.4 L'Employeur ne peut retenir pour inclusion dans le dossier d'un Membre, aucun document anonyme concernant ce dernier. Ne sont ni anonymes ni confidentiels les compilations statistiques des évaluations des étudiants et les résumés des commentaires des étudiants sans rapport avec des évaluations approuvées par le Sénat, pourvu que soit exclu des résumés tout commentaire anonyme. Ces résumés et compilations sont conservés en vue de consultation éventuelle, si cette Convention collective le spécifie.

5.70.5 Les Membres ont le droit de faire corriger ou compléter leur dossier en cas d'erreur ou de lacune. Si un Membre allègue qu'il y a eu déformation des faits à son sujet dans un document inclus dans son dossier, il peut faire ajouter d'autres pièces, et il a le droit de demander que soient enlevées de son dossier les pièces fausses, non pertinentes ou non prouvées. Une telle demande doit passer par le Doyen/Bibliothécaire en chef selon le cas, et est accompagnée par les raisons pour lesquelles les pièces sont fausses, non pertinentes ou

Convention collective 2011-14 non prouvées. En cas de refus de ce dernier, le Doyen/Bibliothécaire en chef fournit au Membre les raisons pour lesquelles les pièces sont exactes, pertinentes ou justifiées, avec copie de la réponse au Syndicat. Le Membre peut formuler un grief en vertu des dispositions de la présente Convention collective, pourvu que le grief soit formulé dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables à partir de la date où l'Employeur avise le Membre que la pièce en cause fera partie de son dossier.

5.70.6 Les lettres d'évaluation reçues à l'occasion de la nomination d'un Membre sont confidentielles et ne peuvent pas servir de preuve dans une action éventuelle intentée contre le Membre.

5.70.7 En aucun cas les lettres de réprimande ne peuvent servir de preuve contre un Membre si, au cours des deux (2) années universitaires suivantes, le Membre ne s'est vu imposer d'autre mesure disciplinaire.

Préalablement à toute démarche concernant le Membre, le Doyen/Bibliothécaire en chef est tenu d'enlever ces lettres du dossier et de les placer en lieu sûr, et le Membre en est avisé.

5.70.8 Les lettres et les opinions sollicitées par le COMITÉ DU CORPS PROFESSORAL DE LA FACULTÉ ainsi que les résumés de ces derniers sont confidentiels et ne peuvent servir, dans une action ultérieure intentée contre le Membre, à d'autres fins que celles prévues par ceux qui les ont sollicitées.

5.70.9 Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne peuvent pas servir pour les questions relatives à la permanence, à la promotion ou au renvoi.

5.70.10 Un exemplaire intégral du dossier du Membre, comprenant toutes les lettres de référence et les opinions, sauf celles qui en sont exclues en vertu des dispositions de la présente Convention collective, doit être mis, sur demande, à la disposition des comités du corps professoral de la faculté et du Vice-recteur aux études et provost aux fins d'une évaluation en vue de la promotion ou de la permanence. Ces comités sont tenus de respecter le caractère confidentiel du dossier.

5.70.11 Quand des pièces confidentielles doivent être utilisées par l'Employeur au cours de démarches en vue de la résolution d'un grief, l'Employeur est tenu, au moins une (1) semaine avant l'audience, de mettre à la disposition du Membre ou de son représentant dûment autorisé, le contenu détaillé des pièces confidentielles, sous une forme qui ne risque pas d'en identifier l'auteur. En cas d'arbitrage, l'Employeur doit faire un effort raisonnable afin de fournir l'information nécessaire dès que possible sous réserve de ce qui précède.

5.70.12 Si l'arbitre juge indispensable, pour la résolution du conflit, de connaître l'identité de l'auteur, il doit recevoir cette information, et peut l'utiliser pour rendre sa décision, sans pour autant divulguer l'identité de l'auteur.

5.70.13 Il est convenu que l'Employeur ne divulgue aucune information se rapportant à un Membre et susceptible d'être reconnue et identifiée comme telle, sans avoir obtenu au préalable l'assentiment du Membre, sous réserve des dispositions de l'article 2.50 – Information.

5.70.14 Quand un appel concerne un renvoi, une copie conforme du dossier n'est mise à la disposition du Membre qu'après la formulation du grief et en prenant les dispositions propres à protéger le caractère confidentiel des pièces comme il est indiqué à la clause

5.70.11 ci-dessus.

ARTICLE 5.75 – DISCIPLINE

5.75.1 L'action disciplinaire prise par l'Employeur à l'égard d'un membre doit être justifiée. L'action doit être juste et raisonnable et respecter le principe de mesures disciplinaires progressives, sauf dans les cas extrêmes.

5.75.2 Les « motifs valables » justifiant une sanction disciplinaire sont :

- (a) un comportement grave et manquant totalement de professionnalisme;
- (b) le non-respect des modalités de la présente

Convention collective, sauf les quasi-délits ayant peu d'importance.

5.75.3 L'action disciplinaire sera prise conformément au principe de justice naturelle et aux procédures établies.

Conséquemment, le membre a le droit fondamental de connaître, en temps utile, la nature de l'allégation faite contre lui ainsi que le droit d'y faire suite.

5.75.4 L'Employeur est autorisé à prendre les mesures disciplinaires précisées ci-dessous :

- (a) une lettre de réprimande précisant le bien-fondé
(à ajouter au dossier personnel du membre en question);
- (b) la suspension avec traitement, si le Vice-recteur aux études et provost la prescrit. Si la suspension avec traitement n'est pas une mesure disciplinaire, on n'y fera pas allusion dans le cas d'action disciplinaire subséquente;
- (c) la suspension sans traitement (la réduction

Convention collective 2011-14 salariale sera calculée à concurrence d'un deux-cent-soixantième (1/260) du salaire normal pour chaque jour de la suspension);

(d) la retenue de l'augmentation annuelle;

(e) le renvoi justifié selon l'Article 5.80 –

Suspension et renvoi.

5.75.5 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef prend connaissance d'une situation qui pourrait donner lieu à une action disciplinaire en vertu du présent article, il ou elle doit, dans les vingt (20) jours ouvrables suivants, commencer une enquête. Dès le début de celle-ci, le membre en question et l'Association seront informés par écrit de l'allégation, sauf dans les cas où ce geste pourrait compromettre l'enquête.

L'enquête sera menée à fin dans les quarante (40) jours ouvrables.

Avant de clore l'enquête, le doyen ou la bibliothécaire en chef organisera une réunion avec le membre en question et son représentant syndical, qui recevront, lorsque cela est possible et pratique, un avis dans les cinq (5) jours ouvrables indiquant la date, l'heure et l'endroit de la réunion. Pendant celle-ci, le doyen ou la bibliothécaire en chef passera en revue les détails de l'allégation et donnera l'occasion au membre d'y répondre. Les parties feront leur possible pour régler la question d'une manière acceptable pour toutes les personnes en cause.

5.75.6 Si, à la suite de l'enquête, le Vice-recteur aux études et provost estime que des mesures disciplinaires s'imposent, il doit se réunir dans les vingt (20) jours ouvrables avec le membre et son représentant syndical afin de présenter l'action disciplinaire envisagée et la justification.

Lorsque cela est possible et pratique, le membre en question et son représentant syndical recevront un avis dans les cinq (5) jours ouvrables indiquant la date, l'heure et l'endroit de la réunion.

Avant d'appliquer les mesures disciplinaires, le Vice-recteur aux études et provost tiendra compte des déclarations du membre et de l'Association.

5.75.7 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réunion, le

Vice-recteur aux études et provost indiquera par écrit au membre et au Syndicat s'il y aura une action disciplinaire, la forme qu'elle prendra, sa justification et les événements à l'appui.

5.75.8 Les parties peuvent s'entendre pour prolonger les dates limites précisées dans cet article et l'Association ne peut refuser son consentement sans raison.

La non-conformité avec le présent article ne rend pas automatiquement nulle l'action disciplinaire. Un arbitre pourrait être appelé à étudier l'effet du préjudice causé au membre en raison de la non-conformité.

5.75.9 On traitera indépendamment des cas d'action disciplinaire les situations dans lesquelles un membre n'est pas capable de s'acquitter de ses tâches raisonnables en raison d'une maladie physique ou mentale. Quand la maladie ou l'incapacité est établie, le congé sera accordé et traité selon les règles universitaires à cet effet. Dans des cas exceptionnels, si on estime que le comportement donnant lieu aux mesures disciplinaires est causé par la maladie et que le membre refuse de se conformer aux modalités de la présente Convention collective touchant la maladie et l'incapacité, on pourrait entreprendre les procédures disciplinaires.

5.75.10 Les griefs touchant les mesures disciplinaires prises à l'égard des membres chargés de cours seront assujettis aux procédures stipulées à la disposition

4.40.7 de l'Article 4.40 – Perte de droits d'ancienneté pour les membres chargés de cours.

ARTICLE 5.80 – SUSPENSION ET RENVOI

5.80.1 « Renvoi » signifie la résiliation pour cause juste d'un contrat non échu, à durée limitée ou à l'essai ou la résiliation pour cause juste, autre que la retraite, d'un contrat permanent. Ne constitue un renvoi, ni le non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée limitée ou à l'essai, ni la décision de ne pas accorder la permanence, ni la résiliation d'un contrat en vue de la retraite, pourvu que ces procédés soient conformes aux dispositions de la présente Convention collective.

5.80.2 Juste cause est défini comme suit :

(a) Conduite scandaleuse, y compris un sérieux manque de professionnalisme et/ou une inconduite qui constituent une violation grave et directe de la sécurité personnelle d'un autre

Membre, de membres de la communauté universitaire et/ou des étudiants de la communauté universitaire;

(b) Carence répétée du Membre en tant qu'universitaire dans l'exercice de ses fonctions telles que définies dans la présente Convention collective, que ce soit par incompetence ou par négligence, y compris le fait de persister dans la négligence de ses devoirs envers ses étudiants ou ses travaux d'érudition.

5.80.3 (a) Les cas où l'incapacité physique ou le trouble émotif rend le Membre incapable d'exercer des

Convention collective 2011-14 tâches raisonnables sont traités comme des cas à part du renvoi pour juste cause.

(b) Quand ce genre d'incapacité est établie, un congé est accordé et le cas relève alors de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale.

(c) Si le Membre refuse de se conformer aux conditions fixées par l'Université dans les cas de maladie ou d'incapacité (par exemple, s'il refuse l'examen médical exigé par l'Employeur en vertu de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, ou la compagnie d'assurance, ou s'il ne prend pas le congé de maladie prescrit) le Recteur peut engager la procédure de licenciement.

(d) Si le Recteur procède effectivement à un renvoi pour juste cause, il suffit, pour empêcher son congédiement, que le Membre prouve qu'il n'a pas exercé ses fonctions de façon raisonnable à cause d'une maladie physique ou mentale.

(e) Si un Membre, en congé de maladie ou d'incapacité, considère qu'il est rétabli et capable de reprendre ses activités universitaires, il est tenu de présenter un certificat médical justificatif au

Doyen/Bibliothécaire en chef. Dès lors, ayant obtenu l'accord de ce dernier, le Membre peut réintégrer ses fonctions avec tous ses droits et avantages. Le Doyen/Bibliothécaire en chef, s'il s'y oppose, doit demander l'avis de deux

(2) autres médecins, nommés en accord avec le

Membre, ou, dans le cas contraire, nommés par l'Association des médecins de l'Ontario

(O.M.A.). La décision majoritaire des trois (3) médecins prévaut. L'Employeur paie les dépenses occasionnées par les examens médicaux supplémentaires.

Procédure de renvoi

5.80.4 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est convaincu que la procédure de renvoi est justifiée, il fait une recommandation par écrit au Recteur.

5.80.5 Le Recteur de l'Université peut, par écrit et en spécifiant la juste cause, suspendre un Membre avec traitement conformément à l'article 5.75 – Mesures disciplinaires, lui retirer certaines ou toutes ses fonctions universitaires et certains ou tous ses privilèges universitaires, excepté son siège au Sénat, en instance du commencement de la procédure de renvoi ou de la procédure se rapportant à l'inaptitude physique ou mentale à remplir ses fonctions (voir la 102 de 243

Convention collective 2011-14 clause 5.80.3 ci-dessus). Le motif cité de la suspension avec traitement doit comporter une situation que le

Recteur perçoit comme une menace immédiate au fonctionnement de l'Université ou à un Membre de l'Université et/ou doit avoir pour but de mettre sur pied une enquête. La suspension avec traitement se termine avec la conclusion de la procédure de renvoi ou de toute autre procédure ou à un moment antérieur si le Recteur le juge approprié. Au moment où la juste cause est établie, le Membre peut être renvoyé. Le traitement et les autres avantages sont maintenus pendant toute la période de suspension.

5.80.6 Si le Recteur juge l'accusation bien fondée, il procède au licenciement de la manière suivante. Il communique au Membre la recommandation du

Doyen/Bibliothécaire en chef et lui demande de se présenter afin de discuter le cas avec lui et avec toute autre personne présente à la demande du Recteur. Ici, et pour toutes les démarches à venir, le Membre peut se faire accompagner par un conseiller. Si cette entrevue ne parvient pas à résoudre la difficulté, ou si le Membre refuse de se présenter devant le Recteur, ce dernier informe par lettre recommandée le Membre des raisons de la procédure entreprise contre lui, en fournissant suffisamment de détails pour permettre au

Membre de préparer sa réponse.

5.80.7 Si ni l'Employeur ni le Syndicat ne savent où trouver le

Membre, on se dispense de l'entrevue envisagée à la clause 5.80.6 ci-dessus, et le Recteur peut immédiatement aviser du renvoi par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du Membre.

5.80.8 Le Syndicat a le droit de formuler un grief au nom du

Membre en commençant à la 2e étape de la procédure de grief.

ARTICLE 5.85 – DÉMISSION

5.85.1 Normalement, un Membre peut donner sa démission à la date du 30 juin ou du 30 décembre, à la condition de la signifier par écrit au Vice-recteur aux études et provost au moins trois (3) mois avant une de ces dates.

Tous les congés auxquels le Membre a droit doivent se terminer à cette date.

5.85.2 Le Vice-recteur aux études et provost et le Membre peuvent convenir mutuellement par écrit que ce dernier cesse son emploi à n'importe quel moment.

5.85.3 À partir du 1er janvier 2009, les Membres du corps professoral en absence autorisée dans une autre université sont considérés comme ayant démissionné six (6) mois après l'obtention de leur permanence à cette autre institution.

ARTICLE 5.90 – RETRAITE

5.90.1 Date normale de retraite

Aux fins de l'administration du régime de retraite, la retraite normale d'un Membre commence à dater du premier (1^e) jour de juillet après qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans, à moins que son soixante- cinquième (65^e) anniversaire ne soit le 1^{er} juillet, auquel cas la date de retraite coïncide avec son soixante-cinquième (65^e) anniversaire. Toutefois, selon la législation gouvernementale, la retraite à cet âge n'est pas obligatoire.

5.90.2 Options pour la date de retraite

(a) Retraite anticipée

Le régime de retraite anticipée est administré en vertu des règlements du régime de retraite de l'Université Laurentienne ou, lorsque cela s'applique, des termes du régime spécial de retraite anticipée,

Annexe C – Programme Spécial de retraite anticipée volontaire.

(b) Retraite à une date autre que le 1^{er} juillet

En tenant compte de l'alinéa 5.90.2 (a) ci-dessus, et dans les cas exceptionnels, un Membre peut demander à prendre sa retraite à une date autre que celle du 1^{er} juillet, et le Comité responsable des pensions de retraite peut y consentir. Dans ce cas, la rente est achetée à la prochaine date à laquelle l'Employeur sera renseigné sur le montant total contenu dans le fonds le jour précédent, soit le 1^{er} octobre, le 1^{er} janvier ou le 1^{er} avril.

Si une telle demande est présentée et approuvée et que l'on y donne suite, seule est allouée la participation du Membre à l'accroissement net du fonds jusqu'au jour précédent.

5.90.3 Les Membres de l'Université ayant pris leur retraite conservent les privilèges suivants :

(a) Le droit à leur titre et à l'inscription de leur nom et titre dans une section spéciale à la fin de l'annuaire de l'Université, jusqu'à leur décès.

(b) L'usage de la bibliothèque et d'un espace de stationnement gratuit dans les terrains de stationnement utilisés par les Membres à temps plein, et l'usage de toute autre installation de l'Université avec l'autorisation du Vice-recteur aux études et provost.

(c) L'exemption des frais de scolarité pour eux- mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge au même titre que les Membres actifs, conformément à l'article 8.50 – Exemption des droits de scolarité et carte de bibliothèque pour

Convention collective 2011-14 le conjoint.

(d) L'usage des équipements du Centre d'éducation physique pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge au même titre que les Membres actifs, conformément à l'article 8.60 – Accès au centre d'éducation physique. 5.90.4 En reconnaissance d'une contribution exceptionnelle dans un domaine universitaire, l'Employeur peut, en conformité avec la politique du Sénat, conférer le titre de Professeur émérite à un Membre qui prend sa retraite.

RECHERCHE, CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNELLE

ARTICLE 6.10 – RECHERCHE ET CRÉATIVITÉ

6.10.1 Les Parties reconnaissent que le bien commun en société dépend de la liberté de la quête du savoir dans tous les domaines de recherche et de la liberté de l'expression du savoir. Les Parties reconnaissent aussi l'importance de la recherche et de la créativité et l'Employeur s'engage à faire tous les efforts raisonnables pour appuyer les deux de façon juste et équitable.

6.10.2 L'Université constitue un milieu sans entraves pour les travaux d'érudition. La liberté académique et l'enquête critique dépendent de la communication des constats et des résultats de l'enquête intellectuelle. L'Employeur n'entrave pas la liberté qu'a le Membre de publier les résultats d'enquêtes et de recherches intellectuelles, sauf exception des limites qu'imposent les Comités d'éthique de la recherche dûment établis de l'Université.

ARTICLE 6.15 – BUREAU DE LA RECHERCHE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA CRÉATIVITÉ

6.15.1 Le Bureau de la recherche, du développement et de la créativité (RDC) a été créé pour faciliter la recherche et/ou la créativité de tous les Membres et pour assurer l'application appropriée des règlements internes et externes qui concernent les travaux de recherche. Ce bureau travaille de façon constructive pour améliorer l'accès aux collaborations financières et intellectuelles au niveau national et international et fait la promotion des travaux de recherche et de la créativité à l'Université Laurentienne.

6.15.2 Lorsque des demandes de subventions de source interne ou externe requièrent une présélection ou une évaluation, l'Employeur affiche la composition du comité de sélection sur le site Web du Bureau de la RDC. Quand elle est possible, la participation des Membres du corps professoral au comité de

Convention collective 2011-14 sélection est encouragée. Aucun membre du comité de sélection peut être impliqué dans les demandes de subventions ou de contrats qu'ils examinent, en conformité avec l'article 3.35 – Conflit d'intérêts.

6.15.3 Les Membres de l'administration ne sont pas impliqués à titre de chercheurs dans le cas de demandes de subventions de recherche à l'interne et s'ils sont chercheurs dans le cas de demandes de subventions à l'externe qui font l'objet d'une présélection à l'interne, ils ne siègent pas au comité de sélection, en conformité avec l'article 3.35 – Conflit d'intérêts.

6.15.4 L'Employeur s'efforce d'informer les Membres du corps professoral de tout concours à l'externe qui exige de l'Employeur des fonds de contrepartie, ainsi que des politiques, des critères de sélection et de l'estimation de la probabilité de succès propres à ces concours.

ARTICLE 6.20 – SOUTIEN À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

6.20.1 Dans le but d'attirer et de conserver des membres du corps professoral, tous les nouveaux Membres à temps plein ayant un poste menant à la permanence ou ayant la permanence reçoivent une subvention de démarrage d'au moins huit mille dollars (8 000 \$).

6.20.2 Les récipiendaires de ces subventions ont trois (3) ans pour utiliser les fonds. Après une période de trois (3) ans, tout montant non dépensé est remis au Bureau du Vice-recteur aux études et provost.

ARTICLE 6.25 – FONDS DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE (FRUL)

6.25.1 Pour chacune des années de la Convention collective, l'Employeur fournit au Directeur un certain financement dans le but d'encourager la productivité en travaux d'érudition, au moyen d'un concours ouvert à tous les Membres du corps professoral;

Le soutien à la recherche (FRUL) est le suivant :

2011-12 160 000 \$

2012-13 160 000 \$

2013-14 160 000 \$

Dans le cas où des professeurs des universités fédérées ou affiliées désirent faire une demande, leur demande sera prise en considération seulement si l'institution à laquelle ils sont rattachés a contribué au FRUL un montant par Membre à temps plein qui équivaut au montant fourni par l'Employeur.

6.25.2 Pour chacune des années de la Convention collective, l'Employeur fournit au Vice-recteur associé à la recherche un montant supplémentaire de vingt

Convention collective 2011-14 mille dollars (20 000 \$) annuellement pour soutenir, à la suite d'un concours public, des travaux de recherche de Membres retraités de même que leur participation à des conférences universitaires et professionnelles. L'Employeur fournit également un soutien actif aux Membres de l'APUL-R qui soumettent des demandes de subvention au CRSNG, au CRSH et aux IRSC.

6.25.3 Un comité du FRUL composé de huit (8) Membres à temps plein, un (1) des Humanités, un (1) des Sciences sociales, deux (2) des Écoles professionnelles, deux (2) des Sciences et du Génie, un (1) de la Gestion et un (1) de la Bibliothèque, évalue une (1) fois l'an les demandes soumises au Bureau de la recherche, du développement et de la créativité (RDC). Ces Membres sont nommés par le Doyen/Bibliothécaire en chef en consultation avec le Syndicat pour un mandat de deux (2) ans.

6.25.4 Le comité du FRUL établit ses propres procédures et développe des critères pour la gestion des fonds. Ces critères sont justes, équitables et compatibles avec l'objectif d'encourager et de stimuler la recherche à l'Université Laurentienne. Les règlements de cette compétition annuelle sont clairement établis par consultation et accord avec le Syndicat et ne sont pas modifiés sans l'approbation du Syndicat. Les règlements approuvés sont considérés comme un document public et affichés sur le site Web du Bureau de la RDC. Les critères de l'attribution des subventions du FRUL ne se limitent pas aux salaires des assistants, non plus ne les priorisent-ils.

6.25.5 Bien que le comité du FRUL détermine le montant des fonds disponibles lors de chaque concours, en aucun cas le montant de ces fonds ne dépassera cinq mille dollars (5 000 \$) par application. Le montant total des fonds du FRUL est attribué par la

Faculté/Bibliothèque, en proportion du nombre de Membres à temps plein dans chaque Faculté/Bibliothèque.

6.25.6 L'Université tient un registre et dépose des copies de toutes les délibérations, des énoncés et de la correspondance ayant trait aux politiques et à l'attribution des subventions du comité. Cette documentation est disponible au Syndicat sur demande, compte tenu des limites qu'impose la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Les candidats que le FRUL ne subventionne pas reçoivent du comité du FRUL une explication des raisons du refus.

6.25.7 Les candidats dont la demande est rejetée par le comité du FRUL ont recours à la procédure d'appel seulement dans les cas où il y a allégation d'atteinte à la liberté académique, de vices de procédure importants ou de discrimination. L'avis d'appel est soumis au Doyen/Bibliothécaire en chef et au Bureau

Convention collective 2011-14 de la RDC au plus tard un (1) mois après que le candidat est avisé de la décision. Au plus tard une (1) semaine après qu'il a reçu l'avis d'appel, le Bureau de la RDC met sur pied un Comité des appels. Les membres du Comité des appels sont choisis en tenant compte de leur expérience et de leur expertise en recherches. Les Comités comprennent :

Un (1) membre nommé par le Syndicat;

Un (1) membre nommé par le Vice-recteur associé à la recherche; et

Un Président choisi par les deux (2) membres nommés.

6.25.8 Le Comité des appels établit ses propres procédures en tenant compte des provisions du présent article et des politiques et procédures publiées pour les demandes de subvention au comité du FRUL. Dans le cas où l'appel est accueilli, la demande de l'appelant est financée si des fonds sont toujours disponibles. Si des fonds ne sont plus disponibles, l'appelant a la priorité pour l'obtention des fonds au prochain concours.

6.25.9 La décision du Comité des appels est finale et lie toutes les Parties. Le Comité des appels transmet sa décision et ses raisons par écrit à l'appelant et au

Bureau de la RDC au plus tard un (1) mois après que l'appel est entendu.

6.25.10 Une liste des récipiendaires où sont indiqués le titre du projet, le montant de la subvention et la durée de tous les projets est publiée sur le site Web du Bureau de la RDC après chaque concours.

ARTICLE 6.30 – BREVETS

6.30.1 L'Employeur reconnaît aux Membres le droit absolu de publier leurs inventions. L'Employeur convient en outre que les Membres ne sont pas obligés de modifier leurs recherches pour accroître leur caractère brevetable ni sauf disposition contraire, de demander un brevet pour protéger les résultats de leur recherche scientifique.

6.30.2 L'Employeur abandonne tout intérêt ou droit aux inventions, perfectionnements, conceptions ou développements réalisés par les Membres, à moins que, pour leur production, les fonds, le personnel ou l'équipement de l'Employeur n'aient été utilisés; dans ce cas, les conditions indiquées à la clause 6.30.4 ci-dessous sont appliquées. Sauf disposition contraire, toute invention ou brevet est la seule propriété de l'inventeur.

6.30.3 Les Membres ont le droit de prendre, à leurs frais, des dispositions pour faire breveter une invention, sous réserve des obligations du présent article, et ils ont droit à toutes les redevances, sauf si l'invention a été faite en utilisant les fonds, le personnel, ou l'équipement de l'Employeur.

6.30.4 Quand une invention, un perfectionnement, une conception, ou un développement a été réalisé par un Membre grâce à des fonds, du personnel ou de l'équipement de l'Employeur, le Membre doit, avant de déposer la demande de brevet, passer un accord avec l'Université stipulant que l'Employeur cède au Membre tous ses droits, titres et intérêts dans l'invention, le perfectionnement, la conception ou le développement, à condition que l'Université et le

Membre partagent également les « bénéfices nets » provenant des redevances. Ce terme « bénéfices nets » signifie les bénéfices nets provenant de la concession ou de la commercialisation du produit, de l'outillage ou du procédé breveté, après déduction de tous les frais encourus par les demandes de brevet et l'obtention d'une protection continue du brevet au

Canada et dans les autres pays.

6.30.5 Les Membres conviennent d'informer l'Employeur de toute demande de brevet dans les trois (3) mois suivant la date de déposition, sauf stipulation contraire dans le présent article, et doivent alors déclarer par écrit si la découverte a été faite et développée à l'aide des fonds, du personnel, ou de l'équipement de l'Employeur. L'Employeur peut, dans le délai d'un (1) mois suivant la réception de la déclaration du Membre, contester par écrit la revendication du Membre au sujet des circonstances de la découverte; dans ce cas, l'affaire est réglée par arbitrage, selon l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. La contestation de l'Employeur est nulle et non avenue à moins d'être reçue dans les limites de temps mentionnées ci-dessus. Si le Membre ne fait pas connaître l'existence de sa demande de brevet dans les trois (3) mois, il est entendu que l'Employeur maintient ses droits en vertu du présent article jusqu'à ce qu'une telle demande soit signifiée. Si l'Employeur ne conteste pas la déclaration du

Membre dans le délai d'un (1) mois, ceci constitue une renonciation aux intérêts que l'Employeur aurait pu avoir dans une telle découverte.

6.30.6 Aux fins de l'interprétation des clauses 6.30.2 à

6.30.5 ci-dessus, le paiement d'un salaire régulier et des avantages sociaux n'est pas considéré comme une utilisation des fonds de l'Employeur.

6.30.7 Les Membres accordent à l'Employeur le droit non exclusif, irrévocable, indivisible, inaliénable et sans redevances d'utiliser, aux fins d'usage interne exclusivement, tout engin, équipement ou procédé breveté ayant été inventé à l'aide de l'équipement, des fonds ou du personnel technique ou de soutien de l'Employeur. Ce droit, cependant, ne comporte pas le droit de cession ou d'exploitation du produit ou du procédé en cause.

6.30.8 Si un Membre décide de ne pas faire breveter, exploiter ou vendre une invention, un perfectionnement ou une découverte à ses frais,

Convention collective 2011-14 mais consent à ce que l'Université exploite ou vende l'invention, l'Université doit avant de déposer la demande de brevet, négocier un contrat avec le

Membre, stipulant que le Membre cède à l'Université tous ses droits, titres et intérêts ayant trait à cette invention, ce perfectionnement ou cette découverte, à condition que l'Université et le Membre partagent également les bénéfices nets provenant des redevances.

6.30.9 Le nom de l'Université ne doit pas, sans accord préalable, être utilisé à propos d'inventions dans lesquelles l'Employeur n'a pas d'intérêt.

6.30.10 L'Employeur est tenu de consacrer au développement et à la recherche universitaires les bénéfices éventuels qu'il tire des inventions; au moins cinquante pour cent (50 %) de ces bénéfices doivent être consacrés au développement et à la recherche dans la faculté ou la bibliothèque à laquelle l'inventeur est affilié. Ces fonds doivent être gérés dans un compte spécial qui peut être examiné par le président du Syndicat ou son mandataire.

6.30.11 L'Employeur convient de ne passer aucun accord en vue de concéder à un sous-traitant les travaux ou responsabilités déjà entrepris par l'Employeur et les

Membres, sans assurer aux Membres qui peuvent être détachés ou employés auprès du sous-traitant tous les droits, privilèges et bénéfices leur étant accordés par le présent article. L'Employeur ne peut conclure aucun accord en vue de créer un consortium d'universités, de services gouvernementaux ou de compagnies privées pour faire de la recherche, du développement ou de l'exploitation commerciale sans assurer aux

Membres qui peuvent y être détachés ou employés tous les droits, privilèges et bénéfices accordés par le présent article.

Si l'Employeur établit un contrat contraire à cette disposition et néglige de garantir les droits, privilèges et bénéfices ci-nommés, l'accord ne peut pas s'appliquer aux Membres à moins d'un accord spécial par écrit entre l'Employeur et l'Association dérogeant à la présente clause de l'article.

ARTICLE 6.35 – DROITS D'AUTEUR

Droits d'auteur revenant aux Membres :

6.35.1 Sauf stipulation contraire dans le présent article, le

Membre, créateur d'une œuvre intellectuelle du genre imprimé, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, tableau, sculpture, film, diapositive, bande magnétique, ou autre, conserve les droits d'auteur.

Droits d'auteur revenant à l'Université :

6.35.2 Les Parties conviennent que l'Université détient des

Convention collective 2011-14 droits d'auteur pour toute création intellectuelle du genre imprimé, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, tableau, film, diapositive, bande magnétique, ou autre, réalisée par un Membre au cours de son travail quotidien à l'Université pour utilisation dans les cours de formation à distance.

Dans tous les cas, l'Université est tenue de passer avec le Membre qui collabore à la réalisation de ces cours, un accord se conformant aux dispositions de la présente Convention collective. Chaque exemplaire d'une œuvre créée dans les conditions prévues dans la présente clause doit contenir une déclaration ou une marque identifiant le propriétaire des droits d'auteur et, avec hommages appropriés, les collaborateurs. Une copie du contrat passé entre le Membre et l'Université est envoyée au Syndicat.

6.35.3 Si l'Université commande à un Membre, au moyen d'un contrat spécial, une œuvre intellectuelle du genre imprimé, film, diapositive, bande magnétique, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, ou autre, l'Université, sauf disposition contraire, est la principale propriétaire des droits d'auteur. Ceci s'applique à tous les matériaux entrant dans les cours de formation à distance. Un Membre passant un tel accord avec l'Université doit être avisé de cette disposition au préalable. Le Syndicat doit recevoir une copie de cet avis.

6.35.4 Les contrats spéciaux relatifs aux cours de formation à distance doivent contenir une clause qui permet au collaborateur l'utilisation (pour sa propre classe) des portions de cours créés par lui, à condition que, pendant la période durant laquelle l'Université possède les droits d'auteur pour ces matériaux, il ne les utilise pas dans un autre cours de formation à distance sans l'autorisation écrite de l'Université.

6.35.5 La copie originale de chaque œuvre intellectuelle pour laquelle les droits d'auteur reviennent à l'Université selon les termes du présent article est la propriété de l'Université. Celle-ci est responsable de la sécurité et de la surveillance de l'original et des copies éventuelles.

6.35.6 Si l'usage de matériaux incorporés dans une œuvre intellectuelle dont les droits d'auteur reviennent à l'Université selon les termes du présent article nécessite le paiement d'une redevance ou une demande de consentement ou de permis, le collaborateur est tenu d'avertir l'Université en lui soumettant une liste des ouvrages en cause.

L'Université a le droit de refuser d'accepter les demandes de permissions de droits d'auteur dont les frais sont jugés prohibitifs.

6.35.7 Le Membre qui est l'auteur d'une propriété intellectuelle pour laquelle l'Université détient les droits d'auteur doit signer une attestation que l'œuvre est originale et que, à sa connaissance, il ne transgresse aucun droit d'auteur déjà existant.

6.35.8 L'offre des cours dans lesquels l'Université détient des droits d'auteur conformément aux termes du présent article relève du choix de l'Université.

Révision :

6.35.9 De temps en temps, l'Université peut demander une révision des ouvrages pour lesquels elle détient des droits d'auteur de façon à ce que les normes universitaires courantes soient respectées.

6.35.10 De plus, l'auteur du genre d'ouvrage décrit aux clauses 6.35.2 et 6.35.3 ci-dessus peut, après trois (3) ans ou plus d'usage, puis à des intervalles de trois (3) ans, informer l'Université de la nécessité d'une révision.

L'Université et le Membre doivent négocier le montant à payer pour défrayer les coûts de telles révisions y compris les honoraires du

Membre.

6.35.11 Le processus de révision doit être vu comme une responsabilité conjointe entre l'auteur de l'ouvrage et l'Université. Si l'auteur décide de ne pas entreprendre la révision, ou s'il n'a pas accepté la demande de révision de l'Université dans une période d'un (1) mois après avoir reçu cette demande, ou s'il n'est plus employé par l'Université, le Département/l'École peut choisir une autre personne pour faire la révision nécessaire. Ce faisant, l'auteur ne perdra pas ses droits contractuels à des honoraires. Lorsque l'auteur n'est plus un employé de l'Université, un avis d'intention de réviser et des révisions proposées doit être envoyé à l'auteur par courrier enregistré à sa dernière adresse connue. Dans le cas où l'auteur et l'Université ne peuvent s'entendre sur la nature ou sur l'étendue des révisions, l'Université peut acheter les services de quelqu'un, avec l'approbation du Département/de l'École, pour faire les révisions.

6.35.12 L'Université est tenue de négocier les honoraires pour chaque révision faite à sa demande.

6.35.13 Dans tous les cas où une personne autre que l'auteur révisé l'ouvrage, si ce dernier s'objecte à l'étendue ou à la justesse des révisions, il peut retirer son nom en tant que collaborateur à l'ouvrage et toute indication de sa collaboration doit être retirée.

Les auteurs doivent informer l'Université de leur intention de retirer leur nom dans un (1) mois après la réception par courrier enregistré de l'avis des révisions proposées.

Usage par des tierces personnes :

6.35.14 Les bénéfices nets provenant des redevances revenant à l'Université par suite de l'usage par un tiers d'un ouvrage pour lequel l'Université détient les droits d'auteur aux termes du présent article peuvent être distribués d'après la clause 6.35.15 ci-dessous.

Convention collective 2011-14

Le Membre ne reçoit pas de paiement additionnel.

Les bénéfices nets sont le montant des redevances et honoraires moins les coûts de reproduction, d'administration et de distribution.

6.35.15 Les bénéfices nets sont distribués de la façon suivante :

(a) Tant que les coûts originaux de production n'ont pas été recouvrés par l'Université : soixante-quinze pour cent (75 %) à l'Université et vingt-cinq pour cent (25 %) à l'auteur.

(b) Après recouvrement des coûts originaux de production: cinquante pour cent (50 %) à l'Université et cinquante pour cent (50 %) à l'auteur.

Les coûts originaux de production comprennent les frais de production de l'ouvrage, y compris les redevances à payer pour l'usage d'autres matériaux protégés par le droit d'auteur utilisés dans l'ouvrage.

Un relevé des coûts de production est fourni par l'Université à la demande du Membre ou du Syndicat.

Copie du Membre :

6.35.16 Si possible après en avoir fait la demande, le

Membre doit recevoir une copie dont le coût ne dépasse pas le prix de ruban, film, enregistrement ou autre moyen utilisé, de toute propriété intellectuelle qu'il a produite pour l'Université et pour laquelle celle-ci détient les droits d'auteur selon les dispositions de la présente Convention collective.

6.35.17 Au cas où l'Université désire effacer ou détruire en tout ou en partie un ouvrage pour lequel elle détient les droits d'auteur aux termes de la présente

Convention collective, cette intention doit être signifiée aux auteurs, qui auront un (1) mois pour faire connaître leur désir de recevoir une copie des sections devant être effacées. Si les auteurs expriment un tel désir dans les délais prévus, ils doivent recevoir une copie des sections à un coût ne dépassant pas le prix de ruban, film, enregistrement, ou autre moyen utilisé, en plus des frais raisonnables d'administration encourus.

ARTICLE 6.40 – COMITÉ DES BREVETS ET DROITS D'AUTEUR

6.40.1 Les Parties conviennent de créer un Comité permanent des brevets et droits d'auteur et composé de deux (2) membres nommés par l'Employeur et de deux (2) membres nommés par le Syndicat, avec présidence alternative entre les représentants de l'Employeur et du Syndicat à chaque réunion consécutive.

6.40.2 Le Comité se réunit au moins deux (2) fois par an pour :

- (a) Gérer les affaires dont il est saisi.
- (b) Étudier des stratégies en vue de la commercialisation des inventions, perfectionnements ou découvertes.
- (c) Recommander au Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective toute proposition de modification des articles relatifs aux brevets et droits d'auteur contenus dans la présente Convention collective.
- (d) Intervenir dans les différends provenant de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 – Droits d'auteur selon la clause 6.40.3 ci-dessous.

6.40.3 Grievs et arbitrage

Aux fins de la présente Convention collective, tout grief d'un Membre au sujet des dispositions de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 – Droits d'auteur est traité selon la procédure suivante:

- (a) Dans les trois (3) semaines suivant l'incident donnant lieu à un grief, ou la date à laquelle le Membre a appris l'incident ou aurait dû en être conscient, le Membre doit présenter le grief au Vice-recteur aux études et provost.
- (b) Deux (2) semaines après réception du grief, le Vice-recteur aux études et provost doit transmettre cette affaire au Comité permanent des brevets et droits d'auteur et en informer le Syndicat en même temps. Si le Vice-recteur aux études et provost ne transmet pas cette affaire au Comité permanent dans les délais prévus, le Membre est considéré gagnant dans cette affaire et l'Université est liée par ce résultat.
- (c) Le Comité permanent, un (1) mois après avoir été saisi du grief, doit faire des recommandations pour régler la question. Le délai peut être prolongé par accord mutuel. Si le Comité ne fait pas de recommandation dans les délais stipulés, le Vice-recteur aux études et provost peut prendre les mesures spécifiées à l'alinéa 6.40.3 (d) ci-dessous.
- (d) Une (1) semaine après avoir reçu les recommandations du Comité permanent s'occupant des brevets et des droits d'auteur, ou une (1) semaine après la fin de la période allouée au Comité permanent, le Vice-recteur

Convention collective 2011-14 aux études et provost remet sa proposition à ce sujet et la communique par écrit aux intéressés.

(e) Si la proposition du Vice-recteur aux études et provost, remise conformément à l'alinéa

6.40.3 (d) ci-dessus, ne résout pas le grief, cette affaire peut être soumise à l'arbitrage d'un (1) juge selon la procédure stipulée dans la présente Convention collective.

ARTICLE 6.45 – DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

6.45.1 Afin de faire avancer les objectifs de l'Université, à savoir la création et la diffusion du savoir, chaque membre à plein temps du corps professoral reçoit une allocation pour couvrir les dépenses liées au perfectionnement professionnel chaque année de la

Convention collective. Le montant de ces dépenses est limité à deux mille trois cents dollars (2 300 \$) pour les années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

6.45.2 Les dépenses liées au perfectionnement professionnel autorisées en vertu du présent article comprennent ce qui suit :

(a) Frais d'adhésion à des sociétés professionnelles et savantes dans la discipline du membre;

(b) Abonnements à des revues professionnelles et savantes;

(c) Achats de livres, de matériel, d'équipement et de services directement liés à la recherche, à l'enseignement ou au travail professionnel de bibliothèque;

(d) Frais d'inscription du membre à un congrès savant;

(e) Frais de déplacement, y compris le transport, la nourriture et le logement du membre qui participe à des congrès ou séminaires pertinents ou visite d'autres universités ou centres de recherche pour mener des recherches ou travaux qui ne peuvent être accomplis à l'Université Laurentienne. À compter du 1er juillet de chaque année de la convention collective, les indemnités quotidiennes et de kilométrage correspondront aux taux précisés par l'Agence du revenu du Canada.

(f) Frais d'impression ou de réimpression, ou frais engagés dans la préparation et l'achèvement de manuscrits de travaux d'érudition.

(g) Perfectionnement ou recyclage professionnel ou universitaire.

(h) Embauche d'auxiliaires à temps partiel pour aider à la recherche et à l'enseignement, excepté la notation des travaux.

6.45.3 Les dépenses doivent être autorisées à l'avance par le doyen ou bibliothécaire en chef et sont remboursées après la vérification des reçus. Si les dépenses engagées sont relativement peu élevées, c'est-à-dire inférieures à cinquante pour cent (50 %) du total de l'allocation, ou au restant de l'allocation totale, les remboursements seront cumulés, mais les reçus doivent être présentés avant le 1er janvier ou le

1er juillet suivant la date des dépenses.

6.45.4 Les membres à plein temps en congé sabbatique ou d'études ou dont la charge de travail est volontairement réduite ont droit à cette allocation.

6.45.5 L'Université est propriétaire de l'équipement procuré avec les fonds indiqués au présent article, mais le membre qui le désire peut l'acheter à sa juste valeur marchande.

6.45.6 On peut reporter les fonds non utilisés du maximum de l'allocation de perfectionnement pour deux (2) années seulement.

CONGÉS

ARTICLE 7.10 – JOURS FÉRIÉS STATUTAIRES ET AUTRES

7.10.1 Les jours suivants et tous les jours généralement prononcés jours fériés par les autorités compétentes sont reconnus comme tels; ainsi, les Membres ont droit aux congés suivants :

(a) Journée des Fondateurs, Vendredi Saint,

Lundi de Pâques, Fête de la Reine, Fête nationale du Canada, Fête civique du mois d'août, Fête du travail, Jour d'Action de

Grâce, Jour de Noël, Lendemain de Noël,

Jour du Nouvel An.

(b) Et les autres congés décrétés par l'Employeur, y compris les vacances habituelles de Noël.

ARTICLE 7.15 – VACANCES

7.15.1 Les vacances sont la période pendant laquelle le

Membre n'a pas à rendre compte de ses activités à l'Université.

7.15.2 Après onze (11) mois de service et, ensuite, tous les ans, les Membres ont droit à un (1) mois, soit vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances, en plus des jours fériés reconnus. Dans le cas des Membres ayant un contrat de moins d'un (1) an, les vacances sont accordées au prorata. Lorsqu'un Membre a accumulé cinq (5) années consécutives complètes de service à l'Université, il a droit, pour chaque année de service par la suite, à deux (2) jours supplémentaires de vacances jusqu'à un congé maximum de trente-cinq (35) jours ouvrables.

7.15.3 Le Membre est payé pendant ses vacances, mais il ne touchera pas d'indemnité de travail s'il ne veut pas prendre ses congés.

7.15.4 Le Membre doit prendre les vacances auxquelles il a droit. Les vacances ne peuvent pas être accumulées d'une année à l'autre. Le Membre doit prendre ses vacances entre la collation des grades du printemps et la Fête du travail, à défaut d'une permission spéciale accordée par le Doyen/Bibliothécaire en chef. Le Membre peut prendre ses vacances aux dates qui lui conviennent au cours de cette période, pourvu que :

(a) Son congé n'entre pas en conflit avec la période pendant laquelle il doit exécuter les tâches qui lui sont assignées;

(b) Le Membre ait transmis, au moins un mois à l'avance, une indication des dates prévues pour ses vacances au Doyen/Bibliothécaire en

Convention collective 2011-14 chef, par l'intermédiaire du Directeur.

7.15.5 En cas du décès d'un Membre, la valeur de tout crédit de vacances inutilisé est payée à son bénéficiaire.

7.15.6 Les Membres qui prennent leur retraite, démissionnent ou dont le contrat à durée limitée se termine, et qui sont dans l'impossibilité de prendre en totalité les congés annuels auxquels ils ont droit reçoivent le paiement de congé annuel suivant :

(a) Les Membres qui prennent leur retraite, démissionnent ou dont le contrat à durée limitée se termine le 30 juin reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail en juin qui tombent en juin après l'échéance de remise des notes finales. Les Membres sont censés être en vacances dès le lendemain de la collation des grades de printemps.

(b) Les Membres qui prennent leur retraite ou démissionnent à dater du 31 décembre reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail qui tombent après l'échéance de remise des notes finales pour les cours de trois (3) crédits, les notes de la mi-semester pour les cours de six (6) crédits, et le 31 décembre.

(c) Les Membres dont les contrats à durée limitée se terminent à des dates autres que le 30 juin reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail qui tombent après l'échéance de remise des notes finales et la date d'expiration de leur contrat.

(d) Le taux quotidien appliqué aux paiements

(alinéas 7.15.6 (a) à (c) ci-dessus) est de un deux cent soixantième (1/260e) du traitement du Membre.

ARTICLE 7.20 – ABSENCES - GÉNÉRALITÉS

7.20.1 L'Université, en tant que communauté de savants, doit compter sur la disponibilité de ses Membres sur une base régulière et continue pour que toutes les activités universitaires, qu'elles soient prévues au calendrier ou non, puissent se poursuivre de façon bien ordonnée.

7.20.2 Les absences ne doivent normalement porter atteinte ni aux fonctions attribuées ni aux activités prévues dans l'horaire ni au fonctionnement harmonieux du

7.20.3 Les absences hors campus affectant l'exécution des fonctions du Membre en tant qu'enseignant ou bibliothécaire professionnel sont régies par les dispositions de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

7.20.4 Dans la période comprise entre la Fête du travail et la collation des grades du printemps, le Membre qui doit s'absenter pour plus d'une semaine est tenu d'en informer le Directeur et d'obtenir la permission du Doyen/Bibliothécaire en chef. Dans le cas des absences de moins d'une semaine, le Membre signifie ses intentions au Doyen/Bibliothécaire en chef. Si l'absence porte atteinte aux fonctions attribuées ou aux activités prévues, le Membre doit faire des arrangements appropriés par l'intermédiaire du Directeur qui informe le Doyen/Bibliothécaire en chef lorsque l'absence a des répercussions appréciables sur les fonctions du Membre.

7.20.5 Dans la période comprise entre la collation des grades du printemps et la Fête du travail, les Départements/Écoles sont responsables d'assurer, de façon équitable, une permanence suffisante en vue de la nécessité de répondre au courrier, de conseiller les étudiants, et de s'occuper des questions imprévues qui se présentent. Les absences au cours de cette période sont assujetties à cette nécessité. Les absences de plus d'une semaine exigent l'autorisation préalable du

Doyen/Bibliothécaire en chef qui ne peut pas refuser sans raison valable.

7.20.6 Sauf si le Membre est en vacances, en congé, ou a été autorisé à s'absenter pour une autre raison, il est tenu de rester en communication avec son

Département/École afin que l'Université ait la possibilité de le contacter ou de le rappeler dans un bref délai.

7.20.7 Il peut arriver, exceptionnellement, que l'Université se trouve dans l'obligation de rappeler un Membre en vacances, en congé, ou en absence autorisée selon les dispositions de la clause 7.20.5 ci-dessus.

L'Université ne peut le faire de façon arbitraire ou sans motif valable. Dans ce cas, l'Université est responsable jusqu'à une limite raisonnable, des frais de voyage occasionnés par ce rappel.

ARTICLE 7.25 – CONGÉ SABBATIQUE

7.25.1 Préambule

Étant donné que les Membres à temps plein doivent poursuivre sans cesse leur développement intellectuel et leurs recherches pendant toute leur carrière, l'Université maintient un régime des congés sabbatiques à l'intention des Membres

Convention collective 2011-14 poursuivant des études, des recherches, ou désirant écrire un ouvrage. Ce régime est destiné à avantager le Membre ainsi que l'Université. À cette fin, le congé sabbatique est défini comme étant une période durant laquelle le Membre est déchargé de ses fonctions habituelles pour lui permettre de :

(a) Continuer sa formation, poursuivre ses études à un niveau plus avancé dans un centre de recherches ou d'études supérieures, ou suivre des cours de langue;

(b) Consacrer plus de temps aux travaux d'érudition ou de création;

(c) Renforcer les liens entre l'Université et d'autres universités ou d'autres pays, en tant que professeur ou bibliothécaire invité;

(d) Accroître son expérience pratique ou professionnelle dans un domaine se rapportant à sa spécialité qui lui permette d'enseigner, ou dans le cas de la bibliothèque, d'assurer un service plus complet et mieux adapté aux conditions contemporaines.

Les Membres en congé sabbatique qui choisissent d'être présents sur le campus pendant leur période de congé sont dispensés de la charge usuelle de travail et ne participent pas normalement aux activités universitaires, sauf stipulation contraire dans la présente Convention collective. Les Membres qui ont indiqué dans leur plan de congé sabbatique leur intention de passer leur congé sabbatique en partie ou entièrement sur le campus ont droit à l'usage d'un bureau convenable sur le campus. Les frais de déménagement et d'entreposage des Membres en congé sabbatique à qui on demande de quitter leur bureau sont payés par l'Employeur. L'Employeur remplace les Membres en congé sabbatique s'il le juge nécessaire. L'Employeur s'accorde le droit de limiter le nombre de congés sabbatiques en fonction de ses responsabilités universitaires.

7.25.2 Admissibilité

Le congé sabbatique peut être accordé dans les conditions suivantes :

(a) Lors de sa demande, le Membre doit être resté en fonction à temps plein à l'Université pendant six (6) ans de suite en tant que

Professeur ou Bibliothécaire, au rang de titulaire, agrégé ou adjoint. À la date où débute le congé sabbatique, le Membre doit avoir la permanence. Exceptionnellement, les

Chargés d'enseignement et les

Bibliothécaires généraux ayant la permanence et les années de service requises à l'Université Laurentienne sont en

120 de 243

Convention collective 2011-14 droit de demander un congé sabbatique à condition d'obtenir l'autorisation du Doyen/Bibliothécaire en chef. Si le Membre désire utiliser ce congé pour se perfectionner, l'Université doit étudier la demande en tenant particulièrement compte des objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi. Le service, aux fins de l'admissibilité au congé sabbatique, est calculé à compter de l'entrée en fonction à temps plein à l'Université ou de la date du dernier congé sabbatique obtenu, si celle-ci est plus récente. Lorsqu'un Membre prend un congé sabbatique, toutes les années de service accumulées aux fins de l'admissibilité sont épuisées, à moins d'indication autre dans la présente

Convention collective. N'entrent dans ce calcul ni les congés sabbatiques, ni les congés d'études, ni les congés non payés. Le congé sabbatique n'est pas accordé de façon automatique et il n'est accordé qu'à la suite d'une demande en règle présentée de la façon décrite plus bas.

(b) Dans le but d'attirer des professeurs qualifiés, le Vice-recteur aux études et provost peut reconnaître de temps à autre les années d'emploi à temps plein comme membre du corps professoral d'une autre université ou dans un des collèges affiliés ou fédérés d'une université. Ce crédit doit être spécifié dans la lettre initiale de nomination.

(c) Dans des circonstances spéciales, le Membre peut demander de prendre son congé sabbatique un (1) an avant l'année dans laquelle il deviendrait normalement admissible au congé en question. Si un congé sabbatique est accordé dans de telles circonstances, le Membre reçoit une rémunération équivalente à quatre-vingt pour cent (80 %) de son traitement.

(d) Dans le but d'assurer la planification efficace des cours offerts par un Département/une École, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut inviter un Membre à demander son congé sabbatique après cinq (5) années de service.

Le Doyen/Bibliothécaire en chef présente la demande avant le 1er mai de l'année universitaire qui précède celle dans laquelle le

Membre est invité à demander un congé sabbatique, et le Membre répond à l'invitation du Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 1er juin. Si le Membre accepte, il présente un programme de congé sabbatique au Directeur de son Département/École avant le

30 septembre, en conformité avec l'alinéa

7.25.3 (b) ci-dessous. Si le Membre accepte et que la demande est approuvée, il reçoit une rémunération équivalente à quatre-vingt-

Convention collective 2011-14 cinq pour cent (85 %) de son traitement pendant le congé sabbatique.

7.25.3 Demande

(a) Les Doyens et le Bibliothécaire en chef maintiennent, et passent en revue chaque année de concert avec le Département/l'École, un calendrier d'admissibilité au congé sabbatique pour chaque Département/École, dans l'unique but d'aider à planifier méthodiquement les congés sabbatiques. Des exemplaires du plan sont distribués avant le 1er juillet de chaque année au directeur qui en remet un à chaque

Membre du Département/de l'École.

(b) Les Membres doivent soumettre leur demande de congé sabbatique au Doyen/Bibliothécaire en chef avec copie au

Directeur du Département/de l'École au plus tard le 30 septembre de l'année universitaire précédant l'année du congé.

(c) Au plus tard le 15 novembre de l'année universitaire qui précède l'année du congé sabbatique, le doyen ou la bibliothécaire en chef fait parvenir sa recommandation au vice-recteur aux études et provost. Après avoir examiné la demande selon les critères établis aux alinéas 7.25.1 et 7.25.2 ci-dessus, et ayant pris en ligne de compte la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, le vice-recteur aux études et provost prend une décision et la fait connaître au membre avant le 15 décembre de l'année universitaire précédant l'année du congé sabbatique.

(d) Le Vice-recteur aux études et provost base sa décision d'approuver ou de refuser un programme de congé sabbatique sur les mérites intrinsèques du projet sabbatique et l'intérêt qu'il présente pour le développement professionnel du Membre et pour l'Université.

(e) Si un Membre désire par la suite modifier son programme de congé sabbatique, il soumet les changements proposés à l'approbation de son Doyen/Bibliothécaire en chef. Si le

Doyen/Bibliothécaire en chef n'approuve pas les changements proposés après avoir consulté le Département/l'École, le Membre peut demander qu'ils soient soumis à l'approbation du Vice-recteur aux études et provost.

(f) Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut retourner la demande présentée par le Membre en vertu de l'alinéa 7.25.3 (b) ci-dessus ou la demande de modifications présentée en vertu de l'alinéa 7.25.3 (e) ci-dessus. Si sa demande lui est retournée, le candidat étudie les suggestions du Doyen/Bibliothécaire en chef et soumet une nouvelle demande dans les dix (10) jours ouvrables suivants.

7.25.4 Remise à une date ultérieure

(a) Au cas où, pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement, le Doyen/Bibliothécaire en chef estime nécessaire d'ajourner le congé sabbatique, le Membre intéressé doit être avisé avant le 1er juillet de l'année universitaire précédant celle du congé sabbatique. Une remise du congé sabbatique ne peut pas être exigée sans raison. En pareil cas, le Membre reçoit un montant supplémentaire équivalent à cinq pour cent (5 %) de son traitement normal pour l'année d'ajournement à titre de « rémunération » pendant son année sabbatique, et reçoit une (1) année de crédit pour l'année différée, de sorte que son prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine. Un congé sabbatique ne peut être différé plus de trois

(3) ans pour des raisons financières ou de programme.

(b) (i) Si le Membre désire remettre à plus tard son congé sabbatique, il ne peut le faire que pour des raisons valables et en ayant obtenu l'autorisation du

Doyen/Bibliothécaire en chef avant le

1er mai qui précède immédiatement la date limite spécifiée à l'alinéa

7.25.3 (b) ci-dessus. Cette permission n'est pas refusée sans raison valable.

Si un Membre dont le congé sabbatique a été accordé par le Vice-recteur aux études et provost désire le différer pour des raisons valables, il doit obtenir l'autorisation du

Doyen/Bibliothécaire en chef au moins deux (2) mois avant la date prévue du début du congé sabbatique. Cette permission n'est pas refusée sans raison valable.

(ii) Si un ajournement est accordé, le

Membre ne bénéficie d'aucune préséance sur ses collègues en ce qui concerne le calendrier des congés sabbatiques du Département/de l'École. Ces

Convention collective 2011-14

Membres reçoivent une (1) année de crédit pour l'année différée de sorte que leur prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine. Ce délai ne s'étendra pas au-delà d'un (1) an.

(c) Dans l'éventualité où le processus d'accession à la permanence du Membre est retardé pour cause de maladie, de grossesse, de congé parental ou de congé d'adoption, le

Membre reçoit une (1) année de crédit pour l'année différée de sorte que son prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine.

(d) Sauf en cas de circonstances atténuantes, lorsqu'un Membre remet à plus tard son congé sabbatique sans autorisation formelle, il perd la préséance sur ses collègues dans le calendrier des congés sabbatiques du Département/de l'École. Si, pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement, le Doyen/Bibliothécaire en chef demande à ce Membre de remettre son congé sabbatique durant l'année universitaire suivante, ce dernier n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.

(e) Sauf en cas de circonstances atténuantes, lorsqu'un Membre ne demande pas à prendre un congé sabbatique auquel il est admissible, il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire s'il est tenu de remettre son congé sabbatique durant l'année universitaire suivante pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement.

(f) Si le Vice-recteur aux études et provost et/ou le Comité d'arbitrage rejettent le projet sabbatique du Membre sous prétexte qu'il est inadapté à une institution d'enseignement supérieur, le Membre est en droit de renouveler sa demande l'année suivante mais il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.

(g) Il peut être convenu par un commun accord entre les Parties de ne pas observer les dates limites.

7.25.5 Durée du congé sabbatique

Les Membres sont libres d'opter pour :

(a) Un congé de six (6) mois à compter généralement du 1er juillet ou du 1er janvier.

Convention collective 2011-14 ou

(b) Un congé de douze (12) mois, à compter généralement du 1er juillet ou d'une autre date approuvée par le Doyen/Bibliothécaire en chef compétent. Cette approbation ne peut être refusée sans raison.

7.25.6 Rémunération

(a) Les Membres choisissant un congé de six (6) mois, avec un crédit de six (6) ans accumulés en vue d'un congé sabbatique, ont droit au traitement intégral.

(b) Les Membres choisissant un congé de douze

(12) mois, après avoir accumulé six (6) ans de crédit, ont droit à une rémunération équivalente à quatre-vingt-cinq pour cent (85

%) du traitement normal qui leur revenait autrement.

(c) A la demande du Membre, et sous réserve des règlements provinciaux et fédéraux, le

Membre peut bénéficier d'une partie de son traitement universitaire sabbatique sous forme de bourse de recherches de l'Université. Dans ce cas, il incombe au

Membre de faire les déductions et les déclarations nécessaires auprès des autorités gouvernementales, en tenant compte des lois provinciales et fédérales; l'Université n'accepte aucune responsabilité à cet égard.

(d) Les Membres en congé sabbatique ne peuvent pas se charger d'autres fonctions rémunérées sans l'autorisation préalable du

Doyen/Bibliothécaire en chef. Cette autorisation ne peut être refusée sans raison valable. Habituellement, toute rémunération supplémentaire acquise au cours du congé sabbatique ne peut excéder une somme qui porterait le total à cent pour cent (100 %) du traitement usuel du Membre en plus des frais de voyage et des frais de déplacement pour lui, son épouse et leurs enfants à charge. Si cette limite est dépassée, l'Université se réserve le droit de réduire le traitement proportionnellement.

(e) Un Membre ayant à son compte, à la date où il devait prendre sa retraite, un crédit d'années inutilisées en vue d'un congé sabbatique, a le droit de demander à prendre un congé sabbatique pendant l'année qui précède sa retraite, à la condition qu'en rentrant à l'Université, il complète sa dernière année de service. Si le congé sabbatique est accordé dans de telles circonstances, le

Membre a droit à une rémunération

Convention collective 2011-14 sabbatique calculée au prorata sur la base du traitement normalement applicable au congé sabbatique, et en lui créditant son année finale de service au retour. Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut accepter de calculer au prorata la durée du congé sabbatique au lieu de la rémunération.

7.25.7 Avantages sociaux

(a) Pendant la période du congé sabbatique, le

Membre continue de bénéficier de tous les avantages sociaux en conformité avec les dispositions de l'article 8.45 – Avantages sociaux.

(b) Durant un congé sabbatique, les calculs des retraites sont basés sur le salaire qu'aurait reçu le membre s'il n'avait pas été en congé sabbatique.

7.25.8 Vacances

Il est entendu que les Membres en congé sabbatique prennent leurs vacances annuelles accumulées au cours de l'année précédente entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année universitaire au cours de laquelle ils prennent leur congé. De plus, il est entendu que les Membres qui prennent un congé sabbatique de six (6) mois prennent la moitié de leurs vacances annuelles pendant la période de congé sabbatique. Les Membres ont droit aux vacances annuelles correspondant à une (1) année de travail après le 30 juin de l'année où ils ont terminé leur congé sabbatique.

7.25.9 Reprise des fonctions

(a) Les Membres auxquels on a accordé un congé sabbatique s'engagent, en rentrant, à reprendre à temps plein et pendant au moins un (1) an leurs fonctions de professeur ou de bibliothécaire. Si le Membre ne reprend pas ses fonctions, il est obligé de rembourser à l'Université la totalité du traitement et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique, sauf dans la mesure où l'Université peut renoncer à un tel remboursement.

Toutefois, lorsqu'un Membre prévoit prendre sa retraite au cours de l'année universitaire qui suit son congé sabbatique, l'Employeur peut dispenser le Membre de l'exigence de reprendre ses responsabilités. De plus, afin de faciliter la retraite anticipée, l'Employeur et le Membre peuvent convenir d'un congé sabbatique anticipé conforme à l'alinéa 7.25.2

(c) ci-dessus sans sanction pécuniaire, le

Membre prenant sa retraite à la suite de ce congé et n'étant pas obligé de reprendre ses

Convention collective 2011-14 responsabilités. Le consentement de l'Employeur est requis dans ces deux situations.

(b) Dans un délai d'un (1) mois après son retour, le Membre est tenu d'établir et de faire parvenir par écrit à son Doyen/Directeur de bibliothèque un compte rendu complet de ses recherches, de son activité professionnelle et de ses réalisations en vertu du plan approuvé avant son congé. Un Membre peut demander par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef de retarder la date de la présentation de son rapport. Ce rapport fait désormais partie de son dossier individuel qui sert à l'évaluation en vue d'augmentation et de promotions. Si le

Membre ne présente pas son rapport de congé sabbatique dans le délai prévu sans explication suffisante, la décision d'accorder ou de refuser l'augmentation annuelle en conformité avec la clause 8.20.11 de l'article

8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang peut être retardée.

Pour commencer à accumuler le crédit sabbatique sans se voir imposer d'amende, le

Membre qui n'est pas admissible à une augmentation annuelle doit présenter son rapport durant le mois qui suit son retour. S'il ne le fait pas, le Membre ne commencera pas à accumuler de crédit sabbatique avant le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit de plus près la présentation du rapport. Si, après avoir examiné le rapport, le Doyen/Bibliothécaire en chef estime que le rendement n'est pas satisfaisant, des mesures appropriées peuvent être prises, ainsi qu'il est prévu à l'article 5.75 – Mesures disciplinaires et l'article 5.80 – Suspension et renvoi.

(c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa

7.25.9 (a) ci-dessus, l'Université peut accorder au plus une (1) année de congé d'études à un Membre dès la fin de son congé sabbatique pourvu que pendant leur congé sabbatique le Membre ait étudié pour obtenir un doctorat et que l'année additionnelle de congé lui permette de continuer leur études doctorales. Dans des circonstances exceptionnelles, sur recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef et avec l'autorisation du Vice-recteur aux études et provost, le congé d'étude pourra être rallongé d'un an. Cette succession de congés, sabbatiques et d'étude ne sera accordée qu'une fois pendant la carrière des

Membres. Les Membres recevront un traitement, en conformité avec les dispositions de l'article 7.30 – Congé d'études pendant ce congé d'études, et il doit revenir à

Convention collective 2011-14 l'Université pour une durée égale au congé total ou, s'il ne le fait pas, rembourser à l'Université la totalité de la rémunération et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique et le congé d'études successifs.

Le Membre peut demander que la rémunération pour le congé sabbatique et le congé d'études successifs lui soit versée selon une formule modifiée pourvu que le montant payé en une année n'excède pas la rémunération attribuée à l'origine pour l'année sabbatique.

7.25.10 Incapacité

Dans le cas où un Membre en congé sabbatique ne peut plus remplir ses obligations à cause de raisons de santé, les politiques et les procédures suivantes devront être suivies :

(a) Le Membre informera dès que possible le

Doyen/Bibliothécaire en chef des circonstances de son incapacité et fournira à ce dernier un rapport médical indiquant la gravité de l'incapacité et, si possible, la date de retour prévue. Pour la durée de la maladie, les clauses de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, s'appliqueront.

(b) Dans le cas où un Membre en congé sabbatique est invalide et incapable de s'acquitter de ses tâches durant une période représentant moins de cinquante pour cent

(50 %) de son congé, celui-ci devrait être considéré comme ayant pris son congé. Le

Membre doit soumettre un rapport de ses activités durant son congé au moment où se termine le congé ou à la fin du congé de maladie (le plus tardif des deux). Lors de l'évaluation, on tiendra compte de l'impact de la maladie sur le congé sabbatique du

Membre.

(c) Dans le cas où un Membre est invalide et incapable de s'acquitter de ses tâches durant une période représentant plus de cinquante pour cent (50 %) de son congé, celui-ci sera considéré comme n'ayant pas pris son congé.

Le Membre sera admissible à prendre son congé sabbatique à un moment mutuellement acceptable. Si le Membre indique qu'il terminera le plan de congé précédemment approuvé, le Doyen/Bibliothécaire en chef, sur avis du Département/de l'École et en consultation avec le Membre, déterminera la date à laquelle débutera le congé sabbatique. Dans le cas où le Membre désire modifier son plan de congé, les dispositions de l'alinéa

7.25.3 (f) s'appliqueront.

7.25.11 Congés sabbatiques trisannuels

Bien que les congés sabbatiques soient accordés généralement après six (6) ans de service, les Parties reconnaissent que, en dehors des dispositions d'admissibilité aux congés, qui auront toujours la priorité, il peut être profitable pour l'Université et pour les Membres que ceux-ci prennent, après trois (3) ans de service, un congé sabbatique de six (6) mois, avec quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire. Pour chaque tranche de six (6) mois de service au-delà de trois (3) ans, la personne en congé sabbatique a droit à deux et demi pour cent (2,5 %) de plus pendant la période d'absence. En aucun cas un congé sabbatique trisannuel, proposé ou approuvé, ne peut être repoussé plus d'un (1) an. Lorsque les Membres prennent un congé sabbatique trisannuel, toutes les années accumulées y ouvrant droit sont épuisées, à moins d'indication autre dans la présente Convention collective. Lorsque le congé sabbatique est différé, le Membre reçoit une (1) année de crédit pour l'année d'ajournement, de sorte que son prochain congé sabbatique se trouve à l'année prévue dans la rotation d'origine. Le congé sabbatique après trois (3) ans de service peut être accordé si :

Admissibilité

- (a) Le Membre a la permanence à la date du début du congé;
- (b) Le congé n'entraîne pas la remise à plus tard du congé sabbatique d'un Membre avec six (6) ans de service ou plus;
- (c) Le congé ne grève pas le budget du Département/de l'École.

Reprise des fonctions

- (a) Les Membres auxquels est accordé un congé sabbatique s'engagent, en rentrant, à reprendre à temps plein et pendant au moins six (6) mois leurs fonctions de Membre du corps professoral à temps plein. Si le Membre ne reprend pas ses fonctions, il est obligé de rembourser à l'Université la totalité du traitement et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique, sauf dans la mesure où l'Université peut renoncer à un tel remboursement.

Toutefois, lorsqu'un Membre prévoit prendre sa retraite au cours de l'année universitaire qui suit son congé sabbatique, l'Employeur peut dispenser le Membre de l'exigence de

Convention collective 2011-14 reprendre ses responsabilités. De plus, afin de faciliter la retraite anticipée, l'Employeur et le Membre peuvent convenir d'un congé sabbatique anticipé conforme à l'alinéa 7.25.2

(c) ci-dessus sans sanction pécuniaire, le

Membre prenant sa retraite à la suite de ce congé et n'étant pas obligé de reprendre ses responsabilités. Le consentement de l'Employeur est requis dans ces deux situations.

(b) Dès son retour, le Membre est tenu d'établir et de faire parvenir au Doyen/Bibliothécaire en chef et au Directeur de son

Département/École, dans le délai d'un (1) mois, un compte rendu complet de ses recherches, de son activité professionnelle et de ses réalisations en vertu du plan approuvé avant son congé, tel qu'indiqué à l'alinéa

7.25.9 (b) ci-dessus.

ARTICLE 7.30 – CONGÉ D'ÉTUDES

Le terme « congé d'études » désigne un congé servant à améliorer les qualifications universitaires.

Généralement, il s'agit d'obtenir un titre plus élevé, ou l'équivalent reconnu comme tel par l'Université et le

Département/l'École. Ce congé doit servir les meilleurs intérêts de l'Université. Habituellement, les congés d'études accordés au Membre au cours de sa carrière dans l'enseignement supérieur ne peuvent pas dépasser deux (2) ans.

7.30.1 Admissibilité

Sont admissibles au congé d'études les Membres ayant la permanence ou un poste menant à la permanence ou les Membres chargés de cours permanents, au moins deux (2) années devant être écoulées depuis le dernier congé sabbatique à l'exception des circonstances extraordinaires mentionnées à l'alinéa 7.25.9 (c) de l'article 7.25 –

Congé sabbatique. Le congé d'études n'est pas automatique; il n'est accordé que sur l'approbation du Vice-recteur aux études et provost, après consultation du Département/de l'École, par l'intermédiaire du Directeur du Département/de l'École et du Doyen/Bibliothécaire en chef concerné à la suite de la procédure décrite ci-dessous.

Lorsque l'Employeur n'est pas en mesure d'accorder un congé d'études au cours d'une (1) année donnée, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour s'assurer que le Membre obtienne le congé dans l'année qui suit la demande.

7.30.2 Demande

(a) Les demandes de congé d'études sont adressées au plus tard le 30 septembre, après consultation du Département/de l'École, au Vice-recteur aux études et provost

Convention collective 2011-14 par l'intermédiaire du Directeur concerné de concert avec le Doyen/Bibliothécaire en chef. En soumettant sa demande, le Membre fournit un projet mûrement réfléchi, indiquant l'intérêt que présente son projet pour son développement personnel en tant que professeur ou bibliothécaire, et pour les meilleurs intérêts de l'Université. En faisant parvenir la demande au Doyen/Bibliothécaire en chef, le Département/l'École, par l'intermédiaire de son Directeur, y joint une recommandation positive ou négative, non seulement avec une appréciation du projet, mais aussi avec une opinion sur les répercussions possibles du congé sur les programmes et le budget du Département/de l'École. En transmettant la demande au Vice-recteur aux études et provost, le Doyen/Bibliothécaire en chef y joint une évaluation de la demande, en appliquant les mêmes critères. Le Doyen/Bibliothécaire en chef a la possibilité, afin de juger de la validité de la demande, de s'enquérir, entre autres, des capacités prouvées de l'intéressé. Une copie de la recommandation du Département/de l'École ainsi que celle du Doyen/Directeur de bibliothèque sont mises à la disposition du candidat.

(b) Les demandes de congé d'études doivent parvenir au Vice-recteur aux études et provost au plus tard le 31 octobre de l'année universitaire précédant celle prévue pour le congé. Le Vice-recteur aux études et provost vérifie la demande à la lumière des critères établis par l'Université et de la situation financière pour l'année du congé, et rend sa décision, une copie de laquelle est remise au membre. La décision du Vice-recteur aux études et provost est sans appel et lie les Parties.

(c) Dans le cas où le Vice-recteur aux études et provost est obligé de refuser le congé d'études d'un Membre pour des raisons financières, après qu'il fut approuvé, le Membre acquiert, pour l'année d'après, la préséance sur les collègues de son Département/École.

(d) On peut ne pas tenir compte des dates limites mentionnées ci-dessus dans ces circonstances particulières.

7.30.3 Conditions

(a) Un congé d'études d'un (1) an avec une rémunération de trente-cinq mille dollars (35 000 \$), ou une rémunération calculée au prorata si le congé dure moins d'un (1) an,

Convention collective 2011-14 peut être accordé à un Membre ayant la permanence, à un Membre ayant un poste menant à la permanence ou à un Membre chargé de cours permanent après deux (2) années de service.

(b) Un congé d'études de deux (2) ans avec une rémunération de trente-cinq mille dollars

(35 000 \$) par an peut être accordé à un

Membre ayant la permanence, à un Membre ayant un poste menant à la permanence ou à un Membre chargé de cours permanent après quatre (4) années de service.

(c) Un Membre peut demander une réduction temporaire de sa charge de travail pour entreprendre ou terminer des études de doctorat. Lorsque, à la discrétion du Vice-recteur aux études et provost et sur recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, il est possible de remplacer adéquatement la personne intéressée, la réduction de la charge de travail sera accordée avec une réduction proportionnelle de salaire basée sur la rémunération pour une surcharge de remplacement.

(d) La période maximale d'absence est de deux

(2) ans consécutifs à compter, habituellement, du 1er juillet.

(e) Au cas où le Membre désire suivre un cours d'été dans le but d'acquérir un diplôme supérieur, il peut, sans perte de crédit en vue de son congé d'études, demander jusqu'à quatre (4) semaines d'absence, ne comportant aucune diminution du traitement normal, à condition d'exercer ses fonctions à l'Université pendant une moitié de la période des vacances.

Pour faire une telle demande, il faut que le Membre procède de la façon décrite à la clause 7.30.2 ci-dessus.

7.30.4 Avantages sociaux

Les prestations d'assurance, de retraite, et autres continuent d'être payées pendant le congé, pourvu que le Membre continue, pour sa part, d'acquitter ses primes.

7.30.5 Reprise des fonctions

(a) Le Membre est tenu de passer un accord écrit l'engageant, à l'issue de son congé d'études, soit à reprendre immédiatement ses fonctions à l'Université pour une période égale à celle du congé d'études et en aucun cas, de moins d'un (1) an, soit à rembourser l'Université d'une somme représentant la totalité de la rémunération qu'il a reçue pendant son congé d'études. Si un Membre retourne à

Convention collective 2011-14 l'Université pour une période moindre que celle du congé d'études, l'Université exige du Membre le remboursement de tout ou partie de la rémunération reçue pendant le congé.

(b) Le Membre fait parvenir à son

Doyen/Directeur de bibliothèque et à son

Directeur de Département/d'École, dans un délai maximum d'une (1) semaine, à compter de la date de reprise, un compte rendu complet des études qu'il a entreprises au cours du congé, et ce rapport fait désormais partie de son dossier individuel.

(c) La période du congé d'études ne compte pas dans le calcul du crédit en vue du congé sabbatique.

7.30.6 Emplois contractés en période de congé d'études

Les Membres en congé d'études ne peuvent pas accepter d'emploi rémunéré sans l'autorisation écrite préalable du Doyen/Bibliothécaire en chef.

ARTICLE 7.35 – RÉDUCTION VOLONTAIRE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

7.35.1 L'Employeur et le Syndicat souscrivent au principe de la réduction volontaire de la charge de travail et la considèrent profitable tant pour le Membre que pour l'Université. Tout Membre à temps plein de l'unité de négociation, occupant à un moment donné un poste ordinaire à temps plein, et ayant à son compte un minimum de deux (2) ans consécutifs de service à temps plein à l'Université, peut, sur sa demande, bénéficier d'une réduction temporaire allant jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de sa charge de travail accompagnée d'une réduction proportionnelle du traitement et des vacances annuelles, à condition que :

(a) La réduction soit pour une période de douze

(12) mois;

(b) La demande soit normalement soumise au

Département/à l'École et au Doyen/Directeur de bibliothèque trois (3) mois à l'avance;

(c) Le Doyen/Directeur de bibliothèque approuve la demande, cette approbation ne pouvant pas être refusée sans raison valable.

7.35.2 Nonobstant l'alinéa 7.35.1 (a) ci-dessus, l'Université peut, sur demande, autoriser des réductions volontaires de la charge de travail pour des périodes de plus de douze (12) mois, ainsi que le renouvellement d'une période de douze (12) mois, sous réserve de l'approbation du

Doyen/Bibliothécaire en chef, selon l'alinéa 7.35.1 (c) ci-dessus.

7.35.3 Les membres du corps professoral avec réduction volontaire de la charge de travail ont droit aux avantages sociaux, et ont le droit de cotiser au régime d'avantages sociaux de l'Université avec partage des cotisations selon les dispositions de la Convention collective.

(a) Congé de maladie. En application de l'article

7.55 – Maladie physique et mentale, les

Membres bénéficient du congé de maladie selon la rémunération reçue pendant la période de réduction volontaire de la charge de travail.

(b) Invalidité de longue durée. Les Membres qui ont l'intention de demander une réduction volontaire de la charge de travail doivent recevoir des renseignements précis sur la protection en cas d'invalidité de longue durée pendant et après la période de réduction volontaire de la charge de travail. Les

Membres ne devraient pas accepter de réduction volontaire de la charge de travail sans avoir par écrit un document complet se rapportant à la protection d'invalidité à long terme.

(c) Régime de retraite. Les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail peuvent continuer de contribuer au régime de retraite sur la base du total de leur rémunération normale, les cotisations étant versées par l'Employé et l'Employeur de la façon indiquée dans la Convention collective, et dans les limites des règlements de Revenu Canada. Il est entendu que pour Revenu

Canada, les cotisations basées sur la rémunération normale au lieu de la rémunération réduite, ne peuvent être perçues pendant plus de cinq (5) ans (total cumulatif).

(d) Assurance-vie. L'assurance-vie peut se faire sur la base de la rémunération normale et avec les maxima normaux.

(e) Congé sabbatique. Les droits des professeurs avec réduction volontaire de la charge de travail sont proportionnels à la réduction de la charge de travail.

7.35.4 Les Membres bénéficiant des dispositions du présent article continuent d'être Membres de l'unité de négociation, nonobstant la définition de la qualité de

Membre donnée à l'article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation.

7.35.5 En matière des règlements gouvernant la permanence et les promotions, les périodes avec réduction volontaire de la charge de travail comptent

Convention collective 2011-14 dans la même proportion que la réduction de la charge de travail. La recherche et l'enseignement à temps plein dans un autre établissement pendant que le Membre a une réduction volontaire de la charge de travail à l'Université Laurentienne comptent aux fins des exigences minimales de temps concernant les promotions.

7.35.6 Les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail retiennent le droit et l'obligation de prendre part aux tâches administratives de l'Université. Dans son évaluation de ces tâches, le Doyen/Directeur de bibliothèque tient compte de la réduction de la charge de travail du Membre. En tant que Membres à temps plein de l'unité de négociation, les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail conservent le droit d'appartenir aux conseils universitaires en tant que membres à part entière avec droit de vote, et de recevoir les procès verbaux, autres documents et communications de leur

Département/École et de l'Université s'ils sont présents sur le campus. En cas d'absence du campus, l'Université n'est pas tenue de prendre des mesures extraordinaires en vue de permettre au Membre de participer pleinement.

7.35.7 Pendant la période de réduction volontaire de la charge de travail, les Membres soumettent un rapport annuel en application de l'article 5.45 –

Compte rendu annuel des membres, en vue d'être admissibles aux augmentations progressives au même rang (article 8.15 – Augmentations progressives au même rang et article 8.20 –

Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.)

L'augmentation progressive au même rang, si elle est accordée, s'ajoute à la rémunération de base du Membre. Cette nouvelle rémunération de base, combinée au pourcentage de réduction de la charge de travail, est utilisée pour calculer la rémunération réelle du Membre.

ARTICLE 7.40 – CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ

7.40.1 Un congé sans rémunération peut être accordé à un

Membre, selon des conditions acceptables pour l'Université et qui sont spécifiées, au préalable, dans un document écrit envoyé au Syndicat avant la date du congé, et indiquant les arrangements au sujet des avantages sociaux. L'Employeur ne peut pas refuser son autorisation sans raison valable.

7.40.2 Habituellement, la demande d'un congé non rémunéré, contenant un exposé de l'objet, est soumise par écrit au Doyen/Directeur de bibliothèque au moins six (6) mois à l'avance et une demande de prolongation au moins quatre (4) mois à l'avance. On peut surseoir à ces délais dans des situations particulières.

7.40.3 La recommandation touchant la demande de congé non rémunéré est du ressort du Doyen/Directeur de bibliothèque après consultation du Département/de l'École. La décision finale appartient au Vice-recteur aux études et provost.

7.40.4 Normalement, le congé non payé dont il est question au présent article ne peut pas durer plus de deux (2) ans.

7.40.5 Le Membre peut opter pour la cessation, pendant le congé, des avantages sociaux conformément aux règles et règlements actuels. S'il opte pour la continuation des avantages sociaux auxquels il a droit, il prend les mesures qui s'imposent d'après la clause 7.40.1 ci-dessus.

7.40.6 Les congés pour comparution et les congés politiques font l'objet de l'article 7.45 – Congé pour comparution et l'article 7.50 – Congé politique.

ARTICLE 7.45 – CONGÉ POUR COMPARUTION

7.45.1 Un congé payé est normalement accordé aux

Membres, sauf s'ils sont bénéficiaires d'un congé non rémunéré, s'ils sont cités en justice en tant que juré, témoin ou expert-conseil, ou cités à comparaître devant un tribunal ou tout organe judiciaire ou statutaire du Canada habilité à contraindre les témoins à comparaître devant lui.

7.45.2 Le Membre est tenu de signaler par écrit au

Doyen/Bibliothécaire en chef son absence imminente, et d'apporter une preuve de sa comparution effective si on la lui demande.

Le Membre doit essayer de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ses fonctions en son absence.

7.45.3 Les dispositions régissant les congés payés ne s'appliquent pas aux Membres qui purgent une peine ou qui comparaissent comme témoin pour leur propre compte.

7.45.4 Si un Membre désire s'absenter afin d'intenter une action civile, il s'adresse au Doyen/Bibliothécaire en chef pour demander un congé non rémunéré (voir l'article 7.40 – Congé non rémunéré).

7.45.5 Aucune sanction n'est imposable aux Membres qui ne peuvent remplir leurs fonctions à cause d'une action intentée contre eux par suite de l'exécution de leurs fonctions universitaires. Les absences de ce genre sont régies par les dispositions de la clause

7.45.2 ci-dessus.

ARTICLE 7.50 – CONGÉ POLITIQUE

7.50.1 L'Employeur reconnaît le droit à tous les Membres de l'unité de négociation de prendre part à la vie publique ou d'accepter toute charge officielle, en qualité de membre du gouvernement provincial ou fédéral, ou tout autre poste politique à temps plein.

7.50.2 Si un Membre est nommé par un parti politique, soit pour occuper un poste dans le parti, soit pour se présenter aux élections gouvernementales, et qu'il a accepté la nomination, il en avise dans un délai raisonnable le Doyen/Bibliothécaire en chef afin que ce dernier fasse le nécessaire pour que la charge supplémentaire de travail qui en résulte entre la date d'émission des brefs et la date des élections puisse être exécutée de façon convenable par d'autres.

7.50.3 L'Employeur peut accorder au Membre un congé non payé pour la période comprise entre la date de l'émission des brefs et la date des élections. Ce congé ne doit pas être refusé sans raison valable.

7.50.4 Si le Membre n'est pas élu, il est tenu de reprendre ses fonctions immédiatement.

7.50.5 Si le Membre est élu, et :

(a) S'il s'agit d'un Membre ayant la permanence et qu'il réintègre son poste immédiatement après avoir cessé d'exercer ses fonctions publiques dans les six (6) ans qui suivent la date de son élection, tous ses droits, privilèges et rang lui sont restitués dès sa reprise de fonction, et le montant de son traitement comprendra toutes les augmentations attribuées aux collègues du même rang. Une prolongation de la limite de six (6) ans peut être convenue par les Parties.

Dans ces conditions, et tant que dure son absence, le Membre a droit au congé non payé; il ne bénéficie pas des droits ni des privilèges de la présente Convention collective, excepté dans la mesure des dispositions de l'article 7.40 – Congé non rémunéré.

Aucune des dispositions du présent article ne doit être interprétée comme excluant la possibilité de l'emploi à temps partiel du

Membre par l'Université comme enseignant, bibliothécaire professionnel, ou à tout autre titre; dans ce cas, le Membre est payé selon la même échelle que les enseignants et bibliothécaires professionnels employés à temps partiel.

(b) S'il s'agit d'un Membre n'ayant pas la

Convention collective 2011-14 permanence, il est considéré comme ayant démissionné de l'Université dès le jour suivant son élection.

7.50.6 Les Membres de l'unité de négociation qui se présentent pour une charge publique à temps partiel sont libres de se présenter comme candidats aux élections sous réserve des dispositions de l'article

5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Dans ces conditions, les Membres sont tenus de s'acquitter des responsabilités dont ils sont chargés, et qui sont définies dans la présente

Convention collective.

ARTICLE 7.55 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE

7.55.1 Les Membres de l'unité de négociation ont droit à un congé de maladie d'une durée maximale de six (6) mois, avec le traitement qu'ils percevrait dans des conditions normales, à compter du premier jour de l'incapacité attribuable à un accident ou à une maladie, dans le cas de chaque incapacité, la maternité exclue, laquelle est régie par les dispositions de l'article 7.60 – Congés de maternité, congés parentaux et congés d'adoption. Les maladies qui durent plus de six (6) mois entrent dans le cadre du régime d'indemnité pour invalidité à long terme et l'Employeur convient que pendant la durée de la présente convention collective, il n'y aura aucun amendement au régime qui affecterait la nature et le niveau des avantages sociaux auxquels un Membre a droit. Dès que possible après le commencement de la période d'incapacité, l'absence et sa durée prévue doivent être signalées au Doyen/Directeur de la bibliothèque par l'intéressé ou par un intermédiaire.

Lorsque l'Employeur paye le Membre conformément aux conditions indiquées ci-dessus ou assume les obligations qui en découlent, l'Employeur est en droit d'obtenir un remboursement dans la mesure où l'Employeur a payé le Membre ou effectué des paiements en son nom ou pour son bénéfice.

L'Employeur peut agir au nom du Membre pour faire appliquer ces droits.

7.55.2 (a) Sur demande du Doyen/Bibliothécaire en chef, un Membre soumet une attestation par un praticien de la médecine habilité légalement, qui certifie que le Membre est incapable de remplir les fonctions de son poste;

(i) dans le cas d'un congé de maladie se prolongeant au-delà de cinq (5) jours ouvrables consécutifs;

(ii) dans le cas où le dossier des congés de maladie du Membre soulève des doutes sur la validité de sa demande,

Convention collective 2011-14 même si chacune des périodes d'invalidité est d'assez courte durée pour qu'un certificat médical ne soit pas exigé.

(b) Dans le présent article, « praticien habilité légalement » se limite aux médecins habilités, dentistes habilités, sages-femmes habilitées et psychologues certifiés.

Un Membre qui s'en remet aux soins ou aux traitements d'une personne qui n'est pas un médecin habilité court le risque d'être jugé inadmissible au régime d'indemnité pour invalidité à long terme. Un médecin est une personne dûment habilitée à pratiquer la médecine et reconnue par l'Ordre des médecins et des chirurgiens.

(c) Le Membre ne soumet qu'une seule attestation par absence due à la maladie ou l'invalidité, à moins que la durée présumée de l'absence se prolonge au-delà du diagnostic indiqué dans la première attestation. Dans ce cas, le Membre soumet une autre attestation d'invalidité ou de maladie pour chaque prolongation.

(d) Outre l'indication que le Membre est incapable de remplir les fonctions de son poste, toute attestation d'invalidité ou de maladie comporte la durée probable de l'absence du Membre, mais le praticien habilité ne révèle aucun détail sur le diagnostic des troubles médicaux qui sont la cause de l'absence du Membre, sauf avec le consentement éclairé et par écrit du

Membre.

(e) Au cas où l'attestation est exigée en vertu du sous-alinéa 7.55.2 (a) (ii) ci-dessus, des exemplaires de la demande et de l'attestation d'invalidité présentée sont fournis au Syndicat par le Doyen/Directeur de la bibliothèque.

(f) Dès la réception de l'attestation d'invalidité, le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre sur ses droits en matière d'accommodement au cas où celles-ci lui permettraient de reprendre le travail à temps plein ou partiellement avant la date prévue.

(g) Si le Membre le demande ou désire bénéficier de dispositions spéciales, le Membre soumet au Doyen/Bibliothécaire en chef l'attestation par un praticien habilité, précisant les dispositions spéciales dont le

Membre a besoin, ainsi que leur durée

Convention collective 2011-14 présumée.

(h) Un exemplaire de l'attestation fournie en vertu de l'alinéa 7.55.2 (g) ci-dessus est transmis au Syndicat par le Doyen/Bibliothécaire en chef.

(i) L'Employeur, le Syndicat et le Membre coopèrent entièrement pour effectuer les dispositions spéciales nécessaires demandées par le Membre, et autant que possible, assurer que les modifications nécessaires au lieu de travail du Membre sont en place au moment de la reprise du travail par le Membre.

(j) Les dépenses raisonnables encourues pour toute attestation demandée en vertu du présent article sont payées par le Membre et remboursées au Membre par l'Employeur.

7.55.3 Pour que soit renouvelée sans perte une période d'indemnité de congé de maladie, le Membre en congé de maladie et recevant une indemnité de congé de maladie doit, s'il s'agit d'une incapacité attribuable à une cause complètement différente et n'ayant aucun rapport avec la première cause, réintégrer ses fonctions pendant un (1) jour ouvrable complet ou, s'il s'agit d'une incapacité attribuable à la même cause, reprendre son poste pendant une période de trente (30) jours.

7.55.4 Pendant une période d'absence survenant à la suite d'un avis de renvoi, aucune indemnité de maladie n'est accordée à moins d'une attestation médicale.

7.55.5 Les congés de maladie ne sont pas cumulatifs. En outre, ils ne sont pas remboursables, ni à la cessation d'emploi ni à aucun autre moment.

7.55.6 Le montant des prestations versées par le régime de protection contre les accidents du travail, ou des prestations analogues que le Membre est admissible à recevoir à la suite d'une maladie ou d'un accident en vertu d'un régime gouvernemental, sauf l'assurance-chômage, est défalqué de l'indemnité de congé de maladie.

(a) Le Vice-recteur aux études et provost peut demander à un Membre de se prêter à un examen médical par un praticien habilité légalement, nommé par l'Université, dans les conditions suivantes :

(i) au cas où le Membre soumet une demande d'accommodement en vertu de l'alinéa 7.55.2 (g) ci-dessus;

(ii) au moment où le Membre indique qu'il est prêt à reprendre le travail si

Convention collective 2011-14 l'absence a duré un mois ou davantage;

(iii) à tout autre moment pendant un congé de maladie; et

(b) L'Employeur paie tous les frais du praticien habilité, ainsi que toutes les dépenses raisonnablement encourues par le Membre en vue de cet examen médical.

(c) Au cas où l'Employeur demande au Membre de se prêter à un examen médical en vertu de l'alinéa 7.55.6 (a)

ci-dessus, l'Employeur en informe le Membre, avec copie au

Syndicat, et l'Employeur communique au

Membre le nom de trois (3) praticiens de la médecine dûment qualifiés; le Membre en choisit un pour effectuer l'examen médical.

(d) Le praticien habilité qui effectue l'examen médical fournit un rapport au Membre, en indiquant (i) si l'état de santé du Membre lui permet de remplir les fonctions de son poste, ou si le Membre est capable de remplir ces fonctions grâce à des dispositions spéciales; (ii) un pronostic sur la date de reprise du travail par le Membre et

(iii) le cas échéant, si les dispositions spéciales demandées par le Membre sont convenables. Le rapport ne comporte aucun diagnostic de l'état de santé du Membre, à moins que ce dernier, en consultation avec le Syndicat, demande que le diagnostic soit inclus.

(e) Dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport, le Membre soumet le rapport au

Doyen/Directeur de bibliothèque, qui à son tour en fournit un exemplaire au Syndicat dans les cinq (5) jours.

7.55.7 Dans le cas où l'incapacité est attribuable à la toxicomanie ou à l'alcoolisme, les prestations prévues au présent article ne sont accordées que pour permettre au Membre de recevoir les soins réguliers d'un médecin ou de personnel spécialisé.

7.55.8 Lorsque le comportement d'un Membre suscite des questions substantielles et raisonnables sur son état de santé physique ou mentale, affectant matériellement la capacité du Membre à remplir ses fonctions, ou causant des préoccupations en matière de sécurité du Membre et des autres Membres de la communauté universitaire, le Vice-recteur aux études et provost peut demander au Membre de se prêter à un examen médical en vertu de la clause 7.55.6 ci-dessus. Le Syndicat est informée d'une telle mesure.

Lorsque le rapport est demandé à la suite d'une préoccupation réelle pour la sécurité du Membre ou

Convention collective 2011-14 des autres Membres de la communauté universitaire, le rapport en question, outre l'information en vertu de l'alinéa 7.55.6 (d) ci-dessus atteste si oui ou non le comportement du Membre est un danger pour la sécurité du Membre ou des autres Membres de la communauté universitaire.

7.55.9 Les indemnités d'invalidité prévues dans le présent article ne sont pas accordées dans les conditions suivantes :

- (a) Maladies ou blessures causées volontairement par l'Employé.
- (b) Grossesse (toutefois, les complications de grossesse rentrent dans le cadre des dispositions touchant les congés de maladie sur présentation d'un certificat médical).
- (c) Si l'Employé bénéficie en même temps d'un congé payé.
- (d) Participation volontaire à des émeutes, des guerres, des manifestations tumultueuses.
- (e) La maladie ou une blessure est survenue alors que l'employé commettait un acte criminel dont un tribunal dûment constitué l'a reconnu coupable, ou alors qu'il purgeait une peine.

ARTICLE 7.60 – CONGÉS DE MATERNITÉ, CONGÉS PARENTAUX ET CONGÉS D'ADOPTION

7.60.1 Congé de maternité

(a) Un Membre à temps plein ou un Membre chargé de cours permanent qui est enceinte a droit à un congé de maternité de dix-sept

(17) semaines.

(b) Pendant la période de congé de maternité précisée à l'alinéa 7.60.1 (a) ci-dessus, le Membre reçoit de l'Employeur :

- (i) pendant les deux (2) premières semaines, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;
- (ii) jusqu'à un maximum de quinze (15) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'Assurance

Emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

- (iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du Canada du montant des prestations

Convention collective 2011-14 d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit au sous-alinéa 7.60.2 (b) (ii) ci-dessus.

(c) Si le Membre est inadmissible ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.2 Préavis requis pour le congé de maternité

(a) Le Membre donne par écrit à l'Employeur au moins deux (2) semaines de préavis précisant la date de début du congé de maternité. Par consentement mutuel, cette période peut être modifiée.

(b) Le délai de préavis indiqué à l'alinéa 7.60.2

(a) ci-dessus ne s'applique pas si le Membre cesse de travailler à cause de complications de la grossesse, ou à la suite de la naissance, de la naissance d'un enfant mort-né ou d'une fausse couche.

7.60.3 Durée du congé de maternité

(a) Le congé de maternité du Membre qui a le droit de prendre un congé parental se termine dix-sept (17) semaines après le début du congé de maternité. Au cas où le nouveau-né est hospitalisé, le Membre peut repousser ou interrompre son congé de maternité par le même nombre de semaines pendant lesquelles le nouveau-né est hospitalisé, mais le congé se prend obligatoirement au cours des cinquante-deux (52) semaines à partir de la date de la naissance de l'enfant.

(b) Le congé de maternité d'un Membre qui n'a pas droit à un congé parental se termine soit le dernier jour de la dix-septième (17) semaine à partir du commencement du congé de maternité, soit le dernier jour de la sixième (6) semaine après la naissance, la naissance d'un enfant mort-né ou la fausse couche, la plus tardive de ces dates étant retenue.

7.60.4 Congé pour le parent qui ne prend pas de congé de maternité ou de congé parental

À l'occasion de la naissance d'un enfant, ou de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois, le parent de l'enfant

Convention collective 2011-14 qui ne prend pas de congé de grossesse ou de congé parental a droit à un congé d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables comportant cent pour cent (100 %) de son traitement et avantages sociaux, congé qui se prend au gré du Membre au cours des cinquante deux (52) semaines à partir de la date de naissance de l'enfant, ou de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois.

7.60.5 Congé parental à l'occasion de la naissance d'un enfant

(a) À l'occasion de la naissance d'un enfant, le

Membre qui est le père ou la mère et qui a choisi de prendre un congé parental en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de la législation pertinente, a droit à un congé d'un maximum de trente-cinq (35) semaines.

(b) Pendant la période de congé parental stipulé à l'alinéa 7.60.5 (a) ci-dessus, un

Membre reçoit de l'Employeur :

(i) pendant les deux (2) premières semaines, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(ii) jusqu'à un maximum de sept (7) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'assurance-emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du

Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit au sous-alinéa 7.60.5 (b) (ii) ci-dessus.

(c) Si le Membre est inadmissible ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.6 Congé parental à l'occasion de l'adoption d'un enfant

(a) À l'occasion de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois, le Membre qui est le parent a droit à un congé parental d'un maximum de trente-

Convention collective 2011-14 sept (37) semaines. Le congé parental doit commencer au cours des cinquante-deux (52) semaines à partir de la date où l'enfant est confié pour la première fois à la garde du parent.

(b) Pendant la période de congé parental stipulée à l'alinéa 7.60.6 (a) ci-dessus un

Membre reçoit de l'Employeur :

(i) pendant les deux (2) premières semaines, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(ii) jusqu'à un maximum de sept (7) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'Assurance

Emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du

Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit au sous-alinéa 7.60.6 (b) (ii) ci-dessus.

(c) Si le Membre est inadmissible, ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.7 Préavis nécessaire pour le congé parental

(a) Le Membre indique par écrit à l'Employeur son intention de prendre un congé parental au moins deux (2) semaines avant le commencement du congé. La période de préavis peut être modifiée sur consentement mutuel.

(b) La période de préavis à l'alinéa 7.60.7 (a) ci-dessus ne s'applique pas si le Membre cesse de travailler parce que l'enfant est confié à sa garde plus tôt que prévu.

7.60.8 Prolongation du congé parental.

La prolongation du congé parental sans rémunération jusqu'à un maximum d'un an (1) est accordée au Membre qui en fait la demande.

7.60.9 Considérations générales

(a) Pendant les congés accordés en vertu du présent article, le Membre continue de faire des versements au régime de pension et autres avantages sociaux établis par la présente Convention collective. Le Membre et l'Employeur continuent de payer leur part respective des cotisations et/ou primes, à moins que le Membre indique par écrit son intention de ne pas le faire.

(b) Rien dans le présent article n'empêche le

Membre de demander un congé de maladie pour ses absences en cas de maladie.

(c) A la reprise du travail, le Membre qui a pris des congés en vertu du présent article reprend son ancien poste comportant son ancienne rémunération normale ainsi que les avantages sociaux prévus dans la présente Convention collective.

(d) La période de congé du Membre est incluse dans le calcul de la durée des services du Membre en vue d'établir l'ancienneté.

(e) Un Membre en congé de maternité, en congé parental ou en congé d'adoption peut choisir de repousser les décisions contractuelles menant au renouvellement de contrat ou à la permanence par une période égale à la longueur du congé. Lorsque le

Membre décide de différer ces décisions, il informe par écrit le Doyen/Bibliothécaire en chef de sa décision.

(f) Les Parties conviennent que les dispositions du présent article sont proches de celles de la législation contenue dans la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et la Loi sur l'assurance-emploi au cas où elles seraient amendées. Les différences d'interprétation du présent article se règlent selon leur conformité avec la législation en vigueur.

(g) Rien dans cet article n'empêche un Membre de faire une demande de congé de maternité, de congé parental ou de congé d'adoption pendant un congé sabbatique.

Toute portion non utilisée du congé sabbatique se prend à une date mutuellement acceptable pour le Membre et le Doyen/Bibliothécaire en chef.

(h) Si les parents sont tous deux Membres, il leur est possible de partager les périodes rémunérées de congé.

ARTICLE 7.65 – CONGÉS SPÉCIAUX

7.65.1 Un Membre à temps plein ayant la permanence ou un poste menant à la permanence au sein de l'Université a droit à un congé payé de deux (2) semaines au maximum pour s'occuper d'un membre de sa famille ayant des besoins spéciaux. Ces besoins sont, entre autres, la réinstallation de parents âgés ou malades, une maladie grave des parents, du conjoint ou d'un enfant ou le traitement médical du conjoint ou d'un enfant qui ne peut être dispensé localement. Les responsabilités professionnelles dans l'enseignement ou la prestation de services dont le Membre en congé devrait s'acquitter sont normalement assumées par ses collègues sans coûts additionnels pour l'Université.

ARTICLE 7.70 – CONGÉ POUR RAISONS FAMILIALES

7.70.1 En cas de décès du partenaire, du fils ou de la fille du Membre (y inclus le beau-fils, la belle-fille ou l'enfant du partenaire), un congé payé d'un maximum de dix (10) jours ouvrables est accordé au Membre.

7.70.2 En cas de décès d'un autre membre de la famille du

Membre, un congé payé d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables est accordé au Membre.

« Un autre membre de la famille » signifie le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, la mère, le père, la belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, le beau-frère, le grand-parent, le tuteur, le petit-enfant, la bru ou le gendre.

7.70.3 Un Membre désirant s'absenter plus longtemps peut demander un congé non payé selon les dispositions de l'article 7.40 – Congé non rémunéré.

7.70.4 Au décès d'un neveu, d'une nièce, d'un grand-parent par alliance, d'une tante ou d'un oncle du Membre, le Membre obtient un congé payé d'un (1) jour ouvrable.

7.70.5 Si un décès donnant droit à un congé en vertu du présent article survient alors que le Membre prend ses vacances, le Membre a droit au congé et ses crédits de vacances équivalents au congé accordé concurremment aux vacances lui sont accordés.

ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES

SOCIAUX

ARTICLE 8.10 – ÉCHELLES DE TRAITEMENT

Échelle de traitement pour l'année 2011-2012

8.10.1 Le salaire de chaque membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2011 tel que modifié par ce qui suit:

(a) Une augmentation d'un pour cent (1 %) du salaire de base;

(b) Une augmentation en vertu du progrès dans les rangs fondée sur l'évaluation de

2010-2011 conformément à l'Article 8.20 s – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs. La valeur de cette augmentation est de deux mille huit cents dollars (2 800 \$). n, À tous les rangs autres que celui de professeur ou de bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du membre dépasse

136 295 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur.

À tous les rangs, lorsque le salaire du membre dépasse 150 859 \$ par année, il n'y a pas de telle augmentation.

(c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'Article 8.30 – Augmentation pour qualifications supplémentaires.

(d) Nonobstant les limites imposées, les augmentations au mérite et pour les promotions sont attribuées selon l'Article 8.15 ainsi que l'Article 8.25 –

Augmentation au mérite.

(e) Le 1er juillet 2011, une augmentation de

2 000 \$ au salaire normal du membre.

8.10.2 Le plancher salarial de 2011-2012 est le suivant :

Rang Plancher

Chargé d'enseignement / Bibliothécaire

57 871 \$ général

Professeur / Bibliothécaire adjoint 69 764 \$

Professeur / Bibliothécaire agrégé 83 655 \$

Professeur / Bibliothécaire titulaire 102 714 \$

Échelles de traitement pour l'année 2012-2013

8.10.3 Le salaire de chaque membre comprendra son

148 de 243

Convention collective 2011-14 salaire de base au 30 juin 2012 tel que modifié par ce qui suit :

(a) Le 1er juillet 2012, une augmentation de
2 000 \$ du salaire normal du membre.

(b) Une augmentation en vertu du progrès dans les rangs fondée sur l'évaluation de 2011-12 selon l'Article 8.20 – Mécanisme s d'obtention ou de refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs. La valeur de cette augmentation est de deux mille huit cents dollars (2 800 \$). n, À tous les rangs autres que celui de professeur ou de bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du membre dépasse 136 295 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur. À tous les rangs, lorsque le salaire du membre dépasse 150 859 \$ par année, il n'y a pas de telle augmentation.

(c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'Article 8.30 – Augmentation pour qualifications supplémentaires.

(d) Nonobstant les limites imposées, les augmentations au mérite et pour les promotions sont attribuées selon l'Article 8.25 – Augmentation au mérite.

8.10.4 Le plancher salarial de 2012-2013 est le suivant :

Rang Plancher

Chargé d'enseignement /

57 871 \$

Bibliothécaire général

Professeur / Bibliothécaire adjoint

69 764 \$

Professeur / Bibliothécaire agrégé 83 655 \$

Professeur / Bibliothécaire titulaire

102 714 \$

Échelles de traitement pour l'année 2013-2014

8.10.5 Le salaire de chaque membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2013 tel que modifié par ce qui suit :

(a) Le 1er juillet 2013, une augmentation de
2 000 \$ du salaire normal du membre.

(b) Une augmentation en vertu du progrès dans les rangs fondée sur l'évaluation de e 2012-13 selon l'Article 8.20 – Mécanisme s d'obtention ou de refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs. La valeur de cette augmentation est de deux mille huit cents dollars (2 800 \$).

149 de 243

Convention collective 2011-14 n, À tous les rangs autres que celui de professeur ou de bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du membre dépasse

136 295 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur.

À tous les rangs, lorsque le salaire du membre dépasse 150 859 \$ par année, il n'y a pas de telle augmentation.

(c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'Article 8.30 – Augmentation pour qualifications supplémentaires. d (d) Nonobstant les limites imposées, les augmentations au mérite et pour les promotions sont attribuées selon l'Article

8.25 – Augmentation au mérite.

8.10.6 Le plancher salarial de 2013-2014 est le suivant :

Rang Plancher

Chargé d'enseignement /

57 871 \$

Bibliothécaire général

Professeur / Bibliothécaire adjoint

69 764 \$

Professeur / Bibliothécaire agrégé 83 655 \$

Professeur / Bibliothécaire titulaire

102 714 \$

ARTICLE 8.15 – AUGMENTATIONS PROGRESSIVES AU

MÊME RANG h 8.15.1 Ces augmentations sont destinées à procurer, par une série d'augmentations du traitement, un avancement systématique dans le rang.

8.15.2 Ces augmentations sont accordées annuellement pour les services rendus de façon satisfaisante h- conformément à l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang. t, 8.15.3 Les augmentations peuvent être refusées en cas de carence de la performance en vertu de l'article

8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang. Il 8.15.4 Les Membres promus à un rang supérieur ne voient pas leur traitement diminuer. Si le traitement du Membre promu est moindre que le traitement de base du rang plus élevé, il obtient le traitement de base.

8.15.5 Augmentation en vertu d'une promotion : À compter du 1er juillet 2009, le salaire de base du Membre augmente d'une somme équivalant à un (1) échelon de l'augmentation progressive au n même rang (APMR) lors de sa promotion de

Chargé d'enseignement/Bibliothécaire général à

150 de 243

Professeur adjoint/Bibliothécaire adjoint, de

Professeur adjoint/Bibliothécaire adjoint à

Professeur agrégé/Bibliothécaire agrégé ou de

Professeur agrégé/Bibliothécaire agrégé à

Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire. En aucun cas un Membre ne reçoit plus de deux (2)

APMR en une année donnée, sauf dans le cas où un échelon de l'APMR est rétabli en vertu de l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

ARTICLE 8.20 – MÉCANISME D'OBTENTION OU DE

REFUS DE L'AUGMENTATION PROGRESSIVE AU MÊME

RANG

8.20.1 Lorsque le Doyen/Bibliothécaire en chef juge al que le rendement d'un membre est satisfaisant, l'augmentation annuelle est accordée. Le refus d'accorder une augmentation annuelle en vertu du présent article ne constitue pas une forme de discipline.

8.20.2 La décision d'accorder l'augmentation annuelle ou l'avis d'un examen en vertu de l'alinéa 8.20.4 ci-dessous doit être communiqué au membre y avant le 30 juin, pourvu que le membre ait soumis son compte rendu annuel avant le 15 mai. Si le compte rendu annuel est soumis après r le 15 mai, la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef est communiquée au membre dans les six

(6) semaines qui suivent la soumission du compte rendu.

8.20.3 Pour ce qui est des membres en congé e sabbatique ou d'étude, la décision d'accorder ou d de refuser l'augmentation annuelle peut être reportée jusqu'à la soumission du rapport final comme prévu à l'Article 5.45 – Compte rendu annuel des membres. l

8.20.4 Le Doyen/Bibliothécaire en chef examine les s, comptes rendus annuels soumis conformément à l'Article 5.45 – Compte rendu annuel des membres et demande tout autre renseignement t jugé pertinent. Lorsque le Doyen/Bibliothécaire en chef a des préoccupations au sujet du rendement du membre en ce qui a trait à l'obtention de l'augmentation en vertu du progrès dans les e rangs, le Doyen/Bibliothécaire en chef envoie d'abord un avertissement écrit qui énonce les motifs de ses préoccupations et ce qui doit être fait pour y répondre. Le membre reçoit l'augmentation progressive au même rang pour l'année en question et indique dans le compte rendu annuel de l'année suivante les mesures qu'il a prises concernant ces préoccupations. Si, n l'année suivante, le Doyen/Bibliothécaire en chef s n'est pas satisfait des mesures que le membre a prises pour répondre aux préoccupations et que re le membre ne fait pas preuve de participation

Convention collective 2011-14 active et de rendement satisfaisant dans les trois

R (3) domaines A), B) et C) (que précisent les dispositions de l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) ou des aspects particuliers de ces trois domaines qui sont pertinents aux modalités d'emploi du membre, le

Doyen/Bibliothécaire en chef informe le membre qu'il est possible que l'augmentation progressive au même rang ne soit pas accordée. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef précise les raisons et fournit les preuves donnant lieu à cette possibilité. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef invite le membre à une rencontre afin de discuter des préoccupations. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Syndicat de la réunion prévue et le membre de son droit d'y être accompagné par un représentant du Syndicat. L'étude des préoccupations inclut l'examen des trois (3) derniers comptes rendus annuels tout au moins, si on dispose de ceux-ci, et une rencontre avec le membre. Le Doyen/Bibliothécaire en chef invitera le membre à présenter de la documentation pertinente. e 8.20.5 Lorsqu'une étude a lieu en conformité avec l'alinéa 8.20.4 ci-dessus, la date limite pour communiquer la décision au membre est un (1) mois plus tard que les dates indiquées à l'alinéa

8.20.2.

8.20.6 Après qu'il a fait son évaluation, le

Doyen/Bibliothécaire en chef informe le membre par écrit du fait que l'augmentation est accordée ou refusée et fournit une justification de la décision.

8.20.7 Un membre qui n'obtient pas l'augmentation annuelle a le droit de faire appel au Vice-recteur et aux études et provost qui prendra une décision en consultant tout au moins le compte rendu annuel, l'examen mené par le al Doyen/Bibliothécaire en chef et l'appel du membre. Il peut aussi mener d'autres consultations. Quand un membre choisit de faire appel, le Vice-recteur aux études et provost communique sa décision au membre dans les six (6) semaines qui suivent la date de l'appel.

8.20.8 Si le Vice-recteur aux études et provost infirme la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef et accorde l'augmentation annuelle, le membre reçoit un paiement rétroactif approprié.

8.20.9 On ne refuse pas une augmentation en vertu du progrès dans les rangs à un membre à plein temps ayant une nomination à titre d'essai en attendant la décision sur l'attribution de la permanence conformément à l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.

152 de 243

Convention collective 2011-14 t 8.20.10 Un membre a la possibilité de rétablir l'augmentation comme suit : un rétablissement de l'augmentation a lieu le 1er juillet pour l'année universitaire qui suit l'année où le membre a reçu successivement deux (2) évaluations annuelles satisfaisantes du Doyen/Bibliothécaire en chef, ou après que le membre a été promu à un rang a supérieur conformément à l'Article 5.65 – e Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion, ou après que le membre a reçu une augmentation au mérite conformément à l'Article 8.25 –

Augmentation au mérite. Le montant rétabli est égal au montant de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs qui n'a pas été accordé. e 8.20.11 Si, au cours des trois (3) années qui suivent le premier refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs, le rendement du membre n'est pas satisfaisant, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut refuser d'accorder l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs conformément à la disposition 8.20.4 ci-dessus, sans donner un préavis d'un an.

ARTICLE 8.25 – AUGMENTATION AU MÉRITE

8.25.1 Les augmentations au mérite sont attribuées par le Vice-recteur aux études et provost et font partie, de façon permanente, de la structure salariale des Membres. Seuls les Professeurs/Bibliothécaires titulaires et les

Chargés de cours permanents sont éligibles à l'augmentation au mérite.

8.25.2 Le Vice-recteur aux études et provost a pour objectif d'attribuer les augmentations au mérite à au moins cinq pour cent (5 %) des Professeurs y. titulaires, des Bibliothécaires titulaires et des e Chargés de cours permanents de l'Université

Laurentienne. Nonobstant cet objectif, il se conforme aux critères indiqués à la clause 8.25.5 ci-dessous.

8.25.3 Toute augmentation au mérite a la valeur monétaire équivalente à l'augmentation progressive dans le rang.

8.25.4 Les augmentations au mérite sont attribuées s selon les procédures décrites à l'article 5.50 –

Évaluation des services rendus. Seuls les

Membres ayant la permanence ont le droit de vote.

8.25.5 Dans le cas des Professeurs/Bibliothécaires s titulaires, le Comité du corps professoral de la faculté envisage l'attribution des augmentations au mérite selon les critères de la promotion au rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire. er Le comité en recommande l'attribution quand le rendement du Membre à l'Université

Convention collective 2011-14 e Laurentienne au cours d'une période de trois (3) ans ou depuis l'attribution de la précédente augmentation au mérite, la plus courte de ces périodes étant retenue, est jugé nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion au rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, tel qu'indiqué à l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires.

Dans le cas des Chargés de cours permanents, r l'évaluation du rendement du candidat au cours des trois (3) dernières années, ou depuis l'attribution de la précédente augmentation au mérite, porte sur la constance d'un enseignement de bonne qualité.

8.25.6 Les recommandations d'attribution d'augmentations au mérite sont sujettes à la procédure décrite à l'article 5.50 – Évaluation des services rendus.

8.25.7 Les augmentations au mérite reçues antérieurement ou attribuées au cours de l'année universitaire 2007-08 selon les provisions des

Conventions collectives précédentes restent en vigueur.

8.25.8 Le choix des récipiendaires des augmentations e au mérite, conformément à la clause 8.25.5 ci- dessus, n'est pas matière à grief.

8.25.9 Bien que les Chargés d'enseignement, les

Professeurs adjoints et les Professeurs agrégés n'aient pas droit aux augmentations au mérite, tel qu'indiqué à la clause 8.15.5 de l'article 8.15 –

Augmentations progressives au même rang, les

Membres de ces rangs reçoivent une augmentation progressive au même rang (APMR) supplémentaire lors de leur promotion au prochain rang.

S ARTICLE 8.30 – AUGMENTATION POUR

QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

8.30.1 Les personnes obtenant un premier doctorat peuvent avoir une augmentation supplémentaire, égale à la valeur d'une augmentation progressive au même rang, si ce diplôme ne fait pas partie des conditions d'une nomination à un rang avec un salaire particulier indiqués dans la lettre d'embauche. Cette augmentation sera rétroactive au premier (1er) jour de juillet précédant immédiatement l'obtention du doctorat. On jugera le doctorat comme ayant été obtenu lorsque la personne aura pu fournir un diplôme ou une lettre de l'université où le doctorat a été complété indiquant que toutes les conditions pour le doctorat, y compris la soutenance de thèse et les corrections à la thèse, ont été remplies. Le Membre demande une augmentation supplémentaire par l'intermédiaire du

Doyen/Bibliothécaire en chef et doit fournir une copie des documents appropriés.

ARTICLE 8.35 – SURCHARGES DE TRAVAIL

8.35.1 Tous les membres à plein temps, peu importe le s rang, qui donnent un cours en surcharge et rémunéré, reçoivent l'allocation indiquée ci- dessous pour les cours commençant après les dates précisées :

Cours entier Demi-cours

(6 crédits) (3 crédits)

1er juillet 2011 9 209 \$ 4 604 \$

1er juillet 2012 9 393 \$ 4 696 \$

1er juillet 2013 9 581 \$ 4 790 \$

8.35.2 Au cas où un cours d'éducation permanente risque d'être annulé, un membre peut accepter de n donner le cours pour un montant moindre que le traitement prévu pour un cours en surcharge. La possibilité d'un tel contrat doit être signalée à l'APUL avant la conclusion de l'accord.

8.35.3 Puisque les parties conviennent qu'une surcharge démesurée d'enseignement ou de travail de bibliothécaire professionnel n'est pas souhaitable

(voir l'alinéa 5.40.6 (b) de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire), le doyen ou la bibliothécaire en chef peut limiter le nombre de cours en surcharge qu'un membre peut accepter pendant une année universitaire, ou l'équivalent à la Bibliothèque. Pour ce faire, le doyen ou la bibliothécaire en chef doit approuver toutes les surcharges rémunérées, y compris les cours de r formation à distance et ceux offerts sur le campus par le Centre d'éducation permanente. En prenant les décisions pour limiter le nombre de surcharges rémunérées, le doyen ou la bibliothécaire en chef tient compte de l'évaluation de la charge totale de travail du membre et des effets de la surcharge sur l'acheminement prévu de la carrière du membre, y compris la possibilité d'effectuer les activités administratives et

. savantes dont tous les membres doivent s'acquitter. La décision du Doyen/Bibliothécaire en chef pour limiter les surcharges rémunérées au cours d'une seule année universitaire n'est pas matière à grief. to 8.35.4 Les bibliothécaires peuvent se voir attribuer des surcharges et des demi-surcharges conformément à la formule décrite dans le présent article.

8.35.5 Les membres estimant avoir droit à une allocation c de surcharge doivent en faire la demande selon les dispositions de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire.

Convention collective 2011-14

8.35.6 Les membres à plein temps du Département de musique qui donnent des cours d'interprétation musicale en surcharge sont rémunérés comme suit :

Total du traitement horaire

1er juillet 2011 60,41 \$

1er juillet 2012 61,62 \$

1er juillet 2013 62,86 \$

ARTICLE 8.40 – COURS DE FORMATION À DISTANCE

8.40.1 Faisant partie des fonctions normales

L'élaboration et la supervision des cours de formation à distance ou en ligne font partie intégrante des fonctions à l'Université et, pour cette raison, peuvent être également considérées comme une partie intégrante d'une charge de travail normale selon l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire et les règlements du Sénat, ou peuvent être attribuées comme une surcharge. al Avant de demander à un membre de superviser un cours de formation à distance ou en ligne comme partie de sa charge normale de travail, le doyen cherche un membre qui s'acquittera de la tâche volontairement. Le doyen n'attribue pas à un membre, comme partie de sa charge normale de travail, l'élaboration d'un cours à distance ou en ligne sans avoir obtenu par écrit le consentement préalable du membre.

L'élaboration ou la supervision (ou les deux) d'un cours de formation à distance ou en ligne, ont lieu en vertu des dispositions d'un contrat émis par le

Centre d'éducation permanente au nom de l'Université.

8.40.2 Équivalence

L'élaboration d'un cours de formation à distance équivaut normalement au double de la valeur en crédits du cours, mais peut être considérée comme une charge moindre ou, au maximum, à une charge complète.

Dans tous les cas, le doyen présente au membre une attestation écrite de l'équivalence si la tâche fait partie de la charge de travail assignée. Dans les autres cas, la direction de l'éducation permanente présente cette attestation.

8.40.3 Droits d'auteur

Les droits d'auteur liés aux cours de formation à distance sont régis par l'Article 6.35 – Droits d'auteur.

8.40.4 Rémunération

Lorsque l'élaboration d'un cours de formation à distance ne fait pas partie de la charge normale de travail du membre, il reçoit un paiement de surcharge fondé sur l'équivalence décrite à l'alinéa 8.40.2 ci-dessus. Le membre peut aussi accepter une combinaison appropriée de charge normale de travail et de paiement de surcharge.

8.40.5 Supervision

Le montant payé pour la supervision d'un cours de formation à distance de six (6) crédits qui ne fait pas partie de la charge normale de travail donné à un groupe d'un (1) à cinq (5) étudiants est de mille cinq cent trente dollars (1 530 \$). Lorsque le nombre d'étudiants dépasse cinq, le montant supplémentaire par étudiant est de deux cent trente-cinq dollars (235 \$) en 2011-12, de deux cent trente-neuf dollars (239 \$) en 2012-13

et de deux cent quarante-quatre dollars (244 \$) en 2013-14. Le montant maximal payé pour un cours de six (6) crédits équivaut à la rémunération que reçoit un membre chargé de cours sans statut prioritaire pour un cours de six (6) crédits conformément à l'Article 4.55 – Taux de rémunération pour les membres chargés de cours, compte tenu des restrictions indiquées à l'alinéa 5.40.6 de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire. Le montant payé pour un cours de trois (3) crédits est établi au prorata.

ARTICLE 8.45 – AVANTAGES SOCIAUX

8.45.1 Les membres à plein temps et les membres chargés de cours permanents ont droit aux avantages sociaux suivants :

(a) Régime de retraite de l'Université

Laurentienne de Sudbury et de ses établissements fédérés et affiliés

(b) Assurance-vie collective

(c) Assurance en cas de décès et de mutilation accidentels

(d) Assurance-vie collective pour les personnes à charge

(e) Assurance-maladie complémentaire (y compris les provisions pour l'hospitalisation dans une chambre à deux lits)

(f) Invalidité de longue durée

(g) Soins dentaires

Convention collective 2011-14

8.45.2 La participation au Régime de retraite de l'Université Laurentienne de Sudbury et de ses établissements fédérés et affiliés est obligatoire pour tous les nouveaux membres du corps professoral à plein temps à compter de la date de leur nomination.

8.45.3 À compter du 1er juillet 2011, les membres participeront uniquement à la composante de prestations déterminées du Régime de retraite et leurs contributions serviront seulement à financer cette composante du Régime. Toutes les contributions et les prestations de retraite accumulées jusqu'au 1er juillet 2011 resteront dans la composante hybride du Régime de retraite. Les membres admissibles participeront aussi au Régime complémentaire de retraite de l'Université Laurentienne.

8.45.4 L'Employeur et le membre partagent le coût des primes comme suit :

Employeur Membre

Assurance- 50 % 50 % vie Protection jusqu'au maximum de

400 000 \$

Décès et 50 % 50 % mutilation Protection jusqu'au accidentels maximum de

400 000 \$

Assurance- 50 % 50 % vie collective, personnes à charge

Assurance- 100 % maladie complé- mentaire

Soins 100 % dentaires

Rente 100 % d'invalidité Protection jusqu'au maximum de 5 300 \$ par mois

Régime de Les contributions (a) 6 % de la retraite de l'Employeur au tranche des

Régime de retraite revenus admissibles du seront

Membre qui est équivalentes, au inférieure à moins, au montant l'exemption de requis pour couvrir base de l'année les coûts afférents établie par le du service ainsi Régime de que les déficits pensions du actuariels et le Canada;

158 de 243

Convention collective 2011-14 passif de solvabilité, s'il y a (b) 4,2 % de la lieu, ou 7,5 %, si tranche des revenus celui-ci est plus admissibles du élevé,

Membre qui est conformément à la entre l'exemption

Loi sur les régimes de base de de retraite et les l'année et le règlements maximum des inhérents, en se revenus fondant sur les admissibles de évaluations l'année; actuarielles du

(c) 6 % de la

Régime de retraite tranche des que l'Employeur revenus soumet à la admissibles du

Commission des Membre qui est services financiers supérieure au de l'Ontario. maximum des

L'intérêt accumulé revenus sur les admissibles de l'année. contributions du membre au

Régime sera crédité en fonction du taux de rendement du

Régime.

Aux termes de l'article 147.2 (2)

(d) de la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les surplus excédentaires, l'Employeur pourrait suspendre les cotisations en conformité avec la

Loi sur les régimes de retraite, après discussion avec le

Comité des pensions. La suspension des cotisations sera partagée également par l'Employeur et les membres.

159 de 243

8.45.5 Assurance-maladie complémentaire

Depuis le 1er novembre 2008, les soins de santé complémentaires pour chaque personne assurée sont bonifiés en accordant le paiement complet aux praticiens paramédicaux (audiologiste, chiropraticien, kinésiologue, massothérapeute, naturopathe, ostéopathe, podiatre et orthophoniste) jusqu'au plafond annuel de deux mille deux cents dollars (2 200 \$) par année du calcul des prestations.

Depuis le 1er novembre 2008, le paiement des services professionnels de psychologues certifiés pour chaque personne assurée est passé à quatre mille dollars (4 000 \$) par année du calcul des prestations.

L'assurance-maladie complémentaire continue d'effectuer, conformément au régime d'assurance-maladie complémentaire, le paiement des services de physiothérapeutes et de thérapeutes du sport sans plafond annuel.

8.45.6 Soins de la vue

Depuis le 1er novembre 2008, l'achat et l'adaptation de lunettes ou de lentilles de prescription ou facultatives et les réparations ou la chirurgie oculaire au laser sont, pour chaque personne assurée, couverts jusqu'à un maximum de trois cent cinquante dollars (350 \$) par période donnée de vingt-quatre (24) mois consécutifs.

8.45.7 Appareils auditifs

Depuis le 1er novembre 2008, on attribue à chaque personne assurée jusqu'à cinq cents dollars (500 \$) par période de deux (2) années consécutives du calcul des prestations.

8.45.8 Soins dentaires

Depuis le 1er novembre 2008, l'Employeur paie cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime de soins dentaires en conformité avec le barème des taux en vigueur établi par l'Association dentaire de l'Ontario, qui comprend le rappel tous les six (6) mois.

Maximum Remboursement annuel

Protection de 3 000 \$ base, y compris les services principaux, par personne en une année du calcul des prestations :

160 de 243

Convention collective 2011-14

Protection de 100 % remboursement base par le régime

Services 80 % remboursement principaux par le régime

Orthodontie, À vie 50 % remboursement protection par Maximum de par le régime personne 3 000 \$

8.45.9 Le membre en congé non rémunéré autorisé doit prendre les dispositions pertinentes pour assurer que les avantages sociaux sont en vigueur aux termes de l'Article 7.40 – Congé non rémunéré.

8.45.10 La protection du conjoint et des personnes à charge du membre qui sont inscrits aux divers régimes d'avantages sociaux au moment de son décès se poursuit pendant une période de deux (2) ans à compter de la date du décès et se termine à la fin du mois du deuxième anniversaire du décès.

8.45.11 Régime de prestations de maladie pour personnes retraitées (RPMPR) (à compter du 1er juillet 2011)

(a) La contribution du membre est portée à seize dollars et sept cents (16,07 \$) par mois.

(b) La prestation maximum d'un retraité célibataire est portée à huit cent trente-huit dollars et vingt-sept cents (838.27 \$) par année.

(c) La prestation maximum de la famille d'un retraité est portée à mille trois cent soixante-deux dollars et dix-neuf cents (1 362,19 \$) par année.

ARTICLE 8.50 – EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ

ET CARTE DE BIBLIOTHÈQUE POUR LE CONJOINT

Exemption de droits de scolarité

8.50.1 Les suivants peuvent bénéficier d'une exemption des droits de scolarité :

(a) Les Membres employés à temps plein, à partir de la date de leur entrée en fonction, et les Membres à temps plein à la retraite.

(b) Les conjoints et les personnes à charge des

Membres employés à temps plein, des

Membres à temps plein à la retraite, des

Membres à la retraite décédés et des

Membres décédés pendant qu'ils étaient employés à temps plein à l'Université. Les

Convention collective 2011-14 personnes à charge sont l'épouse et l'époux

(y compris le conjoint de fait) et les enfants jusqu'à l'âge de vingt-six (26) ans (y compris les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants adoptés, les pupilles ou autres pour qui le Membre est le soutien principal).

8.50.2 L'exemption des droits de scolarité est soumise aux conditions suivantes :

(a) L'étudiant est obligé d'obtenir des notes satisfaisantes, telles que les définit le bureau de Secrétaire général, pour mériter une exemption. Dans le cas contraire, l'étudiant peut reprendre à ses frais le ou les cours en question ou suivre des cours équivalents afin de rétablir sa cote et de se trouver admissible à une nouvelle exemption.

(b) Les étudiants exempts des droits de scolarité ne sont pas exempts des autres droits.

(c) En autant qu'une subvention est accordée expressément pour couvrir les droits de scolarité, l'étudiant qui la reçoit n'est pas éligible à une exemption de ces droits.

(d) En autant que les droits de scolarité sont réduits grâce à une bourse pour droits de scolarité de l'Université Laurentienne, l'étudiant n'est pas éligible à une exemption de ces droits. Si les subventions ont une origine autre que l'Université, cette stipulation n'est pas applicable.

8.50.3 L'exemption cesse dès le semestre suivant immédiatement la cessation d'emploi du Membre, sauf disposition contraire dans la présente

Convention collective.

8.50.4 L'Employeur se réserve le droit de mettre fin à cette politique ou de la modifier, en accord avec l'évolution éventuelle de la politique gouvernementale à ce sujet.

Carte de bibliothèque pour les conjoints de Membres

8.50.5 Sur une base annuelle, les conjoints de tous les membres, y compris les membres retraités, les membres retraités décédés et les membres décédés au cours de leur emploi à l'Université peuvent demander une carte-photo d'identité de la

Bibliothèque. Ils reçoivent cette carte sans frais, sauf s'il s'agit du remplacement d'une carte perdue. Les nouvelles cartes sont gratuites, mais les cartes de remplacement, émises si nécessaire, coûtent quinze dollars (15 \$) chacune. Les détenteurs reçoivent chaque année un autocollant de renouvellement.

ARTICLE 8.55 – FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

8.55.1 Chaque Membre à temps plein peut, au moment de sa nomination initiale à l'Université, se faire rembourser ses frais de déménagement dans les conditions suivantes :

- (a) Les preuves, sous forme de reçus ou facsimilés, sont fournies à l'appui des réclamations.
- (b) L'Université rembourse la totalité des dépenses jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 \$). À titre exceptionnel, l'Université peut dépasser cette limite. Les conditions sont spécifiées dans la lettre initiale de nomination.

8.55.2 Les frais de déménagement comprennent :

- (a) déplacement, emballage, mise en caisse, déballage des articles du ménage et des effets personnels;
- (b) déplacement de la famille par le mode de transport le plus économique;
- (c) frais raisonnables de subsistance au cours du voyage à la nouvelle localisation;
- (d) une (1) visite préliminaire afin de trouver un logement convenable, le Membre étant accompagné de son conjoint.

8.55.3 Les Employés nommés pour une période de douze

(12) mois ou moins ne sont pas normalement éligibles pour se faire rembourser leurs frais de déménagement. Le Vice-recteur aux études et provost peut dans des circonstances spéciales permettre un certain remboursement des frais de déménagement à ces Employés.

8.55.4 Les frais de déménagement remboursés au nouveau

Membre constituent un prêt dont lui fait grâce l'Université après qu'il ait complété trois (3) ans de service continu à l'Université, chaque année étant considérée comme l'équivalent du remboursement d'un tiers (1/3) du prêt initial.

8.55.5 Si le bénéficiaire d'un tel emprunt quitte l'Université avant d'avoir complété trois (3) ans de service continu, pour des raisons personnelles ou disciplinaires, il est tenu de rembourser l'Université de la portion impayée du prêt.

ARTICLE 8.60 – ACCÈS AU CENTRE D'ÉDUCATION

PHYSIQUE

8.60.1 À partir de la date effective de leur nomination, les

Membres employés à temps plein ainsi que leurs conjoints et les personnes à leur charge, au sens de l'article 8.50 – Exemption des droit de scolarité et carte de bibliothèque pour le conjoint, sont admissibles comme membres non payants au Centre d'éducation physique, à condition de payer des frais annuels de service et de location d'un petit casier établis par le Service d'éducation physique.

ARTICLE 8.65 – ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

8.65.1 Sous réserve des conditions expresses des polices d'assurance en vigueur actuellement, l'Université continue de fournir la présente assurance contre des dommages causés à un tiers. Cette assurance protège entre autres les Membres qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont exposés à des actions pour dommages et intérêts (négligence, dommages à la propriété, blessures corporelles et diffamation), jusqu'à la limite de quatre millions de dollars (4 000 000 \$). Toute représentation par avocat à laquelle les Membres ont droit en application de la présente police d'assurance est fournie de façon juste et équitable. À sa demande, le Syndicat a le droit de recevoir un exemplaire de la police d'assurance. Tout changement à la police d'assurance actuelle ne peut être apporté qu'avec l'accord préalable des Parties.

ARTICLE 8.70 – STATIONNEMENT

8.70.1 Les Parties reconnaissent que les Membres désirant réserver une place de stationnement dans un des parcs de stationnement du campus doivent payer les frais établis par l'Université. Les frais de stationnement sont établis après consultation du

Comité consultatif sur les services de sécurité où siège un (1) Membre du Syndicat.

8.70.2 Les Membres ayant une invalidité temporaire ou permanente, ou les Membres enceintes, ont droit, sur demande à leur Doyen/Bibliothécaire en chef, à une place de stationnement réservé à proximité de leur bureau.

ARTICLE 8.75 – REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

8.75.1 Tous les Membres sont remboursés selon les montants normaux payables après approbation du formulaire de « Demande de remboursement des frais de voyage et dépenses d'affaires » pour les frais divers raisonnablement encourus pour des activités autorisées par l'Université, par exemple, frais de stationnement, coûts des transports, allocations de repas, équipement pour visites sur le terrain/frais de logement, et dépenses connexes. Certaines dépenses nécessitent un reçu. La demande de remboursement, accompagnée, le cas échéant, des reçus nécessaires, est soumise par le Membre à son

Directeur. Au cas où le Directeur ne veut pas ou ne peut pas accorder le remboursement de ces

Convention collective 2011-14 dépenses, les reçus sont soumis au Doyen/Bibliothécaire en chef approprié. Les montants de remboursement se conforment au tarif figurant dans le document « Politique et procédures touchant le remboursement des dépenses d'affaires » de l'Employeur, tel que mis à jour chaque année et modifié pour inclure les dépenses connexes.

ARTICLE 8.80 – POLITIQUE ET PROCÉDURE EN CAS DE DÉCÈS

N.B. : Les procédures et les pratiques suivantes sont actuellement en vigueur et relèvent en grande partie d'organismes externes. Il peut être nécessaire le cas échéant d'adapter ces procédures aux exigences des organismes externes. Les Parties conviennent que les modifications demandées par les organismes externes ne nécessitent pas d'approbation préalable.

8.80.1 Le bénéficiaire doit se mettre en rapport avec le préposé à la pension et aux avantages sociaux dans le Bureau des ressources humaines. Si dans les sept

(7) jours, l'Université n'a pas été informée, l'Université fait tout son possible pour entrer en rapport avec le bénéficiaire.

8.80.2 Assurance-vie

(a) L'employé est assuré pour trois (3) fois la valeur de son traitement, jusqu'à un maximum de quatre cent mille dollars (400 000 \$).

(b) Les documents suivants sont nécessaires pour faire la demande de la somme assurée auprès de l'assureur :

(i) le bénéficiaire est tenu de remplir la déclaration exigée par l'assureur et de soumettre son propre numéro d'assurance sociale;

(ii) l'avis de décès paru dans la presse;

(iii) le certificat de décès;

(iv) le certificat d'assurance le plus récent délivré au Membre du corps professoral.

(c) Le versement du capital-décès est généralement effectué dans un délai d'un (1) mois.

8.80.3 Régime de retraite

Au cas où le décès a lieu avant de recevoir la pension de retraite, il faut suivre les étapes suivantes

Convention collective 2011-14 en vue d'effectuer le règlement :

(a) L'Université se met en rapport avec le bénéficiaire et décrit la procédure à suivre.

(b) Le bénéficiaire est tenu de remplir une
« Demande de règlement du capital-décès ».

(c) Fournir un certificat de décès.

(d) Fournir un exemplaire notarié du testament de l'Employé.

(e) Tous les Membres sont censés avoir un testament à jour.

(f) Les bénéficiaires de Membres qui n'ont pas fait de testament doivent régler les différends entre bénéficiaires potentiels (enfants contre parent) devant les tribunaux avant de recevoir tout paiement provenant du régime de retraite.

Le dossier est envoyé à l'actuaire afin de calculer le capital-décès. Une fois ce calcul reçu, le bénéficiaire est averti. Le bénéficiaire peut demander de recevoir un montant forfaitaire ou le transfert dans un compte REER non-immobilisé.

Le versement du capital-décès provenant du régime de retraite se fait généralement dans un délai de deux (2) à trois (3) mois.

Au cas où le décès a lieu après que le Membre a commencé à recevoir la pension de retraite, le type de pension choisi par le membre permet de déterminer si des versements supplémentaires sont dus au bénéficiaire.

8.80.4 Les avantages sociaux dont peuvent bénéficier le conjoint et les personnes à charge continuent en vertu de la clause 8.45.9 de l'article 8.45 – Avantages sociaux.

8.80.5 Tout Membre en service à l'Université Laurentienne est censé compléter, avant le 1er janvier 2009 ou au plus tard six (6) mois après son embauche, une déclaration à verser à son Dossier personnel indiquant qui aura accès au contenu de l'ordinateur et du bureau du Membre dans le cas de son décès ou de son incapacité. En cas de décès ou d'incapacité du Membre, l'Employeur examine les fichiers informatiques et le contenu du bureau du

Membre pour y récupérer les documents et les fichiers qui appartiennent à l'Employeur. Les provisions de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 –

Droits d'auteur s'appliquent à cet examen. Après l'examen, seules la personne ou les personnes nommées ont accès aux fichiers informatiques et au contenu du bureau du Membre. En l'absence d'une

Convention collective 2011-14 déclaration signée autorisant l'accès, l'exécuteur testamentaire a accès en cas de mortalité et le plus proche parent a accès en cas d'incapacité.

L'exécuteur testamentaire ou le plus proche parent a accès aux fichiers du Membre décédé pour une période d'au moins un (1) an. La propriété des fichiers informatiques et des contenus du bureau qui appartient au Membre est déterminée par le testament du Membre.

ARTICLE 8.85 – RÉMUNÉRATION VERSÉE AU BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS D'UN MEMBRE DU CORPS PROFESSORAL

8.85.1 Le taux de rémunération est le taux brut de rémunération pour la période de la Convention collective, sous réserve de toute réduction proportionnelle provenant de politiques approuvées par l'Université.

8.85.2 La date de cessation des fonctions est la fin du mois pendant lequel a eu lieu le décès.

8.85.3 Période des négociations : au cas où le règlement serait indûment retardé, en attendant l'adoption d'une nouvelle Convention collective, il est possible d'utiliser en guise de règlement et avec l'accord mutuel des deux Parties, un montant arbitraire dépassant le montant prévu.

8.85.4 Paiement des vacances : le plus bas des deux montants suivants, deux pour cent (2 %) par semaine ou huit pour cent (8 %) par mois est calculé à partir du montant brut de la rémunération versée pendant l'année jusqu'à la cessation des fonctions.

8.85.5 Le congé sabbatique est considéré par l'Université comme un investissement dans un projet approuvé de développement professionnel, en vue de rehausser les contributions futures aux objectifs de l'Université et de la communauté universitaire dans son ensemble. L'allocation de congé sabbatique n'est pas un avantage social que l'employé (ou ses ayants-droit) peut revendiquer de droit en cas de cessation de son emploi (pour quelque cause que ce soit), de retraite ou de décès. Pour les fins du règlement du capital-décès, l'allocation de congé sabbatique est considérée comme l'équivalent d'une rémunération.

8.85.6 Le remboursement des dépenses de voyage et d'affaires peut être demandé par le bénéficiaire pour des dépenses justifiées encourues avant la cessation des activités.

DIRECTEURS

ARTICLE 9.10 – OBLIGATIONS DES DIRECTEURS

9.10.1 Le Directeur est responsable de donner du leadership académique de l'orientation donnée à son Département/École et représente son

Département/École pour les questions administratives. Il est le porte-parole du

Département/de l'École et il est directement responsable auprès du Doyen/Bibliothécaire en chef.

9.10.2 Les fonctions du directeur sont les suivantes et doivent être exercées en suivant de bonnes pratiques administratives :

(a) Dans la mesure du possible, il veille à ce que les membres de l'unité soient informés de leurs tâches et de leurs responsabilités selon les règlements du Sénat, de l'Université et de la présente Convention collective.

(b) Pendant l'année universitaire, il convoque régulièrement et préside les réunions de l'unité. Il est membre d'office, ayant droit de vote, des comités permanents de l'unité.

(c) Il assure, dans la mesure du possible, que les membres de l'unité ont l'occasion de participer à la prise de décisions, à l'élaboration de politiques et aux tâches administratives de l'unité.

(d) Il examine toutes les questions touchant le personnel enseignant et les autres employés, et prend les mesures nécessaires de concert avec le service universitaire approprié aux termes des dispositions des conventions collectives des autres unités de négociation et de l'Article 5.45 – Compte rendu annuel des membres.

(e) Il a la responsabilité de présenter, s'il y a lieu, les programmes d'études de l'unité pour approbation ou agrément aux organismes externes.

(f) Il prépare les recommandations budgétaires et administre le budget annuel de l'unité en collaboration avec le Doyen/Bibliothécaire en chef et le service universitaire approprié.

(g) Il renseigne le Doyen/Bibliothécaire en chef sur l'emploi du temps d'enseignement et l'horaire des classes et des bureaux après consultation des membres de l'unité et des

Convention collective 2011-14 autorités et organismes universitaires appropriés, y compris le Bureau du secrétariat général et le Centre d'éducation permanente; il supervise aussi la mise en œuvre touchant les emplois du temps et l'horaire des classes et des bureaux.

(h) Il supervise l'offre de conseils pédagogiques à la population étudiante et l'attribution de programmes d'études dans l'unité.

(i) Il prépare un bref rapport annuel sur les inscriptions, les programmes d'études et d'autres questions relatives aux programmes que traite l'unité, qu'il soumet au doyen ou à la bibliothécaire en chef au plus tard le 30 juin. Ce rapport annuel inclut aussi une liste des chargés de cours avec statut prioritaire pour des cours précis. En préparant ce rapport annuel, le directeur utilise un formulaire standardisé mis au point par le

Doyen/Bibliothécaire en chef en consultation avec les directeurs de chacune des facultés ou la Bibliothèque et approuvé par les directeurs d'unités. À l'occasion, on peut apporter aux réunions des modifications au formulaire standardisé de rapport annuel. Les rapports des unités sont soumis au

Doyen/Bibliothécaire en chef après avoir été distribués aux membres de l'unité.

(j) Il supervise l'utilisation et l'entretien de l'espace et de l'équipement affectés au Département/à l'École.

(k) Il maintient des liens entre le

Département/l'École et les organismes et agences professionnels de l'extérieur ainsi que la communauté et pourvoit à la représentation du Département/de l'École auprès de ces organismes.

(l) Il s'assure autant que possible que les

Membres du Département/de l'École reçoivent un exemplaire du résumé des recommandations en matière de charge de travail et de la décision du

Doyen/Bibliothécaire en chef en vertu de la clause 5.40.1 de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire, et que le

Membre reçoive également un exemplaire du calendrier des congés sabbatiques en vertu de la clause

7.25.3 de l'article 7.25 – Congé sabbatique.

(m) Toute autre responsabilité se rapportant au fonctionnement et à l'administration du

Département/de l'École que le

Doyen/Bibliothécaire en chef approprié

Convention collective 2011-14 pourrait lui attribuer, toute en respectant son statut en tant que Membre de l'unité de négociation.

(n) Le Directeur n'est pas tenu de signer ou d'approuver les comptes rendus annuels des Membres du Département/de l'École. Le

Directeur n'est pas non plus tenu de revoir ou d'approuver les demandes de remboursement des Membres pour les dépenses de développement professionnel

(article 6.45 – Dépenses de développement professionnel et article 4.70 – Dépenses de développement professionnel pour les

Membres chargés de cours). Les dépenses de développement professionnelles sont soumises directement au secrétaire du

Département/de l'École qui soumet ensuite les formulaires de remboursement au

Doyen/Bibliothécaire en chef.

ARTICLE 9.15 – SÉLECTION DES DIRECTEURS

9.15.1 Le Directeur de Département/d'École est nommé par le Vice-recteur aux études et provost en conformité avec les modalités énoncées dans le présent article.

Le Directeur n'obtient pas plus de deux (2) mandats consécutifs à ce poste.

9.15.2 Les modalités suivantes sont amorcées par le

Doyen/Directeur de la bibliothèque au moins six (6) mois avant la fin du mandat d'un Directeur ou immédiatement si un poste de Directeur devient vacant.

9.15.3 (a) Le Doyen/Bibliothécaire en chef s'assure qu'il y a en place un Comité de sélection comprenant un président du Comité dans les cinq (5) mois précédant la fin du mandat du

Directeur, ou immédiatement si le poste de

Directeur est vacant. La composition du comité est la suivante :

(i) Le tiers (1/3) des Membres à temps plein du Département/de l'École arrondi au nombre entier le plus proche. Les membres du comité sont des professeurs ou des bibliothécaires ayant la permanence ou un contrat probatoire, si possible, et ils sont élus par tous les Membres à temps plein du Département/de l'École.

(ii) Le Doyen/Bibliothécaire en chef comme membre sans droit de vote.

(iii) Le Directeur d'un autre

Département/d'une autre École nommé par le Doyen/Bibliothécaire en chef en consultation avec le

(iv) Au moins une (1) femme doit faire partie du comité. Lorsqu'il n'y a pas de femme dans le Département/l'École et qu'aucune femme ne siège au comité, le Doyen/Directeur de la bibliothèque, en consultation avec le Département/l'École, nomme une femme en plus des membres décrits plus haut.

(b) Le Comité élit un président parmi ses membres.

9.15.4 Le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour inviter tous les Membres à temps plein du Département/de l'École (y compris ceux qui sont en congé) à lui soumettre dans un délai précisé et à titre confidentiel, les noms des candidats possibles et les raisons pour lesquelles ils appuient leur candidature. Ces noms et ces raisons sont transmises au Comité de sélection sans divulguer les noms des proposants.

9.15.5 Si le Département/l'École ne propose aucun candidat dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande du Comité de sélection, ce dernier peut présenter sa propre liste ou demander au Vice-recteur aux études et provost de chercher un candidat à l'extérieur du Département/de l'École ou de l'Université. Dans ce dernier cas, le Département/l'École est invité/e à soumettre les noms de candidats éventuels de l'extérieur.

9.15.6 (a) Après avoir pris tous les autres renseignements qu'il juge appropriés et pertinents, le Comité de sélection dresse une liste d'au moins deux (2) et d'au plus trois (3) candidats, sauf s'il est convaincu de ne pouvoir trouver qu'un seul candidat apte à remplir le poste.

(b) Le Comité de sélection évalue les candidats en se fondant sur leur compétence manifeste à titre d'administrateur, d'enseignant et de bibliothécaire, et sur leurs travaux de recherche. En faisant cette évaluation, le Comité de sélection se guide sur l'article 9.10

– Obligations des directeurs. Le Comité peut vouloir rencontrer les candidats.

(c) Avant de dresser sa liste de façon définitive, le Comité de sélection obtient le consentement écrit des candidats dont les noms figurent sur la liste.

(d) Avant la tenue du scrutin, le Département/l'École peut vouloir rencontrer

Convention collective 2011-14 les candidats dont les noms figurent sur la liste.

9.15.7 Dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la réception finale des noms soumis par le Département/l'École selon la clause 9.15.4 ci-dessus, le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour faire parvenir un bulletin de vote à tous les Membres à temps plein de du Département/de l'École, y compris ceux qui sont en congé. Le bulletin de vote présente la liste choisie de candidats. Les Membres indiquent le candidat qu'ils préfèrent, à titre confidentiel, au président du Comité de sélection dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de distribution indiquée sur le bulletin de vote. Les bulletins de vote sont dépouillés en présence du Comité de sélection.

9.15.8 Si le Comité de sélection ne trouve qu'un (1) seul candidat apte à remplir le poste, le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour faire parvenir à tous les Membres à temps plein du Département/de l'École, y compris ceux qui sont en congé, un bulletin de vote indiquant le nom de ce candidat. Les délais de présentation du bulletin de vote et de réponse des Membres sont telles qu'indiquées à la clause 9.15.7 ci-dessus. Les bulletins de vote sont dépouillés en présence du Comité de sélection.

9.15.9 Le président du Comité de sélection doit informer le Doyen/Directeur de la bibliothèque des résultats du processus de sélection et de la recommandation du Comité.

9.15.10 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est prêt à accepter la recommandation du Comité de sélection, il fera part de cette recommandation et de la sienne au Vice-recteur aux études et provost qui décidera de la nomination.

9.15.11 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef n'est pas prêt à accepter la recommandation du Comité de sélection, il communique ses réserves au Comité et à au Département/à l'École. S'ils sont incapables de se mettre d'accord quant à une nomination, les modalités de sélection exposées à la clause 9.15.3 ci-dessus sont reprises.

9.15.12 Le Directeur est un Membre du corps professoral à titre permanent ou probatoire. La nomination d'un candidat de l'extérieur se fait ainsi qu'il est prévu à l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.

9.15.13 À titre exceptionnel, le Vice-recteur aux études et provost et le Doyen/Bibliothécaire en chef peuvent, après consultation du Département/de l'École,

Convention collective 2011-14 nommer un Directeur intérimaire pour une période de quatre (4) mois ou moins, selon l'article 9.20 – Durée du Mandat des Directeurs et l'article 9.30 –

Révocation des Directeurs.

9.15.14 Processus abrégé de sélection

Pendant les opérations de sélection, il arrive souvent que, en arrivant à l'étape 4 (clause 9.15.4 ci-dessus), le choix soit pratiquement arrêté sur un (1) candidat.

Dans ce cas, le comité de sélection peut passer directement à l'étape 8 (clause 9.15.8 ci-dessus). Si deux (2) Membres, au moins, font des objections au processus abrégé de sélection, le comité le suivra en entier.

ARTICLE 9.20 – DURÉE DU MANDAT DES DIRECTEURS

9.20.1 La durée normale du mandat des Directeurs des départements ou d'écoles est de trois (3) ans, renouvelable par le Département/l'École suivant la méthode de sélection prévue à l'article 9.15 –

Sélection des Directeurs.

9.20.2 Si un Directeur ne peut pas remplir ses fonctions pendant une période ne dépassant pas quatre (4) mois, il prend les mesures nécessaires à l'exécution de ses fonctions en accord avec le

Département/l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef.

9.20.3 Si l'absence doit se prolonger au-delà de quatre (4) mois, le Directeur démissionne et un nouveau

Directeur est sélectionné selon la procédure prévue à l'article 9.15 – Sélection des Directeurs.

ARTICLE 9.25 – RÉDUCTION DE LA CHARGE

D'ENSEIGNEMENT ET RÉMUNÉRATION DES

DIRECTEURS

9.25.1 (a) Pendant chaque année universitaire durant laquelle un Membre remplit les fonctions de Directeur de Département/d'École, il a droit à une réduction de sa charge d'enseignement de six (6) crédits. Lorsque le nombre de

Membres à temps plein et d'employés (selon la définition à la clause 9.25.2 ci-dessous) que compte le Département/l'École est de vingt-cinq (25) ou plus, la charge d'enseignement du Directeur est réduite de trois (3) crédits de plus. Lorsque le Doyen a confié au Membre une pleine charge d'enseignement, avec l'accord de ce dernier, le Membre touche un paiement de surcharge

(ou un pourcentage du paiement de surcharge) au lieu de bénéficier d'une charge d'enseignement réduite. Lorsque le Bibliothécaire en chef a confié une charge de travail dépassant la charge normale, avec

Convention collective 2011-14 l'accord du Membre, celui-ci touche un paiement de surcharge (ou un pourcentage du paiement).

(b) Le Directeur peut volontairement ne pas exercer ses droits à cet égard, ou ne les exercer que partiellement.

9.25.2 Le Directeur a droit à une rémunération annuelle pour chaque année complète de service en qualité de Directeur.

Les Parties d'une année sont calculées au prorata. Un Directeur intérimaire touche une rémunération proportionnelle à titre de Directeur pour chaque mois complet de service en qualité de

Directeur qui dépasse le premier mois. La rémunération est calculée d'après le nombre de

Membres à temps plein qui enseignent ou qui sont

Bibliothécaires et le nombre des autres employés

(secrétaires, techniciens, etc.) équivalent temps plein dans le Département/l'École qui relèvent du

Directeur. Aux fins de l'administration du présent article, les Directeurs doivent indiquer au

Doyen/Bibliothécaire en chef, le 1er septembre de chaque année, la catégorie de rémunération supplémentaire à laquelle

il a droit. Les changements survenant après le 1er septembre ne sont reflétés que l'année suivante. Si le

Doyen/Bibliothécaire en chef est d'accord avec la catégorie de rémunération demandée par le Directeur, il fera parvenir

cette information au Vice-recteur aux études et provost.

S'il n'est pas d'accord et que le désaccord ne peut être résolu, le Vice-recteur aux études et provost tranchera la question.

La décision du Vice-recteur aux études et provost ne peut faire l'objet d'un grief.

9.25.3 Professeurs et bibliothécaires à temps plein et autres employés à temps plein (rémunération annuelle) :

Un à neuf (1 – 9) 2 250 \$

Dix à dix-neuf (10 – 19) 3 250 \$

Vingt à vingt-neuf (20 – 29) 4 250 \$

Trente et plus (30 –) 5 250 \$

9.25.4 Au lieu de la rémunération supplémentaire, le

Directeur peut choisir de recevoir le montant, en entier ou en partie, sous forme de majoration équivalente de son allocation professionnelle. Le

Directeur fera part de ses intentions à ce sujet le ou avant le 1er septembre de chaque année.

9.25.5 Outre la rémunération supplémentaire ci-dessus, le

Directeur a droit à un crédit d'un (1) an dans le calcul du congé sabbatique après avoir terminé un mandat de trois (3) ans.

ARTICLE 9.30 – RÉVOCATION DES DIRECTEURS

9.30.1 Une procédure visant la révocation d'un Directeur peut être entamée :

(a) En déposant une plainte sous forme écrite auprès du Doyen/Bibliothécaire en chef en spécifiant les motifs. La plainte est signée par une majorité du personnel enseignant à temps plein du Département/de l'École, excepté ceux qui sont en congé et le

Directeur lui-même. Le Doyen/Bibliothécaire en chef examine la situation et offre ses services comme médiateur. Si ses efforts ne réussissent pas à résoudre la difficulté, il transmet la plainte écrite au Vice-recteur aux études et provost en y annexant son propre rapport. ou

(b) Le Doyen/Bibliothécaire en chef dépose une plainte auprès du Vice-recteur aux études et provost en spécifiant ses raisons, qui se rapportent généralement aux critères établis à l'article 9.10 – Obligations des Directeurs et l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

9.30.2 Le Vice-recteur aux études et provost convoque le

Directeur et les Membres du Département/de l'École à une réunion afin de discuter de la plainte. À la suite d'un examen suffisamment détaillé, le Vice-recteur aux études et provost peut prier le Directeur de démissionner. Dans le cas contraire, le

Département/l'École ou le Doyen/Bibliothécaire en chef peut demander que soit engagée la procédure décrite à l'alinéa

9.30.3 (c) ci-dessous.

9.30.3 Si le Directeur ne démissionne pas de son propre gré :

(a) Le Vice-recteur aux études et provost a la possibilité de le suspendre de ses fonctions en tant que Directeur. Une fois suspendu, le

Membre jouit toujours de tous les autres droits et obligations définis dans la présente

Convention collective.

(b) Le Vice-recteur aux études et provost prie le

Doyen/Bibliothécaire en chef, après consultation des Membres du

Département/de l'École, d'installer un

Directeur intérimaire, ainsi que prévu à l'article 9.15 – Sélection des Directeurs, et il transmet la plainte, sous forme d'appel, au

Recteur.

(c) Le Recteur constitue un comité spécial qui examine la plainte selon les exigences statutaires. À la suite de cet examen, le

Recteur rend sa décision sur la question de la révocation.

(d) La décision du Recteur est sans appel, elle ne peut pas faire l'objet d'un grief et lie tous les parties intéressés.

POSTES EN EXCÉDENT ET SITUATION FINANCIÈRE

CRITIQUES

ARTICLE 10.10 – POSTES EN EXCÉDENT

10.10.1 Quand l'Employeur déclare certains postes excédentaires ou en excédent, cela signifie aux fins du présent article qu'il est nécessaire de réduire le nombre de postes occupés par des Membres dans un Département/une École donnée. L'Employeur convient de ne pas procéder autrement que conformément à la clause 10.10.3 ci-dessous. Il est entendu que le terme « en excédent » ne s'applique pas aux postes à durée limitée qui ne comportent aucun renouvellement ou continuité au-delà de la période fixée explicitement dans le contrat, selon les dispositions de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.

10.10.2 L'Employeur déclare l'existence de postes en excédent en avisant par écrit au Syndicat et le Vice-recteur aux études et provost qu'il a adopté une résolution à cet effet pour une des raisons mentionnées dans la clause 10.10.3 ci-dessous et en y joignant un rapport détaillé spécifiant les motifs justifiant la déclaration et l'importance précise de la réduction jugée indispensable.

10.10.3 L'Employeur peut déclarer que certains postes sont en excédent dans les deux (2) cas suivants :

(a) Le Sénat peut décider de supprimer une

Faculté, un Département, une École ou un programme d'études, en invoquant des raisons autres que celle d'une situation financière critique. Aux fins du présent article, un programme signifie un cours d'études préalablement homologué par le Sénat et menant à un titre ou diplôme. Si plus d'une

Faculté, d'un Département ou d'une École sont visés, le contenu des clauses suivantes doit être interprété, selon le cas, comme si le pluriel avait été utilisé. Si l'Employeur décide d'accepter la décision du Sénat, le programme en cause est déclaré en excédent, ou « excédentaire ».

(b) Le Vice-recteur aux études et provost peut faire une soumission à l'Employeur indiquant que, vu le nombre d'étudiants inscrits aux cours, un Département/une École donnée compte plus de Membres qu'il n'en faut pour réaliser son programme d'études et pour

Convention collective 2011-14 s'acquitter de ses obligations quant aux cours de service. C'est que l'on appelle une charge de travail excédentaire. L'Employeur convient de ne pas déclarer un ou des postes en excédent s'il en résulte un personnel réduit au point d'empêcher le Département/l'École de continuer à offrir un programme viable. Il incombe à l'Employeur de prouver que la réduction envisagée ne portera pas atteinte aux charges de travail prévues à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire et qu'il n'en résultera pas une charge inéquitable de travail pour le Département/l'École ou les

Départements/Écoles visées.

10.10.4 Les postes ne peuvent être déclarés excédentaires que pour des motifs valables ayant trait aux programmes d'études ou au nombre d'inscriptions, ou les deux. Si l'insuffisance d'inscriptions est alléguée comme justification, il faut que cette pénurie d'inscriptions se soit manifestée sur une période d'au moins trois (3) ans et que les pronostics n'indiquent aucune augmentation d'inscriptions à l'avenir.

10.10.5 Une fois un ou des postes déclarés en excédent par l'Employeur, un comité d'étude des postes excédentaires est créé et se réunit dans les quinze

(15) jours suivant la réception par le Syndicat de l'avis de l'Employeur prévu à la clause 10.10.2 ci-dessus. Dans les dix (10) jours de la réception de cet avis, le Syndicat fait parvenir au Vice-recteur aux études et provost le nom des trois (3) Membres qui vont siéger au comité d'étude des postes excédentaires.

10.10.6 Le comité d'étude des postes excédentaires se compose de :

(a) trois (3) membres choisis par le Syndicat,

(b) trois (3) membres nommés par l'Employeur,

(c) le Vice-recteur aux études et provost qui préside sans droit de vote.

10.10.7 Dans les soixante (60) jours suivant sa première réunion, le comité soumet son rapport final à l'Employeur avec copie au Syndicat. L'Employeur ne peut embaucher personne, qu'il s'agisse de poste administratif ou pédagogique, et il ne peut pas réduire ou redistribuer le personnel à temps plein compris dans l'unité de négociation avant que le comité ait soumis son rapport final ou, au plus tard, avant l'expiration des soixante (60) jours dont il question dans cette clause.

10.10.8 Il incombe au comité, après consultation du Vice-recteur aux études et provost, du Doyen/Bibliothécaire en chef, et d'un Comité du corps professoral ou du Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CCPF/CCPLF/CBAP)

Convention collective 2011-14 de spécifier dans sa recommandation le nom des Membres du Département/de l'École en cause dont les postes sont désormais en excédent.

10.10.9 Tout en tenant compte du fait que le programme d'enseignement attribué en permanence au Département/à l'École demeure la considération primordiale, le comité prend en considération les mesures suivantes dans l'ordre indiqué :

(a) Non-renouvellement des nominations à durée limitée à l'intérieur du Département/de l'École.

(b) Non-renouvellement, à l'intérieur du Département/de l'École, des contrats probatoires de deux (2) ans.

(c) Non-renouvellement, à l'intérieur du Département/de l'École, des contrats probatoires de trois (3) ans.

(d) Mise à pied d'un Membre du Département/de l'École ayant la permanence.

10.10.10 Si le comité d'étude des postes excédentaires décide qu'un Membre ayant la permanence ou un contrat probatoire de trois (3) ans sera affecté par suite de postes déclarés excédentaires conformément à la clause 10.10.9 ci-dessus, le comité est tenu de joindre à la recommandation adressée à l'Employeur, une liste des secteurs administratifs ou pédagogiques auxquels le Membre pourrait, avec ou sans année de recyclage, être transféré vu ses titres universitaires et professionnels.

10.10.11 Si l'Employeur décide d'appliquer la recommandation du comité déclarant qu'un Membre est excédentaire, l'Employeur fait parvenir au Membre un avis écrit de la résolution. L'avis doit également offrir au Membre ayant la permanence les options suivantes :

(a) Preretraite volontaire dans le cas d'un Membre âgé de cinquante-cinq (55) ans ou plus;

(b) Transfert intégral ou partiel à un Département/une École à laquelle les titres du Membre sont adaptés, ou adaptables au moyen d'un an de recyclage, pourvu que le transfert puisse être effectué :

(i) en remplissant un poste vacant

(ii) par le non-renouvellement d'un contrat à durée limitée

(iii) par le non-renouvellement d'un contrat probatoire de deux (2) ans

(iv) par le non-renouvellement d'un contrat probatoire de trois (3) ans dans le Département/l'École recevant le Membre ayant la permanence;

(c) Transfert à un poste administratif approprié dans l'Université;

(d) Mise à pied avec indemnité de rupture de contrat;

(e) Toute autre option éventuellement convenue entre les Parties de la présente Convention collective.

La mesure finalement adoptée doit être appliquée selon les dispositions du présent article. Les transferts d'un Département/d'une École à l'autre nécessitent l'approbation préalable du Vice-recteur aux études et provost. S'il s'agit du transfert à un autre secteur pédagogique d'un (1) élément de la charge de travail du Membre (cet élément étant nécessairement limité à l'enseignement ou à la recherche), l'offre doit comporter une indication des responsabilités du Membre et d'une méthode appropriée d'évaluation qui soit adaptée à sa situation particulière.

Si l'Employeur se voit dans l'impossibilité d'offrir une

(1) des solutions représentées par les alinéas 10.10.11 (b) et (c) ci-dessus, il est tenu de maintenir le Membre dans son poste actuel, jusqu'à ce qu'il puisse offrir une (1) des solutions énoncés aux alinéas 10.10.11 (b), ou (c) ci-dessus, sauf si la clause 10.10.16 ci-dessous s'applique.

10.10.12 Nonobstant l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, les Membres ayant un contrat initial de deux (2) ans à l'essai peuvent se voir refuser leur deuxième contrat probatoire pour des raisons ayant trait à l'existence de postes en excédent et conformément aux dispositions des clauses 10.10.9 et 10.10.11 ci-dessus. Dans ce cas, le Membre doit être avisé par écrit du non- renouvellement, au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire au cours de laquelle le renouvellement de son contrat devait être considéré.

L'avis comporte une mention explicite de la raison du non-renouvellement, soit « poste en excédent ».

10.10.13 Nonobstant l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat et l'article 5.60 –

Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans peut se voir refuser le renouvellement de son contrat, ou la permanence, ou les deux (2), pour des motifs ayant trait à l'existence de postes en excédent et conformément aux dispositions des clauses

10.10.9 et 10.10.11 ci-dessus. Dans ce cas, un avis écrit motivé, contenant une mention explicite de la

Convention collective 2011-14 raison du non-renouvellement du contrat ou du refus d'accorder la permanence, ou des deux, soit « poste en excédent », doit parvenir au Membre au plus tard le 15 décembre de l'année où son contrat devait être pris en considération. Le Membre bénéficie tant d'une indemnité de rupture de contrat, que des droits de rappel, selon les dispositions de la clause

10.10.18 ci-dessous.

10.10.14 Un Membre ayant la permanence qui accepte de se faire transférer partiellement ou intégralement à un autre secteur pédagogique retient son rang et tous ses droits actuels. Le cas échéant, l'Université lui accorde un congé de recyclage d'un (1) an au maximum, durant lequel il bénéficie d'un traitement entier et de tous les avantages sociaux. Les frais éventuels de scolarité se rapportant au recyclage sont la responsabilité de l'Université.

10.10.15 Un Membre ayant la permanence et qui accepte d'être transféré à un poste administratif, comme il est prévu à l'alinéa 10.10.11 (c) ci-dessus, cesse de ce fait d'être Membre de l'unité de négociation, à compter de la date de l'entrée en vigueur du transfert. Un Membre transféré à un poste administratif ne peut pas être licencié avant l'expiration d'une période de cinq (5) ans pour des motifs autres que pour cause valable, et retient durant cette période tous les droits revenant aux

Membres du Syndicat en ce qui concerne la formulation de griefs par suite d'un licenciement pour motif valable. Son traitement ne peut être diminué par suite d'un transfert; il ne reçoit que le taux d'augmentation de base affectant l'échelle des traitements, et ne reçoit pas d'augmentation annuelle, avant que les traitements applicables à ses nouvelles fonctions aient rattrapé le niveau déjà atteint par le Membre. Durant cette période de cinq (5) ans, le Membre a le droit prioritaire de refus de tout poste vacant pour lequel le Vice-recteur aux études et provost le juge qualifié.

10.10.16 Si les postes en excédent résultent de la suppression d'un programme, comme il est prévu à l'alinéa 10.10.3 (a) ci-dessus, et quand toutes les possibilités de transfert sont épuisées, l'Employeur peut mettre à pied un Membre ayant la permanence, sous réserve que les Membres ayant quarante-cinq (45) ans, la permanence, et dont le total de l'âge et des années d'ancienneté à compter de la date de la mise en vigueur de la permanence se chiffre à cinquante-cinq

(55) ne peuvent pas être mis à pied.

Les frais encourus par l'arbitrage survenu à la suite d'une mise à pied sont répartis selon les dispositions de l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. La responsabilité de la preuve reste toujours la même.

10.10.17 Les groupes ou les individus dont les postes sont désignés excédentaires ont le droit de contester leur

180 de 243

Convention collective 2011-14 sélection conformément à l'article 11.10 – Procédure de grief, en alléguant la partialité ou l'erreur de procédure, ou encore l'application discriminatoire des critères de sélection ou la mauvaise foi. Le Membre qui s'estime lésé peut contester l'existence de postes en excédent, mais il doit reconnaître à l'Employeur le droit d'engager la procédure qui s'y rapporte.

Les Membres ayant la permanence qui veulent rester à l'emploi de l'Université et qui, ayant reçu une offre de transfert, ne veulent pas l'accepter, sont tenus de formuler leur grief dans les trente (30) jours suivant la réception de l'offre. Si le Comité d'arbitrage accepte le bien-fondé de son refus, le Membre retient son poste actuel. Dans le cas contraire, ou si le Comité d'arbitrage est d'avis qu'une deuxième possibilité de transfert existe, le Membre est alors tenu d'accepter le transfert dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision; sinon, le Membre est mis à pied. La date d'entrée en vigueur de la mise à pied est la date de réception par le Membre du rapport d'arbitrage. Le Membre retient les droits de rappel et de préavis de congédiement, mais il perd les droits ayant trait à l'indemnité de rupture de contrat et aux avantages sociaux.

10.10.18 Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire de trois (3) ans et dont le contrat est terminé en vertu des dispositions du présent article ont les droits suivants :

(a) (i) Douze (12) mois de préavis écrit ou une combinaison de préavis et de traitement, et

(ii) Six (6) mois de traitement plus un (1) mois de traitement pour chaque année d'emploi à temps plein, pourvu qu'aucun Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans ne reçoive moins de neuf (9) mois de traitement et qu'aucun Membre ayant la permanence ne reçoive moins de dix-huit (18) mois de traitement.

Tous les paiements versés en vertu de cette clause sont calculés d'après le traitement actuel du Membre, y compris les versements de l'Université aux régimes de pension et d'avantages sociaux applicables à la dernière année universitaire complète de service à l'Université. En aucun cas le nombre de mensualités payées en vertu de cette clause ne peut dépasser le nombre de mois qui restent avant la date normale de retraite du Membre.

(b) Le droit prioritaire de refus de tous les postes universitaires vacants à l'Université Laurentienne, pour lesquels le Vice-recteur

Convention collective 2011-14 aux études et provost, en consultation avec le Département/l'École auquel l'individu doit être nommé, estime que le Membre mis à pied a les compétences universitaires, et ce durant une période de trois (3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois

(3) ans et une période de cinq (5) ans pour les Membres ayant la permanence, à compter de la date d'entrée en vigueur de leur mise à pied. Les Membres qui acceptent ce genre de poste reviennent à l'Université au rang qu'ils occupaient avant d'être mis à pied, avec la reconnaissance entière de leurs années d'ancienneté à la Laurentienne. Les mésententes résultant de ces mesures de rappel ressortent de la procédure de grief et arbitrage décrite dans la présente Convention collective.

Un Membre qui est rappelé en vertu du présent article a jusqu'à trente (30) jours pour accepter l'offre de rappel, et doit terminer son autre emploi et entrer dans ses fonctions dès qu'il lui est possible de se libérer de son autre contrat, mais jamais plus de six (6) mois après avoir accepté l'offre de réembauche.

(c) Des efforts raisonnables de la part de l'Employeur pour aider un Membre mis à pied à trouver un autre emploi convenable, y compris l'usage d'aide professionnelle ainsi que l'accès aux ressources de l'Université.

(d) Un accès raisonnable à la bibliothèque, aux services informatiques et aux laboratoires, avec l'accord du Doyen/Bibliothécaire en chef intéressée jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable, ou pendant une période de trois (3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et pendant une période de cinq (5) ans dans le cas d'un

Membre ayant la permanence s'il n'a pas trouvé un autre emploi convenable.

(e) La possibilité pour lui et les membres de sa famille d'être exemptés de frais d'études et de cotisation au Service d'éducation physique jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable ou pendant une période de trois

(3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et pendant une période de cinq (5) ans dans le cas d'un

Membre ayant la permanence s'il n'a pas trouvé un autre emploi convenable.

10.10.19 Rien dans le présent article ne restreint le montant total de l'indemnité de rupture de contrat qu'un Membre donné ayant la permanence pourrait négocier à titre privé avec l'Employeur.

10.10.20 Tous les griefs formulés en vertu du présent article

Convention collective 2011-14 sont soumis directement à l'arbitrage selon l'article

11.15 – Procédure d'arbitrage. Sauf disposition contraire dans le présent article, le Membre s'estimant lésé est tenu, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis de décision contestée par le Membre, de faire parvenir au Conseil un avis écrit signifiant son intention de soumettre cette décision à l'arbitrage.

ARTICLE 10.15 – SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUE

10.15.1 Il est convenu par l'Employeur et le Syndicat que le devoir essentiel de l'Université est d'assurer que ses priorités universitaires demeurent d'importance primordiale, en particulier en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services de bibliothèque ainsi que la protection de la liberté académique.

10.15.2 Aux fins du présent article, « situation financière critique » se définit en termes de déficits substantiels et répétés qui menacent la solvabilité à long terme de l'Université dans son ensemble.

10.15.3 Les réductions de personnel enseignant par suite d'une situation financière critique ne se font que dans des conditions extraordinaires, et seulement après qu'ont été entrepris des efforts pour améliorer la situation financière au moyen d'économies dans tous les autres postes du budget, et après qu'ont été épuisés tous les autres moyens d'augmenter les revenus de l'Université.

10.15.4 Selon les dispositions du présent article, les

Membres ne peuvent être mis à pied que dans le cas où la situation financière critique a été à la fois déclarée et confirmée, selon la procédure indiquée dans le présent article.

10.15.5 Dans le cas où l'Employeur considère que la situation financière critique existe, selon la définition de la clause 10.15.2 ci-dessus, il en donne l'avis. À partir de la date de cet avis, la procédure indiquée dans le présent article entre en vigueur et aucune nouvelle nomination ne peut être faite, que ce soit dans le personnel enseignant ou le personnel administratif.

10.15.6 Dans les deux (2) jours suivant l'avis de situation financière critique, le Conseil de gouverneurs fait parvenir au Syndicat tous les documents financiers se rapportant à la situation financière critique invoquée.

10.15.7 Dans les quinze (15) jours suivant l'avis mentionné dans la clause 10.15.5 ci-dessus, les Parties établissent un Comité financier pour étudier la situation financière critique invoquée. Il doit, soit (a) la confirmer (avec les conditions qu'elle décide d'imposer), soit (b) la rejeter.

10.15.8 Le Comité financier est formé de la même façon que le Comité d'arbitrage établi à l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. Il est convenu que dans ce cas, le Comité financier ne compte pas de fonctionnaire du gouvernement parmi ses membres, et que, si on demande au Ministère du travail de désigner un président, ce dernier n'est pas employé par le gouvernement. Les décisions prises par le Comité financier selon le présent article sont sans appel et exécutoires. À cet égard, le Comité financier a le même statut qu'un Comité d'arbitrage.

10.15.9 Il incombe à l'Employeur de prouver, à la satisfaction du Comité financier, que la situation financière critique existe effectivement selon la définition du présent article.

10.15.10 Dans les sept (7) jours suivant la nomination de son président, le Comité financier se réunit pour inviter et examiner les soumissions au sujet de la condition financière de l'Université. Entre autres, il considère:

(a) si oui ou non la situation financière de l'Université (qu'indique la totalité du budget et non simplement des éléments se rapportant à l'enseignement et aux traitements) constitue effectivement une crise budgétaire telle que les déficits prévus par les méthodes de comptabilité généralement acceptées semblent se prolonger pendant plus de deux

(2) années fiscales;

(b) si oui ou non, dans la perspective de la primauté des objectifs pédagogiques de l'Université, la réduction du personnel enseignant est une façon raisonnable de faire des économies;

(c) si oui ou non, tous les moyens raisonnables de faire des économies dans d'autres domaines du budget de l'Université ont été envisagés et épuisés;

(d) si oui ou non, tous les moyens raisonnables d'augmenter les revenus de l'Université ont été envisagés et épuisés;

(e) si oui ou non, tous les efforts ont été faits pour obtenir de l'aide financière supplémentaire du gouvernement provincial;

(f) si oui ou non, les prévisions en ce qui concerne le nombre d'étudiants sont compatibles avec la réduction proposée du personnel enseignant;

(g) si oui ou non, tous les moyens de réduire le personnel enseignant, y compris la retraite anticipée volontaire, la démission volontaire, la réduction volontaire de la charge de cours, la réorganisation et les congés volontaires,

Convention collective 2011-14 etc. ont été épuisés; et enfin

(h) toutes les autres questions qu'il juge pertinentes.

10.15.11 Il est entendu que le Comité financier remet son rapport, et en fait parvenir un exemplaire au l'Employeur et un exemplaire au Syndicat, dans les soixante (60) jours après sa première réunion. Si le Comité conclut que la situation financière critique n'existe pas, il n'y a pas de réduction de personnel enseignant par suite de situation financière critique.

Si le Comité financier conclut que la situation financière critique existe, il y a dans le rapport une mention précise de la réduction nécessaire envisagée de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation. Toute réduction de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et aux avantages sociaux peut être recommandée avec la condition expresse que l'Université continue de rechercher d'autres mesures d'économie, et le

Comité retient sa compétence en la matière jusqu'à ce qu'il soit satisfait que toutes les possibilités aient été envisagées. Dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport du Comité financier, les Parties se réunissent pour discuter les conséquences du rapport.

10.15.12 À la suite des conclusions du Comité financier, le

Conseil de gouverneurs peut réduire l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation, mais cette réduction ne doit pas dépasser le montant précisé par le Comité. Le Conseil des gouverneurs prend sa décision et un avis écrit est envoyé au

Comité financier dans les deux (2) semaines suivant la réception de l'avis mentionné dans la clause

10.15.11 ci-dessus.

10.15.13 Dans les vingt (20) jours, le Comité financier répartit entre les facultés, la bibliothèque, et les unités analogues, la réduction de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation. Autant que possible, ces réductions sont réparties de façon proportionnelle entre les facultés et la bibliothèque de l'Université, à moins de raison claire et importante pour agir autrement.

10.15.14 Dans les trente (30) jours, les facultés ou la bibliothèque, par l'intermédiaire de leurs Conseils respectifs de faculté ou de bibliothèque, répartissent la réduction budgétaire entre les

Départements/Écoles de chaque faculté ou de la bibliothèque, et déterminent lesquels de ses

Membres sont mis à pied. Autant que possible, ces réductions sont réparties de façon proportionnelle entre les unités de la faculté ou de la bibliothèque, à moins de raison claire et importante pour agir

Convention collective 2011-14 autrement.

10.15.15 Les critères principaux pour la terminaison de contrat ou la mise à pied des Membres d'un Département/d'une École ou d'une unité analogue sont les suivantes :

(a) La possession de titres universitaires convenables pour continuer de faire partie de la faculté, de l'école, du département ou de la Bibliothèque.

(b) La qualité de l'enseignement, de la recherche ou des travaux de recherche selon le cas.

(c) La possession de titres universitaires convenables pour être transféré (avec ou sans recyclage) dans un autre poste d'enseignement ou d'administration à l'intérieur de l'Université.

(d) Les contributions à la collectivité.

10.15.16 À l'intérieur d'un Département/d'une École, un

Membre ayant la permanence n'est pas mis à pied de préférence à un Membre n'ayant pas la permanence. Quand il s'agit de Membres ayant la permanence, c'est le Membre avec le plus d'ancienneté, calculée en termes d'années de service à partir de l'entrée en vigueur de la permanence à l'Université que l'on retient à moins que, après l'application des critères ci-dessus, il y ait une raison claire et importante pour agir autrement.

10.15.17 Les Membres ayant au moins quarante (40) ans, la permanence, et pour lesquels le montant total de l'âge et des années d'ancienneté à partir de la date de la mise en vigueur de la permanence, est au moins égal à cinquante-cinq (55) ne sont mis à pied qu'une fois que tous les autres Membres du personnel de la faculté ou de la bibliothèque qui ne sont pas inclus dans cette catégorie ont été mis à pied.

10.15.18 Si le Conseil de faculté ou de bibliothèque ne réussit pas dans les trente (30) jours à déterminer lesquels de ses Membres doivent être mis à pied, c'est la responsabilité du Doyen/Bibliothécaire en chef de répartir la réduction budgétaire pour sa propre faculté ou la bibliothèque. Si le Doyen/Bibliothécaire en chef ne réussit pas à prendre cette décision dans les sept

(7) jours, c'est le Comité financier qui se charge de la répartition de la réduction budgétaire.

10.15.19 Les Membres sélectionnés pour la mise à pied selon le présent article reçoivent un avis écrit motivé indiquant les raisons pour lesquelles ils ont été sélectionnés. Les mises à pied effectuées en application du présent article ne sont ni considérées ni consignées dans les dossiers comme des

Convention collective 2011-14 congédiements pour cause.

10.15.20 Après avoir opéré la sélection des Membres qui doivent être mis à pied, mais avant la mise en vigueur de ces mises à pied, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour trouver des postes ailleurs dans l'Université, y compris des postes administratifs, pour les Membres visés. Les Membres qui acceptent un autre poste au sein de l'Université retiennent tous les droits qu'ils détenaient auparavant concernant leur emploi, y compris le crédit en vue de congé sabbatique, le traitement et la pension. Les

Membres qui acceptent ce genre de poste ont la possibilité de se recycler pour leur nouvel emploi jusqu'à une durée de un (1) an maximum.

L'Employeur paie tous les frais de scolarité et le traitement en entier du Membre pendant sa période de recyclage.

10.15.21 Les groupes ou les individus sélectionnés pour la mise à pied par un Conseil de faculté ou de bibliothèque, ou par le Doyen/Bibliothécaire en chef, ont le droit de contester la décision de leur sélection selon l'article 11.10 – Procédure de grief et l'article

11.15 – Procédure d'arbitrage, en alléguant la partialité ou l'erreur de procédure, ou l'application discriminatoire des critères de sélection ou la mauvaise foi. Ce droit n'inclut pas le droit de contester la validité de la situation financière critique.

10.15.22 Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire et dont le contrat est terminé en vertu du présent article ont les droits énumérés ci- dessous :

(a) (i) L'Université est obligée de donner douze (12) mois de préavis ou douze

(12) mois de traitement en guise de préavis, suivis par;

(ii) Un (1) mois de traitement pour chaque année d'emploi à temps plein, à condition qu'aucun Membre ayant la permanence ne reçoive moins de douze (12) mois de traitement.

Tous les paiements faits en application de cette clause sont calculés d'après le traitement total du Membre, y compris les versements de l'Université aux pensions et aux autres régimes d'avantages sociaux, applicable à sa dernière année complète de service à l'Université. En aucun cas le nombre de mensualités payé en application de la présente clause ne peut dépasser le nombre de mois qui restent avant la date normale de la retraite du Membre.

(b) Le droit prioritaire de refus de tous les postes universitaires vacants à l'Université

Laurentienne, pour lesquels le Vice-recteur

187 de 243

Convention collective 2011-14 aux études et provost, en consultation avec le Département/l'École auquel l'individu doit être nommé, estime que le Membre mis à pied a les compétences universitaires, et ce durant une période de trois (3) ans à compter de la date effective de la mise à pied. Les individus qui acceptent ce genre de poste reviennent à l'Université au rang qu'ils occupaient avant d'être mis à pied, avec la reconnaissance entière de leurs années d'ancienneté à l'Université. Les mésententes résultant de ces mesures de rappel ressortent de la procédure de grief et arbitrage décrite dans la présente Convention collective.

Un individu qui est rappelé en vertu du présent article a jusqu'à trente (30) jours pour accepter l'offre de rappel, et doit terminer son autre emploi et entrer dans ses fonctions dès qu'il lui est possible de se libérer de son autre contrat, mais jamais plus de six (6) mois après avoir accepté l'offre de réembauche.

(c) Des efforts raisonnables de la part de l'Employeur pour aider un Membre mis à pied à trouver un autre emploi, y compris l'usage d'aide professionnelle ainsi que l'accès aux ressources de l'Université.

(d) Un accès raisonnable à la bibliothèque, aux services informatiques et aux laboratoires, avec l'accord du Doyen/Bibliothécaire en chef intéressée jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable, ou pendant trois (3) ans, au plus.

(e) La possibilité pour lui et les membres de sa famille d'être exemptés de frais de scolarité et de cotisation au Service d'éducation physique jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable ou pendant trois (3) ans au plus.

10.15.23 L'avis de vacance de postes universitaires est considéré comme valable s'il est envoyé par le Conseil de gouverneurs à la dernière adresse connue du Membre, avec copie au Syndicat. Tout Membre qui ne répond pas dans un délai de trente

(30) jours ou qui refuse un poste permanent qui lui est offert selon le présent article, perd tous ses droits de rappel.

10.15.24 Un Membre qui accepte un poste permanent à l'Université ne reçoit plus d'indemnité de rupture de contrat.

10.15.25 Tout poste vacant qui ne peut être rempli par les mesures de rappel décrites dans le présent article est rempli selon les méthodes normales d'embauche.

10.15.26 Un Membre ayant la permanence, et dont le contrat est terminé pendant qu'il est en congé d'après l'article 3.2 a les mêmes droits que les autres

Convention collective 2011-14

Membres ayant la permanence, selon les termes du présent article.

10.15.27 Les Membres mis à pied et qui sont rappelés remboursent toute portion de leur allocation financière décrite dans la clause 10.15.22 ci-dessus dépassant le montant auquel ils auraient eu droit s'ils avaient continué à occuper normalement leur poste.

10.15.28 Les frais encourus par le Comité financier créé d'après le présent article sont payés par l'Employeur.

GRIEF ET ARBITRAGE

ARTICLE 11.10 – PROCÉDURE DE GRIEF

11.10.1 Il est convenu que les personnes concernées par ces procédures ne sont exposées à la discrimination, à l'harcèlement ou à la coercition en aucune façon.

11.10.2 Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler tous les griefs de façon prompt, juste et équitable.

11.10.3 Définitions

(a) Grief : Un grief signifie tout différend survenant de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de la présumée violation de la présente Convention collective

(y compris la question de savoir si une affaire est arbitrable), en conformité avec la Loi de 1995 sur les relations de travail.

(b) Plaignant : Un plaignant signifie ou le

Syndicat qui dépose un grief contre l'Employeur au nom d'un Membre, d'un groupe de Membres ou du Syndicat comme telle, ou l'Employeur qui dépose un grief contre le Syndicat, un Membre individuel ou un groupe de Membres, sauf stipulations contraires dans la présente Convention collective.

(c) Grief individuel : Un grief individuel est un grief déposé par le Syndicat au nom d'un Membre individuel.

(d) Grief collectif : Un grief collectif est un grief déposé par le Syndicat au nom d'un groupe de Membres.

(e) Grief de principe : Un grief de principe est un grief déposé par un Syndicat et qui concerne une politique générale ou une application générale de la Convention collective.

(f) Grief syndical : Un grief syndical est un grief qui affecte directement le Syndicat.

(g) Grief de l'Employeur : Un grief de l'Employeur est un grief déposé par l'Employeur.

(h) "Jours ouvrables" : Jours ouvrables signifie du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés statutaires et autres indiqués à l'article

7.10 – Jours fériés statutaires et autres, des vacances habituelles de décembre - janvier et des mois de juillet et d'août.

11.10.4 Les délais prescrits dans le présent article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties. De plus, un arbitre a le pouvoir de supprimer l'application des délais prescrits. L'amendement des délais prescrits est précisé par écrit.

11.10.5 Nonobstant la clause 11.10.2 ci-dessus, un plaignant a recours à la procédure de grief établie ci-dessous si ce plaignant est convaincu qu'aucun accord ne peut être obtenu par moyen informel, sauf stipulations contraires dans la présente Convention collective.

11.10.6 Toutes les communications nécessaires à la procédure de grief se font par écrit et elles sont livrées, par courrier recommandé ou avec un reçu écrit.

11.10.7 Une violation technique ou une irrégularité technique qui découle d'une erreur d'écriture ou d'une faute typographique ou technique dans la description du grief n'empêche pas d'entendre la teneur du grief et de juger de son bien-fondé.

11.10.8 Les Parties en cause sont tenues d'appliquer au plus tôt toutes les décisions rendues à la suite de la procédure décrite dans le présent article.

11.10.9 Applicabilité des procédures de griefs

(a) Les décisions suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'un grief :

(i) Non-renouvellement d'une nomination à durée limitée selon l'article 5.20 –

Nomination et renouvellement de contrat;

(ii) Attribution d'une augmentation au mérite selon l'article 8.25 –

Augmentation au mérite.

(b) Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un grief dans l'un ou l'autre des cas suivants seulement : allégations de violations de la liberté académique, irrégularités importantes dans les procédures ou discrimination.

(i) Non-renouvellement d'un contrat probatoire lorsque le Vice-recteur aux études et provost confirme une recommandation négative du CCPF/CCPLF/CBAP.

(ii) Rejet d'une première demande de promotion à un rang particulier (et le rejet d'une deuxième lorsque les deux (2) demandes sont déposées dans des années consécutives) lorsque le Vice-recteur aux études et provost confirme une recommandation négative du CCPF/CCPLF/CBAP.

(iii) Refus par le Vice-recteur aux études et provost d'une demande anticipée de permanence et confirmant la recommandation négative de CCPF/CCPLF/CBAP.

(iv) Décision du Vice-recteur aux études et provost en matière de charge de travail universitaire en vertu de l'alinéa 5.40.6 (d) de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.

(c) Les griefs touchant le renouvellement selon l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat; la permanence selon l'article 5.60

– Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence; et la promotion selon l'article

5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion doivent être soumis directement à l'arbitrage tel qu'indiqué dans l'article 11.15 –

Procédure d'arbitrage.

(d) Les griefs touchant le renvoi selon l'article

5.80 – Suspension et renvoi passent directement à l'Étape 2 – Procédure formelle de grief tel qu'établit dans le présent article.

11.10.10 Étape 1 – Procédure informelle de grief

Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler informellement les griefs de façon expéditive et à l'amiable. Par conséquent le plaignant s'efforce en premier lieu de faire résoudre à l'amiable la question dans les trente

(30) jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été informé du fait ou de la décision causant le grief, ce qui devrait normalement comporter la mise au courant du Doyen/Bibliothécaire en chef concerné avant de soumettre la question au Vice-recteur aux études et provost. Toutefois, il n'est pas exclus d'informer le Vice-recteur aux études et provost au sujet du grief, et un grief peut être soumis à l'origine

Convention collective 2011-14 du processus ou relativement tôt au Vice-recteur aux études et provost.

11.10.11 Étape 2 – Procédure formelle de grief

(a) Le plaignant dépose un avis par écrit auprès du Vice-recteur aux études et provost quand il s'agit d'un Membre, ou auprès du président du Syndicat quand il s'agit de l'Employeur, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date à laquelle le demandeur a été informé du fait ou de la décision causant le grief. L'avis de grief doit préciser la ou les questions en litige, le ou les articles censément violés et la solution recherchée.

(b) Lorsque le grief porte sur le renouvellement du contrat, la permanence ou une promotion, en vertu de l'alinéa 11.10.9

(c) ci-dessus, l'avis de grief doit aussi préciser le nom de la personne choisit par le plaignant pour siéger sur le tribunal d'arbitrage.

(c) Au plus tard quinze (15) jours après la réception de l'avis de grief, le représentant de l'Employeur rencontre le représentant du

Syndicat. Les Parties font tous les efforts raisonnables pour régler le grief.

(d) Si le grief est réglé à cette étape, ce règlement est dressé et contresigné par le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la réunion où le règlement est atteint.

(e) Lorsque le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur ne peuvent pas régler le grief dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la ou les réunions indiquées à l'alinéa 11.10.11 (c) ci-dessus, le représentant de l'Employeur transmet par écrit au représentant du Syndicat les raisons du rejet du grief.

ARTICLE 11.15 – PROCÉDURE D'ARBITRAGE

11.15.1 (a) Lorsque la procédure de règlement de grief indiquée à l'article précédent ne donne pas lieu à un règlement et/ou à une réponse prompte, tout grief peut être soumis à l'arbitrage selon la procédure décrite ci-après, la procédure d'arbitrage étant un recours distinct. Si aucune demande écrite d'arbitrage n'est reçue dans les trente (30) jours qui suivent la décision du Vice-recteur aux études et provost ou du Président du Syndicat selon l'Étape 2 – Procédure formelle de grief, le

Convention collective 2011-14 grief est considéré comme retiré.

(b) Quand l'une ou l'autre partie demande qu'une question soit soumise à l'arbitrage en vertu du présent article, elle présente cette demande par écrit à l'autre partie de la présente

Convention collective et par la même occasion, elle nomme une personne pour siéger sur le conseil d'arbitrage. Dans les quinze (15) jours qui suivent, l'autre partie nomme une personne pour siéger sur le conseil d'arbitrage, mais si cette partie ne nomme pas une personne tel qu'exigé aux présentes, le ministre du Travail de l'Ontario a le pouvoir de la nommer à la demande de la partie qui se prévaut de la procédure d'arbitrage. Les deux (2) personnes nommés tentent de s'entendre sur la nomination d'un président du conseil d'arbitrage. Si les Parties ne s'entendent pas sur la nomination d'un président dans les vingt (20) jours qui suivent la nomination de la deuxième personne, elles demandent au ministre du Travail de l'Ontario de nommer un président.

(c) Les délais prescrits dans le présent article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties. Toutefois, la limite de trente (30) jours ouvrables indiquée à l'alinéa 11.15.1 (a) ci-dessus pour se prévaloir de la procédure d'arbitrage ne peut pas être supprimée et/ou prolongée, en application de la Loi de 1995 sur les relations de travail. De plus, cette provision s'applique à un arbitre.

(d) Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les autres congés indiqués à l'article 7.10 –

Jours fériés statutaires et autres, y inclus les congés habituels de décembre - janvier ainsi que les mois de juillet et d'août ne sont pas visés par les délais indiqués dans le présent article.

11.15.2 Une personne impliquée dans une tentative de négocier ou de régler le grief ne peut pas être nommé au conseil d'arbitrage.

11.15.3 Le conseil d'arbitrage n'est pas autorisé à prendre des décisions qui ne sont pas conformes aux provisions de la présente Convention collective, non plus à adapter, à modifier, à ajouter ou à amender quelque partie que ce soit de la présente Convention collective.

11.15.4 Une question qui n'a pas franchi adéquatement toutes les étapes prescrites de la procédure de grief établie dans l'article précédent ne peut pas être soumise à l'arbitrage, sauf si les Parties en conviennent par écrit.

11.15.5 Les Parties aux présentes assurent que les

Convention collective 2011-14 procédures du conseil d'arbitrage se feront de façon expéditive et la décision de la majorité, ou du président s'il n'y a pas de décision majoritaire, est définitive et lie les parties et l'Employé ou les Employés visés.

11.15.6 Chacune des Parties aux présentes assume les frais de la personne qu'ils ont nommée et les Parties partagent également les honoraires et les frais, le cas échéant, du président du conseil d'arbitrage.

11.15.7 Partout où cette Convention collective fait mention du

« conseil d'arbitrage » dans la présente Convention collective, les Parties aux présentes peuvent convenir par écrit de remplacer le conseil d'arbitrage par un arbitre acceptable aux deux Parties au moment de se prévaloir du processus d'arbitrage, en quel cas les autres provisions visant le conseil d'arbitrage s'appliquent à juste titre.

GRÈVE ET LOCK-OUT

ARTICLE 12.10 – GRÈVE ET LOCK-OUT

12.10.1 L'Université et le Syndicat conviennent qu'il n'y aura pas de lock-out de la part de l'Université, ni de grève de la part des Membres du Syndicat pendant la durée de la présente Convention collective.

12.10.2 Un Membre ne peut être renvoyé (licencié) d'après l'article 5.80 – Suspension et renvoi ni discipliné d'après l'article 5.75 – Mesures disciplinaires pour refus de traverser une ligne de piquetage sur le campus quand celle-ci est établie en conformité totale avec les lois en vigueur. L'Employeur a cependant la possibilité de retenir un trois cent soixante-cinquième (1/365e) du traitement du Membre pour chaque jour où il n'a pas travaillé.

VALIDITÉ, DURÉE ET CONTINUATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

ARTICLE 13.10 – VALIDITÉ DE LA CONVENTION COLLECTIVE

13.10.1 Dans le cas où une des dispositions de la présente Convention collective ou un des usages qui en découlent s'avère contraire aux dispositions d'une éventuelle loi votée à l'avenir, cela ne constitue pas l'abrogation de la présente Convention collective, qui doit être modifiée en conséquence, pour la rendre conforme aux nouveaux règlements légaux.

ARTICLE 13.15 – DURÉE ET CONTINUATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION COLLECTIVE

13.15.1 La présente Convention collective entre en vigueur

Convention collective 2011-14 après ratification des Parties et continue d'être en vigueur jusqu'au 30 juin 2014; elle continue d'être valide d'année en année par la suite, jusqu'à ce que l'une des Parties fasse parvenir par écrit à l'autre partie, moins de cent cinquante (150) jours et plus de cent vingt (120) jours avant le trentième (30e) jour de juin, en 2014, ou de toute année après le 30 juin

2014, un avis indiquant qu'elle désire amender ou terminer la présente Convention collective.

13.15.2 Si l'avis est envoyé comme prévu dans la clause

13.15.1 ci-dessus, les deux Parties à la présente

Convention collective se réunissent dans les dix (10) jours.

13.15.3 La présente Convention collective reste en vigueur pendant toute période de négociations. Si une nouvelle Convention collective n'est pas ratifiée par les deux Parties avant le 30 juin de l'année pendant laquelle l'avis a été reçu comme il est prévu dans la clause 13.15.1 ci-dessus, toutes les mesures de la présente Convention collective continuent d'être en vigueur (mais ces mesures ne constituent pas une

Convention collective) jusqu'à ce que :

(a) une nouvelle Convention collective soit ratifiée par les deux Parties, ou

(b) à la suite d'une conciliation, une grève ou un lock-out sont déclarés en accord avec la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario.

13.15.4 Au moins dix (10) jours avant la fin de la présente

Convention collective, un mémoire séparé, qui doit continuer d'être appliqué par la suite, est signé par les Parties et stipule que, dans l'éventualité d'une grève ou d'un lock-out,

(a) Les Membres dont la recherche en cours nécessite l'accès à l'Université pour éviter des dommages irréparables aux équipements de recherche (comme par exemple la perte de matériaux vivants ou décomposables) ont accès aux équipements généralement associés à cette recherche. Cet accès est limité à l'entretien de l'équipement et n'est pas utilisé pour poursuivre la recherche. Ces

Membres font savoir par écrit leurs besoins au Président du Syndicat et à leur

Doyen/Bibliothécaire en chef. Cet avis écrit est normalement envoyé au moins dix (10) jours avant la date de terminaison de la

Convention collective.

(b) Le Syndicat prend en charge les coûts associés au maintien pour les Membres des droits aux régimes de l'Université couvrant l'hospitalisation, l'assurance-maladie

195 de 243

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne, Requérante

ET

L'Université Laurentienne de Sudbury, Intimée

EN PRÉSENCE DE :

Kevin Whitaker, vice-président, et de

J.A. Rundle et P.V. Grasso, membres de la

Commission.

DÉCISION DE LA COMMISSION:

31 octobre 1995

1. Ceci est une requête pour combiner les unités de négociation, conformément à l'article 7(1) de la Loi sur les relations de travail et avec l'assentiment de l'intimée.

2. La requérante demande la combinaison de deux unités de négociation se composant d'employés de l'intimée qui sont tous représentés par le Syndicat de la requérante.

3. Étant donné l'accord des Parties conclu le 26 octobre

1995 et les dispositions de l'article 7(1) de la Loi, la combinaison d'unités requise est accordée. Les droits de négociation de la requérante se rattachent maintenant à l'unité de négociation combinée suivante :

Tous les membres du corps professoral, y compris les bibliothécaires professionnels, employés par l'Université Laurentienne de Sudbury dans la municipalité régionale de Sudbury, excepté les administrateurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Directeur, les professeurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Doyen, le Secrétaire général, l'adjoint au Recteur, le Directeur de relations avec le personnel enseignant, les traducteurs, le Directeur de la bibliothèque, le Directeur des études supérieures et de la recherche, les membres du Conseil des gouverneurs et les entraîneurs des équipes sportives dont l'une des fonctions est d'enseigner des cours crédités dans un programme donnant droit à un grade universitaire.

Pour éviter les malentendus, les Parties conviennent que :

1) L'unité de négociation ne comprend pas les professeurs à plein temps employés par l'Université Laurentienne pour une période de moins d'un an pendant qu'ils bénéficient d'un congé accordé par une autre université, les personnes employées par l'intermédiaire du Centre d'éducation permanente pour dispenser l'enseignement dans les centres hors campus situés à l'extérieur de la municipalité régionale de Sudbury ou par des modes de formation à distance, les personnes employées pour enseigner des cours destinées à l'origine aux étudiants non inscrits à un programme crédité menant à l'obtention d'un diplôme universitaire, les personnes ayant reçu la charge d'enseigner des portions de cours coordonnés par des membres du corps professoral, telles que des auxiliaires à l'enseignement, les superviseurs de stages en service social, les professeurs cliniques en sciences infirmières, les techniciens de laboratoire, les instructeurs cliniques ou les instructeurs des écoles de plein air.

2) L'expression « membres du corps professoral incluant les bibliothécaires » désigne les employés de l'Université Laurentienne susmentionnés qui, à moins de disposition contraire, sont susceptibles d'enseigner, de temps à autre, en dehors de la ville du Grand Sudbury,

4. La date d'entrée en vigueur de cette combinaison des unités de négociation sera (1) celle à laquelle les Parties deviennent liées par une Convention collective couvrant l'actuelle unité de négociation des professeurs à temps partiel ou (2), si elle est plus rapprochée, celle à laquelle un avis de négociation est signifié par l'une des Parties relativement au renouvellement de la Convention collective actuelle qui couvre l'entente avec les professeurs à plein temps.

5. La date d'expiration de n'importe quelle première

Convention collective couvrant l'actuelle unité de négociation des professeurs à temps partiel est la date d'expiration de la Convention collective actuelle entre les Parties en ce qui concerne l'unité de négociation des professeurs à plein temps, malgré l'article 41(8) de la Loi sur les relations de travail, à moins que les Parties n'en conviennent autrement par écrit.

KEVIN WHITAKER pour le Conseil

[Désignation de l'unité de négociation par la CRT en 1979
(uniquement pour référence)]

CERTIFICAT DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU
TRAVAIL

LOI DES RELATIONS DU TRAVAIL

DEVANT LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
DE L'ONTARIO

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne, Requérante

ET

L'Université Laurentienne de Sudbury, Intimée

CERTIFICAT

Après demande du requérant et en accord avec les mesures de la Loi des relations du travail, la présente
COMMISSION CERTIFIE que l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne est le seul agent de
négociations de tous les Membres à plein temps du corps professoral, y compris les bibliothécaires professionnels à plein
temps employés par l'Université Laurentienne de Sudbury,

Ontario, à qui un minimum de cinquante pour cent du traitement est payé par l'Université, excepté le
Recteur, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, l'adjoint spécial du Recteur, les Doyens, le Directeur des
Études supérieures, le Directeur du

Conseil de l'enseignement en français, le Directeur de la bibliothèque, les professeurs à temps partiel, les techniciens, les
professeurs employés par l'Université Laurentienne pour une période de moins d'un an pendant qu'ils bénéficient d'un
congé accordé par une autre université ou par un autre
Employeur, et les membres du Conseil des gouverneurs.

Ce certificat doit être interprété conformément aux termes des décisions de la Commission à ce sujet, et pour cette raison
l'unité de négociation décrite dans le présent document est assujettie aux restrictions, s'il y a lieu, auxquelles se
rapportent les décisions en question de la Commission. e

FAIT à Toronto, le 9 jour de juillet 1979.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL DE
L'ONTARIO

D.K. AYNLEY

Greffier

L'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne, (Requérante)

ET

L'Université Laurentienne de Sudbury, (Intimée)

ET

Un groupe d'employés, (Mis-en-cause)

EN PRÉSENCE DE :

Arthur Haladner, vice-président, et de

J.D. Bell et W.F. Rutherford, membres de la

Commission.

ONT COMPARU :

C.M. Mitchell, T. Bartley et R. Kari pour la requérante;

K.R. Valin pour l'intimée;

Jean Eugène Havel pour les mis-en-cause.

DÉCISION DE LA COMMISSION :

1. Le 27 novembre 1978, la requérante, l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne, a demandé la reconnaissance d'une entité des employés de l'Université Laurentienne. On a réuni cette audience dans le but d'examiner une objection à la conduite du vote de représentation qui eut lieu le

4 avril 1979, et dans le but d'entendre les observations des Parties sur le fait de savoir si certaines personnes, classifiées comme « Directeur d'école », devraient ou non faire partie de l'unité de négociation.

2. À l'audience, la Commission a exprimé son regret que les bulletins de vote n'aient pas été imprimés en français et en anglais, mais que, dans les circonstances, ce n'était pas une cause suffisante pour recommencer le vote, étant donné le délai et le préjudice que cela apporterait à la fois pour la requérante et pour le déroulement futur de la procédure de représentation. En prenant cette décision, la Commission a fait remarquer que la demande pour des bulletins de vote bilingues n'a été exprimée qu'après que le vote ait eu lieu et que le résultat en soit connu. Ceci bien qu'il y ait eu, avant le vote, toute possibilité pour exprimer ce désir. La

Commission a également exprimé son avis que l'absence de bulletin de vote en français et en anglais n'a pas affecté le résultat du vote de représentation. Par ce scrutin, les employés ont voté, par 107 contre 81, en faveur de la requérante.

3. Débat sur la question du statut de Directeur - Le

Rapport de l'officier des Relations de travail indique que, pour la plupart, les recommandations d'embauche sont faites par le conseil pédagogique de l'école ou par le corps professoral, puis soumises aux autorités au-dessus du Directeur, lesquelles prennent la décision. Mis à part le Doyen Hilldrup, qui a pris une décision et fait réellement une recommandation - au cours d'entrevues effectuées en Afrique du Sud, alors que le comité des nominations et promotions du Sénat n'était pas sur place - les Directeurs sont peu impliqués dans le processus d'embauche.

4. Les Directeurs ont un rôle principalement de coordination dans l'évaluation du personnel universitaire, comme, par exemple, recueillir les recommandations des autres professeurs, du conseil de l'école ou du comité des nominations et promotions, et les soumettre aux autorités supérieures.

5. Les Directeurs soumettent les recommandations ayant trait aux promotions et à la permanence; cependant, leurs recommandations ne contrebalancent pas celles de l'ensemble des professeurs. De plus, ces recommandations sont, pour la plupart, faites en accord avec les professeurs.

6. Les recommandations des Directeurs, au sujet des salaires, se limitent au bien-fondé d'une augmentation. Ils n'ont pas le pouvoir de recommander un montant particulier.

7. Les Directeurs ont un rôle minime en fait de discipline, lequel ne dépasse pas une réprimande occasionnelle - qui, dans l'un des deux exemples cités, fut donnée après consultation avec la faculté et le Doyen. Les Directeurs n'ont pas autorité en matière de renvoi ou de suspension.

8. Un Directeur a fait une recommandation pour un congé sabbatique qui, à sa connaissance, fut acceptée. Cependant, les autres n'ont pas, en tant que directeurs, à s'engager, bien que certains pensent pouvoir faire une recommandation négative.

9. Le rôle des Directeurs, dans la formulation du budget, est principalement consultatif; ils prennent avis du comité du budget de l'école ou de leurs collègues, pour préparer les recommandations budgétaires, et les décisions sont prises au niveau du Sénat. Les Directeurs n'ont pas autorité pour redistribuer les fonds réservés aux salaires.

10. Les Directeurs assignent leurs tâches aux secrétaires faisant partie du personnel de soutien, et ils évaluent leur travail. Cependant, ces fonctions demandent peu de temps, et les autres professeurs y

Convention collective 2011-14 participant.

11. Dans le cas de l'Université de Carleton, 1975 -

C.R.T.O. rep. juin 500, la Commission a signalé les différences significatives qui existent entre le modèle universitaire, où la prise de décision est partagée de façon collégiale, et le modèle industriel hiérarchisé, où le pouvoir ultime appartient au sommet - généralement au directeur de l'entreprise - puis descend progressivement le long d'une série de cadres jusqu'au niveau primaire de surveillance - le chef d'équipe ou le contremaître. Elle déclare :

Alors que le Conseil des gouverneurs est, au sens général, responsable de la conduite des affaires de l'institution, et que le Sénat l'est de la politique universitaire, le pouvoir de prendre des décisions dans des cas particuliers, est dispersé et s'étend jusqu'à l'unité organisée de base de l'institution, le département. En outre, les décisions de type directorial sont prises non seulement par le Conseil des gouverneurs, le Sénat, le Recteur, le personnel administratif supérieur, les Doyens, mais aussi par les membres de la faculté, aussi bien que, depuis quelque temps, par les étudiants, quand ils sont membres de divers comités et bureaux ...

D'importantes résolutions d'ordre général sont prises au niveau supérieur, ce qui marque un parallèle avec le modèle industriel. Ce qui est unique, c'est que de nombreuses décisions importantes, d'une portée plus restreinte, concernant les questions de personnel et les questions académiques portant sur des groupements limités, prennent naissance au niveau du département et ne nécessitent que l'adhésion des niveaux supérieurs.

12. En décidant que les directeurs de départements sont des employés, selon les termes de la Loi, et font donc partie de l'unité de négociation, la Commission, dans le cas Carleton, conclut :

Dans les affaires de grande importance - nomination, permanence, promotion, renvoi - le rôle dominant est joué collectivement par le département ... Dans les affaires courantes, alors que l'exercice d'un certain pouvoir est parfois possible, il est le plus souvent étroitement circonscrit. De plus, les décisions prises dans ces domaines sont, en substance, d'importance restreinte ... A

201 de 243

Convention collective 2011-14 notre point de vue, l'exercice peu fréquent de l'autorité sur le personnel de bureau ne soulève pas de conflit d'intérêts à l'intérieur de l'unité. Il est important d'insister sur le fait que la grande majorité des fonctions du

Directeur n'a rien à voir avec la surveillance, la direction du peu nombreux personnel de bureau du département...
Se référer aussi à Université de Windsor.

Commission des Relations de travail de l'Ontario, rapport 300 de mai 1977, où la Commission, à l'exemple de Carleton, établit que les chefs de département n'exercent pas des fonctions de direction au sens indiqué dans la section 1(3) (b) de la Loi, et sont, par conséquent, des membres à part entière de l'unité de négociation.

13. La Commission est d'avis que les Directeurs, dont le statut est le sujet de la présente discussion, jouent, dans la prise de décision à la Laurentienne, un rôle analogue à celui des Directeurs de département de Carleton et des chefs de département de Windsor.

Bien que quelques différences existent dans certains domaines isolés, la Commission est convaincue que leurs devoirs et leurs responsabilités ne sont pas fondamentalement différents. Il est clair qu'ils participent à la prise de décision, mais que, dans les affaires de plus grande importance, c'est-à-dire nomination, permanence, promotion et renvoi, leur rôle n'est pas dominant au point de provoquer un conflit d'intérêts. Tout bien pesé, notre conclusion est que les Directeurs des écoles de Génie, des

Traducteurs et Interprètes, des Infirmières, de

Service social, d'Éducation physique et d'Éducation, n'exercent pas des fonctions de direction au sens de la section 1(3) (b) de la Loi sur les Relations de travail et, qu'en conséquence, ils font partie de l'unité de négociation. Par accord entre les Parties, le

Directeur de l'école des Études supérieures et le

Directeur du Conseil de l'enseignement en français sont exclus de l'unité de négociation.

14. En ce qui concerne le sujet précité, la Commission estime que :

Tous les membres à plein temps du corps professoral, y compris les bibliothécaires à plein temps employés par l'Université Laurentienne de

Sudbury à Sudbury, (Ontario), dont le salaire à l'Université est payé, pour au moins cinquante pour cent (50 %) par l'Université, à l'exception du Recteur, du Vice-recteur aux études et provost, des Doyens, du Directeur des Études supérieures, du Directeur du Conseil de l'enseignement en français, du

Directeur de la bibliothèque, des

202 de 243

Convention collective 2011-14 professeurs à temps partiel, des techniciens, des professeurs en congé d'une autre université ou d'un autre

Employeur, employés par l'Université

Laurentienne pour une période d'un an ou moins, et les membres du

Conseil des gouverneurs constituent une unité d'employés qui a qualité d'intimé pour des négociations collectives.

NOTES EXPLICATIVES

(1) L'expression « tous les membres à plein temps du corps professoral y compris les bibliothécaires à plein temps employés par l'Université Laurentienne de Sudbury, à

Sudbury » désigne également les susmentionnés employés appointés par l'Université Laurentienne, et qui, de temps à autres, sont susceptibles d'enseigner dans divers lieux en dehors de la ville de Sudbury.

(2) « Tous les membres à plein temps du corps professoral (bibliothécaire) » désigne les personnes dont le rang universitaire est présentement indiqué comme Professeur auxiliaire, Chargé de cours, Professeur adjoint, Professeur agrégé ou Professeur titulaire (Bibliothécaire général, Bibliothécaire adjoint, Bibliothécaire agrégé, Bibliothécaire titulaire) et dont les devoirs et les responsabilités représentent cinquante pour cent (50 %) ou davantage de ceux d'un employé à part entière ayant la même classification dans la même unité universitaire.

15. Un certificat est accordé à la requérante.

ARTHUR HALADNER

Pour la Commission

9 juillet 1979

203 de 243

[Désignation de l'unité de négociation des professeurs à temps partiel par la CRT en 1994 (uniquement pour référence)]

LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DEVANT
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE
L'ONTARIO

DOSSIER NO. 3329-93-R

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne, Requérante

ET

L'Université Laurentienne de Sudbury, Intimée

CERTIFICAT :

À la demande de la requérante et conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, CETTE COMMISSION CERTIFIE que l'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne est le seul agent négociateur de tous les Membres du corps professoral, y compris les bibliothécaires professionnels employés à temps partiel par l'Université Laurentienne de Sudbury dans la ville de Sudbury, excepté les administrateurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Directeur, les professeurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Doyen, le Secrétaire général, l'adjoint au Recteur, le

Directeur du service d'emploi et des relations avec le personnel, les traducteurs, le Directeur de la bibliothèque, les membres du Conseil des gouverneurs et les entraîneurs d'équipes sportives dont l'une des fonctions est d'enseigner des cours crédités dans un programme donnant droit à un diplôme universitaire.

Ce certificat doit être interprété conformément aux termes des décisions de la Commission à ce sujet, et pour cette raison l'unité de négociation décrite dans ce document est assujettie aux restrictions, s'il y a lieu, auxquelles se rapportent les décisions en question de la Commission.

FAIT à Toronto, le 28 mars 1994

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE
L'ONTARIO

T.A. INNIS , Secrétaire général

La description ci-dessus de l'unité de négociation est assujettie aux restrictions suivantes :

Note explicative : Pour éviter les malentendus, les

Parties conviennent que l'unité de négociation ne

Convention collective 2011-14 comprend pas les professeurs à plein temps avec une charge de travail réduite, les personnes employées par l'intermédiaire du Centre d'éducation permanente, les personnes employées pour enseigner des cours destinées à l'origine aux étudiants non-inscrits à un programme crédité menant à l'obtention d'un grade universitaire, les personnes n'ayant pas reçu la charge d'enseigner un ou plusieurs cours crédités menant à l'obtention d'un grade universitaire, tels que les auxiliaires à l'enseignement, les superviseurs de stages en service social, les professeurs cliniques en sciences infirmières, les techniciens, les instructeurs cliniques, de laboratoire ou des écoles de plein air dans les cours coordonnés par des professeurs.

205 de 243

[Notes d'introduction dans les clauses du Protocole d'entente ajoutées à la convention collective de 1992-1995 au sujet de l'emploi de professeurs à temps partiel (uniquement pour référence)]

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne

ET

Le Conseil des Gouverneurs de l'Université

Laurentienne

OBJET : Conditions d'emploi des membres de l'unité de négociation employés à temps partiel.

Attendu qu'en raison d'une décision de la

Commission des relations de travail de l'Ontario datée du 31 octobre 1995 (une copie de cette décision se trouve en annexe) et de la ratification de ce protocole l'unité de négociation des professeurs à plein temps et l'unité de négociation des professeurs à temps partiel se sont regroupées, la Convention collective de 1992-1995 établie entre les Parties susmentionnées couvre tous les Membres de la nouvelle unité de négociation (professeurs à plein temps et professeurs à temps partiel), sauf dans les conditions particulières qui suivent.

Ce protocole d'entente est en vigueur du 1er juillet

1994 au 31 mars 1996, cette dernière date étant celle jusqu'à laquelle la durée de la Convention collective de l'Association 1992-1995 a été prolongée, suivant un avis remis à l'Employeur conformément à l'article 35 de la Loi sur le contrat social (Projet de loi 48).

Les Membres de l'unité de négociation employés à temps partiel sont couverts par les mêmes articles de la Convention collective que les Membres employés à temps plein en ce qui concerne les articles 0 (La

Convention), 1 (Relations entre l'Association et le

Conseil), et 8 (Durée de la Convention) de la

Convention collective de l'Association 1992-1995, sauf indication contraire. Les Membres de l'unité de négociation employés à temps partiel sont également couverts par les articles 2.00 (Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant A1 et des bibliothécaires professionnels A2 seulement), 2.30

(Dossiers du service du personnel), 2.40 (Mesures disciplinaires), 3.0 (Jours fériés statutaires et autres),

3.33 (Congé pour comparution), et 3.52 (Congé pour raisons familiales). Les articles se rapportant uniquement aux professeurs à temps partiel portent des chiffres qui ne figurent pas dans la Convention collective de l'Association 1992-1995.

Convention collective 2011-14

Les dispositions que renferment les articles 2, 3, 4, 5,
6 et 7 de la Convention collective de l'Association

1992-1995 ne se rapportent aux professeurs à temps partiel que lorsque stipulé dans ce protocole d'entente.
(Les clauses du Protocole d'entente apparaissent à la place appropriée dans la convention collective de
1996-1997.)

FAIT À Sudbury, le 17 novembre 1995.

Pour l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

R. D. SCHELL, M.A., D.PHIL.

Délégué en chef de l'APUL

WENDY JEROME, PH.D.

Présidente de l'APUL

GARY MACCOUBREY, M.A.

LEDA CULLIFORD, M.A.

Pour le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne

HERMANN FALTER, PH.D.

Directeur, Relations avec le personnel enseignant

RON CHRYSLER

Vice-recteur, Administration

GEOFF TESSON, PH.D.

207 de 243

OBJET : Membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne dans des campus autres que celui de Sudbury.

ATTENDU QUE l'Université est actuellement engagée dans des programmes offerts conjointement dans les divers campus du Georgian

College of Applied Arts and Technology,

ATTENDU QUE vraisemblablement ce type d'initiative va se produire de plus en plus fréquemment;

ET ATTENDU QUE l'expansion des programmes contribue au bien-être de l'Université et offre davantage de possibilités au corps professoral;

POUR CES MOTIFS, LES PARTIES

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Tous les membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne pour enseigner des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires sont inclus dans l'unité de négociation représentée par le Syndicat [l'Association] pourvu qu'ils remplissent les conditions existant à Sudbury. Les personnes dans ce cas ont à la Laurentienne le statut dans le département / l'unité correspondant à leur nomination ailleurs, et ladite unité d'enseignement est chargée des mécanismes appropriés menant à la permanence et aux promotions en vertu de la convention collective.

Toutefois, les termes de la convention collective sont interprétés en tenant compte du site, par exemple les clauses de situation financière critique et d'ancienneté s'appliquent au campus où le programme est offert.

2. L'article 1.30 de la convention collective comporte par conséquent les amendements suivants :

« Le Conseil reconnaît que l'Association est l'agent négociateur exclusif des unités de négociation définies selon les dispositions des certificats de la

Commission des relations du travail de l'Ontario en date du 9 juillet 1979, du 28 mars 1994 et du 31 octobre 1995 (qui se trouvent en annexe du présent protocole d'entente) et de tout amendement

Convention collective 2011-14 à ces certificats, selon le présent protocole d'entente entre les Parties, se rapportant aux membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne dans des campus ailleurs qu'à Sudbury.

3. En cas de fermeture d'une unité d'enseignement ou d'un programme, les membres ayant des contrats menant à la permanence, et qui sont affectés par les décisions prises dans des campus ailleurs qu'à Sudbury ont le droit, soit d'être transférés dans la même unité ou le même programme sur le campus de Sudbury en conservant les mêmes droits et privilèges dont ils jouissaient sur le campus de l'extérieur, soit, au cas où il n'y aurait pas de poste disponible, de recevoir une indemnité de cessation d'emploi correspondant aux dispositions des articles 7.1 ou 7.2 selon le cas.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 19 septembre 2005.

"ANIS FARAH"

Anis Farah, PhD pour l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

[N.B.: Les articles 1.30, 7.1 et 7.2 dans l'annexe ci-dessus ont été changés aux articles 2.15, 10.10 et 10.15 respectivement dans la présente Convention collective 2008-11.]

209 de 243

1. L'Université Laurentienne a l'intention de prolonger le programme spécial de retraite anticipée volontaire à l'intention des membres à temps plein du corps professoral, ci-après appelés Membres, à compter du 1er juillet 2008. Ce programme vise à faciliter le renouvellement du corps professoral dans la mesure où cela est possible sans accroître les dépenses budgétaires ni compromettre les programmes d'enseignement. Il est prévu que le renouvellement du corps professoral aura un effet positif sur l'organisation en revivifiant les unités enseignantes et en aidant à réduire les problèmes éventuels d'embauche.
2. Le programme spécial de retraite anticipée volontaire prévoit le paiement d'une prime de retraite afin de favoriser l'avancement des départs à la retraite. Il s'agit d'un programme distinct du régime de retraite, qui sera financé au moyen des économies réalisées dans le budget de fonctionnement à la suite du remplacement des retraités par des professeurs recevant des traitements moins élevés.
3. Il est possible d'adopter ce programme car il pourrait s'autofinancer dans une large mesure et représenterait peu ou pas de dépenses supplémentaires pour l'Université.
4. Pour participer au programme spécial de retraite anticipée volontaire, le Membre doit :
 - (a) avoir cinq (5) ans ou moins à travailler avant la date normale de sa retraite et
 - (b) avoir terminé au moins quinze (15) années de service à temps plein à l'Université Laurentienne à la date proposée du début de la retraite anticipée volontaire.
5. Un membre qui remplit les conditions décrites à la clause précédente peut décider de prendre une retraite anticipée volontaire le 1er juillet (1er janvier) de n'importe quelle année. Le cas échéant, le Membre soumet sa demande par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef au plus tard le 1er octobre (1er avril) précédent.
6. Un membre qui ne répond pas entièrement aux critères d'admissibilité peut soumettre une demande au Doyen/Bibliothécaire en chef afin que son cas soit examiné individuellement. Chaque demande est évaluée en toute objectivité. S'il est jugé que la retraite anticipée proposée est à l'avantage du

Membre et de l'Université, la prime de retraite anticipée prévue dans ce programme lui est offerte.

L'Université prend en considération la demande de personnes qui ont encore dix (10) ans de service avant d'atteindre la date de leur retraite. Dans ce cas, une importance toute particulière est accordée aux problèmes possibles de recrutement pour trouver un remplacement, et aux avantages financiers que l'Université retirerait de la proposition.

7. Exceptionnellement, l'Université peut décider d'attendre avant de donner suite à la demande du Membre. Un tel délai ne peut survenir qu'une (1) seule fois et il est de six (6) mois ou d'une année.

8. Au plus tard le 1er décembre (1er juin) de l'année au cours de laquelle le Membre a présenté une demande de retraite anticipée volontaire, le Vice-recteur aux études et provost avise le Membre que l'Université a donné suite à sa demande de retraite anticipée volontaire devant débiter le 1er juillet (1er janvier) suivant ou que celle-ci est retardée de six (6) mois ou d'une (1) année. Le Membre doit confirmer sa décision de prendre une retraite anticipée volontaire avant le 1er février (1er août) qui précède immédiatement le 1er juillet (1er janvier) de l'année où la période de retraite anticipée volontaire débiterait.

La décision est définitive sur réception de la confirmation du Membre.

9. Un Membre admissible au programme spécial de retraite anticipée volontaire peut demander, avant le 1er octobre (1er avril), un relevé de la prime de retraite et du coût des avantages sociaux pour l'année suivante. Tous les Membres qui présentent une demande de retraite anticipée volontaire reçoivent automatiquement le relevé en question. Le Membre reçoit le relevé au plus tard le 1er novembre (1er mai).

Un membre qui remplit les conditions de la retraite anticipée a le droit de recevoir un remboursement unique, jusqu'à un maximum de quatre cent dollars

(400 \$) pour les services fournis par un conseiller financier (reçus exigés).

10. La décision de participer au programme spécial de retraite anticipée volontaire est définitif et le Membre ne peut reprendre son emploi à temps plein ou à temps partiel à l'Université Laurentienne qu'à la demande et avec l'assentiment de l'Université.

11. La période de retraite anticipée volontaire du

Membre débute à la date de l'entrée en vigueur de la retraite anticipée volontaire et se poursuit jusqu'à la date normale de retraite du Membre ou à son décès, selon la première de ces éventualités ou pendant une période de trois (3) ans maximum.

12. Pendant la première année de la retraite anticipée volontaire, le Membre reçoit une prime de retraite de un et trois quart pour cent (1,75 %) de son traitement

(dernière année de son emploi à temps plein) multipliée par le nombre d'années ou de fractions d'années de service à temps plein au moment de la retraite anticipée jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) du traitement susmentionné. (Les congés sans traitement ne sont pas inclus dans le calcul des années de service d'un Membre.) Les années de service effectuées avec une réduction volontaire de la charge de travail, selon l'article 7.35

– Réduction volontaire de la charge de travail, comptent en proportion du pourcentage de réduction de la charge de travail. Le Vice-recteur aux études et provost peut, après discussion avec le Membre, augmenter le pourcentage de la prime pour des raisons particulières sans dépasser le maximum de cinquante pour cent (50 %). Le Syndicat doit être mis au courant de toute prime supérieure au pourcentage calculé selon la formule et des raisons de celle-ci.

13. Au cours des années subséquentes de la retraite anticipée volontaire, le Membre recevra une prime de retraite anticipée majorée chaque année du pourcentage d'augmentation appliqué à l'échelle de traitement des professeurs.

14. Pendant la période de retraite anticipée volontaire, le

Membre peut souhaiter continuer à participer au

Régime de retraite de l'Université Laurentienne. Le cas échéant, la part des contributions de l'Université est retenue de la prime de retraite. Les contributions sont calculées d'après le traitement pour la dernière année d'emploi à temps plein, majoré annuellement du pourcentage d'augmentation de l'échelle de traitement des professeurs. En outre, le Membre est admissible à la pension minimale garantie fondée sur le traitement progressif susmentionné et les années de cotisations de retraite payées pendant la période de retraite anticipée volontaire. Dans ce cas, le

Membre est considéré être en congé payé et il devra verser les cotisations au Régime de pensions du

Canada et à l'Assurance-emploi et il ne sera pas admissible aux dispositions de transfert décrites à la clause suivante.

Les dispositions ci-dessus sont assujetties aux règlements actuels de Revenu

Canada.

15. Si le Membre décide de ne pas continuer à participer au Régime de retraite de l'Université Laurentienne, il peut être traité de la même façon que s'il avait quitté son emploi à l'Université. Dans ce cas, la prime de retraite peut être traitée comme une allocation de retraite afin que le Membre puisse en transférer la portion autorisée à un REÉR. Le montant qu'il est permis de transférer peut être échelonné sur les années de la retraite anticipée volontaire et le reste de la prime est considéré comme un revenu aux fins du calcul de la contribution maximale annuelle à un

REÉR. Dans ce cas, aucun montant n'est déduit au titre du Régime de pensions du Canada et de l'Assurance-emploi et le coût à l'Employeur est ajouté

Convention collective 2011-14 à la prime de retraite. Le Membre peut alors toucher sa pension en plus de la prime de retraite si tel est son désir. Si le Membre a au moins soixante (60) ans, il peut être admissible aux prestations du Régime de pensions du Canada, pourvu qu'il ait contribué à ce régime. Pour de plus amples renseignements ou des formulaires de demande, il suffit d'appeler le bureau des Programmes de la sécurité du revenu dont le numéro figure sous Ressources humaines et Travail Canada dans le répertoire du Gouvernement du Canada. Les dispositions ci-dessus sont assujetties aux règlements actuels de Revenu Canada.

16. Au cours de la période de retraite anticipée volontaire, les avantages sociaux sont comme suit :

(a) les Membres considérés comme étant en congé rémunéré retiennent leur participation à l'assurance-vie collective, l'assurance collective des personnes à charge, la protection en cas de décès ou de mutilation par accident, les frais d'hospitalisation, l'assurance-maladie complémentaire (y compris ManuAssist) et le programme d'avantages sociaux pour les employés retraités. La participation au régime dentaire est facultative. La participation au régime d'invalidité de longue durée ne peut pas être continuée. Les Membres peuvent aussi être exemptés de la protection en cas d'hospitalisation et de l'assurance-maladie complémentaire si le conjoint appartient à une assurance collective fournissant le même type de protection.

(b) les Membres qui ne sont plus considérés comme employés ont la possibilité de retenir leur participation à l'assurance-vie collective, l'assurance collective des personnes à charge, la protection en cas de décès ou de mutilation par accident, les frais d'hospitalisation, l'assurance-maladie complémentaire (y compris ManuAssist) et au régime de soins dentaires. La participation au régime d'invalidité de longue durée ne peut pas être continuée. Le fait de continuer de participer à ces régimes permet au Membre de recevoir la prestation du programme d'avantages sociaux pour les employés retraités quand il aura atteint l'âge normal de la retraite.

Le coût des primes pour ces garanties est partagé suivant les dispositions de la Convention collective.

La garantie vie correspond à trois (3) fois la prime de retraite anticipée jusqu'à concurrence du maximum du régime d'avantages sociaux. Si les

Conventions collectives subséquentes comprennent des améliorations aux avantages sociaux, les Membres qui choisissent la retraite anticipée

Convention collective 2011-14 volontaire en bénéficient également. Les Membres qui choisissent la retraite anticipée ne sont pas admissibles au congé de maladie. La contribution de l'Employeur aux régimes d'avantages sociaux auxquels le Membre ne participe plus est ajoutée à la prime de retraite anticipée. Les coûts encourus par l'Employeur correspondent à la cotisation demandée par l'assureur et ne comprennent pas la taxe provinciale de vente.

17. Advenant le décès du Membre pendant la période de retraite anticipée volontaire, le paiement cesse à la fin du mois au cours duquel survient le décès. Les contributions aux régimes d'avantages sociaux et au régime de retraite cessent également à la fin du mois au cours duquel le Membre est décédé.

18. Le Membre qui opte pour le programme spécial de retraite anticipée volontaire bénéficie de tous les privilèges accordés aux retraités, y compris la scolarité gratuite.

19. Il sera possible de profiter du programme spécial de retraite anticipée volontaire pendant une période de quatre (4) ans, soit du 1er juillet 2008 au 30 juin

2012. Si le Régime de retraite de l'Université

Laurentienne est modifié afin d'assurer des dispositions supplémentaires de retraite anticipée aux professeurs qui sont au service de l'Université

Laurentienne, le programme spécial de retraite anticipée volontaire sera alors réexaminé.

20. Les dispositions du programme spécial de retraite anticipée volontaire s'appliquent à compter de la date d'approbation par l'Employeur. Ces dispositions peuvent être modifiées ou prolongées avec l'assentiment de l'Employeur et du Syndicat. Une telle décision sera prise avant le 30 juin 2011. Les

Membres qui auront avancé leur départ à la retraite au moment de la modification ou de l'annulation de ces dispositions ne seront pas défavorisés par une telle modification ou annulation.

21. Les Parties conviennent que toute procédure de retraite anticipée ou de départ non prévus dans la présente Convention collective est approuvée par les

Parties avant d'être proposée aux Membres du corps professoral. Les Parties conviennent de plus que les ententes de retraite anticipée ou de départ non prévus dans la présente Convention collective sont sujettes à l'approbation du Syndicat sous forme de protocole d'entente.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 22e jour de septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

214 de 243

Convention collective 2011-14

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

215 de 243

LES PARTIES CONVIENNENT d'établir un comité de deux (2) représentants choisis par le Syndicat et deux (2) représentants choisis par l'Employeur pour fournir des lignes directrices à l'application du concept de « la crainte raisonnable de partialité » aux décisions que prend l'Université et au contexte des comités constitués en vertu de la présente

Convention collective. Le comité doit être mis sur pied avant le 15 janvier 2012 et soumettre son rapport aux Parties avant le 15 mars 2012.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 20 mai 2011.

“James Ketchen”

James Ketchen, Ph.D. pour l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne

“Hermann Falter”

Hermann Falter, Ph.D. pour l'Université Laurentienne de Sudbury

LES PARTIES CONVIENNENT d'établir un comité composé de six (6) membres, dont trois (3) sont nommés par le Syndicat et trois (3) par l'Employeur, afin de :

1. Examiner le rôle des coordonnateurs à l'Université

Laurentienne, y compris aux études de premier cycle, aux études supérieures, aux programmes anglophones et francophones et à la Bibliothèque. Le comité doit se pencher sur le rôle des coordonnateurs par rapport au rôle des directeurs et aux membres qui s'acquittent de leurs responsabilités touchant le service administratif.

2. Recommander aux parties une définition du rôle de coordonnateur qui favorise l'élaboration de programmes et la cohérence du fonctionnement des unités.

3. Recommander aux parties un système juste et équitable pour réduire la charge de travail d'enseignement/de bibliothéconomie des coordonnateurs.

Le comité doit se réunir au plus tard le 1er octobre

2011 et présenter son rapport au plus tard le 1er octobre 2012.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 20 mai 2011.

"James Ketchen"

James Ketchen, Ph.D. pour l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne

"Hermann Falter"

Hermann Falter, Ph.D. pour l'Université Laurentienne de Sudbury

Convention collective 2011-14

ANNEXE F

MODÈLE DE LETTRE DE NOMINATION

(la lettre utilisée peut contenir des informations supplémentaires)

JOUR/MOIS/ANNÉE

DR. XXX

Adresse

Madame (ou monsieur)

Sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef de la

(FACULTÉ) et de (L'ÉCOLE / DU DÉPARTEMENT), nous avons le plaisir de vous offrir un poste d'enseignement à l'Université Laurentienne.

Les termes de l'offre se trouvent sur le formulaire ci-joint. Si vous les trouvez acceptables, veuillez signer le formulaire et nous en retourner un exemplaire.

Un exemplaire de la convention collective avec l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne se trouve sur le site Web suivant : <http://www.lufapul.ca/ColAgree.htm>

La présente offre d'emploi est valable à condition que vous ayez légalement le droit de travailler au Canada. Veuillez me téléphoner si vous vous posez des questions sur votre droit de travailler au Canada.

Veuillez noter dans la présente lettre l'obligation de prouver l'authenticité des grades et diplômes que vous détenez.

Toutes les nominations à la Laurentienne comportent cette condition. Pour ce faire, il vous suffit d'apporter au bureau du Vice-recteur aux études et provost les originaux de vos grades

/diplômes en vue de les photocopier, ou de faire envoyer directement à mon bureau par l'établissement d'enseignement supérieur un bulletin ou une attestation que le grade ou diplôme vous a été décerné.

Cette offre est valable jusqu'au (DATE). Si vous avez besoin de davantage de temps pour considérer notre offre, veuillez entrer en rapport avec moi dès que possible avant la date d'expiration de notre offre d'emploi.

Au cas où vous auriez des questions supplémentaires, veuillez vous mettre en rapport avec moi.

Avec mes salutations les meilleures,

Vice-recteur aux études et provost

Pièces jointes

218 de 243

1. DÉPARTEMENT / ÉCOLE. Nomination dans le
Département / l'École de XXX

2. TYPE DE NOMINATION. Nomination XXX

3. DATE DE NOMINATION. Date d'entrée en vigueur de la nomination : jour/mois/année.

Date de fin de contrat, le cas échéant

4. RANG. XXX selon les qualifications et l'expérience en vertu de l'article 5.10 – Ligne directrices touchant les titres universitaires.

5. RÉMUNÉRATION. Traitement initial de XXX par an, basé sur l'équivalent de XXX années d'expérience universitaire, de XXX années d'autre expérience pertinente à votre discipline, ainsi que d'autres facteurs affectant le recrutement dans votre domaine de spécialisation. Le traitement, les avantages sociaux et autres dispositions sont ajustés selon les termes de toute nouvelle Convention collective entre l'Employeur et le Syndicat.

6. LONGUEUR DE LA PÉRIODE À L'ESSAI. La durée normale de la période à l'essai est de cinq (5) années universitaires. (Du fait de votre expérience préalable à la Laurentienne, la durée normale de la période à l'essai peut être réduite de xxx ans. Veuillez confirmer par écrit le fait que vous voulez accepter cette réduction.). Vous serez évalué(e) pour la permanence au cours de la cinquième (5e) année (année universitaire 20x/20xx) suivant la date d'entrée en vigueur de la présente nomination. Si la permanence ne vous est pas accordée, la nomination prend fin dès la fin de l'année universitaire XXX. Si la permanence est accordée, elle entre en vigueur dès le premier (1er) jour de l'année universitaire suivante (jour/mois/année).

Il vous est possible de demander à être évalué(e) pour la permanence au cours de la quatrième (4e) année suivant l'entrée en vigueur de votre nomination (année universitaire XXX) en vertu des dispositions de l'alinéa

5.60.3 (a) de l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.

7. RENOUVELLEMENT. En vertu de la clause 5.20.22 de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat vous serez soumis en septembre 20XX à l'évaluation de renouvellement de votre nomination initiale qui, si elle est positive, sera suivie d'une autre

Convention collective 2011-14 nomination à l'essai de deux (2) ans.

8. CONGÉ SABBATIQUE. En vertu de l'article 7.25 –

Congé sabbatique, vous remplissez les conditions d'un congé sabbatique d'un (1) an après avoir accompli six (6) années universitaires de service, moins les XXX années de crédit qui vous ont été accordées dans un poste universitaire à temps plein.

9. RESPONSABILITÉS. Vos responsabilités sont énumérées à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et comportent l'enseignement et les conseils aux étudiants, les travaux d'érudition, et la participation à la régie et à l'administration de l'Université.

10. EXIGENCE DE BILINGUISME. En vertu de l'article

3.30 – Bilinguisme, l'une des conditions d'obtention de la permanence est de devenir « bilingue passif ». Si nécessaire, l'Employeur fournit des cours de langue; et pendant toute année où vous suivez ces cours de langue, vous n'êtes pas tenu de participer à la régie de l'Université en dehors du Département/de l'École.

11. TEMPS RÉDUIT. Votre charge normale d'enseignement comporte la réduction d'un (1) cours (équivalent de six (6) crédits) pendant votre première

(1^e) année (le cas échéant).

12. MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE. En vertu de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, vous avez droit à un congé de maladie d'une durée maxima de six

(6) mois avec traitement à compter du premier jour de l'incapacité attribuable à un accident ou à une maladie, dans le cas de chaque incapacité.

13. INVALIDITÉ À LONG TERME. Il est obligatoire de cotiser au régime d'indemnité pour invalidité à long terme, qui procure des indemnités après les six (6) premiers mois d'invalidité complète ininterrompue.

14. ASSURANCE VIE, Y COMPRIS MORT

ACCIDENTELLE ET MUTILATION. Il est obligatoire de cotiser au régime d'assurance-vie. Il vous est possible d'augmenter la protection choisissant d'acheter un supplément qui est à la charge de l'employé.

15. RÉGIMES D'ASSURANCE-MALADIE

COMPLÉMENTAIRE ET RÉGIME DE SOINS

DENTAIRE. Vous remplissez les conditions permettant de faire partie du régime d'assurance- maladie complémentaire et du régime de soins dentaires.

16. PENSION. L'adhésion au plan de pension est obligatoire.

17. VACANCES. En vertu de l'article 7.15 – Vacances vous avez droit à vingt-cinq (25) jours de vacances

220 de 243

Convention collective 2011-14 pendant votre première (1e) année, et ainsi de suite.

18. EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ. Ce règlement couvre une personne employée à temps plein par l'Université dès le premier (1e) jour de sa nomination, ainsi que son conjoint et ses enfants à charge, à compter de la même date.

19. SUBVENTION DE DÉMARRAGE. Vous recevrez une subvention de démarrage de XXX pour la recherche/les activités créatrices. Ce financement est à utiliser en respectant les règlements de l'Université en matière de subvention de démarrage.

20. DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL. En vertu de l'article 6.45 –

Dépenses de développement professionnel, vous recevrez XXX pour vos dépenses de développement et perfectionnement professionnel, pendant la première (1e) année et ainsi de suite.

21. FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT. L'Employeur rembourse la totalité des dépenses jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 \$). Les frais de déménagement reçus par un Membre constituent un prêt accordé par l'Université. Ce prêt est amorti après que le Membre a terminé trois (3) années de service continu à l'Université, chaque année représentant le tiers (1/3) du remboursement du prêt.

22. ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ

LAURENTIENNE. La présente nomination est assujettie aux termes de la Convention collective entre le Conseil des gouverneurs de l'Université

Laurentienne et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne. La Convention collective actuelle se termine en 2011. Les cotisations mensuelles du Syndicat sont prélevées de votre traitement.

23. PREUVE D'AUTHENTICITÉ DE VOS

DIPLÔMES/GRADES UNIVERSITAIRES. Les règlements universitaires exigent que toute personne employée dans des postes universitaires ou non universitaires, à temps partiel ou à temps plein, est tenue de fournir au Vice-recteur aux études et provost la preuve de ses grades/diplômes. La présente offre d'emploi a pour condition que vous vous soumettiez à cette exigence en ce qui concerne votre grade le plus récent.

24. AUTRES CONDITIONS. a) Sans limiter le caractère général de ce qui précède, la présente nomination à l'essai se termine automatiquement si vous n'obtenez pas de nomination comportant la permanence.

L'Université Laurentienne ne fait aucune

Convention collective 2011-14 promesse se rapportant à la possibilité de nominations suivantes quelles qu'elles soient, y compris une nomination comportant la permanence.

25. CONCORDANCE AVEC LA CONVENTION

COLLECTIVE. La présente offre d'emploi est faite en application des termes de la Convention collective, et en cas de divergence entre les termes de notre offre d'emploi et ceux de la Convention collective, c'est la Convention collective qui prévaut.

Vice-recteur aux études Date et provost

J'accepte les conditions d'emploi énoncées dans ce document.

Nom Date

/nbm c.c. Doyen

Services financiers

Ressources humaines

Recherche institutionnelle

Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

Centre de la paie et des avantages sociaux

FAIT À Sudbury, Ontario, le 21 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

222 de 243

Convention collective 2011-14

ANNEXE G

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : COMITÉ DE RÉDACTION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE

Le Syndicat et l'Employeur conviennent de mettre en place un Comité de rédaction de la Convention collective, présidé par les deux négociateurs en chef ou leurs mandataires, et chargé d'insérer toutes les nouvelles dispositions sur lesquelles les

Parties se sont mises d'accord, de vérifier la traduction de tous les nouveaux textes, de supprimer les annexes inopérantes et de créer un index complet de la nouvelle Convention collective de 2011-2014.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 20 mai 2011.

“James Ketchen”

James Ketchen, Ph.D. pour l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne

“Hermann Falter”

Hermann Falter, Ph.D. pour l'Université Laurentienne de Sudbury

223 de 243

LES PARTIES CONVIENNENT de former un comité conjoint composé de quatre (4) membres, dont deux (2) seront nommés par l'Association et deux (2) seront désignés par l'Employeur. Ce comité examinera la question de la mise en banque et de la redevance de crédits d'enseignement.

1. Le comité étudiera et établira la valeur pratique de la mise en banque et de la redevance de crédits d'enseignement et définira des mécanismes à cette fin.

2. Le comité aura comme objectif de préciser les modalités d'un protocole d'entente aux fins de recommandation aux deux parties.

3. Le comité se réunira d'ici le 15 septembre 2011 et présentera son rapport d'ici le 15 janvier 2012.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 16 juin 2011.

"James Ketchen"

James Ketchen, Ph.D. pour l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne

"Hermann Falter"

Hermann Falter, Ph.D. pour l'Université Laurentienne de Sudbury

LES PARTIES CONVIENNENT QUE, pour une période de vingt-quatre (24) mois après la signature de la Convention collective, les dispositions ci- dessous seront en vigueur.

Après qu'un grief est soumis à l'arbitrage, conformément à l'alinéa 11.15.1 (a) de l'Article

11.15 – Procédure d'arbitrage, mais avant le début de l'audience, les parties participeront à un processus informel de médiation avec un médiateur choisi d'un commun accord (voir la liste ci-dessous) afin d'essayer de régler le différend survenu entre eux en raison du grief en question.

Pour accélérer le processus de médiation, les parties fixeront à l'avance une date de médiation par mois à tour de rôle afin que les services de chaque médiateur soient retenus pendant une journée tous les trois (3) mois. Ces dates seront fixées au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance, mais afin d'éviter les frais d'annulation, elles seront annulées si, trente (30) jours avant l'une de celles-ci, aucun n'a été déposé. À moins que les parties ne se soient entendues par écrit au préalable sur le prolongement de l'échéancier, la médiation du grief se déroulera à la prochaine date prévue à l'horaire, au moins trente (30) jours suivant la soumission à l'arbitrage.

Afin de faciliter le processus, chaque partie mettra à la disposition de l'autre, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la médiation, tous les documents qu'elle compte présenter.

Les cas précisés dans cette annexe seront traités par les médiateurs suivants :

Larry Steinberg

Jasbir Parmar

Brian Sheehan

Convention collective 2011-14

FAIT À Sudbury, Ontario, le 15 juin 2011.

“James Ketchen”

James Ketchen, Ph.D. pour l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne

“Hermann Falter”

Hermann Falter, Ph.D. pour l'Université Laurentienne de Sudbury

226 de 243

Convention collective 2011-14

ANNEXE J

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET

PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : FORMULAIRES D'ÉVALUATION

LES PARTIES CONVIENNENT que, à l'achèvement du travail du Comité de rédaction, les divers formulaires d'évaluation précisés dans les articles liés à l'évaluation seront ajoutés à la

Convention collective en tant qu'annexes.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 14 juin 2011.

“James Ketchen”

James Ketchen, Ph.D. pour l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne

“Hermann Falter”

Hermann Falter, Ph.D. pour l'Université Laurentienne de Sudbury

227 de 243

Date :

Nom du candidat/de la candidate :

Département :

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Lors de l'évaluation du rendement du Membre en vue d'atteindre les exigences de la permanence aux alinéas 5.60.3

(d) et (e) de l'article 5.60 – Mécanismes d'évaluation en vue de la permanence, le comité commente chaque aspect des critères indiqués. (Clause 5.20.22 (d))

Conformément aux articles 5.15, 5.50 et 5.60, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Enseignement a) Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la Convention collective. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. Si le/la candidat(e) a connu des problèmes en enseignement, le comité cherche des indications qu'il/elle a reconnu les problèmes, qu'il/elle a posé des gestes en vue de s'améliorer et qu'il/elle a apporté certaines améliorations. (Clauses 5.10.2 (c) (ii), 5.70.9 et 5.60.3 (c) (i))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement».

(Clause 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons: b) Évaluation du dossier d'enseignement. L'évaluation tient compte de la nature et de l'envergure de ses activités antérieures en enseignement. (Clauses 5.50.3 et 5.60.3 (c) (i))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

2. Travaux d'érudition

Un dossier de travaux d'érudition satisfaisants tel qu'indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

Le/la candidat(e) doit faire preuve de progrès dans ses recherches autonomes ou ses activités créatives. (Clause 5.60.3 (c) (ii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

3. Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de tâches administratives telles qu'indiquées à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(Clause 5.60.3 (c) (iii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

RECOMMANDATION

Lors de l'évaluation du rendement du Membre en vue d'atteindre les exigences de la permanence, le comité se prononce sur la progression du rendement réalisé pendant la période initiale d'essai. (Clause 5.20.22 (d))

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous recommandons _____/ne recommandons pas _____ que le contrat du candidat/ de la candidate soit renouvelé.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres : Signature :

(26 mai 2011)

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux articles 5.15, 5.50 et 5.60, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Enseignement a) Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la Convention collective. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. Si le/la candidat(e) a connu des problèmes en enseignement, le comité cherche des indications qu'il/elle a reconnu les problèmes, qu'il/elle a posé des gestes en vue de s'améliorer et qu'il/elle a apporté certaines améliorations. (Clauses 5.10.2 (c) (ii), 5.70.9 et 5.60.3 (c) (i))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons : b) Évaluation du dossier d'enseignement. L'évaluation tient compte de la nature et de l'envergure de ses activités antérieures en enseignement. (Clauses 5.50.3 et 5.60.3 (c) (i))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement».

(Clause 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

2. Travaux d'érudition

Un dossier de travaux d'érudition satisfaisants tel qu'indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

Le/la candidat(e) doit faire preuve de progrès dans ses recherches autonomes ou ses activités créatives. (Clause 230 de 243

5.60.3 (c) (ii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

3. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de tâches administratives telles qu'indiquées à l'article 5.15

– Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. (Clause

5.60.3 (c) (iii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

RECOMMANDATION

Le comité fait preuve de flexibilité en opposant l'évaluation de la performance plus forte dans certains domaines à la performance plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à la clause 5.50.3 de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Toutefois, dans aucun cas ne recommande-t-il d'accorder la permanence à un(e) candidat(e) s'il juge que son rendement en enseignement est largement insatisfaisant ou si le/la candidat(e) n'a pas entrepris un programme de travaux d'érudition. (Clause 5.60.3 (c) (v))

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous recommandons _____/ne recommandons pas _____ que la permanence soit accordée au candidat/ à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres : Signature :

(26 mai 2011)

Date :

Nom du candidat/de la candidate :

Département :

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux articles 5.10.2 (b), 5.15 et 5.50, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Expérience

Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de

Professeur(e)/Bibliothécaire adjoint(e), le/la candidat(e) justifiera d'au moins cinq (5) années d'exécution satisfaisante de ses fonctions et tâches (Clause 5.10.2 (b) (ii))

Oui _____ Non _____ Date de la nomination : _____

2. Enseignement a) Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la Convention collective. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. (Clauses 5.10.2 (b) (ii) et 5.70.9)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons : b) Évaluation du dossier d'enseignement (Clause 5.50.3)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement».

(Clause 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

3. Travaux d'érudition

Preuves de travaux d'érudition (selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels). (Clause 5.10.2 (b) (ii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

4. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Preuves de contributions à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. (Clause 5.15.26)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

5. Contributions exceptionnelles dans un domaine pour contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine. a)

Enseignement (Clauses 5.50.4) b) Participation à la régie et à l'administration de l'Université

(Clause 5.50.4)

RECOMMANDATION

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous recommandons _____/ne recommandons pas

_____ que la promotion au rang de

Professeur(e)/Bibliothécaire adjoint(e) soit accordée au candidat/ à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Members : Signature :

(18 octobre 2011)

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux articles 5.10.2 (c), 5.15 et 5.50, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Expérience

Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de

Professeur(e)/Bibliothécaire agrégé(e), le/la candidat(e) justifiera d'au moins cinq (5) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou d'au moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire. (Clause 5.10.2 (c) (iv))

Oui _____ Non _____ Date de la nomination : _____

Expérience antérieure, le cas échéant :

2. Enseignement

Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la Convention collective. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. (Clauses 5.10.2 (c) (ii) et 5.70.9)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons : b) Évaluation du dossier d'enseignement (Clause 5.50.3)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement».

(Clause 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

3. Travaux d'érudition

Preuves de travaux d'érudition (selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) qui sont de bonne qualité.

(Clause 5.10.2 (c) (iii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

4. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Preuves de contributions à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. (Clause 5.15.26)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

5. Contributions exceptionnelles dans un domaine pour contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine. a)

Enseignement (Clauses 5.50.4 et 5.10.2 (c) (v)) b) Participation à la régie et à l'administration de l'Université

(Clause 5.50.4)

RECOMMANDATION

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous recommandons _____/ne recommandons pas

_____que la promotion au rang de Professeur(e)

/Bibliothécaire agrégé(e) soit accordée au candidat/ à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres : Signature :

(26 mai 2011)

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux articles 5.10.2 (d), 5.15 et 5.50, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Expérience

Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de

Professeur(e)/Bibliothécaire titulaire, le/la candidat(e) justifiera d'au moins dix (10) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou d'au moins dix (10) années d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire. (Clause 5.10.2 (d) (iv))

Oui _____ Non _____ Date de la nomination : _____

Expérience antérieure, le cas échéant :

2. Enseignement a) Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la Convention collective. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. (Clauses 5.10.2 (d) (ii) et 5.70.9)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons : b) Évaluation du dossier d'enseignement (Clause 5.50.3)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement».

(Clause 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

3. Travaux d'érudition

Preuves de travaux d'érudition (selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) au cours de la carrière entière du Membre et après sa promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire agrégé qui comptent comme une contribution reconnue au domaine de connaissance ou à l'activité professionnelle en cause. (Clause 5.10.2 (d) (iii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

4. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Preuves de contributions à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. (Clause 5.15.26)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

5. Contributions exceptionnelles dans un domaine pour contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine. a) Enseignement (Clauses 5.50.4 et 5.10.2 (c) (v)) b) Participation à la régie et à l'administration de l'Université (Clause 5.50.4)

RECOMMANDATION

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous recommandons _____/ne recommandons pas _____ que la promotion au rang de

Professeur(e)/Bibliothécaire titulaire soit accordée au candidat/ à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres : Signature :

(26 mai 2011)

Date :

Nom du candidat/de la candidate :

Département :

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux articles 5.15, 5.50, 8.25 et 5.10.2 (d) ou

4.20, selon le cas, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Éligibilité

Professeur(e)/Bibliothécaire titulaire _____

Chargé(e) de cours permanent(e) _____

2. Enseignement a) Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la Convention collective. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. (Clauses 5.10.2 (d) (ii) et 5.70.9)

Pour les professeur (e)s titulaires :

Le rendement est jugé nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion au rang de Professeur(e) titulaire (Clause 8.25.5)

Pour les chargé(e)s de cours permanent(e)s :

The candidate has demonstrated consistently good teaching (Clause 8.25.5)

Oui _____ Non _____

Raisons : b) Évaluation du dossier d'enseignement (Clause 5.50.3)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement».

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

3. Travaux d'érudition

Preuves de travaux d'érudition (selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) au cours de la carrière entière du Membre et après sa promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire agrégé qui comptent comme une contribution reconnue au domaine de connaissance ou à l'activité professionnelle en cause. (Clause 5.10.2 (d) (iii))

Pour les professeur (e)s/Bibliothécaire titulaires :

Le rendement est jugé nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion au rang de Professeur(e) titulaire

Oui _____ Non _____

Raisons :

4. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Preuves de contributions à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. (Clause 5.15.26)

Pour les professeur (e)s titulaires :

Le rendement est jugé nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion au rang de Professeur(e)/Bibliothécaire titulaire

Oui _____ Non _____

Raisons :

5. Contributions exceptionnelles dans un domaine pour contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine. a) Enseignement (Clauses 5.50.4 et 5.10.2 (c) (v)) b) Participation à la régie et à l'administration de l'Université (Clause 5.50.4)

RECOMMANDATION

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous recommandons _____/ne recommandons pas _____ que l'augmentation au mérite soit accordée au candidat ou à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres : Signature : _____

Nom du candidat(e): _____

Le CCPF/CCPLF/CBAP appuie-t-il l'évaluation et la recommandation du Comité d'évaluation de l'unité?

Oui _____ Non _____

Dans chacune des catégories ci-dessous et en vous référant aux critères cités dans l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, veuillez fournir des raisons exhaustives et substantives pour votre vote:

A) Enseignement ou exercice de la profession de bibliothécaire/gestion des archives

B) Travaux d'érudition

C) Participation à la régie et à l'administration de l'université

2. Le CCPF/CCPLF/CBAP appuie-t-il l'évaluation et la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef ? Oui

_____ Non _____

Dans chacune des catégories ci-dessous et en vous référant aux critères cités dans l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, veuillez fournir des raisons exhaustives et substantives pour votre vote:

A) Enseignement ou exercice de la profession de bibliothécaire/gestion des archives

B) Travaux d'érudition

C) Participation à la régie et à l'administration de l'université

Résumé

En nous fondant sur notre examen des évaluations du Comité d'évaluation de l'unité et du doyen/bibliothécaire en chef, nous conseillons au vice-recteur aux études et provost d'appuyer

_____ / rejeter _____ la demande du candidat/de la candidate.

Raisons:

Article 5.50.7 (m)

Le membre peut répondre par écrit au Vice-recteur aux études et provost les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Comité du corps professoral a fait parvenir au membre une copie de la lettre d'évaluation qu'il a envoyée au Vice-recteur aux études et provost.

Sauf en ce qui concerne les demandes de promotion au rang de professeur ou de bibliothécaire titulaire, le président du Comité du corps professoral enverra au

Vice-recteur aux études et provost la lettre d'évaluation, avec copie conforme au candidat, avant le 15 décembre

Convention collective 2011-14 pour les demandes de renouvellement et de permanence et avant le 15 février pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite.

242 de 243

1. Le Syndicat et l'Employeur forment un comité mixte dont l'objectif est d'examiner le formulaire et le mécanisme d'évaluation des cours par les étudiants à la Laurentienne. Lorsqu'il prépare ses recommandations, le Comité tient compte des préoccupations concernant le questionnaire actuel d'évaluation et l'administration de celui-ci, ainsi que des diverses méthodes d'évaluation de cours, et de la documentation de recherche à ce sujet. Le Comité accorde une attention particulière à l'évaluation des cours donnés conjointement par plus d'un professeur. Il recommande aussi des directives pour l'utilisation et l'interprétation des résultats d'évaluation de cours à l'intention des évaluateurs concernés.
 2. Le Comité est formé avant le 15 octobre 2011 et se compose de trois (3) membres nommés par l'Employeur, trois (3) membres nommés par le Syndicat, et d'un septième (7e) membre au sujet duquel les deux parties s'entendent, et qui préside le comité. Avant le 15 octobre 2012, le Comité présente aux parties un rapport qui contient des recommandations.
 3. Le comité s'efforce de consulter le plus grand nombre possible d'étudiants et de membres du corps professoral.
- FAIT À Sudbury (Ontario) le 20 mai 2011.

James Ketchen, Ph.D. pour l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne

Hermann Falter, Ph.D. pour l'Université Laurentienne de Sudbury